Volksschulgesetz

Bericht und Entwurf des Bildungsdepartementes vom 17. März 2026

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung		**4**
1	**Ausgangslage**	**6**
1.1	Geltendes Volksschulgesetz	6
1.2	Auftrag des Kantonsrates	6
1.3	Parlamentarische Vorstösse und weitere Geschäfte mit Bezug zur Totalrevision	7
1.3.1	Motion 42.23.18 «Musikschulen im Kanton St.Gallen»	7
1.3.2	Postulat 43.20.04 «Wirksamkeit und Kostenwahrheit von Integration und Separation in der Volksschule»	7
1.3.3	Postulat 43.21.02 «Mangelhafte Deutsch- und Mathematikkompetenzen am Ende der Volksschulzeit?»	8
1.3.4	Motion 42.23.14 «Diagnostik, Frühförderung und schulische Angebote müssen für autistische Kinder verbessert und erweitert werden»	8
1.3.5	Bericht 40.25.03 «Ursachen des Lehrpersonenmangels und der Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben»	9
1.4	Interkantonale Spitalschulvereinbarung	10
1.5	Abgrenzung	10
1.5.1	Motion «Vielfalt der Schulformen respektieren und absichern»	10
1.5.2	Frühe Förderung	11
1.5.3	Allfällige Schaffung eines Sekundarstufe-II-Rates	11
1.5.4	Leistungsauftrag der Pädagogischen Hochschule St.Gallen	12
2	**Projekt der Regierung zur Revision des Volksschulgesetzes**	**12**
2.1	Projektorganisation	12
2.2	Projektphasen und Projektarbeit	12
3	**Schwerpunkte des Gesetzesentwurfs**	**13**
3.1	Leitprinzipien der Revision	13
3.2	Gliederung und Organisation der Volksschule	13
3.2.1	Ausgangslage	13
3.2.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	14
3.3	Katholischer Konfessionsteil als Schulträger	16
3.3.1	Ausgangslage	16
3.3.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	17
3.4	Klassengrösse und Personalpool	17
3.4.1	Ausgangslage	17
3.4.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	18

3.5	Schulausfälle, Urlaub, Dispensation und Absenzen	18
3.5.1	Ausgangslage	18
3.5.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	19
3.6	Beurteilung und Zeugnis	19
3.6.1	Ausgangslage	19
3.6.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	20
3.7	Schullaufbahnentscheide	21
3.7.1	Ausgangslage	21
3.7.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	21
3.8	Schulpsychologische Versorgung	22
3.8.1	Ausgangslage	22
3.8.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	23
3.9	Landeskirchlicher Religionsunterricht	24
3.9.1	Ausgangslage	24
3.9.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	24
3.10	Bearbeitung und Verwendung von Personendaten	25
3.10.1	Ausgangslage	25
3.10.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	25
3.11	Sonderpädagogisches Angebot	27
3.11.1	Einleitung	27
3.11.2	Integrierte Sonderschulung	29
3.11.3	Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen	33
3.11.4	Kleinklassen	38
3.11.5	Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung	38
3.11.6	Sonderpädagogik als Verbundaufgabe	40
3.12	Privatschulen und privater Einzelunterricht	42
3.12.1	Ausgangslage	42
3.12.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	43
3.13	Spitalschulen	46
3.13.1	Ausgangslage	46
3.13.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	46
3.14	Schulaufsicht, Schulentwicklung und Schulqualität	47
3.14.1	Ausgangslage	47
3.14.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	48
3.15	Lehrpersonen und Mitarbeitende der Schulen	49
3.15.1	Ausgangslage	49
3.15.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	50
3.16	Schulleitungen und Assistenzpersonen	50
3.16.1	Schulleitung	50
3.16.2	Assistenzpersonen	51
3.16.3	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	51
3.17	Schülerinnen und Schüler	52
3.17.1	Ausgangslage	52

3.17.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	52
3.18	Eltern	52
3.18.1	Ausgangslage	52
3.18.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	53
3.19	Bildungsrat	53
3.19.1	Ausgangslage	53
3.19.2	Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz	54
3.20	Drittänderungen	56
3.20.1	Neuregelung der Aufgaben und Zuständigkeiten des Bildungsbeirates	56
3.20.2	Spitalschulbesuch durch Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen	57
3.20.3	Gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung an den Berufsfachschulen und Mittelschulen und die Verwendung der Bildungsidentität	57
3.20.4	Weitere Drittänderungen	58
4	**Vernehmlassung**	**58**
5	**Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen**	**58**
6	**Grundzüge des zugehörigen Verordnungsrechts**	**118**
7	**Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter**	**118**
8	**Personelle und finanzielle Auswirkungen**	**118**
8.1	Bildungsbeirat	118
8.2	Aufsicht über die Internate von Sonderschulen und Privatschulen	119
8.3	Sonderpädagogik	119
8.4	Überprüfung der Aufgabenteilung Kanton und Gemeinden	121
8.5	Anpassungen an PUPIL@SG	121
8.6	Fazit	122
9	**Referendum**	**123**
10	**Antrag**	**123**
Anhang 1: Übersicht über die Verteilung der bisherigen Aufgaben und Kompetenzen des Bildungsrates		**124**
Anhang 2: Synoptische Darstellung Entwurf neues Volksschulgesetz / geltendes Volksschulgesetz		**124**
Entwurf (Volksschulgesetz)		**124**

Zusammenfassung

Mit dieser Vorlage legt die Regierung dem Kantonsrat den Entwurf eines totalrevidierten Volksschulgesetzes vor. Ziel der Revision ist es, das seit dem Jahr 1983 geltende und mehrfach nachgeführte Gesetz systematisch zu erneuern, zu vereinfachen und an aktuelle gesellschaftliche, pädagogische und organisatorische Rahmenbedingungen anzupassen. Obwohl der Erlass inhaltlich durch zahlreiche Nachträge weitgehend aktuell gehalten wurde, hat seine Lesbarkeit und Übersichtlichkeit gelitten. Die Totalrevision verfolgt deshalb das Ziel, die Regelungen neu zu strukturieren, Verantwortlichkeiten klarer zu regeln und die Steuerung des Volksschulwesens zu vereinfachen.

Ausgangspunkt der Revision ist der Bericht der Regierung «Perspektiven der Volksschule 2030», den der Kantonsrat im Jahr 2022 beraten hat. Auf dieser Grundlage beauftragte er die Regierung, ein totalrevidiertes Volksschulgesetz auszuarbeiten. Dabei legte der Kantonsrat insbesondere Wert auf eine Klärung der Rollen von Kanton, Gemeinden und Bildungsrat, auf eine stärkere Einbindung der Schulträger, auf eine Flexibilisierung der Schulmodelle sowie auf Weiterentwicklungen in den Bereichen Sonderpädagogik, Beurteilung, frühe Förderung und Qualifikation der Lehrpersonen.

Die Regierung erarbeitete die Vorlage in einem breit abgestützten, partizipativen Projekt mit Einbezug der relevanten schulnahen Anspruchsgruppen, um eine hohe Akzeptanz der neuen Regelungen zu erreichen. Inhaltlich folgt die Totalrevision mehreren Leitlinien: Die Verantwortung für Organisation und Finanzierung der Volksschule verbleibt grundsätzlich bei den Gemeinden, denen weiterhin ein grosser Gestaltungsspielraum eingeräumt wird. Der Kanton konzentriert sich auf jene Bereiche, die einer kantonalen Steuerung bedürfen, insbesondere auf Qualitätssicherung, Aufsicht und strategische Vorgaben.

Ein zentrales Anliegen der Revision ist die klare Regelung von Zuständigkeiten. Der Bildungsrat wird neu unter der Bezeichnung Bildungsbeirat als beratendes Gremium ausgerichtet. Im Bereich der Sonderpädagogik wird die gemeinsame Verantwortung von Kanton und Gemeinden gestärkt sowie im Bereich der Finanzierung eine klare Aufteilung der Kosten definiert. Neu ist die Schaffung eines paritätisch zusammengesetzten Steuerungsgremiums vorgesehen, das die Planung und Steuerung des Sonderpädagogikbereichs übernimmt. Es ist insbesondere zuständig für das Versorgungskonzept, das den Bedarf, das Angebot und die Standorte der Sonderschulen abbildet.

Die Vorlage soll zu einer Flexibilisierung der Schulmodelle beitragen. Den Schulträgern sollen auf allen Schulstufen geeignete Organisationsformen zur Verfügung stehen, die je nach konkretem Bedarf vor Ort eingesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere den ersten Zyklus (heute Kindergarten und erste und zweite Klasse der Primarschule) sowie die Durchlaufzeiten. Auch auf der Oberstufe sollen flexiblere Modelle ermöglicht werden. Die Schulträger können aus verschiedenen Vorgaben die für ihre Schule passende Organisationsform wählen.

Der Kanton St.Gallen kennt bisher keine gesetzliche Grundlage für eine integrierte Sonderschulung in der Regelklasse. Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen werden heute überwiegend in spezialisierten Sonderschulen durchgeführt. Mit dem neuen Volksschulgesetz wird zusätzlich zur separativen Beschulung in einer Sonderschule die Grundlage für die integrierte Sonderschulung geschaffen. Dabei gelten strenge Vorgaben. Die integrative Sonderschulung ist zulässig, wenn das Kind vom Besuch der Regelschule profitiert, der Förderbedarf mit geeigneten und angemessenen Massnahmen abgedeckt werden kann und keine überwiegenden Interessen der Regelklasse entgegenstehen. Die Umsetzung sieht gezielte Ressourcenpakete für

die Schülerinnen und Schüle vor und soll mit Mass erfolgen, um Überforderungen zu vermeiden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Revision liegt auf der Schulaufsicht. Sie wird neu ausgerichtet und mit Massnahmen im Bereich der Schulentwicklung und der Schulqualität ergänzt. Die kantonalen Behörden unterstützen diesen Prozess mit Beratung und Daten. Damit soll die Schulqualität systematisch gesichert und weiterentwickelt werden. Im Sinn der Berichterstattung der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Domino Servite Schule wird die Aufsicht über die Privatschulen und die Internate gestärkt sowie intensiviert.

Die Erteilung des Religionsunterrichts ist Sache der Landeskirchen. Die Schulträger stellen ihnen aber weiterhin unentgeltlich Schulräume zur Verfügung. Neu findet der Religionsunterricht ausserhalb der Blockzeiten bzw. in der Oberstufe an Randzeiten statt. Dadurch entfallen die Zwischenstunden für Schülerinnen und Schüler, die den Religionsunterricht nicht besuchen. Für die Schulträger reduziert sich sowohl der organisatorische als auch der finanzielle Aufwand.

Die Totalrevision enthält ferner Bestimmungen zur Bearbeitung von Personendaten. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung wird der Umgang mit schützenswerten und besonders schützenswerten Personendaten klarer geregelt, um den Datenschutz zu gewährleisten und Rechtssicherheit zu schaffen.

Im Bereich der Privatschulen werden die bestehenden Grundsätze bestätigt. Die Privatschulfreiheit bleibt gewährleistet, Privatschulen unterstehen weiterhin der kantonalen Aufsicht. Der private Einzelunterricht wird künftig nicht mehr zugelassen. Möglich bleibt aber der private Gruppenunterricht mit mindestens fünf Kindern je Schulzyklus. Dafür wird eine Privatschulbewilligung vorausgesetzt. Die restriktive Handhabung erfolgt insbesondere mit Blick auf die soziale Integration der Kinder.

Die Regierung beabsichtigt, dem Kantonsrat mit der Vorlage zum neuen Volksschulgesetz die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern zu unterbreiten. Diese Vereinbarung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage.

Im Bereich der Sonderpädagogik führt das neue Volksschulgesetz zu einem jährlich wiederkehrenden Mehraufwand. Für die Schulträger liegt dieser voraussichtlich in der Grössenordnung von 4,4 Mio. Franken und für den Kanton voraussichtlich in der Grössenordnung von 0,2 Mio. Franken. Darüber hinaus entsteht beim Kanton ein weiterer jährlich wiederkehrender Mehraufwand von rund 0,1 Mio. Franken im Zusammenhang mit der Schaffung einer unbefristeten Stelle mit einem Beschäftigungsgrad von 80 Prozent für die Intensivierung der Aufsicht über die Internate von Privat- und Sonderschulen. Diese Stelle geht auf die Berichterstattung der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Domino Servite Schule vom 24. April 2025 zurück und kann unabhängig vom neuen Volksschulgesetz umgesetzt werden.

Das neue Volksschulgesetz untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum.

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Vorlage Botschaft und Entwurf des Volksschulgesetzes.

1 Ausgangslage

1.1 Geltendes Volksschulgesetz

Das geltende Volksschulgesetz (sGS 213.1; abgekürzt VSG) wurde im Jahr 1983 erlassen. Seither wurde der Erlass mit 28 Nachträgen an veränderte Bedürfnisse oder Rahmenbedingungen angepasst. Dank dieser Anpassungen ist der Erlass inhaltlich grundsätzlich noch immer aktuell. Die vielen Nachträge haben aber dazu geführt, dass das Volksschulgesetz nicht mehr in allen Bereichen leicht lesbar ist.

1.2 Auftrag des Kantonsrates

Die vorliegende Totalrevision des Volksschulgesetzes steht in einem Zusammenhang mit dem Bericht der Regierung 40.22.01 «Perspektiven der Volksschule 2030» vom 4. Januar 2022. Dieser zeigte auf, wie die Volksschule im Kanton St.Gallen auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie gesellschaftlicher Herausforderungen bis im Jahr 2030 weiterentwickelt werden soll.

Der Kantonsrat behandelte den Bericht in der Novembersession 2022. Dabei lud er die Regierung ein, ihm Botschaft und Entwurf zu einem totalrevidierten Volksschulgesetz zu unterbreiten und dabei insbesondere Folgendes zu beachten:

«a) Die Steuerung des Volksschulwesens und die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist zu vereinfachen:
   i. Die Rolle des Bildungsrates ist zu überprüfen.
   ii. Das Bildungsdepartement beschränkt sich auf Regelungen in Bereichen, die der kantonalen Steuerung bedürften, und unterstützt so die Schulträger, die vor Ort gemeinsam mit ihren Organen die Schulen führen.
   iii. Verantwortlichkeiten sind klar zu regeln.
   iv. Die Schulträger sind in die Steuerung des Sonderpädagogikbereichs einzubeziehen. Der Beitrag der Schulträger ist, unter Berücksichtigung des Finanzierungsanteils an die Steuerung des Sonderpädagogikbereichs, zu prüfen.

b) Der Kanton ergreift Massnahmen, um die Schulaufsicht zu verbessern und dadurch die Schulqualität zu steigern. Die Arbeit der Schulaufsicht soll sich auf Qualitätskriterien und nicht auf verwaltungsbezogene Kriterien stützen.

c) Eine Flexibilisierung der Schulmodelle ist auf allen Stufen zu ermöglichen. Insbesondere gilt dies in folgenden Bereichen:
   i. Der Kindergarten sowie die Durchlaufzeit des Zyklus 1 und somit indirekt auch der Einschulungszeitpunkt sind zu flexibilisieren.
   ii. Oberstufenmodelle (Zyklus 3) sind zu flexibilisieren (altersdurchmischtes Lernen, Niveaugruppen usw.).
   iii. Alle sonderpädagogischen Massnahmen, von einfachen Therapien bis zu separativen Modellen wie Kleinklassen, sind zu flexibilisieren.

d) In die Botschaft sind einzubeziehen:
   i. Erkenntnisse der IT-Bildungsoffensive;
   ii. neue Varianten der Beurteilung, einschliesslich der Prüfung einer alternativen Abbildung der Leistung im Zeugnis.

e) Die Rahmenbedingungen bezüglich Weiterbildung und Qualifikation von Lehrpersonen einschliesslich Quereinsteigenden sind zu überprüfen.»

Zudem lud der Kantonsrat die Regierung ein, für die ersten Lebensjahre ein nachhaltiges Massnahmenpaket zu prüfen, damit allen Kindern ein optimaler Schulstart in Bezug auf Kulturtechniken und Selbstregulation gelingt, und dem Kantonsrat mit der Totalrevision einen Entwurf der gesetzlichen Grundlagen vorzulegen. Dies solle unter Einbezug der (selektiven) verpflichtenden

Elternmitwirkung (z.B. der Sprachförderung) geschehen. Der Kantonsrat verwies dazu auf die gutgeheissenen parlamentarischen Vorstösse.

Schliesslich erteilte der Kantonsrat, mit Blick auf den Leistungsauftrag der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, den Auftrag, die Lehrpersonenbildung statt in Richtung Forschung zu einer verstärkten Praxisorientierung hinzuentwickeln und dem Kantonsrat darüber Bericht zu erstatten. Dabei sei u.a. die Resilienz der Lehrpersonen sowie eine starke Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern zu fördern.

1.3 Parlamentarische Vorstösse und weitere Geschäfte mit Bezug zur Totalrevision

Nachfolgend werden in einer Übersicht parlamentarische Vorstösse und weitere Geschäfte aufgeführt, die einen Einfluss auf die Totalrevision des Volksschulgesetzes haben.

1.3.1 Motion 42.23.18 «Musikschulen im Kanton St.Gallen»

Die vom Kantonsrat 29. April 2024 gutgeheissene Motion 42.23.18 «Musikschulen im Kanton St.Gallen» verlangt die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Musikschulen im Kanton St.Gallen. Die Regierung sprach sich in ihrem Antrag vom 27. Februar 2024 für eine Gutheissung der Motion aus. Sie führte dabei aus, dass in der Sache selbst und nach den Vorgaben des Kantonsrates zum Regulierungscontrolling ein eigenständiges Musikschulgesetz nicht notwendig wäre. Es sei sachdienlich, die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen für das Musikschulwesen integral zu systematisieren. Dies könne ohne isolierten gesetzgeberischen Aufwand im Rahmen der angelaufenen Totalrevision des Volksschulgesetzes erfolgen.

Die Grundlagenarbeit für die Umsetzung der Motion «Musikschulen im Kanton St.Gallen» wurden in die Projektarbeiten zur Totalrevision des Volksschulgesetzes einbezogen. Für weiterführende Erläuterungen dazu wird auf Abschnitt 2 dieser Botschaft verwiesen.

Im Rahmen der Projektarbeiten zeigte sich, dass der zentrale Aspekt der Schaffung eines Musikschulgesetzes in der Verankerung der Musikschulen auf Stufe des Gesetzes liegt. Die Schaffung eines eigenständigen Erlasses wird gegenüber einer Integration der Thematik der Musikschulen ins neue Volksschulgesetz vorgezogen. Das neue Musikschulgesetz soll den Trägern der Musikschulen keine weitreichenden inhaltlichen oder organisatorischen Vorgaben machen. Ihre Autonomie soll weiterhin gewahrt bleiben.

Die zur Verfügung stehende Zeit reichte nicht aus, um den Entwurf des Musikschulgesetzes gleichzeitig mit dem neuen Volksschulgesetz für die Vernehmlassung bereitzustellen. Aus diesem Grund wurde das Projekt Musikschulgesetz von der Zeitplanung des Volksschulgesetzes entkoppelt. Das Musikschulgesetz soll dem Kantonsrat dennoch zeitgleich mit dem neuen Volksschulgesetz unterbreitet werden. Vorgängig ist vorgesehen, den Entwurf einer Vernehmlassung zu unterziehen.

1.3.2 Postulat 43.20.04 «Wirksamkeit und Kostenwahrheit von Integration und Separation in der Volksschule»

Am 15. Februar 2021 hiess der Kantonsrat das Postulat 43.20.04 «Wirksamkeit und Kostenwahrheit von Integration und Separation in der Volksschule» gut. Er lud die Regierung ein, ihm eine Analyse mit Schlussfolgerungen zu den Entwicklungen, Kosten und der Wirkung von integrativen und separativen Förderformen zu unterbreiten.

Der entsprechende Bericht informiert über die Ergebnisse der Evaluation des kantonalen Sonderpädagogik-Konzepts, präsentiert Studienergebnisse zur Integration und Separation von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen und zeigt mögliche Themenfelder auf. Der Bericht Sonderpädagogik zeigte unter anderem den Handlungsbedarf bezüglich der Totalrevision des Volksschulgesetzes und der nachgelagerten Arbeiten auf. Der Bericht wurde im ersten Quartal des Jahres 2025 in eine Vernehmlassung gegeben. Anschliessend wurden die Erkenntnisse in das vorliegende totalrevidierte Volksschulgesetz und in die Botschaft eingebracht. Für Einzelheiten wird auf den Abschnitt 3.11 verwiesen.

1.3.3 Postulat 43.21.02 «Mangelhafte Deutsch- und Mathematikkompetenzen am Ende der Volksschulzeit?»

Am 2. September 2021 hiess der Kantonsrat das Postulat 43.21.02 «Mangelhafte Deutsch- und Mathematikkompetenzen am Ende der Volksschulzeit?» gut. Die Regierung wurde eingeladen, über das Ergebnis der für das Jahr 2023 vorgesehenen Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) in der Schulsprache sowie in der ersten und zweiten Fremdsprache im 11. Schuljahr (3.Oberstufe) Bericht zu erstatten. Dabei soll nicht nur auf die bekannten Instrumente des Bildungsmonitorings zurückgegriffen werden, sondern auch auf die Bedürfnisse und Perspektiven der Abnehmerschulen der Sekundarstufe II und insbesondere der Berufsbildung eingegangen werden.

Die Regierung beantwortete die Fragen am 4. Februar 2025 mit dem Bericht 40.25.01 «Deutsch- und Mathematikkompetenzen am Ende der Volksschulzeit». Grundlage bildet eine Studie, die zu folgenden Ergebnissen kommt: Die Schülerinnen und Schüler im Kanton St.Gallen erreichen am Ende der Volksschulzeit die Grundkompetenzen in vergleichbarem Masse wie Schülerinnen und Schüler in der Gesamtschweiz bzw. den untersuchten Deutschschweizer Referenzkantonen. Gemäss den Ergebnissen der standardisierten Leistungsmessungen wie PISA, ÜGK und den Stellwerk-Tests sowie mit Blick auf Analysen der Aufsätze bei den gymnasialen Aufnahmeprüfungen blieben seit dem Jahr 2000 die Kompetenzen der Jugendlichen am Ende der Sekundarstufe I weitgehend konstant. Es bestehen keine belastbaren Hinweise auf signifikante Verschlechterungen der Deutsch- und Mathematikkompetenzen der Jugendlichen im Kanton St.Gallen. Auch zeigt sich am Übergang von Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II keine ausgeprägte Schnittstellenproblematik. Der Bericht kommt zum Schluss, dass im Bereich der Volksschule aufgrund der vorliegenden Ergebnisse derzeit kein Handlungsbedarf besteht.

1.3.4 Motion 42.23.14 «Diagnostik, Frühförderung und schulische Angebote müssen für autistische Kinder verbessert und erweitert werden»

Mit der Motion 42.23.14 wurde die Regierung eingeladen, dem Kantonsrat im Rahmen der Totalrevision des Volksschulgesetzes die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zu prüfen, um von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) betroffene Kinder und deren Familien ein angemessenes Angebot hinsichtlich der Abklärungsmöglichkeiten, der Beratung, der vorschulischen und schulischen Förderung sowie der beruflichen Integration zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Prüfung des Aufbaus eines kantonalen ASS-Kompetenzzentrums unter Nutzung von Synergien aus dem Fachwissen zu weiteren Arten von Beeinträchtigung.

Der Abschnitt 9.1 des Berichts «Sonderpädagogik der St.Galler Volksschule» beschäftigt sich eingehend mit der Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Die Ausführungen werden wie folgt zusammengefasst:

– Seit den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts wird eine Zunahme der Diagnose festgestellt, die unter anderem auf verfeinerte Diagnoseinstrumente zurückzuführen ist. Die Wissenschaft kann heute noch keine gesicherten Kenntnisse über die Ursachen von ASS

angeben. Man geht davon aus, dass genetische Faktoren die grösste Rolle spielten. Auch psychosoziale Faktoren können eine Rolle spielen.
– Aktuelle Erhebungen aus den USA gehen davon aus, dass rund 2,8 Prozent der Kinder von ASS betroffen sind. ASS zeigt sich in unterschiedlicher Ausprägung, die sich in einer kognitiven Beeinträchtigung, einer Lernbeeinträchtigung oder einer durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Intelligenz zeigen kann. Somit kann ein Teil der Kinder mit ASS die Regelschule besuchen, während andere Kinder den Bedarf für eine Sonderschulung aufweisen.
– Unbestritten ist, dass eine frühe Diagnostik wesentlich dazu beiträgt, betroffene Kinder und ihre Familien zu begleiten und zu fördern. Der Bund hat eine Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung eingeleitet, die die intensive Frühintervention bei Autismus-Spektrum-Störungen zu Gegenstand habe. Nach der Veröffentlichung des Berichts «Sonderpädagogik der St.Galler Volksschule» hat das Bundesparlament die Revision gutgeheissen.[1]

Für die Regierung ist unbestritten, dass in der Frühförderung und Beschulung von Kindern mit ASS ein Handlungsbedarf besteht. Von einer ausdrücklichen Nennung einer einzelnen Behinderungsform im Volksschulgesetz soll abgesehen werden. Die notwendigen Massnahmen sollen im Rahmen des Sonderpädagogik-Konzepts geregelt werden.

Die Regierung unterstützt das Ziel einer intensiveren Frühförderung für Kinder mit ASS. Der Bundesrat hat Ende Juni bis Mitte Oktober 2025 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf der Verordnung über die intensive Frühintervention bei ASS durchgeführt.[2] Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Botschaft lagen die Ergebnisse noch nicht vor. Sobald sie bekannt sind, wird zu prüfen sein, welche Lösungsansätze aus der Vorlage des Bundesrates für die intensive Frühintervention bei ASS übernommen werden können. Es gilt zu klären, ob sich der Kanton St.Gallen am Programm beteiligen möchte oder ein eigenes niederschwelliges, breiteres Modell implementieren soll.

Eine spezialisierte Sonderschule für Kinder mit ASS wird nicht angestrebt. Stattdessen sollen die Kompetenzen innerhalb der bestehenden Sonderschulen im Bereich ASS mit Massnahmen wie einem angepassten ASS-Konzept, Anpassungen in der Raumplanung sowie internen und externen Weiterbildungen ausgebaut werden.

Abschliessend wird festgehalten, dass rund 39 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit ASS über durchschnittliche bis überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten verfügen und viele davon keinen Sonderschulbedarf aufweisen. Die Möglichkeit, flexiblere Schulformen zu gestalten, erlaubt Schulträgern, ASS-kompatible Settings innerhalb der Regelschule (z.B. flexible Stundenpläne oder räumliche Anpassungen) zu schaffen. Eine weitere Möglichkeit liegt in der Etablierung einer behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung für ASS. In diesem Zusammenhang werden die kantonalen Behörden die Anerkennung von ASS-Fachstellen prüfen und damit verbunden die Möglichkeit, Leistungsvereinbarungen mit ihnen abzuschliessen.

1.3.5 Bericht 40.25.03 «Ursachen des Lehrpersonenmangels und der Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben»

Im Rahmen der Beratung des Berichts 40.25.03 «Ursachen des Lehrpersonenmangels und der Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben» erteilte der Kantonsrat der Regierung mehrere Aufträge. Einen Bezug zur vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes weist Ziff. 4 des Antrags der vorberatenden Kommission auf, der eine Erhöhung der Kündigungsfrist bei Lehrpersonen (Art. 67bis VSG) von drei auf vier Monate zum Gegenstand hat.

---

1 Weiterführende Informationen sind abrufbar unter www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/1106/de.

2 Die Vernehmlassungsunterlagen des Bundes sind abrufbar unter www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ended/2025#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/21/cons_1.

Das Anliegen wird in Art. 83 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes aufgenommen. Für weitere Einzelheiten wird auf Abschnitt 3.15.2 verwiesen.

Mit der Berufseinführung wird ein weiteres Thema aus dem Bericht «Ursachen des Lehrpersonenmangels und der Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben» im neuen Volksschulgesetz aufgegriffen. Der Bildungsrat stimmte am 26. Juni 2024 dem IV. Nachtrag zum Reglement über den Berufsauftrag der Volksschul-Lehrpersonen3 zu. Dieser sieht Anpassungen im Bereich der Berufseinführung vor. Die Änderungen wurden auf Beginn des Schuljahres 2025/26 in Vollzug gesetzt. Die seither geltende Regelung wird nun auf Gesetzesstufe überführt. Vorgesehen sind entsprechende Bestimmungen in Art. 78 (Berufseinführung) sowie in Art. 79 (Beratung und Förderung durch eine Lehrperson im Rahmen der Berufsausübung) des neuen Volksschulgesetzes.

1.4 Interkantonale Spitalschulvereinbarung

Im Kanton St.Gallen werden heute vier Spitalschulen betrieben: das Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen, das Kinder- und Jugendpsychiatrisches Zentrum Sonnenhof in Ganterschwil sowie die Tageskliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste in St.Gallen und Wattwil. Spitalschulen unterstützen hospitalisierte Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit bei der Aufarbeitung des in der Herkunftsschule verpassten Unterrichts und bei der Reintegration in die Herkunftsklasse.

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren hat am 28. Oktober 2022 die Interkantonale Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern (Interkantonale Spitalschulvereinbarung; abgekürzt ISV)[4] zuhanden der kantonalen Beitrittsverfahren verabschiedet. Diese Vereinbarung regelt den interkantonalen Lastenausgleich im Bereich Spitalschulen.

Nachdem der Vereinbarung sechs Kantone beigetreten sind, trat sie am 1. Januar 2026 in Kraft. Die Regierung plant einen Beitritt zur Interkantonalen Spitalschulvereinbarung. Sie wird dem Kantonsrat zusammen mit dem Entwurf des totalrevidierten Volksschulgesetzes die Genehmigung dieses Beschlusses vorlegen. Die Interkantonale Spitalschulvereinbarung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage.

Die Grundzüge der Regelung des neuen Volksschulgesetzes zur Spitalschulung werden in Abschnitt 3.13 dieser Vorlage vorgestellt.

1.5 Abgrenzung

Im Sinn der Vollständigkeit und Transparenz werden nachfolgend Themen genannt, die zwar einen Bezug zum neuen Volksschulgesetz aufweisen, aber nicht Gegenstand der vorliegenden Vorlage sind.

1.5.1 Motion «Vielfalt der Schulformen respektieren und absichern»

Der Kantonsrat hat am 17. September 2025 die Motion 42.25.01 «Vielfalt der Schulformen respektieren und absichern» gutgeheissen. Er hat die Regierung eingeladen, innerhalb eines Jahres Botschaft und Entwurf zur Änderung der Kantonsverfassung vorzulegen, damit die kommunalen Volksschulträger mit privaten und öffentlichen Schulen Verträge abschliessen und ihnen

3 www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente.html.

4 https://www.edk.ch/de/themen/bildungsfinanzierung/spitalschulen.

Schulgelder ausrichten können, namentlich Schulen, die christlich-humanistische Werte im Sinne der im Kanton St.Gallen öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften vermitteln. Dabei sollen auch geschlechtergetrennte Unterrichtsformen zulässig sein. Angesichts der auf ein Jahr verkürzten Frist zur Bearbeitung kann der Motionsauftrag nicht gemeinsam mit der Totalrevision des Volksschulgesetzes erfüllt werden. Dem Kantonsrat wird dazu eine eigene Vorlage unterbreitet.

1.5.2 Frühe Förderung

Mit der Sammelvorlage 40.25.05 / 22.25.14 / 22.25.15 «Erledigung parlamentarischer Aufträge im Bereich der frühen Förderung» vom 9. Dezember 2025 hat die Regierung dem Kantonsrat aufgrund entsprechender parlamentarischer Aufträge ein Massnahmenpaket mit den folgenden vier Elementen unterbreitet:

– eine Angebotspflicht für Gemeinden für ein bedarfsgerechtes, ganzheitliches und qualitativ adäquates Angebot der frühen Förderung;
– eine Konzeptpflicht für Gemeinden zur Förderung der übergeordneten Betrachtung, der Vernetzung sowie der Abstimmung der Angebote innerhalb der Gemeinden;
– die Einführung eines niederschwelligen Prozesses, um Kinder mit relevantem Förderbedarf im Hinblick auf den Eintritt in die Volksschule frühzeitig zu erkennen (sogenannter vorschulischer Erstkontakt mit einer Fachperson im Bereich der frühen Kindheit);
– Besuchsempfehlungen oder (falls eine Gemeinde das explizit möchte) Besuchsobligatorien für Angebote der frühen Förderung auf Basis des vorstehend erwähnten Kontakts mit einer Fachperson im Bereich der frühen Kindheit.

Diese Massnahmen sollen als Nachträge zum Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und somit ausserhalb des vorliegenden Volksschulgesetzes umgesetzt werden. Damit wird auch die Ziffer 2 des Auftrags des Kantonsrates zur Totalrevision des Volksschulgesetzes, der den Bereich der frühen Förderung betrifft bzw. ein entsprechendes Massnahmenpaket für die ersten Lebensjahre verlangt (vorstehend Abschnitt 1.2), erfüllt.

1.5.3 Allfällige Schaffung eines Sekundarstufe-II-Rates

Mit der Rückweisung der Vorlage zu einem VII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (22.22.07) beauftragte der Kantonsrat die Regierung, einen strategisch tätigen Berufsbildungsrat vorzusehen, in dem alle relevanten Anspruchsgruppen angemessen vertreten sind, sowie die Option eines Sekundarstufe-II-Rates mit Zuständigkeit für die Berufsbildung und die Mittelschulen zu prüfen.

Nach geltendem Recht hat der Bildungsrat neben der Volksschule auch Aufgaben im Bereich der Mittelschulen (Art. 70 des Mittelschulgesetzes [sGS 215.1; abgekürzt MSG]). Diese Aufgaben werden im Rahmen der Totalrevision des Volksschulgesetzes überprüft und neu geregelt. Die Totalrevision des Volksschulgesetzes überschneidet sich mit dem Rückweisungsauftrag zum VII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (sGS 231.1; abgekürzt EG-BB), da ein allfälliger Sekundarstufe-II-Rat auch Aufgaben hinsichtlich der Mittelschulen übernehmen würde. Die Planung sieht vor, dass das totalrevidierte Volksschulgesetz dem Kantonsrat zu einem früheren Zeitpunkt unterbreitet wird als der VII. Nachtrag zum EG-BB.

Die Regierung schlägt die Prüfung der Schaffung eines Gesamtbildungsrates vor, der für die Volksschule, die Berufsbildung und die Mittelschulen zuständig ist. Ein solcher Gesamtbildungsrat wäre mit Ausschüssen zu versehen, die sich mit Fragen der einzelnen Bildungsstufen befassen. Der Kanton Zürich beispielsweise kennt einen solchen Gesamtbildungsrat, der sich mit der Entwicklung des kantonalen Bildungswesens befasst. Für die Bereiche Volksschule,

Mittelschulen und Berufsbildung hat er jeweils eine Kommission eingesetzt. Der Bildungsrat nimmt eine koordinierende Funktion wahr.

Im totalrevidierten Volksschulgesetz wird eine Regelung abgebildet, die kompatibel ist zu allen Lösungsoptionen, die dereinst im Rahmen des VII. Nachtrags zum EG-BB zu prüfen sind (Option Berufsbildungsrat, Option Sekundarstufe-II-Rat und Option Gesamtbildungsrat).

1.5.4 Leistungsauftrag der Pädagogischen Hochschule St.Gallen

Im Rahmen der Totalrevision des Volksschulgesetzes beauftragte der Kantonsrat die Regierung, den Leistungsauftrag der Pädagogischen Hochschule St.Gallen statt in Richtung Forschung zu einer verstärkten Praxisorientierung zu entwickeln. Darüber berichtete die Regierung anlässlich der Schlussberichterstattung der Pädagogischen Hochschule St.Gallen zur Leistungsauftragsperiode 2023–2026.

2 Projekt der Regierung zur Revision des Volksschulgesetzes

2.1 Projektorganisation

Am 10. Mai 2023 genehmigte die Regierung den Projektauftrag zur Erarbeitung eines totalrevidierten Volksschulgesetzes.

Angesichts der hohen gesellschaftlichen und finanziellen Bedeutung der Volksschule wurde eine partizipative Herangehensweise mit Einbindung der Anspruchsgruppen gewählt, um eine hohe Akzeptanz der Regelungen des neuen Volksschulgesetzes zu erreichen.

Der strategisch steuernde Projektausschuss wurde entsprechend breit zusammengesetzt. Ihm gehörte der Vorsteher (bis Ende Mai 2024) bzw. die Vorsteherin (ab Juni 2024) des Bildungsdepartements, der Vorsteher des Finanzdepartements, die Vorsteherin des Departements des Innern sowie drei Vertretungen des Bildungsrates an. Zudem nahmen je eine Vertretung der Verbandes St.Galler Gemeindepräsidien (VSGP), des Verbands St.Galler Volksschulträger (SGV), der Vereinigung St.Galler Schulleitungspersonen des Kantons St.Gallen (VSLSG) und des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (KLV) Einsitz. Bis zum Zeitpunkt der Eröffnung der Vernehmlassung traf sich der Projektausschuss insgesamt zu neun Sitzungen.

Zu den drei zentralen inhaltlichen Themen Strukturen, Pädagogik und Sonderpädagogik wurde je ein Teilprojekt eingesetzt. Im Sinne des partizipativen Ansatzes wirkten auch in den Teilprojekten Vertretungen der oben genannten Anspruchsgruppen mit. Die Teilprojektgruppen trafen sich bis zum Eröffnungszeitpunkt der Vernehmlassung zu insgesamt 37 Sitzungen.

2.2 Projektphasen und Projektarbeit

In einer ersten Phase erarbeitete die Projektorganisation Schlüsselfragen und Antwortoptionen erarbeitet, die im Februar 2024 der Regierung unterbreitet wurden. Die Leitantworten der Regierung wurden bei den Fraktionen des Kantonsrates, den Landeskirchen und den erweiterten Anspruchsgruppen einem Hearing unterzogen. Am 24. April 2024 veröffentlichte das Bildungsdepartement zum Wechsel der Amtsdauer 2020/2024 und dem damit verbundenen Wechsel in der Leitung des Bildungsdepartements einen Zwischenbericht mit den Schlüsselfragen und Leitantworten. Damit wurde die erste Projektphase abgeschlossen.

Mit Beginn der Amtsdauer 2024/2028 wurden die Themen gemäss Zwischenbericht vertieft bearbeitet. Auf Basis der Richtungsentscheide des Projektausschusses und der Regierung wurden die vorliegenden Entwürfe des Volksschulgesetzes und der Botschaft erarbeitet.

Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass das totalrevidierte Volksschulgesetz ab dem 1. August 2027 in Vollzug gesetzt wird. Im Sommer 2024 beschloss die Regierung, den Zeitplan um ein Jahr zu verlängern, weil die Erarbeitung der Vorlage angesichts ihrer Komplexität, aber auch des breiten Einbezugs der Anspruchsgruppen mehr Zeit in Anspruch nahm als ursprünglich angenommen.

Die Vernehmlassung zur Vorlage dauert bis 3. Juli 2026. Anschliessend werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und die Vorlage bereinigt. Gemäss Planung soll die Regierung die Vorlage dem Kantonsrat auf die Wintersession 2026 zuleiten. Die Wintersession beginnt am 30. November 2026.

3 Schwerpunkte des Gesetzesentwurfs

3.1 Leitprinzipien der Revision

Basierend auf dem Auftrag des Kantonsrates wurden im Rahmen der Projektarbeit die folgenden ergänzenden Leitprinzipien erarbeitet.

Es wurde darauf geachtet, möglichst viel kommunale Autonomie zuzulassen und nur so viele kantonale Vorgaben zu verankern wie nötig (Subsidiaritätsprinzip). Das Volksschulgesetz soll «entschlackt» werden.

Die Schulträger im Kanton St.Gallen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen (z.B. Bevölkerungszusammensetzung, Grösse, Struktur). Entsprechend unterschiedlich sind ihre Bedürfnisse. Bei der Erarbeitung des neuen Volksschulgesetzes wurde diesem Umstand mit dem Leitgedanken Rechnung getragen, dass die Flexibilität und damit der Handlungsspielraum der Schulträger erhöht werden soll. Damit werden die Schulträger in ihrer Autonomie gestärkt. Das ist sachlich richtig, weil hauptsächlich sie die Kosten der Regelschule tragen. Die Öffnung der Handlungsspielräume ist aber mit Mass vorzunehmen, weil es zur Wahrung des rechtsgleichen Zugangs zur Volksschulbildung im Kanton St.Gallen weiterhin einheitliche kantonale Vorgaben braucht.

Im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen wird der Grundsatz der hälftigen Kostentragung durch Kanton und Schulträger mit dem totalrevidierten Volksschulgesetz konsequent umgesetzt. Die Steuerung des Bereichs der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen wird neu als Verbundaufgabe von Kanton, Gemeinden, Schulträgern und Sonderschulen festgelegt. Weiterführende Ausführungen dazu sind Gegenstand des Abschnitts 3.11 dieser Vorlage.

3.2 Gliederung und Organisation der Volksschule

3.2.1 Ausgangslage

Nach Art. 2 VSG besteht die Volksschule aus dem Kindergarten (zwei Schuljahre), der Primarschule (sechs Schuljahre) und der Oberstufe (drei Schuljahre), die sich in die Sekundarschule und in die Realschule unterteilt. Der Bericht 40.22.01 «Perspektiven der Volksschule 2030» macht unter anderem Aussagen zur Schuleingangsstufe, die die ersten vier Schuljahre (Kindergarten sowie erste und zweite Klasse der Primarschule) umfasst. Er zeigt auf, dass ein Handlungsbedarf aufgrund des unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsstands der Kinder besteht. Der Bericht kommt zum Schluss, dass überprüft werden soll, ob die aktuelle Struktur der Schule den vielfältigen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler noch entspricht. Der Kantonsrat hat in der Folge mit der Motion zur Totalrevision den Auftrag erteilt, dass mit dem neuen Volksschulgesetz eine Flexibilisierung der Schulmodelle auf allen Stufen ermöglicht werden soll.

3.2.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

3.2.2.a Grundsatz

Die Gliederung der Volksschule nach geltendem Recht ist in der Bevölkerung gut verankert (zwei Jahre Kindergarten, sechs Jahre Primarschule und drei Jahre Oberstufe, vgl. Art. 2 VSG). Sie schafft jedoch auch harte Grenzen, insbesondere zwischen Kindergarten und Primarschule.

Die Gliederung der Volksschule soll im neuen Volksschulgesetz so ausgestaltet werden, dass neben der traditionellen Organisationsform mit Kindergarten und Primarschule künftig auch andere Organisationsformen möglich werden. Dies wird durch die Übernahme der Gliederung der Volksschule in drei Zyklen gemäss Lehrplan Volksschule des Kantons St.Gallen[5] erreicht. Der erste Zyklus umfasst den Kindergarten und die ersten beiden Primarschuljahre, der zweite Zyklus die vier Schuljahre von der dritten bis zur sechsten Klasse der Primarschule und der dritte Zyklus entspricht der Oberstufe, die drei Schuljahre dauert.

Die Gliederungsstruktur des neuen Volksschulgesetzes soll eine Flexibilisierung ermöglichen, sodass die Schulorganisation den unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsständen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden kann.

3.2.2.b Erster und zweiter Zyklus

Das neue Volksschulgesetz soll für den ersten und zweiten Zyklus keine spezifischen Organisationsformen vorgeben. Soweit nötig und sinnvoll, werden in der Volksschulverordnung Regelungen aufgenommen. Dabei wird dem Grundsatz der angestrebten hohen Flexibilität Rechnung getragen.

Auf der Schuleingangsstufe (erster Zyklus) bedeuten die vorstehenden Ausführungen, dass den Schulträgern altersdurchmischt geführte Organisationsformen ermöglicht werden sollen. Darunter fällt zum Beispiel die Organisation als Basisstufe für die ersten vier Volksschuljahre (heute Kindergarten bis zweite Klasse der Primarschule), womit den unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsständen der Kinder in dieser Schulphase gut und flexibel Rechnung getragen werden kann.

Mit der neuen Gliederung nach Zyklen ist keine Wertung hinsichtlich bestimmter Organisationsformen verbunden. Die Schulträger können weiterhin einen Kindergarten und eine sechs Jahre dauernde Primarschule führen.

3.2.2.c Dritter Zyklus

Das geltende Volksschulgesetz schreibt für die Oberstufe die Schultypen Sekundarschule und Realschule vor (Art. 2 Abs. 4 VSG). Mit dem XX. Nachtrag zum Volksschulgesetz (nGS 2019-044) wurde die Grundlage für die Weiterentwicklung gelegt. Das Reglement über die Organisation der Oberstufe vom 19. [6]Dezember 2018 nennt seither folgende mögliche Organisationsformen, wobei für typengemischt oder altersdurchmischt geführte Oberstufen kantonale Bewilligungen nötig sind:

– kooperative, typengetrennte Oberstufe: die Klasseneinteilung erfolgt je Jahrgang leistungsorientiert in Sekundarschule und Realschule;
– typengemischte Oberstufe: vor dem Eintritt in die Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler einem Oberstufentyp (Real- oder Sekundarschule) zugewiesen. Der Unterricht erfolgt jedoch in einer typengemischten Stammklasse im selben Jahrgang. Diese Organisationsform bedarf der Bewilligung durch das Amt für Volksschule (AVS).

5 Abrufbar unter https://sg.lehrplan.ch/.

6 Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente/.

– altersdurchmischte Oberstufe: die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsklassen werden zu einer altersdurchmischten, typengetrennten Klasse zusammengeführt. Diese Organisationsform bedarf der Bewilligung des Bildungsrates.

Unabhängig von der Organisationsform ist es nach Art. 29 Abs. 3 VSG und Art. 1 Abs. 2 des Reglements über die Organisation der Oberstufe möglich, einen Teil der Fächer im Niveauunterricht zu erteilen. Die Entscheidkompetenz liegt beim Schulträger.

Von den 56 Schulträgern im Kanton St.Gallen mit einer Oberstufenschule führen nach dem Kenntnisstand des Bildungsdepartements (BLD) aktuell 14 Schulträger eine typengetrennte Oberstufe mit Niveauunterricht. Eine typengemischte Oberstufe führen aktuell drei Schulträger. Ab 2026 wird ein Schulträger eine altersdurchmischte Oberstufe führen. Die restlichen 41 Oberstufenschulen im Kanton St.Gallen sind typengetrennt organisiert (Sekundar- und Realschule ohne Niveauunterricht).

Wie bereits dargelegt, besteht ein zentraler Auftrag der vorliegenden Totalrevision darin, die Schulorganisation auf allen Stufen zu flexibilisieren. Dieser Auftrag wird auch für den dritten Zyklus erfüllt, indem den Schulträgern niederschwellig verschiedene Organisationsformen ermöglicht werden. Mit den vorgeschlagenen Formen sollen die Durchlässigkeit insgesamt erhöht und die Chancengerechtigkeit gestärkt werden. Mindestens für eine Übergangszeit bleibt aber auch die aktuell von der Mehrzahl der Schulträger gelebte Organisationsform der typengetrennten Oberstufe möglich.

Ein Schritt in Richtung einer erhöhten Durchlässigkeit ist angezeigt, weil zwischen dem Bildungserfolg und dem sozioökonomischen Hintergrund ein Zusammenhang besteht und Leistungspotenziale – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen aus weniger privilegierten Kontexten – nicht immer ausgeschöpft werden. Durchlässige Organisationsformen tragen dazu bei, dass Schullaufbahnentscheide stärker an der individuellen Lernentwicklung und an einer Gesamtbeurteilung ausgerichtet werden und weniger starren Strukturen folgen.

Werden auf der Oberstufe einzelne Fächer im Niveauunterricht erteilt, erfolgt die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in diesen Fächern entsprechend ihrem Lernstand und ihrer Entwicklung. Eine Schülerin oder ein Schüler kann dabei in unterschiedlichen Fächern unterschiedlichen Niveaus zugeteilt sein. In einer leistungsgetrennten Organisation fehlt eine solche Differenzierung. Die Schülerinnen und Schüler besuchen sämtliche Fächer entweder in der Sekundarschule oder in der Realschule.

Wenn sich die Lernentwicklung einer Schülerin oder eines Schülers verändert, so ergeben sich bei einer durchlässigen Organisationsform einfachere und schneller umsetzbare Wechselmöglichkeiten als bei der leistungsgetrennten Organisation (Sekundarschule und Realschule).

Zudem zeigen die Ergebnisse der ÜGK 2023 (Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen) in den Sprachen, dass sich Leistungen sowohl nach Schultyp als auch nach sozialer Herkunft deutlich unterscheiden. Jugendliche aus dem niedrigsten Herkunftsviertel erreichen Grundkompetenzen seltener, während im obersten Viertel und im progymnasialen Unterricht die Grundkompetenzen fast vollständig erreicht werden. Gleichzeitig weist das PISA-Porträt des Kantons St.Gallen (2012) darauf hin, dass sich die Leistungsprofile der Oberstufentypen überschneiden, was auf potenzielle Fehlzuteilungen bei der leistungsgetrennten Organisation (Sekundarschule und Realschule) hindeutet. Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, die Organisationsformen vermehrt auf eine gute Durchlässigkeit auszurichten.

Für den dritten Zyklus (heute: Oberstufe) regelt das neue Volksschulgesetz keine konkreten Organisationsformen (Modelle). Es hält jedoch in Art. 15 Abs. 2 den Grundsatz fest, dass die Bildung der Klassen ganz oder teilweise nach Leistungsanforderungen erfolgt und die Durchlässigkeit gewährleistet ist. Die Regierung erlässt durch Verordnung weitere Bestimmungen.

In Zukunft sollen die Begriffe «Sekundarschule» und «Realschule» in der Verordnung und in den Reglementen nicht mehr verwendet werden. In der Volksschulverordnung soll der Grundsatz der erhöhten Durchlässigkeit und die Verankerung der Zuweisung zum Niveauunterricht zum Ausdruck gebracht werden. Weiter werden Angaben zur Anzahl der Niveaus und zu den möglichen Fächern gemacht. Es bestehen die folgenden Organisationsformen:
– leistungsgetrennte Oberstufe[7];
– leistungsgetrennte Oberstufe mit Niveauunterricht;
– kooperative Oberstufe mit Niveauunterricht;
– gemischte Oberstufe mit Niveauunterricht.

Beim Eintritt in die Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler bei den ersten drei Organisationsformen einem Leistungsprofil zugeteilt. Die beiden Leistungsprofile heissen: «Basisanforderungen» und «erweiterte Anforderungen». In der Organisationsform der «kooperativen Oberstufe» werden Klassen mit Schülerinnen und Schülern aus beiden Leistungsprofilen gebildet. Beim Eintritt in die «gemischte Oberstufe» werden die Schülerinnen und Schüler keinem Leistungsprofil zugewiesen.

In allen drei Organisationsformen mit Niveauunterricht werden die Schülerinnen und Schüler beim Übertritt in die Oberstufe in ausgewählten Fächern einem Leistungsniveau zugeteilt. Die wichtigsten Ziele des Niveauunterrichts sind, Über- und Unterforderungen von Schülerinnen und Schülern zu vermeiden und ihre Interessen und Begabungen gezielter zu fördern. Ebenfalls wird die Durchlässigkeit zwischen den Leistungsprofilen unterstützt. Dies bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrem Leistungsprofil für die Klassen, in diesen Fächern einem Leistungsniveau zugeteilt werden. Im Zeugnis wird die Leistung im entsprechenden Niveau ausgewiesen. Ein Niveauwechsel ist in beide Richtungen während des gesamten dritten Zyklus möglich. Um die Vergleichbarkeit der Leistung zwischen den Organisationsformen sicherzustellen, werden nachgelagert in der Volksschulverordnung Angaben zur Anzahl Niveaus und zu möglichen Fächern gemacht.

In allen hier aufgeführten Organisationsformen kann der Unterricht in altersdurchmischter Form erteilt werden.

3.3 Katholischer Konfessionsteil als Schulträger

3.3.1 Ausgangslage

Nach Art. 4 Abs. 1 VSG sind die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden Träger der öffentlichen Volksschule. Im Sinne einer Sonderregelung kann zudem der Katholische Konfessionsteil als Oberstufenschulgemeinde in der politischen Gemeinde St.Gallen eine Sekundarschule und eine Realschule führen (Art. 4 Abs. 3 VSG). Die als «Flade» bezeichnete Schule wurde 1808 gegründet und blickt auf eine lange Tradition zurück.

[7] Optional könnte die getrennte Oberstufe nur noch für eine befristete Zeit zugelassen werden. Eine der Vernehmlassungsfragen hat dieses Thema zum Gegenstand.

Mit der Mädchensekundarschule St.Katharina in Wil (nachfolgend Kathi) und der Maitlisek in Gossau bestehen im Kanton St.Gallen neben der Flade zwei weitere Oberstufenschulen mit religiöser bzw. konfessioneller Prägung. Im Unterschied zur Flade haben diese beiden Schulen eine private Trägerschaft. Beide haben jedoch mit den kommunalen Schulträgern an ihrem Standort eine Beschulungsvereinbarung abgeschlossen und sind damit zu einem Teil des öffentlichen Schulsystems in Wil bzw. in Gossau geworden.

Für Schulen, die aufgrund des Gesetzes (Flade) oder aufgrund von Vereinbarungen mit Schulträgern (Kathi und Maitlisek) Teil des öffentlichen Schulsystems sind, gelten die Grundsätze und Vorgaben der öffentlichen Volksschule. Darunter fällt auch das Gebot der konfessionellen Neutralität (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 2C_405/2022 vom 17. Januar 2025).

3.3.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Im Rahmen der Projektarbeit am neuen Volksschulgesetz wurde geprüft, ob der Katholische Konfessionsteil weiterhin als öffentlicher Schulträger im Volksschulgesetz verankert bleiben soll. Der Zwischenbericht des BLD vom 24. April 2024 nahm in Aussicht, dass der Sonderstatus aufgehoben und die Flade schulrechtlich künftig eine Privatschule werden soll. Mit diesem Schritt hätte die Flade den gleichen Status und die gleiche Stellung erhalten wie die Schulen Kathi (Wil) und Maitlisek (Gossau).

Der Katholische Konfessionsteil sprach sich in der Folge gegen diese Absichtserklärung aus. Die künftige Grundlage für die Flade wurde im Projekt und anschliessend in der Regierung deshalb nochmals in Erwägung gezogen. Die Regierung sprach sich im Ergebnis dafür aus, dass der Katholische Konfessionsteil in der politischen Gemeinde St.Gallen weiterhin eine öffentliche Volksschule des dritten Zyklus führen können soll. Zu diesem Schluss führte der Umstand, dass die heutige Organisation der Flade auf eine langjährige Tradition zurückblickt und die Flade dank dem geltenden Schulvertrag mit der Stadt St.Gallen heute gut in die Schulorganisation auf dem Perimeter der Stadt St.Gallen eingebettet ist. Dementsprechend sah auch der Stadtrat der Stadt St.Gallen keinen Handlungsbedarf betreffend die heutige Regelung.

3.4 Klassengrösse und Personalpool

3.4.1 Ausgangslage

Im geltenden Recht ist die Klassengrösse des Kindergartens in Art. 3bis Abs. 1 der Verordnung über den Volksschulunterricht (sGS 213.12; abgekürzt VVU) festgelegt und jene der Primarschule sowie der Oberstufe in Art. 27 Abs. 1 VSG. Dabei gelten die folgenden Bandbreiten:

– Kindergarten und Realschule: 16 bis 24 Schülerinnen und Schüler;
– Primar- und Sekundarschule: 20 bis 24 Schülerinnen und Schüler;
– Kleinklasse: 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler (z.B. Einschulungsjahr und Einführungsklasse).

Das geltende Gesetz legt zudem fest, dass von der Zahl der Schülerinnen und Schüler je Klasse aus organisatorischen oder pädagogischen Gründen abgewichen werden kann (Art. 27 Abs. 2 VSG). Der Entscheid darüber obliegt den Schulträgern.

Für die Ausstattung der Volksschule mit personellen Ressourcen besteht mit dem Personalpool als Führungs- und Planungsinstrument eine entsprechende Berechnungsgrundlage.[8] Der Personalpool sorgt dafür, dass die Ressourcen in Form von Lektionen gezielt eingesetzt werden.

[8] Weisungen zur Unterrichtsorganisation, zur Klassenbildung und zum Personalpool in der Volksschule vom 18. Mai 2016, abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/unterrichtsorganisation.html.

Dies mit dem Ziel, jeder Schülerin und jedem Schüler, unabhängig von der Grösse und Zusammensetzung der Klasse, eine möglichst gerechte Förderung zu ermöglichen.

Die Volksschulträger erstatten dem BLD jährlich Bericht über die Verwendung des Personalpools. Dabei sind Über- und Unterschreitungen zu begründen.

3.4.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Die geltenden Regelungen zur Klassengrösse haben sich grundsätzlich bewährt und sollen beibehalten werden. Im neuen Volksschulgesetz werden in Art. 16 Abs. 1 jedoch nur noch zwei Bandbreiten für die Klassengrössen festgelegt, was dem Umstand Rechnung trägt, dass der Kindergarten zusammen mit der ersten und zweiten Primarklasse den ersten Zyklus bildet, für den verschiedene Organisationsformen zur Verfügung stehen (Abschnitt 3.2.2.b). Die Maximal- und Minimalwerte des geltenden Rechts werden übernommen: Für die Regelklassen gilt eine Bandbreite von 16 bis 24 Schülerinnen und Schülern, und für Kleinklassen eine solche von 10 bis 15 Schülerinnen und Schülern. Von diesen Klassengrössen kann weiterhin aus organisatorischen oder pädagogischen Gründen abgewichen werden (Art. 16 Abs. 2 neues Volksschulgesetz). Der Entscheid darüber obliegt wie bisher den Schulträgern.

Über die beiden Bandbreiten für Regelklassen und Kleinklassen hinaus soll die Klassengrösse auf Stufe des Volksschulgesetzes nicht weiter differenziert werden (z.B. nach Schulstufen oder Zyklen). Für die Kosten der Volksschule ist nicht allein die Klassengrösse massgebend, sondern alle Parameter, die der Berechnung des Personalpools zugrunde gelegt werden.

Die Regierung sieht vor, die heutigen Eckwerte des Personalpools unverändert zu belassen. Dementsprechend ergeben sich aus dem neuen Volksschulgesetz aufgrund der Regelung der Klassengrösse und des Personalpools keine Kostenfolgen.

3.5 Schulausfälle, Urlaub, Dispensation und Absenzen

3.5.1 Ausgangslage

Kinder und Jugendliche haben nicht nur einen grundrechtlichen Anspruch auf ausreichenden Grundschulunterricht (Art. 19 der Bundesverfassung [SR 101; abgekürzt BV]), sondern unterstehen auch der verfassungsmässigen Schulpflicht (Art. 62 Abs. 2 BV). Die Schulpflicht wird in Art. 49bis Abs. 1 VSG konkretisiert. Diese Bestimmung regelt, dass Schülerinnen und Schüler alle obligatorischen Fächer und Unterrichtsveranstaltungen besuchen müssen. Vorbehalten bleibt eine Dispensation oder ein Urlaub aus wichtigem Grund im Einzelfall. Zudem können die Eltern ihr Kind heute an höchstens zwei Halbtagen je Schuljahr durch schriftliche Mitteilung an die Lehrperson vom Unterricht befreien (Art. 96 Abs. 2 VSG, sogenannte Joker-Halbtage).

Grundsätzlich haben sich die Regelungen des geltenden Rechts bewährt. Ein Handlungsbedarf besteht in zwei Punkten:

– In der jüngeren Vergangenheit haben sich für einen Teil der Eltern Möglichkeiten für eine längere berufliche Auszeit in Absprache mit dem Arbeitgeber eröffnet. Vor dieser Ausgangslage ersucht eine zunehmende Zahl von Eltern um Urlaub für ihre volksschulpflichtigen Kinder. Nicht alle Schulträger lassen solche Urlaube zu. Soweit sie dies tun, gelten unterschiedliche Kriterien. Mit dem neuen Volksschulgesetz soll deshalb eine einheitliche und kantonsweit gültige Regelung eingeführt werden.
– Die geltende Regelung von höchstens zwei Joker-Halbtagen je Schuljahr ist nicht mehr zeitgemäss. Der Kanton St.Gallen ist diesbezüglich im Vergleich zu anderen Kantonen weniger grosszügig. Daher soll die Zahl der Joker-Halbtage massvoll erhöht werden.

3.5.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Der Grundsatz, wonach die Schülerinnen und Schüler den Unterricht und die als obligatorisch erklärten Schulveranstaltungen zu besuchen haben (Art. 74 Abs. 2 Bst. a neues Volksschulgesetz), bleibt als wichtiger Pfeiler des Volksschulwesens bestehen. Er wird nur punktuell und massvoll gelockert, soweit veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse einen solchen Schritt nahelegen.

Art. 21 des neuen Volksschulgesetzes ermöglicht neu einen Urlaub für eine Familienauszeit. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, dass Eltern während der gesamten Volksschulzeit ihr Kind einmal für höchstens 35 Schultage für eine Familienauszeit beurlauben lassen können. Das entspricht der Zeitspanne zwischen Sommer- und Herbstferien. Voraussetzung für einen Urlaub für eine Familienauszeit ist, dass das Erreichen der Lernziele gemäss Lehrplan sichergestellt ist. Die Verantwortung dafür liegt bei den Eltern. Sie müssen der Schule die geplante Urlaubsabwesenheit mit einer ausreichenden Vorlaufszeit beantragen. Die Eltern reichen der zuständigen Stelle des Schulträgers zusammen mit dem Gesuch ein Konzept ein, in dem sie aufzeigen müssen, wie die verpassten Lerninhalte aufgearbeitet werden. In der Verordnung werden das Verfahren, die Fristen und die weiteren Einzelheiten geregelt.

Die Zahl der Joker-Halbtage wird in Art. 22 Abs. 1 des neuen Volksschulgesetzes von heute zwei Halbtagen je Schuljahr auf neu vier Halbtage je Schuljahr erhöht. Damit wird die Regelung an die veränderten Bedürfnisse der Familien und die Regelungen der Nachbarkantone Thurgau und Appenzell Ausserrhoden angepasst. Der gesamtschweizerische Vergleich zeigt, dass der Kanton Waadt sechs Joker-Halbtage und der Kanton Bern fünf Joker-Halbtage kennt. In den weiteren Kantonen, die eine entsprechende Regelung kennen, können die Eltern vier oder weniger Joker-Halbtage je Schuljahr beziehen.

3.6 Beurteilung und Zeugnis

3.6.1 Ausgangslage

Gemäss Auftrag des Kantonsrates (vorstehend Abschnitt 1.2) sind neue Varianten der Beurteilung, einschliesslich der Prüfung einer alternativen Abbildung der Leistung im Zeugnis, zu prüfen.

Heute wird die Leistung je Unterrichtsbereich im Zeugnis mit ganzen und halben Noten beurteilt. Der entsprechende Gesetzesartikel (Art. 30 VSG) geht auf die Motion 42.15.13 «Schülerbeurteilung durch Noten im Volksschulgesetz verankern» zurück. In Zusammenhang mit der Bearbeitung der entsprechenden Motion hat der Bildungsrat den Auftrag zur Überprüfung der Beurteilung in der Volksschule erteilt und diese am 19. Juni 2019 mit dem Reglement über Beurteilung, Promotion und Übertritt in der Volksschule[9] (nachfolgend Reglement) neu geregelt. Nach Art. 7 Abs. 1 des Reglements werden die Notenwerte (1 bis 6) definiert. Im Kindergarten und in der ersten Klasse der Primarschule wird kein Zeugnis mit Noten ausgestellt (Art. 8 Abs. 1 Reglement). Am Ende des Schuljahres wird ein Zeugnisformular mit Angaben zum Beurteilungsgespräch abgegeben. Von der zweiten bis zur sechsten Klasse der Primarschule wird am Ende des Schuljahres ein Notenzeugnis ausgestellt (Art. 8 Abs. 2 Reglement). In der Oberstufe erfolgt dies am Ende des Semesters (Art. 8 Abs. 3 Reglement).

[9] Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente/.

Die Zeugnisnote stellt eine Gesamtbeurteilung der Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers dar (Art. 7 Abs. 2 Reglement). Im Zeugnis wird deklariert, auf welche Leistungsanforderungen sich die Note bezieht (Regel- oder Kleinklasse, Real- oder Sekundarschule sowie Niveauunterricht auf der Oberstufe, vgl. Art. 9 Abs. 3 Reglement).

Die Ausstellung eines Zeugnisses in Sonderschulen und in Kleinklassen richtet sich nach dem Sonderpädagogik-Konzept (Art. 11 Abs. 1 Reglement).

Die Projektorganisation prüfte auftragsgemäss neue Varianten der Beurteilung. Dabei zeigte sich, dass sich das aus dem Jahr 2019 stammende, auf einer Gesamtbeurteilung basierende Beurteilungskonzept grundsätzlich bewährt hat. Die Zeugnisnoten geben in einem bilanzierenden Sinn Auskunft über die Leistungen in einem Fach. Diese Auskunft richtet sich an die Schülerin oder den Schüler, an die Eltern und allenfalls an Dritte (z.B. in der Berufswahl). Bei der Ausweisung der Leistungen wird traditionell auf das Instrument der Noten gesetzt. Die Vorteile der Noten liegen darin, dass sie die Information über die Leistungen in kurzer Form ermöglichen, einfach zu kommunizieren sind und einen Vergleich zulassen (was allerdings relativiert werden muss, wie nachfolgend aufgezeigt wird). Mit den Noten sind aber auch einige Nachteile verbunden. Sie haben eine begrenzte Aussagekraft, weil oft nicht alle Informationen, die zur Einschätzung des Lernstands nötig wären, in die Note einfliessen. Eine Note ist eine sehr knappe Information. Um die erbrachten Leistungen zuverlässig erfassen zu können, sind oft weitere Informationen nötig.

In der Projektorganisation wurde geprüft, ob im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes in folgenden Bereichen Veränderungen oder Verbesserungen realisiert werden könnten:
– Zeitpunkt und Kadenz der Zeugnisausstellung;
– alternative Leistungsskalen zu den Ziffernoten von 1 bis 6;
– Ausrichtung der bilanzierenden Beurteilung an der Erreichung der Grundkompetenzen: Diese könnten in einem Kompetenzprofil über längere Zeit hinweg ausgewiesen werden.

In der Projektarbeit wurden auch die Aspekte der Praktikabilität und der Akzeptanz in die Erwägungen mit einbezogen. Im Zwischenbericht des BLD vom 24. April 2024 wurde das Thema den sensiblen Bereichen zugeordnet, bei denen sich bis dahin noch keine einheitliche Haltung herauskristallisiert hatte. Es wurde ausgeführt, dass bezüglich der Ausgestaltung einer «beschreibenden» Beurteilung (Portfolio, Leistungsgespräch und dergleichen) Bedenken im Raum stehen und sich die Frage der Akzeptanz stellt.

3.6.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Die oben zusammengefassten Ergebnisse der Projektarbeit zeigen, dass Veränderungen im Bereich der Beurteilung und des Zeugnisses möglich wären. Gleichzeitig bestehen jedoch Bedenken bezüglich der Praktikabilität und der Akzeptanz.

Im Ergebnis soll die bilanzierende Beurteilung der Schülerinnen und Schüler mit einem Notenzeugnis im neuen Volksschulgesetz beibehalten werden (Art. 31). An der Grundausrichtung der Beurteilungspraxis sollen keine Änderungen vorgenommen werden.

Die Einzelheiten zur Beurteilung werden in der Verordnung festgelegt. Diesbezüglich ist geplant, die heutigen Notenwerte für die Beurteilung der Leistung je Unterrichtsbereich sowie den Zeitraum und den Rhythmus der Zeugniserstellung beizubehalten. Damit bleibt der Fokus im Unterricht weiterhin auf der Förderung und nicht auf der Bilanzierung.

Ebenfalls unverändert beibehalten werden soll, dass die Beurteilung auf einer Gesamtbeurteilung beruht. Die Einschätzung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens (ALSV) sowie das jährliche Beurteilungsgespräch mit den Eltern sollen in der im Jahr 2019 eingeführten Form weitergeführt werden.

Der Bildungsrat hat sich beim Erlass des Reglements über Beurteilung, Promotion und Übertritt[10] in der Volksschule nach Konsultation der Anspruchsgruppen entschieden, das ALSV neu zu positionieren. Im Vordergrund des geltenden Beurteilungssystems steht die Förderorientierung. Die Lehrpersonen richten ihre Einschätzung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens während des gesamten Schuljahrs auf die Förderung der Schülerinnen und Schüler und deren individuellen Entwicklungsstand der Lernenden aus. Die Bewertung, die im Beurteilungsgespräch mit den Eltern besprochen wird, bildet den individuellen Lernfortschritt und Lernstand ab.

Im Bereich des Zeugnisses plant die Regierung einzig eine punktuelle Anpassung. Heute wird in den ersten drei Jahren des ersten Zyklus (Kindergarten sowie erste Klasse der Primarschule) auf Noten im Zeugnis verzichtet. Künftig soll diese Phase um ein Jahr verlängert werden. Die Regierung plant deshalb, in der Volksschulverordnung festzulegen, dass im gesamten ersten Zyklus auf das Notenzeugnis verzichtet wird.

Ein notenfreier erster Zyklus stärkt die Konsistenz der Beurteilungsmethode und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen Start in die Schullaufbahn ohne Notendruck während der ersten vier Schuljahre.

Im vierten Jahr des ersten Zyklus soll anstelle des heutigen Notenzeugnisses eine Schulbestätigung – analog zur ersten Klasse der Primarschule heute – ausgestellt werden. Diese kann bei Bedarf mit einem Beurteilungsraster ergänzt werden, der Auskunft über die Einschätzung hinsichtlich der Erreichung der Grundkompetenzen gibt.

3.7 Schullaufbahnentscheide

3.7.1 Ausgangslage

Beim Durchlaufen der Volksschule trifft der Schulträger bezüglich der Schülerinnen und Schüler Entscheidungen, die sich auf deren schulische Laufbahn auswirken (beispielsweise die Promotion, die Repetition, das Überspringen einer Klasse oder der Übertritt in die nächste Stufe (vom Kindergarten in die Primarschule und von der Primarschule in die Oberstufe) sowie der Wechsel des Schultyps bzw. der Niveaus in der Oberstufe). Diese werden als Schullaufbahnentscheide bezeichnet.

Im geltenden Recht sind die Schullaufbahnentscheide in Art. 31 VSG (Beförderung und Übertritt) sowie in Art. 31bis VSG (Überspringen einer Klasse) geregelt.

3.7.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Bei einer konsequenten Anwendung des geltenden Rechts müsste der Schulträger den Wechsel der Schülerin oder des Schülers in die nächsthöhere Klasse (Promotion) in jedem Fall formell verfügen. Das gilt auch dann, wenn die Promotion im Einvernehmen von Eltern und Lehrperson erfolgt. In solchen Fällen stellt der Erlass einer anfechtbaren formellen Verfügung einen unnötigen administrativen Aufwand dar.

10 Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente.html.

Daher wird neu in Art. 32 Abs. 2 Bst. a des neuen Volksschulgesetzes der Grundsatz festgelegt, dass Übertritt und Promotion formlos erfolgen, sofern zwischen Lehrperson und Eltern Einvernehmen besteht. Dieser verfahrensökonomische Grundsatz reduziert den Aufwand für die Schulträger und entspricht dem Leitgedanken der «Entschlackung» und Vereinfachung.

Weiterhin verfügt wird der Übertritt in den dritten Zyklus und die Promotion im dritten Zyklus (Art. 32 Abs. 2 Bst. b neues Volksschulgesetz).

Abgesehen vom Wechsel in die nächsthöhere Klasse werden Schullaufbahnentscheide weiterhin formell verfügt. Dies hat zwei Gründe. Schullaufbahnentscheide können sich negativ auf die Interessen- oder Rechtslage der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers auswirken.

Die Zuweisung zu einem Leistungsprofil bzw. zum Niveauunterricht hat beispielsweise Auswirkungen auf die Möglichkeiten, die der betreffenden Schülerin oder dem betreffenden Schüler in der Ausbildung auf der Sekundarstufe II (Mittelschule oder berufliche Grundbildung) und auf dem weiteren Bildungsweg dereinst offenstehen.

Ein anderes Beispiel ist die Repetition einer Klasse. Diese führt dazu, dass sich die Volksschulpflicht um ein Jahr verlängert. Zudem wechselt die betreffende Schülerin oder der betreffende Schüler die Klasse. Daher soll bei Schullaufbahnentscheiden, die sich negativ auf die Interessen- oder Rechtslage der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers auswirken können, die Möglichkeit einer rechtlichen Überprüfung offenstehen.

Das Gleiche gilt für das Überspringen einer Klasse, wodurch sich die Dauer der Volksschulpflicht verkürzt. Dieser Entscheid ist für ausserordentlich begabte und sozial reife Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Es ist angezeigt, das Überspringen einer Klasse auch dann mit einer formellen Verfügung anzuordnen, wenn sich Eltern und Lehrperson einig sind. Das der Verfügung zugrunde liegende Verfahren stellt sicher, dass zusätzlich zur Lehrperson eine weitere Stelle des Schulträgers prüft und entscheidet, ob die strengen Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht.

Allen Schullaufbahnentscheiden ist gemeinsam, dass sie auf einer Gesamteinschätzung beruhen. Das bedeutet, dass nicht nur die in Noten festgehaltenen schulischen Leistungen massgebend sind, sondern beispielsweise auch die vergangene und die prognostische Lernentwicklung.

3.8 Schulpsychologische Versorgung

3.8.1 Ausgangslage

Schulpsychologische Dienste unterstützen mit ihren Abklärungen und Beratungen Schülerinnen und Schüler bei Lern- und Verhaltensproblemen in der Schule. Für bestimmte Massnahmen ist ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich. So wird beispielsweise für den Antrag auf eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme (Sonderbeschulung) ein Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) benötigt.

Im Kanton St.Gallen werden zwei schulpsychologische Dienste betrieben:

– Der Schulpsychologische Dienst des Kantons St.Gallen (kantonaler SPD) wird als Verein vom Kanton St.Gallen und dem SGV getragen. Er wurde im Jahr 1939 gegründet und führt heute sieben Regionalstellen. Die Organisation stützt sich auf Art. 43 VSG. Diese Bestimmung schreibt vor, dass Kanton und Schulträger gemeinsam für die schulpsychologische

Versorgung sorgen (Abs. 1). Weiter wird in Abs. 2 geregelt, dass Kanton und Schulträger die Kosten der Grundleistungen hälftig tragen, während die Schulträger auf eigene Kosten Zusatzleistungen erwerben können. Zusätzlich zu den Abklärungen und Beratungen betreibt der kantonale SPD als weitere Dienstleistung die interdisziplinäre Einsatzgruppe für Krisenintervention, die auch eine psychologische und psychosoziale Begleitung umfasst. Sie kann von den Schulträgern zur Unterstützung des schulischen Krisenmanagements bei ausserordentlichen Ereignissen (Unfälle, Todesfälle, Mobbing, Delikte usw.) beigezogen werden.

– Der Schulpsychologische Dienst der Stadt St.Gallen (städtischer SPD) besteht seit dem Jahr 1967. Seine explizite gesetzliche Verankerung erfolgte mit dem XIV. Nachtrag zum Volksschulgesetz vom 19. November 2013 (nGS 2014-061) im Rahmen der Neuausrichtung der Sonderpädagogik infolge der Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen (NFA). Damals wurde Art. 43bis VSG eingefügt, wonach die Stadt St.Gallen selbständig für ihre schulpsychologische Versorgung sorgen kann. Der städtische SPD führt Abklärungen und Beratungen durch. Für die Krisenintervention können die städtischen Schulen bei Bedarf auf die interdisziplinäre Einsatzgruppe des kantonalen SPD zurückgreifen.

3.8.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Im Zwischenbericht des BLD vom 24. April 2024 wird die Handlungsabsicht formuliert, dass der kantonale SPD künftig auch die Stadt St.Gallen versorgen soll.

Die beiden schulpsychologischen Dienste wurden in der Folge zur Stellungnahme eingeladen. Die nachfolgenden Ausführungen und Erwägungen stützen sich auf ihre Eingaben.

Die Stadt St.Gallen möchte ihren eigenen städtischen SPD beibehalten. Sie begründet dies mit ihrem hohen Sozialindex, der hohen Sonderschulquote und den damit verbundenen Herausforderungen im Bereich der Sonderpädagogik. Für die 20 Schuleinheiten mit rund 900 Lehrpersonen sei eine gute Vernetzung mit den Fachdiensten der Schulpsychologie, der Logopädie, der Psychomotorik und der Schulsozialarbeit von hoher Bedeutung. Die Zusammenarbeit im städtischen Netzwerk von Schulen und Fachdiensten sei koordiniert, funktioniere gut und solle beibehalten werden. Zudem sei der Verzicht auf einen eigenen SPD für die Stadt St.Gallen mit Mehrkosten verbunden.

Das Bildungsdepartement plausibilisierte die Kostenprognose. Dabei bestätigte sich die Erwartung von leicht höheren Kosten für die Stadt bei einem Bezug der schulpsychologischen Leistungen beim kantonalen SPD.

Die Handlungsoptionen mit ihren Vor- und Nachteilen wurden im Rahmen der Projektarbeiten geprüft und gegeneinander abgewogen. Gestützt darauf soll in Zukunft der kantonale SPD für alle Schulträger im Kanton die schulpsychologische Versorgung abdecken. Ausschlaggebend waren insbesondere die Vorteile für die neu ausgerichtete Sonderpädagogik.

Mit der Ermöglichung der integrierten Sonderschulung steigt die Notwendigkeit, bei schulpsychologischen Abklärungen einheitliche Kriterien anzuwenden. Diese Anforderung lässt sich mit einem Dienst für alle Schulträger besser umsetzen als mit zwei voneinander unabhängigen Diensten. Zudem erfordert die neu ausgerichtete Sonderpädagogik eine grosse Unabhängigkeit der Schulpsychologie. Ein schulpsychologischer Dienst eines einzelnen Schulträgers ist nicht in gleichem Masse unabhängig wie der kantonale SPD, der als Verein von Kanton und Schulträgern gemeinsam getragen wird. Schliesslich vereinfacht ein einheitlicher SPD für alle Schulträger im Kanton auch die Steuerung im Bereich der Sonderpädagogik. Abschnitt 3.11.6 dieser Botschaft stellt die Neuausrichtung der Steuerung vor. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik ein. Dieser erlässt das Versorgungskonzept, verfügt über ein Antragsrecht an das BLD und wird vor der Änderung kantonaler Grundlagen im

sonderpädagogischen Bereich angehört. Dies gilt auch für die Grundlagen der schulpsychologischen Versorgung. Die Koordination und Steuerung der Sonderpädagogik wird wesentlich vereinfacht, wenn künftig ein einheitlicher Dienst alle Schulträger im Kanton schulpsychologisch versorgt.

Der kantonale SPD beurteilt die Integration des städtischen SPD als gut durchführbar. Naheliegend erscheint, dass für die Stadt St.Gallen zukünftig eine zusätzliche achte Regionalstelle im kantonalen SPD gebildet wird, die im Vergleich zu den bestehenden Regionalstellen eine mittlere Grösse aufweist.

3.9 Landeskirchlicher Religionsunterricht

3.9.1 Ausgangslage

Der landeskirchliche Religionsunterricht fällt in die Zuständigkeit der Behörden der als öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannten Religionsgemeinschaften (Art. 16 Abs. 1 VSG). Er wird als Wahlfach in die Lektionentafel aufgenommen. Für die zweite bis sechste Klasse der Primarschule sind maximal zwei Lektionen je Unterrichtswoche vorgesehen, für alle anderen Klassen maximal eine Lektion je Unterrichtswoche (ohne Kindergarten). Eltern können ihr Kind bei der betreffenden Landeskirche für den Religionsunterricht anmelden. Der Unterricht wird von Personen erteilt, die bei den Landeskirchen angestellt sind. Der Schulträger stellt die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung und nimmt die im Lehrplan vorgesehenen Lektionen in den Stundenplan auf (Art. 16 Abs. 2 VSG).

Nicht alle Kinder einer Klasse besuchen den landeskirchlichen Religionsunterricht. Findet dieser während einer Randstunde des Stundenplans statt, haben die nicht angemeldeten Schülerinnen und Schüler keinen Unterricht. Sie kommen also später in die Schule bzw. verlassen die Schule früher. Der im Stundenplan aufgenommene landeskirchliche Religionsunterricht kann heute jedoch auch während der Blockzeiten stattfinden. Dann muss der Schulträger für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die den landeskirchlichen Religionsunterricht nicht besuchen, eine Betreuung gewährleisten.

3.9.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Nach Art. 37 Abs. 1 des neuen Volksschulgesetzes bleibt der landeskirchliche Religionsunterricht weiterhin Sache der Behörden der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religionsgemeinschaften. Nach Abs. 2 der genannten Bestimmung stellen die Schulträger nach wie vor die Räumlichkeiten für die Erteilung des Religionsunterrichts unentgeltlich zur Verfügung. Insoweit entspricht die Regelung dem geltenden Recht.

Geändert werden die Vorgaben zur Einbettung in den Stundenplan. Nach Art. 37 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes findet der landeskirchliche Religionsunterricht neu ausserhalb der Blockzeiten und zu Randzeiten des Stundenplans statt. Damit fallen die Zwischenstunden für die Schülerinnen und Schüler weg, die den landeskirchlichen Religionsunterricht nicht besuchen. Für die Schulträger entfällt damit die Verpflichtung zur Sicherstellung der Betreuung der betreffenden Schülerinnen und Schüler in den Zwischenstunden oder während den Blockzeiten.

Die künftige Lösung stellt einen Kompromiss dar. Für die Schulträger bringt sie organisatorische Vereinfachungen und finanzielle Einsparungen. Gleichzeitig berücksichtigt der Lösungsvorschlag auch die Anliegen der Landeskirchen, die sich für eine Beibehaltung der Rahmenbedingungen des landeskirchlichen Religionsunterrichts ausgesprochen hatten.

Die Landeskirchen und der SGV haben im Zusammenhang mit der Totalrevision des Volksschulgesetzes die Absicht erklärt, den im Rahmen des Stundenplans der Volksschule durchgeführte Religionsunterricht künftig ökumenisch zu erteilen. Dies wird für die Schulträger zu weiteren Vereinfachungen führen. Zudem soll der Informationsaustausch, insbesondere über Abwesenheiten von Schülerinnen und Schülern, zwischen der Volksschule und den Kirchen verbessert werden. Ein entsprechender Bedarf ergibt sich nicht zuletzt aus der Aufsichtspflicht der jeweiligen Lehrpersonen.

Zusätzliche Ausführungen zu diesem Thema wie auch zu organisatorischen Fragestellungen sollen in den Rahmenbedingungen zum Lehrplan Volksschule gemacht werden. Das gilt etwa für die Organisation des Religionsunterrichts auf der Oberstufe, die keine Blockzeiten kennt. Darüber hinaus haben die Kirchen in den erwähnten Gesprächen in Aussicht gestellt, dass inskünftig auch die Schulen bei Bedarf und entsprechender Verfügbarkeit in einem vergleichbaren Umfang Räumlichkeiten der Kirchen unentgeltlich nutzen können. Damit wird gegebenenfalls ein Gegenrecht zur Regelung der Raumnutzung im Volksschulgesetz installiert.

3.10 Bearbeitung und Verwendung von Personendaten

3.10.1 Ausgangslage

Damit die Volksschule ihre Aufgabe erfüllen kann, muss sie Informationen und Daten bearbeiten und weitergeben. Darunter sind zwangsläufig auch personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. Diese Daten haben unterschiedliche Schutzbedürftigkeit. In den Schulen werden nicht geschützte Daten (z.B. die Schulhausadresse), geschützte Personendaten (z.B. Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und Klassenzugehörigkeit) und besonders schützenswerte Personendaten (z.B. schulpsychologische Gutachten) bearbeitet und weitergegeben.

Die Bearbeitung und Weitergabe von Personendaten ist nicht Gegenstand des Berichts 40.22.01 «Perspektiven der Volksschule 2030» oder des Auftrags zur Totalrevision des Volksschulgesetzes. Unabhängig davon besteht ein Handlungsbedarf. Denn moderne Informations- und Kommunikationstechnologien haben auch in den Schulen Einzug gehalten. Die Volksschule befindet sich in einem digitalen Wandel.

– Im Unterricht der Volksschule werden neben analogen Lehr- und Lernmedien zunehmend auch digitale Medien eingesetzt. Der Lehrplan beinhaltet unter anderem Lernziele zum Erwerb von Medien-, Informatik- und Anwendungskompetenz. Damit schafft die Volksschule Grundlagen, die die Schülerinnen und Schüler nach der obligatorischen Schulpflicht für ihre weiterführende Ausbildung und für das gesellschaftliche Leben benötigen. Im Rahmen des Unterrichts werden zunehmend digitale Dienste für das Lehren und Lernen eingesetzt, die oft eine Online-Anmeldung der Nutzerinnen und Nutzer voraussetzen.
– Auch die Schuladministration befindet sich in einem digitalen Wandel. Die digitalen Systeme eröffnen neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Vereinfachung der Administration. Zwischen 2023 und 2025 führten alle Volksschulträger im Kanton St.Gallen schrittweise den obligatorischen E-Gov-Service «PUPIL@SG» ein, den sie seither verpflichtend nutzen. Ziel ist es, staatsebenenübergreifend Prozesse zu optimieren und zu harmonisieren sowie Schnittstellen zu minimieren. PUPIL@SG unterstützt die Digitalisierung vieler Prozesse im Schulalltag. Damit werden unter anderem auch besonders schützenswerte Personendaten und Persönlichkeitsprofile bearbeitet.

3.10.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

In der Volksschule werden unter anderem auch besonders schützenswerte Personendaten von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern bearbeitet. Dazu gehören Informationen über

die Religionszugehörigkeit, über den Gesundheitszustand, über Fördermassnahmen in der Volksschule mit entsprechenden zugrunde liegenden Diagnosen sowie über Massnahmen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Das gesamte Dossier einer Schülerin oder eines Schülers, welches auch die Daten der Beurteilung (Noten, Arbeits- Lern- und Sozialverhalten usw.) umfasst, stellt ein Persönlichkeitsprofil dar.

Zwar erlauben die allgemeinen Regeln des Datenschutzgesetzes (sGS 142.1) die Datenbearbeitung durch die Schulen grundsätzlich. Dennoch erscheint es angezeigt, im neuen Volksschulgesetz eine ausdrückliche und spezifische gesetzliche Grundlage vorzusehen.

Anlass dazu geben insbesondere die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten sowie die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen. Nach der allgemeinen Regel von Art. 5 Abs. 2 Bst. b des Datenschutzgesetzes ist die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten sowie Persönlichkeitsprofilen zulässig, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich ist. Diese Formulierung lässt Raum für Interpretationen. Bei einer restriktiven Auslegung des Begriffs der Unentbehrlichkeit könnte bei einem Teil der in der Volksschule bearbeiteten Daten Zweifel daran entstehen, ob die allgemeine Grundlage des Datenschutzgesetzes eine hinreichend klare und bestimmte gesetzliche Grundlage darstellt.

Zur Schaffung von Rechtssicherheit wird im neuen Volksschulgesetz eine explizite gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung verankert. Art. 5 Abs. 1 hat die Datenbearbeitung zum Gegenstand einschliesslich der besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofile. Art. 5 Abs. 2 bestimmt, welche Daten die Schulen bearbeiten dürfen.

Art. 6 des neuen Volksschulgesetzes hat die Datenbekanntgabe zum Gegenstand und stellt die gesetzliche Grundlage für den im vorstehenden Abschnitt genannten obligatorischen E-Gov-Service «PUPIL@SG» dar. Konkret wird bestimmt, dass der Kanton und die Schulträger zum Zweck der Schuladministration eine elektronische Datensammlung führen.

In den Mittelschulen und Berufsfachschulen des Kantons St.Gallen wird die Schuladministrations-Applikation «Nesa» eingesetzt. Diese dient insbesondere der Bearbeitung von Personendaten im Zusammenhang mit Personalien, Abschlussprüfungen, Fächerbelegungen, Klassen, Lehrpersonen, Noten sowie Zeugnissen.

Für Mittel- und Berufsfachschulen bestehen aktuell datenschutzrechtliche Regelungen auf Verordnungsstufe (Art. 16bis der Mittelschulverordnung [sGS 215.11] bzw. Art. 41 und Art. 41bis der Berufsbildungsverordnung [sGS 231.11]). Zur Schaffung von Rechtssicherheit wird mit Drittänderungen im neuen Volksschulgesetz eine Grundlage im Mittelschulgesetz (sGS 215.1) sowie im Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (sGS 231.1) geschaffen. Diese orientiert sich eng am Wortlaut der Regelung für die Volksschule.

Mit Art. 7 des neuen Volksschulgesetzes wird zudem eine gesetzliche Grundlage für eine digitale Bildungsidentität geschaffen. Die EDK hat im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie eine Bildungsidentität mit der Bezeichnung «Edulog» geschaffen. Der Kanton St.Gallen ist dieser Föderation beigetreten.

Die Bildungsidentität bezweckt, den Nutzerinnen und Nutzer einen vereinfachten, sicheren und einheitlichen Zugang zu digitalen Dienstleistungen zu ermöglichen. Die von der Schule zur Verfügung gestellte Bildungsidentität verhindert, dass Schülerinnen und Schüler für die Nutzung elektronischer Online-Dienste jeweils Profile erstellen und dabei persönliche Daten preisgeben. Die zuständige Stelle des Schulträgers kann die Schülerinnen und Schüler sowie die

Mitarbeitenden der Schulen nach Art. 7 Abs. 1 des neuen Volksschulgesetzes mit einer Bildungsidentität ausstatten.

Zur Schaffung von Rechtssicherheit wird mit Drittänderungen im Volksschulgesetz eine gesetzliche Grundlage für die Verwendung der Bildungsidentität im Bereich der Mittelschulen und Berufsfachschulen geschaffen.

3.11 Sonderpädagogisches Angebot

3.11.1 Einleitung

Die Sonderpädagogik richtet sich an Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf aufgrund von Schulschwierigkeiten, Verzögerungen oder Beeinträchtigungen in der Entwicklung oder Behinderungen. Nach geltendem Recht zählen auch die besonderen Begabungen zu den sonderpädagogischen Massnahmen.

Es wird zwischen einfachen und verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen unterschieden:
– Einfache sonderpädagogische Massnahmen werden in der Regelschule erbracht. Dazu zählen zum Beispiel die Integrierte schulische Förderung (ISF), Logopädie, Psychomotoriktherapie sowie der Besuch einer Kleinklasse.
– Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen werden heute konzeptionell separativ durchgeführt. Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer Behinderung oder einer Lern- bzw. Verhaltensschwierigkeit einen intensiven oder spezifischen Förder- und Unterstützungsbedarf haben, werden grundsätzlich in einer spezialisierten Sonderschule unterrichtet. Der Kanton St.Gallen kennt – anders als andere Kantone – keine Regelung für die in der Regelklasse durchgeführte integrierte Sonderschulung. Darauf wurde bei der Neuordnung der Sonderpädagogik im Jahr 2014 bewusst verzichtet. Seit August 2025 jedoch kann im Einzelfall eine Schülerin oder ein Schüler mit Sonderschulbedarf in der Regelschule unterrichtet werden (Beschulung im Einzelfall), wenn trotz verfügter Sonderschulung kein Platz in einer Sonderschule zur Verfügung steht.

Im Zentrum der Sonderpädagogik stehen Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Darüber hinaus richtet sie sich auch an jüngere Kinder vor dem Schuleintritt (heilpädagogische Frühförderung) sowie an ältere Jugendliche (fortgesetzte Sonderschulung bis zum vollendeten 20. Altersjahr, Art. 62 Abs. 2 BV).

Im Rahmen des Postulats 43.20.04 «Wirksamkeit und Kostenwahrheit von Integration und Separation in der Volksschule» wurde der Bericht «Sonderpädagogik der St.Galler Volksschule»[11] erstellt (abgekürzt Bericht Sonderpädagogik). Dieser Bericht informiert über die Ergebnisse der Evaluation des kantonalen Sonderpädagogik-Konzepts, präsentiert Studienresultate zur Integration und Separation von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen und zeigt mögliche Themenfelder sowie den Handlungsbedarf bezüglich der Totalrevision des Volksschulgesetzes und der nachgelagerten Arbeiten auf.

Zusammengefasst kommt der Bericht zu den folgenden Ergebnissen:
– Der bisherige Grundsatz «so viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig» soll im Sinne einer Parallelität von Integration und Separation beibehalten werden. Die beiden Systeme sollen miteinander verflochten und die Durchlässigkeit erhöht werden.

[11] Sonderpädagogik der St.Galler Volksschule, Amt für Volksschule, 10. Dezember 2024, S. 45; abrufbar unter www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2024/12/bericht--sonderpaedagogik-der-st-galler-volksschule-

– Ein bei der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zum Schluss, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Umfang einer verstärkten sonderpädagogischen Massnahme unter gewissen Bedingungen oft erfolgreich in der Regelschule integriert werden können.
– Die Flexibilität bei der Anordnung und Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen soll gestärkt werden.
– Die Finanzierung der Sonderpädagogik soll überprüft werden, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis der Finanzierungsanteile der Staatsebenen, die Behebung allfälliger Fehlanreize und die Mitsteuerung der Staatsebenen in Abhängigkeit des Finanzierungsgrads.
– Die Versorgung mit Sonderschulplätzen soll laufend überprüft werden.

Der Bericht Sonderpädagogik zeigt auf, dass sich die Sonderschulquote an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in den letzten zehn Jahren stabil zwischen 2,5 und 2,7 Prozent bewegte. Zwischen den Schuljahren 2015/16 und 2023/24 stieg die Anzahl Schülerinnen und Schüler in der obligatorischen Schulzeit um rund 11 Prozent auf etwa 62'000. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich in den Sonderschulen die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Volksschulalter von 1'451 um 287 auf 1'738.

Kurz- und mittelfristig ist damit zu rechnen, dass die Sonderschulquote nicht stabil bei 2,5 bis 2,7 Prozent gehalten werden kann.

Es stellt sich die Frage, wie die für den Kanton St.Gallen ausgewiesene Sonderschulquote im gesamtschweizerischen Vergleich zu werten ist. Die Schulsysteme der Kantone sind unterschiedlich ausgestaltet, was sich insbesondere in der Sonderpädagogik zeigt. Daher ist der Vergleich der Zahlen eines Kantons mit dem gesamtschweizerischen Durchschnitt mit Unschärfen behaftet. Die Vergleichbarkeit ist entsprechend eingeschränkt.

Das Bundesamt für Statistik weist die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulklassen aus. Dabei handelt es sich um Klassen, die einen angepassten Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, grossen Lernschwierigkeiten oder starken Verhaltensauffälligkeiten anbieten. Im Kanton St.Gallen entspricht dies der Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen.

Während die Sonderschulquote im Kanton St.Gallen – wie bereits erwähnt – in den letzten zehn Jahren zwischen 2,5 und 2,7 Prozent lag, bewegte sie sich gesamtschweizerisch im Zeitraum der Schuljahre 2017/18 bis 2023/24 zwischen 1,8 und 2,0 Prozent.[12] Dass die Sonderschulquote im Kanton St.Gallen über dem schweizerischen Durchschnitt liegt, ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die geltenden Grundlagen des Kantons St.Gallen die integrierte Sonderschulung im Unterschied zu vielen anderen Kantonen nicht vorsehen.

Die Herausforderungen im Bereich der Volksschule sind in den letzten Jahren komplexer und vielschichtiger geworden. Dies zeigt sich auch in der Regelschule. So lässt sich im Rahmen der jährlichen Erhebung zum Personalpool Sonderpädagogik der Regelschulen ein Anstieg der eingesetzten Vollzeitäquivalente von Fachpersonen der Sonderpädagogik beobachtet. Dies bedeutet, dass in den Regelschulen ein zunehmender Bedarf an einfachen sonderpädagogischen Massnahmen besteht und dass Schulträger wohl bereits heute verstärkte Massnahmen in Regelklassen umsetzen.

[12] Die gesamtschweizerische Sonderschulquote wurde auf Basis der vom Bundesamt für Statistik veröffentlichten Zahlen berechnet, vgl. www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule/sonderpaedagogik.html.

Der Bedarf nach sonderpädagogischen Massnahmen nimmt insbesondere im ersten Zyklus zu. Wie im Bericht Sonderpädagogik ausgeführt, sind die Gründe dafür vielschichtig. Dazu zählen entwicklungshemmende Faktoren, wie zunehmend fragile Familiensysteme sowie die fortschreitende Digitalisierung, die neben vielen positiven Aspekten auch Risiken und Herausforderungen mit sich bringt.

Für die Beschulung in einer Sonderschule liegt eine aktuell grosse Herausforderung bei der Zahl der Sonderschulplätze. Die Raumsituation an den St.Galler Sonderschulen ist sehr angespannt, und der zusätzliche Bedarf erfordert zusätzliche Kapazitäten. Die Regierung hat im September 2025 mit einem Nachtrag zur Sonderschulverordnung eine Rechtsgrundlage geschaffen, die es dem Kanton ermöglicht, bei Ersatz- und Neubauten oder beim Erwerb von Liegenschaften finanzielle Unterstützung zu leisten (Darlehen oder Pauschalen zur Deckung von Amortisation und Verzinsung des Fremdkapitals). Voraussetzung ist, dass der Bedarf im Raumprogramm ausgewiesen und für die Erfüllung der Leistungsvereinbarung erforderlich ist. Das BLD hat Kenntnis von vierzehn geplanten Umbau- oder Bauprojekten von privaten Sonderschulträgern.

Das breit abgestützte Teilprojekt Sonderpädagogik, in dem unter anderem Vertretungen des Bildungsrates, des SGV, des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (KLV), des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter St.Gallen (VSLSG) sowie des Schulpsychologischen Dienstes (SPD), Einsitz hatten, erarbeitete gestützt auf diese Erkenntnisse die nachfolgenden Lösungsvorschläge.

Zusätzlich hinzuweisen ist auf das Projekt «FIMU – Finanzierung der Unterbringung Minderjähriger». Dieses Projekt verfolgt das Ziel, Fehlanreize bei den Finanzierungsmechanismen der unterschiedlichen Unterbringungsformen zu minimieren.

3.11.2 Integrierte Sonderschulung

3.11.2.a Ausgangslage

Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen werden heute in der Regel separativ in spezialisierten Sonderschulen durchgeführt. Der Kanton St.Gallen kennt – anders als andere Kantone – keine Rechtsgrundlage für eine integrierte Sonderschulung in der Regelklasse. Darauf wurde bei der Neuordnung der Sonderpädagogik im Jahr 2014 verzichtet.

Es besteht ein zunehmendes Bedürfnis, Kinder mit Sonderschulbedarf in der Regelschule zu unterrichten. In den vergangenen Jahren haben deshalb einzelne Schulträger auf eigene Initiative damit begonnen, Kinder in der Regelschule zu beschulen, bei denen ein Bedarf nach verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen vermutet oder ausgewiesen wurde.

Da das Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen keine integrierte Sonderschulung in den Regelklassen vorsieht, wurden diese bis August 2025 ausschliesslich durch die Schulträger finanziert. Weil der Kanton seiner gesetzlichen Verpflichtung, ausreichend Sonderschulplätze zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommen kann, wird den Schulträgern seit August 2025 für Schülerinnen und Schülern mit Sonderschulbedarf bei fehlendem Sonderschulplatz im Einzelfall ein Beitrag von 15’000 Franken an die Mehrkosten für die Beschulung in der Regelschule ausgerichtet.

Zudem beschulen einige Schulträger aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten seit längerem weitere Schülerinnen und Schüler mit einem Sonderschulbedarf in der Regelschule, weshalb betreffend Sonderschulquote eine gewisse Dunkelziffer besteht.

In der Regel werden nicht mehrfach oder schwer beeinträchtige Kinder und Jugendliche integriert in der Regelschule unterrichtet. Diese sind in den meisten Fällen auf die Beschulung in einer spezialisierten Sonderschule angewiesen. Für Kinder und Jugendliche mit weniger weitgehenden Beeinträchtigungen kann eine integrierte Beschulung in der Regelklasse mit unterstützenden Massnahmen jedoch einen gangbaren Weg darstellen. Beispielhaft können an dieser Stelle Schülerinnen und Schüler mit einer Hör- oder Sehbehinderung oder mit Lernschwierigkeiten genannt werden.

Auch rechtliche Überlegungen und Entwicklungen spielen bei der Ausgestaltung der sonderpädagogischen Regelungen eine Rolle. So beauftragt etwa Art. 20 des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (SR 151.3) die Kantone, soweit dies möglich ist und dem Wohl der betreffenden Personen dient, mit geeigneten Schulungsformen die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung in die Regelschule zu fördern.

Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtes hält fest, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf im Umfang einer verstärkten sonderpädagogischen Massnahme zwar keinen absoluten Anspruch auf eine Integration in die Regelschule haben, die integrierte Sonderschulung gegenüber der separativen Sonderschulung jedoch in gewisser Weise zu bevorzugen ist.

Das zeigt sich unter anderem im Urteil des Bundesgerichtes 2C_227/2023 vom 29. September 2023, das eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme eines Schulträgers aus dem Kanton St.Gallen zum Gegenstand hatte. Streitig war, ob die Massnahme integrativ in die Regelschule oder separativ in einer spezialisierten Sonderschule zu erfolgen hat. Das Bundesgericht führte aus, dass Kinder nicht generell aufgrund schematischer Grundlagen ohne Prüfung des Einzelfalls in die Sonderschule eingeschult werden dürften. Pauschale Regelungen seien nicht geeignet, dem Kindeswohl und den besonderen Umständen des Einzelfalls in angemessen Rechnung zu tragen.

Mit Blick auf die geltende gesetzliche Reglung und das Sonderpädagogik-Konzept des Kanton St.Gallen hielt das Bundesgericht fest, dass eine Regelung, die Kinder mit geistiger Behinderung grundsätzlich vom Zugang zur Regelschule ausschliesst, gegen das Diskriminierungsverbot verstösst.

Der Bericht Sonderpädagogik verortet Handlungsbedarf an den Schnittstellen zwischen Sonderschulen und Regelschulen und sieht Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Durchlässigkeit der beiden Systeme. Weiter wird ausgeführt, dass die schulische Integration die Leistungsentwicklung begünstigt, eine wohnortsnahe Beschulung ermöglicht und damit die soziale Kompetenzentwicklung und den Anschluss in die Berufswelt fördert.

Sofern die Integration mit Mass umgesetzt wird, ergeben sich für Regelschülerinnen und -schüler ohne besonderen Bildungsbedarf weder in Bezug auf die Leistung noch auf das Wohlbefinden Nachteile bei der Integration von Kindern oder Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf.

3.11.2.b Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Mit dem neuen Volksschulgesetz wird eine gesetzliche Grundlage für die Durchführung verstärkter sonderpädagogischer Massnahmen in der Regelschule geschaffen. Art. 51 Abs. 2 nennt die Voraussetzungen, die kumulativ erfüllt sein müssen.

Erstens muss die Schülerin oder der Schüler vom Besuch der Regelschule profitieren (Art. 51 Abs. 2 Bst. a). Die integrierte Sonderschulung hat mit anderen Worten dem Wohl der Schülerin oder des Schülers zu dienen. Bei vergleichbarer Beeinträchtigung kann die Beurteilung im Einzelfall unterschiedlich ausfallen. So kann eine integrierte Sonderschulung bei einem Kind angezeigt sein, während sie bei einem anderen Kind mit ähnlicher Ausgangslage – etwa aufgrund ausgeprägter Ängstlichkeit – nicht dem Wohl entspricht.

Zweitens muss der besondere Bildungsbedarf mit geeigneten und angemessenen Massnahmen der Regelschule erfüllt werden können (Art. 51 Abs. 2 Bst. b). Bei mehrfachen und schweren Beeinträchtigungen oder Behinderungen sind die Kriterien der Angemessenheit und Geeignetheit in der Regel nicht erfüllt. In diesen Fällen erfolgt weiterhin der Besuch einer spezialisierten Sonderschule.

Drittens dürfen keine überwiegenden Interessen der Regelklasse einer integrierten Sonderschulung entgegenstehen (Art. 51 Abs. 2 Bst. c). Massgeblich ist die Tragfähigkeit der konkreten Klassenkonstellation. In einer grossen Primarschulklasse mit 23 Kindern mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Kindern mit bereits bestehenden einfachen sonderpädagogischen Massnahmen (Integrierte schulische Förderung, Logopädie, Psychomotoriktherapie usw.) kann die Tragfähigkeit beispielsweise fehlen.

Der Schulträger erhält zum Zweck der Durchführung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme ein Ressourcenpaket, mit dem das individuelle Fördersetting ausgestaltet wird. Dieses ermöglicht eine spezifische Förderung beispielsweise durch Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotoriktherapie oder behinderungsspezifischer Beratung und Unterstützung. Zudem sind weitere Massnahmen möglich wie der Einsatz einer Assistenzperson oder zusätzliche im Teamteaching erteilte Unterrichtslektionen.

Das Ressourcenpaket trägt dazu bei, dass der ausgewiesene Förderbedarf im Rahmen der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme gedeckt werden kann. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass die integrierte Sonderschulung keine Ressourcen beansprucht, die für die Regelschülerinnen und -schüler vorgesehen sind.

Das Ressourcenpaket besteht aus zwei Elementen:

Grundpaket
Gestützt auf Erfahrungswerte deckt das Grundpaket den Förderbedarf einer bestimmten Zielgruppe ab. Die Zielgruppen werden einerseits nach der Art der Beeinträchtigung (Kognition, Sprache, Lernen und Verhalten, körperliche Beeinträchtigung) und anderseits nach dem Zyklus (Schulstufe) unterschieden.

Das Grundpaket umfasst insbesondere die Personalressourcen, die für die Umsetzung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme in der Regelschule erforderlich sind. Dazu zählen beispielsweise Arbeitsstunden von Fachlehrpersonen der integrierten schulischen Förderung, der Logopädie oder der Psychomotoriktherapie sowie des Assistenzpersonals. Diese Ressourcen dienen in erster Linie der Förderung und Begleitung der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers. Darüber hinaus stellen sie sicher, dass den verantwortlichen Lehrpersonen die notwendige Zeit für die Fallführung sowie für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Verfügung steht.

Vor diesem Hintergrund werden im ersten Zyklus sämtliche Ressourcenpakete ungeachtet der Art der Beeinträchtigung mit demselben Betrag finanziert. Ab dem zweiten Zyklus erfolgt eine Differenzierung nach der Zielgruppe.

Zusatzpaket
Das zuständige Departement (BLD) prüft auf Antrag des Schulträgers im Einzelfall, ob für die Umsetzung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme in der Regelschule zusätzliche Ressourcen erforderlich sind, die über das Grundpaket hinausgehen. Gegebenenfalls werden entsprechende Leistungen ungeachtet des Zyklus und der Zielgruppe individuell als Zusatzpaket gesprochen.

Zusatzpakete können unter anderem die folgenden Elemente enthalten:
– unterstützte Kommunikation: Dabei handelt es sich um eine Methode, die bei der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern mit eingeschränkter Lautsprache angewendet wird. Sie beinhaltet Bilder, Symbole, Gebärden oder spezifische Sprachcomputer.
– zusätzliche Logopädie;
– zusätzliche Psychomotoriktherapie;
– zusätzliche Beratung und Unterstützung (für weiterführende Erwägungen zum Thema Beratung und Unterstützung wird auf die Bemerkungen zu Art. 47 in Abschnitt 5 dieser Botschaft verwiesen);
– zusätzliche personelle Ressourcen für Assistenzpersonen, Teamteaching usw.
– Ressourcen für die Berufsfindung für den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt

Das Zusatzpaket wird vom zuständigen Departement (BLD) mit einem Pauschalbetrag beziffert und längstens für ein Schuljahr bewilligt.

Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Anordnung bzw. Verfügung von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen liegt weiterhin bei der zuständigen Stelle des Schulträgers (Art. 42 Abs. 2). Diese Stelle prüft, ob die Voraussetzungen für eine integrierte Sonderschulung erfüllt sind. Dabei kommt dem Gutachten der zentralen Abklärungsstelle (Schulpsychologischer Dienst [SPD]) eine zentrale Rolle zu.

Hinsichtlich der Anordnung sonderpädagogischer Massnahmen wird nach Art. 42 Abs. 1 bei der heilpädagogischen Frühförderung vor der Schulpflicht und bei der fortgesetzten Sonderschulung nach der Schulpflicht vom vorstehend genannten Grundsatz abgewichen. In diesen Fällen ordnet weiterhin eine kantonale Behörde die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen an.

Wird im Rahmen eines Standardisierten Abklärungsverfahrens ein entsprechender Bedarf festgestellt, beantragt der SPD die Anordnung einer verstärkten sonderpädagogischen Massnahme. Das Gutachten enthält zudem einen Antrag zum Durchführungsort (spezialisierte Sonderschule oder Durchführung integriert in der Regelschule). Im Fall einer integrierten Sonderbeschulung macht es ferner Angaben zum erforderlichen Ressourcenpaket.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kriterien für die integrierte Sonderschule so ausgestaltet sind, dass deren Umsetzung mit Mass erfolgt. Es werden Rahmenbedingungen geschaffen, die eine Überforderung des Systems der Regelschulen verhindern. Eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme soll nur dann in der Regelschule umgesetzt werden, wenn dies dem Wohl des betreffenden Kindes dient, die Umsetzung mit geeigneten und angemessenen Massnahmen möglich ist und die Tragfähigkeit der aufnehmenden Klasse gewährleistet bleibt.

3.11.3 Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen

3.11.3.a Ausgangslage

Das geltende Recht regelt die Finanzierung der Sonderschulmassnahmen während der obligatorischen Schulzeit wie folgt.

- Die Kosten für einfache sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule tragen grundsätzlich die kommunalen Schulträger. In diesem Bereich übernimmt der Kanton einzig die Kosten für die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung.
- Die Sonderschulplätze werden durch den Kanton vorfinanziert. Er leistet den privaten Sonderschulen gestützt auf die Leistungsvereinbarung Beiträge. Die Schulträger beteiligen sich ihrerseits mit einem pauschalen Beitrag, den sie dem Kanton ausrichten. Dieser lag in den letzten Jahren bei Fr. 40'000.– je Schuljahr. Der Kantonsrat hat im Rahmen des Entlastungspakets 2026 einer Erhöhung des pauschalen Beitrags auf Fr. 42'000.– auf das Schuljahr 2026/27 zugestimmt. Gemäss Budget 2026 trägt der Kanton rund 53 Prozent der Kosten der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen und die Schulträger rund 47 Prozent.
- Die Eltern entrichten dem Kanton einen Beitrag für die Einsparungen, die ihnen infolge der Verpflegung und Betreuung ihres Kindes in der Sonderschule entstehen.
- Die Kosten für die heilpädagogische Frühförderung, für die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule sowie für die nach der obligatorischen Schulzeit fortgesetzte Sonderschulung trägt der Kanton vollumfänglich.
- Seit August 2025 ist die integrierte Sonderschulung im Einzelfall möglich. Sie erfolgt dann, wenn trotz rechtskräftiger Verfügung kein Sonderschulplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall erhält der Schulträger einen Kantonsbeitrag von Fr. 15'000.– je Schuljahr. Der Beitrag des Kantons stellt eine Mitfinanzierung dar. Der Schulträger setzt seinerseits finanzielle Mittel für die Beschulung im Einzelfall ein. Dazu werden keine Daten erhoben, weshalb die durchschnittlichen Kosten der Schulträger nicht bekannt sind. Der bei einer Beschulung in einer privaten Sonderschule geschuldete pauschale Beitrag des Schulträgers entfällt.
- Unabhängig von den seit August 2025 im Einzelfall ermöglichten integrierten Sonderschulungen haben die Schulträger in den vergangenen Jahren aus eigener Initiative fallweise integrierte Sonderschulungen ermöglicht. Diese Kosten tragen die Schulträger vollumfänglich. Über die Anzahl solcher integrierten Sonderschulungen sowie über deren durchschnittliche Kosten liegen keine Daten vor.

3.11.3.b Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Die Kosten sämtlicher einfacher sonderpädagogischer Massnahmen, etwa für die integrierte schulische Förderung, die Logopädie oder die Psychomotoriktherapie, trägt der Schulträger (Art. 48). Eine Ausnahme besteht einzig bei der behinderungsspezifischen Beratung und Unterstützung. Die entsprechenden Kosten übernimmt der Kanton. Diese Grundsätze entsprechen dem geltenden Recht.

Im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen gilt neu der Grundsatz der hälftigen Kostentragung durch Kanton und Schulträger (Art. 53 Abs. 1 und Abs. 3 neues Volksschulgesetz). Von diesem Grundsatz ausgenommen sind die heilpädagogische Frühförderung vor der Schulpflicht sowie die nach der Schulpflicht fortgesetzte Sonderschulung.

Bei Massnahmen mit hälftiger Kostenaufteilung sorgt der Kanton für die Vorfinanzierung (Art. 53 Abs. 2 neues Volksschulgesetz). Gestützt auf die Leistungsvereinbarung richtet der Kanton den anerkannten privaten Sonderschulen Beiträge aus. Dies entspricht der geltenden Praxis. Neu kommt die Vorfinanzierung auch bei der integrierten Sonderschulung zur Anwendung. Der Kanton zahlt dem Schulträger im Einzelfall die Kosten für die Umsetzung des Ressourcenpakets. Der Schulträger entrichtet in beiden Fällen einen pauschalen Beitrag. Dabei handelt es sich um den pauschalen Beitrag, der heute Fr. 40'000.– beträgt und auf Beginn des

Schuljahres 2026/27 gemäss dem Entlastungspaket 2026 um Fr. 2'000.– auf Fr. 42'000.– erhöht wird.

Der pauschale Beitrag der Schulträger für die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen wird in Zukunft auf Basis der Rechnungsabschlüsse jedes Jahr neu ermittelt. Dabei wird das Total der vom Kanton im Rechnungsjahr vorfinanzierten Beiträge an die Sonderschulen mit dem Total der Kosten für die Ressourcenpakete für die integrierte Sonderschulung zusammengezählt. Das Ergebnis wird durch die Anzahl Schülerinnen und Schüler mit verstärkter sonderpädagogischer Massnahme dividiert. Der hälftige Anteil dieses Pro-Kopf-Beitrags entspricht dem pauschalen Beitrag des Schulträgers für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen.

Bei der Berechnung des Beitrags werden die Kleinklassen nicht mitberücksichtigt. Die Kleinklassen zählen unverändert zu den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen, die durch den Schulträger finanziert werden.

Die Höhe des Beitrags für die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen wird den Schulträgern kommuniziert. Auf dieser Basis stellt der Kanton jedem Schulträger Rechnung für dessen gesamte Zahl an Schülerinnen und Schülern, welche in der relevanten Bemessungsperiode der Rechnungsstellung eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme in einer Sonderschule oder in einer Regelschule absolvieren.

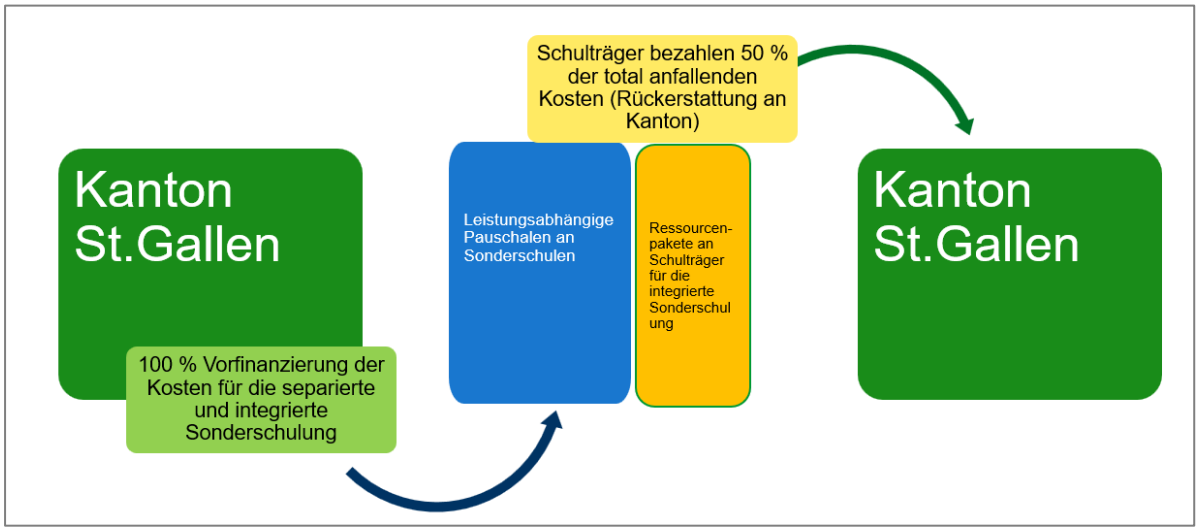


Abb. 1: Finanzierung der verstärkten Massnahmen

Im Rahmen der Projektarbeiten wurde die Ausgestaltung des pauschalen Beitrags der Schulträger an die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen geprüft. Nach geltendem Recht entrichtet der Schulträger für jede Schülerin und jeden Schüler einen einheitlichen Beitrag. Dieser Beitrag ist unabhängig davon ausgestaltet, welche effektiven Kosten im Einzelfall bei einer verstärkten sonderpädagogischen Massnahme anfallen.

Im Zuge der Arbeiten wurde untersucht, ob mit dem neuen Volksschulgesetz anstelle des bisherigen Systems ein alternatives Modell eingeführt werden soll. Zur Diskussion stand ein Modell, das aus zwei Elementen besteht und eine differenziertere Ausgestaltung der Finanzierung ermöglichen würde.

– Ein Teilbetrag des hälftigen Kostenanteils der Schulträger an den verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen wird nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler auf alle Schulträger verteilt. Dabei werden sämtliche Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, ungeachtet dessen, ob sie eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme beanspruchen oder nicht.

– Der verbleibende Teilbetrag des hälftigen Kostenanteils der Schulträger wird durch die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen geteilt. Die Verteilung auf die einzelnen Schulträger erfolgt nach Massgabe der Anzahl dieser Schülerinnen und Schüler je Schulträger.

Das alternative Finanzierungsmodell mit solidarischer Komponente wird damit begründet, dass die Unterschiede in der Sonderschulquote zwischen den einzelnen Schulträgern teilweise auf strukturelle Faktoren zurückzuführen sind. So weisen Schulträger, auf deren Gebiet sich ein Sonderschulstandort befindet, erfahrungsgemäss eine höhere Sonderschulquote auf. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Familien mit beeinträchtigten oder lernbehinderten Kindern ihren Wohnsitz häufig in der Nähe einer entsprechenden Einrichtung nehmen. Darüber hinaus beeinflusst auch die soziodemografische Zusammensetzung der Wohnbevölkerung die Sonderschulquote.

Im Rahmen der Projektarbeiten wurde das alternative Finanzierungsmodell mit solidarischer Komponente behandelt. Dabei zeigten sich unterschiedliche Haltungen. Im Ergebnis wurde darauf verzichtet, das alternative Finanzierungsmodell in den Entwurf des neuen Volksschulgesetzes aufzunehmen. Ausschlaggebend war, dass das alternative Modell grundlegende Fragen des kantonalen Finanzausgleichs berührt. Solche Fragen sind im Kontext des Finanzausgleichssystems gesamthaft zu prüfen und zu regeln. Eine isolierte Lösung im Volksschulgesetz erschien daher nicht sachgerecht.

Es ist von grosser Bedeutung, dass die finanzielle Ausgestaltung der Bestimmungen zur integrierten Sonderschulung keine Anreize setzt. Fehlanreize sind zu verhindern. Aus diesem Grund leistet der Schulträger für eine Schülerin oder einen Schüler denselben Pauschalbeitrag. Die Höhe des pauschalen Beitrags des Schulträgers ist somit nicht davon unabhängig, ob die Beschulung in der Sonderschule erfolgt oder in Form einer integrierten Sonderschulung in der Regelschule.

Bei einer integrierten Sonderschulung erhält der Schulträger für das Bereitstellen der erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme einen Beitrag des Kantons gemäss dem jeweiligen Ressourcenpaket. Diesen Einnahmen stehen entsprechende Ausgaben für die Sicherstellung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme gegenüber.

Damit führt die integrierte Sonderschulung für den Schulträger unter dem Strich annähernd zu denselben Kostenfolgen wie eine Beschulung in einer privaten Sonderschule.

Die Ausgaben des Schulträgers für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen sind gebunden, wenn sie den kantonalen Vorgaben entsprechen (Art. 53 Abs. 4 neues Volksschulgesetz).

Für die Klärung der möglichen Auswirkungen der neuen Bestimmungen des Volksschulgesetzes wurde eigens eine Arbeitsgruppe «Finanzen Sonderpädagogik» gebildet. Diese Arbeitsgruppe mit Vertretungen der Gemeinden, der Schulträger und des Kantons hat sich zu verschiedenen finanziellen Aspekten ausgetauscht und dabei gemeinsame Lösungen gefunden, welche Zahlen in welchen Bereichen angenommen werden können.

Diese Arbeitsgruppe erstellte eine Prognose zur künftig zu erwartenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern in der integrierten Sonderschulung. Zu diesem Zweck zog sie die Erfahrungswerte anderer Kantone bei, welche die integrierte Sonderschulung bereits eingeführt haben. Bei der Erstellung der Prognose orientierte sich die Arbeitsgruppe insbesondere an Kantonen, die

im Bereich der Sonderpädagogik über Strukturen verfügen, wie sie mit dem neuen Volksschulgesetz im Kanton St.Gallen vorgesehen sind.

Die Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass zusätzlich zu den Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen mit Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes mit weiteren rund 380 integrierten Sonderschulungen zur rechnen ist. Dies entspricht ungefähr einem Anteil von 20 Prozent aller verstärkten Massnahmen.

In dieser Zahl sind die 55 integrierten Sonderschulungen im Einzelfall enthalten, die auf Beginn des Schuljahres 2025/26 jenen Schülerinnen und Schülern ermöglicht wurden, für die trotz rechtskräftiger Verfügung kein Sonderschulplatz zur Verfügung stand.

Das neue Volksschulgesetz führt im Bereich der Sonderpädagogik zu zwei Kosteneffekten, die nachfolgend näher anhand von zwei vereinfachten grafischen Darstellungen erläutert werden.

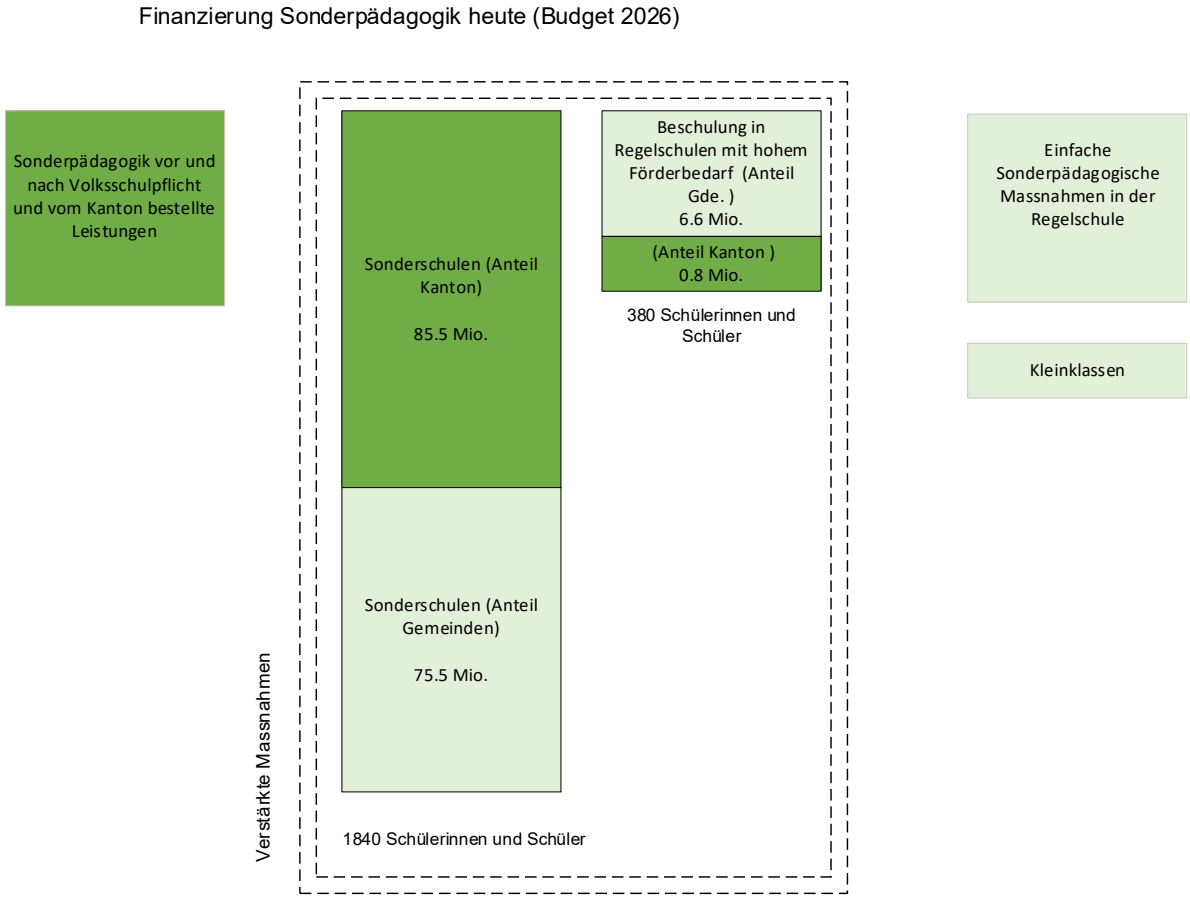


Abb. 2 Vereinfachte Übersicht zur Finanzierung der Sonderpädagogik heute

Das neue Volksschulgesetz führt in den Bereichen der Sonderpädagogik vor und nach der Volksschulpflicht einerseits, dargestellt auf der linken Seite der Grafik, und im Bereich der einfachen sonderpädagogischen Massnahme anderseits, dargestellt auf der rechten Seite der Grafik, zu keinen Kostenveränderungen.

Demgegenüber kommt es im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen, welche in der Mitte der Grafik dargestellt sind, zu Veränderungen in der Finanzierung.

Der erste Teilbereich betrifft die Sonderschulen. Die Schulträger tragen diesbezüglich gemäss Budget 2026 einen Kostenanteil in der Höhe von 75,5 Mio. Franken, was einem Anteil von 47 Prozent entspricht. Der Kanton trägt demgegenüber Kosten in der Höhe von 85,5 Mio. Franken. Das entspricht einem Anteil von 53 Prozent.

Der zweite Teilbereich hat die integrierte Sonderschulung zum Gegenstand. Der Kanton trägt gemäss Budget 2026 für die 55 integrierten Sonderschulungen im Einzelfall Kosten von rund 0,8 Mio. Franken. Die Kosten der Gemeinden werden im Sinne einer Annäherung mit 6,6 Mio. Franken beziffert. Diese kosten fallen für die 380 integrierten Sonderschulungen an, welche die vorstehend erwähnte Arbeitsgruppe in Erfahrung gebracht hat.

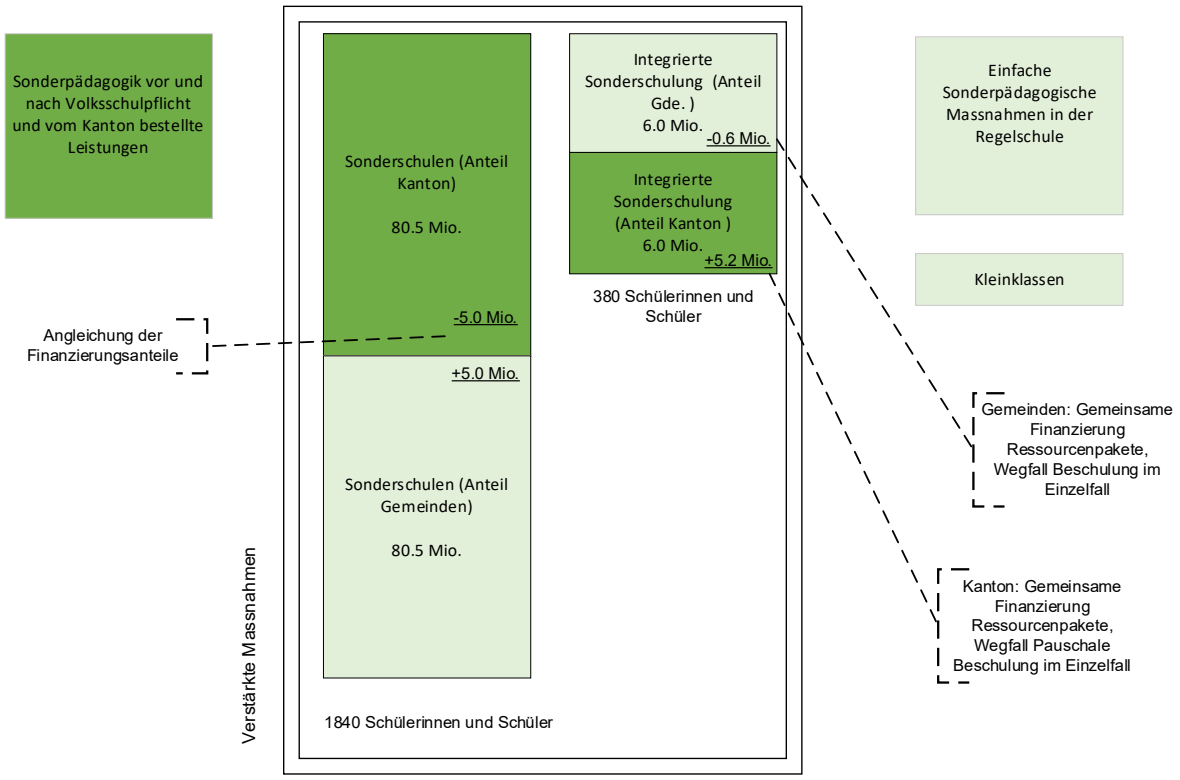


Abb. 3 Vereinfachte Übersicht zur Finanzierung der Sonderpädagogik nach der Totalrevision

Wie bereits erwähnt wurde, führt das neue Volksschulgesetz im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen, welche in der Mitte der Grafik dargestellt sind, zu Veränderungen in der Finanzierung. Dabei sind zwei Effekte zu verzeichnen.

Der erste Effekt hat seinen Grund in der Änderung des Kostenschlüssels für die Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen. Diese Kosten werden gemäss neuem Volksschulgesetz je hälftig durch Kanton und Schulträger getragen. Dadurch erhöht sich der Anteil der Schulträger im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes von 47 auf 50 Prozent. Demgegenüber reduziert sich der Anteil des Kantons im gleichen Umfang von 53 auf 50 Prozent. Dieser Effekt führt zu einer Kostenverlagerung: Während sich die Kosten der Schulträger für die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen um rund 5 Mio. Franken erhöhen, reduzieren sie sich im gleichen Umfang beim Kanton.

Der zweite Kosteneffekt geht auf die Ermöglichung der integrierten Sonderschulung zurück. Die Gesamtkosten werden nach Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes im Sinne einer Annäherung rund 12 Mio. Franken je Jahr betragen. Davon tragen Kanton und Schulträger je einen

hälftigen Teilbetrag in der Höhe von 6 Mio. Franken. Für die Schulträger, die heute einen grossen Teil der Kosten der 380 integrierten Sonderschulung tragen, führt die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes zu einem jährlich wiederkehrenden Minderaufwand von rund 0,6 Mio. Franken. Der Kanton trägt in diesem Bereich heute die Kosten für seine Pauschalbeiträge für 55 integrierte Sonderschulungen im Einzelfall. Die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes führt für den Kanton zu jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von rund 5,2 Mio. Franken.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die beiden vorstehend dargelegten Kosteneffekte im Bereich der Sonderpädagogik mit Einführung des neuen Volksschulgesetzes für den Kanton zu einer marginalen jährlich wiederkehrenden Mehrbelastung in der Höhe von rund 0,2 Mio. Franken führt und für die Schulträger zu solchen in der Höhe von rund 4,4 Mio. Franken.

Diese Kostenfolgen sind im Zusammenhang dem gesamten Nettoaufwand von Schulträgern und Kanton für die Regelschule und die Sonderpädagogik zu sehen. Gemäss der Eidgenössischen Finanzstatistik beliefen sich diese Gesamtkosten im Jahr 2023 auf insgesamt 1,372 Mrd. Franken.

3.11.4 Kleinklassen

3.11.4.a Ausgangslage

Den Schulträgern steht es heute offen, im Rahmen ihres lokalen Förderkonzepts nebst Regelklassen mit integrierter schulischer Förderung (ISF) auch Kleinklassen zu führen. Der Kleinklassenbesuch wird heute als sonderpädagogische Massnahme für Kinder mit Lern-, Leistungs- und Sozialschwierigkeiten verfügt. Die Zuweisung setzt zwingend eine vorgängige Abklärung durch den SPD voraus.

3.11.4.b Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Das Führen von Kleinklassen ist weiterhin möglich. Die starre geltende Vorgabe, wonach die Zuweisung zur Kleinklasse eine Abklärung des SPD voraussetzt, wird gelockert. Auf eine Abklärung soll neu beispielsweise dann verzichtet werden können, wenn der Besuch einer Kleinklasse als befristete Massnahme von geringer Dauer geplant ist (z.B. für drei Monate infolge einer akuten Lernblockade). Mit dieser Regelung wird die Flexibilität erhöht.

3.11.5 Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung

3.11.5.a Ausgangslage

Die Begabungs- und Begabtenförderung bezweckt, besondere Begabungen frühzeitig zu erkennen, zu wecken und gezielt weiterzuentwickeln. Die Förderung erfolgt individuell und orientiert sich an den Fähigkeiten, Interessen und dem Entwicklungsstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen hat mit dem IX. Nachtrag zum Volksschulgesetz vom 21. November 2006 die gesetzlichen Grundlagen für die Errichtung und Führung von Talentschulen oder Talentklassen in den Bereichen Sport, Musik und Gestaltung geschaffen. Weiter wurde das Schulgeld geregelt. Zudem beinhaltet die Vorlage eine Regelung für Schulen für intellektuell Hochbegabte.

Im Kanton St.Gallen führen zehn Schulträger eine anerkannte Talentschule für Sport, sechs Schulträger eine solche für Musik und drei Schulträger eine solche für Gestaltung.

Eine intellektuelle Hochbegabung wird konzeptionell zunächst mit niederschwelligen Massnahmen innerhalb der Regelschule gefördert. Dazu zählen insbesondere individualisierte oder erweiterte Lernformen, eigenständiges, kooperatives oder interaktives Lernen sowie angereicherter Unterricht.

Kann die intellektuelle Hochbegabung auf diese Weise nicht ausreichend gefördert werden, stehen dem Schulträger einfache sonderpädagogische Massnahmen offen. Er kann etwa ein Lernatelier errichten oder Angebote für vertieftes, forschend-entdeckendes Lernen führen.

Viele Schülerinnen und Schülern mit intellektueller Hochbegabung können mit diesen niederschwelligen Massnahmen angemessen gefördert werden. In einzelnen Fällen erweisen sich die Angebote der Regelschulen als nicht ausreichend. Dies kann namentlich dann zutreffen, wenn eine Hochbegabung mit Begabungsverzerrungen oder mit erheblichen Schulschwierigkeiten einhergeht. In solchen Fällen ermächtigt oder verpflichtet das BLD den Schulträger, den Besuch eines Angebots einer spezialisierten Schule zu gestatten. Zudem legt es die Höhe des Schulgeldes fest[13].

3.11.5.b Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Im Bereich der besonderen Begabungen wird mit dem neuen Volksschulgesetz eine systematische Präzisierung vorgenommen. Inhaltlich wird die bestehende Praxis indes übernommen.

Das geltende Recht verwendet in Art. 34 Abs. 1 VSG im Zusammenhang mit sonderpädagogischen Massnahmen den offen gehaltenen Begriff der «besonderen Begabungen». Darunter fallen einerseits besondere Begabungen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst und anderseits besondere Begabungen im intellektuellen Bereich. Diese beiden Formen besonderer Begabung unterscheiden sich indes hinsichtlich der Massnahmen und Vorkehrungen, welche die Schule zu ihrer Förderung ergreift.

Talentschulen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst ergreifen in der Regel keine spezifischen pädagogischen Massnahmen zur Deckung eines besonderen Bildungsbedarfs. Der Unterricht wird vielmehr organisatorisch auf die spezifischen Bedürfnisse der begabten Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Die Förderung der besonderen Begabung bzw. des eigentlichen Talents grundsätzlich ausserhalb des ordentlichen Volksschulunterrichts. Der Besuch einer Talentschule stellt damit einen Spezialfall des auswärtigen Schulbesuchs dar.

Demgegenüber erfordert eine besondere Begabung im intellektuellen Bereich spezifische pädagogische Massnahmen im Unterricht der Volksschule. Schülerinnen und Schüler mit besonderer intellektueller Begabung werden zunächst im Unterricht der Regelschule gefördert. Kann ihre Begabung auf diese Weise nicht ausreichend gefördert werden, kann der Schulträger einfache sonderpädagogische Massnahmen ergreifen. Dazu zählen etwa die Einrichtung eines Lernateliers oder Angebote für vertieftes, forschend-entdeckendes Lernen. Können die betreffenden Schülerinnen und Schüler auch mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen nicht ausreichend gefördert werden, kann der Schulträger den Besuch einer Talentschule für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung im intellektuellen Bereich bewilligen.

Vor diesem Hintergrund wird mit dem neuen Volksschulgesetz eine systematische Anpassung vorgenommen. Im Grundsatzartikel zu den sonderpädagogischen Massnahmen (Art. 39) werden ausdrücklich besondere Begabungen im intellektuellen Bereich genannt. Damit wird klargestellt, dass besondere Begabungen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst nicht zur Sonderpädagogik zählen.

---

13 Art. 11^{quater} der Verordnung über den Volksschulunterricht (sGS 213.12).

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Talentschulen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst in der Regel keine spezifischen pädagogischen Massnahmen zur Deckung eines besonderen Bildungsbedarfs ergreifen. Sie richten sich vielmehr organisatorisch auf die spezifischen Bedürfnisse der begabten Schülerinnen und Schüler aus.

Inhaltlich werden die Regelungen des geltenden Rechts weitgehend übernommen. Damit kann die bisherige Praxis im Bereich der besonderen Begabungen weitergeführt werden.

Die einzige inhaltliche Neuerung besteht darin, dass die Führung einer Talentschule im Bereich der besonderen intellektuellen Begabung neu eine Bewilligung des zuständigen Departementes (BLD) voraussetzt (Art. 61 Abs. 1) und die Regierung das Schulgeld durch Verordnung festlegt (Art. 62 Abs. 2). Damit wird eine Gleichbehandlung aller Talentschulen sichergestellt. Für Talentschulen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst bestehen diese Regelungen bereits nach geltendem Recht.

3.11.6 Sonderpädagogik als Verbundaufgabe

3.11.6.a Ausgangslage

Der Auftrag des Kantonsrates verlangt, dass im Bereich der Steuerung des Volksschulwesens die Verantwortlichkeiten klar geregelt werden und die Schulträger im Bereich der Sonderpädagogik in die Steuerung einbezogen werden. Der Beitrag der Schulträger zur Steuerung des Bereichs der Sonderpädagogik ist unter Berücksichtigung ihres Finanzierungsanteils zu prüfen.

Bezüglich der Steuerung der Sonderpädagogik muss im geltenden Recht wie folgt differenziert werden:

– Im Bereich der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule (Integrierte schulische Förderung, Logopädie, Psychomotoriktherapie usw.) liegt die Steuerung bei den kommunalen Schulträgern. Sie entscheiden im Einzelfall auf der Grundlage ihres lokalen Förderkonzepts, welche Massnahmen ergriffen werden. Bezüglich der verfügbaren Ressourcen besteht eine kantonale Vorgabe. Das Sonderpädagogik-Konzept sieht für die Regelschule einen Ressourcenpool Sonderpädagogik vor, der das Grundangebot umfasst. Die Höhe des Pools richtet sich nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich kommt ein Sozialindex zur Anwendung.
– Im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen ist die Steuerung komplexer ausgestaltet. Art. 37bis VSG hält fest, dass der Kanton ein Sonderpädagogik-Konzept sowie ein Versorgungskonzept erstellt. Damit liegt die Steuerung grundsätzlich bei den kantonalen Behörden. Im Einzelfall werden die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen jedoch von den Schulträgern verfügt. Art. 35bis Abs. 3 VSG schreibt vor, dass für jede Schülerin und jeden Schüler mit einem entsprechenden Bedarf ein Platz in einer Sonderschule zur Verfügung stehen muss. Die kantonalen Behörden, die grundsätzlich für die Steuerung zuständig sind, haben keine Einflussmöglichkeit auf die Zahl der Anordnungen von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen durch die Schulträger. Damit verfügt der Kanton faktisch über keine wirksamen Steuerungsmöglichkeit hinsichtlich der Nachfrage nach Sonderschulplätzen.

3.11.6.b Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Die Verbundaufgabe von Kanton, Schulträgern und Sonderschulen wird mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes gestärkt. Mit dem Lenkungsausschuss Sonderpädagogik (vgl. Art. 100 und 101 neues Volksschulgesetz) wird ein Gremium geschaffen, das eine gemeinsame Steuerung ermöglicht.

Der Lenkungsausschuss wird paritätisch aus je vier Vertretungen der Gemeinden und der Schulträger einerseits und Vertretungen des Kantons anderseits zusammengesetzt. Darüber hinaus nimmt mit beratender Stimme namentlich eine Vertretung der privaten Sonderschulen sowie der zentralen Abklärungsstelle Einsitz (Art. 101 Abs. 3 neues Volksschulgesetz).

Die vier Mitglieder als Vertretungen des Kantons werden von der Regierung gewählt (Art. 101 Abs. 1 Bst. a). Es ist vorgesehen, den Vorsitz dem Leiter oder der Leiterin des Amtes für Volksschule (AVS) zu übertragen. Das AVS sorgt für das Sekretariat.

Die vier Vertretungen von Gemeinden und Schulträgern werden von diesen bestimmt (Art. 101 Abs. 1 Bst. b neues Volksschulgesetz).

Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik behandelt Themen der Koordination im Bereich der Sonderpädagogik. Vor jeder Änderung von Grundlagen im Bereich der Sonderpädagogik (Gesetz, Verordnung und Sonderpädagogik-Konzept) wird er angehört und kann damit Einfluss nehmen auf Erarbeitung und Beschluss. Erarbeitet die Regierung beispielsweise eine Revision des Volksschulgesetzes, welche die Sonderpädagogik betrifft, so hört sie den Lenkungsausschuss Sonderpädagogik an.

Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik verfügt über ein Antragsrecht. Seine Anträge richtet er an das BLD. In Angelegenheiten, in denen das BLD zuständig ist, entscheidet dieses abschliessend und ohne Weiterleitung. Liegt die Zuständigkeit bei der Regierung oder beim Kantonsrat, so trägt das BLD den Antrag in geeigneter Form in die Regierung. Das BLD informiert den Lenkungsausschuss Sonderpädagogik über die Ergebnisse.

Fasst der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik beispielsweise einen Antrag zu einer anstehenden Gesetzesrevision, nimmt das federführende BLD diesen entgegen und prüft ihn. Folgt es dem Antrag, übernimmt es dessen Stossrichtung in die weitere Gesetzgebungsarbeit.

Folgt es dem Antrag nicht, legt es in der Vorlage an die Regierung die entsprechenden Gründe dar. Teilt die Regierung diese ablehnende Haltung, begründet sie dies in ihrer Vorlage an den Kantonsrat. Andernfalls weist sie die Vorlage an das BLD zur Überarbeitung zurück.

Das Antragsrecht des Lenkungsausschusses Sonderpädagogik beinhaltet auch die Möglichkeit, eine Änderung von Grundlagen im Bereich der Sonderpädagogik anzustossen, beispielsweise die Revision eines Gesetzesartikels anzuregen.

Stellt der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik einen entsprechenden Antrag, wird dieser zunächst durch das BLD geprüft. Falls das BLD der Auffassung des Lenkungsausschusses, beantragt es der Regierung, dem Kantonsrat eine entsprechende Gesetzesrevision zu unterbreiten.

Folgt das BLD dem Antrag, informiert es die Regierung entsprechend. Gelangt die Regierung zu einer anderen kommt, erteilt sie dem BLD den Auftrag, eine entsprechende Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Andernfalls werden keine weiteren Arbeiten aufgenommen.

Zudem erlässt der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik das Versorgungskonzept (Art. 100 Abs. 3 neues Volksschulgesetz). Das Versorgungskonzept erfasst mit Blick auf den Vollzug der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen die Planung des Bedarfs, des Angebots, der Standorte und der Belegung. Es bildet eine Grundlage für die Leistungsvereinbarungen mit privaten Sonderschulen. Das Versorgungskonzept ist somit ein zentrales Planungsinstrument.

Die Umsetzung obliegt nicht dem Lenkungsausschuss Sonderpädagogik, sondern der Regierung und der Verwaltung. Beschreibt das Versorgungskonzept beispielsweise einen Ausbau des Angebots oder eine Erhöhung der Plätze, prüfen die zuständigen Behörden oder Stellen die weiteren Schritte und leiten gegebenenfalls die notwendigen Massnahmen ein. Die entsprechenden Beschlüsse werden von den zuständigen Behörden gefasst.

Somit ergeben sich aus dem Versorgungskonzept keine direkten Kostenfolgen. Durch die Steuerung des Angebots kann der Lenkungsausschuss die Kostenfolgen jedoch indirekt beeinflussen.

Der Kantonsrat beauftragte die Regierung im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket 2026, innerhalb von drei Jahren einen Aufgaben- und Verzichtsplan in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vorzulegen. Dabei sollen insbesondere die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden nach den Grundsätzen der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz sowie die Strukturen der Aufgabenerfüllung auf Ebene von Kanton und Gemeinden überprüft werden.

Im Bereich der Sonderpädagogik stellen die im Rahmen der Totalrevision des Volksschulgesetzes unter Einbezug der Schulträger und der weiteren Anspruchsgruppen erarbeiteten Lösungsvorschläge eine Grundlage für die Überprüfung der Aufgabenteilung dar.

3.12 Privatschulen und privater Einzelunterricht

3.12.1 Ausgangslage

Art. 3 Abs. 1 Bst. a der Verfassung des Kantons St.Gallen (sGS 111.1; abgekürzt KV) garantiert das Recht, Privatschulen zu gründen, zu führen sowie zu besuchen (sogenannte Privatschulfreiheit). Errichtung und Führung einer Privatschule bedürfen der Bewilligung des Bildungsrates (Art. 116 VSG). Privatschulen unterstehen wie die öffentlichen Schulen der Aufsicht des Kantons. Im Bericht 40.22.01 «Perspektiven der Volksschule 2030» wird ausgeführt, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler, welche eine Privatschule im Kanton St.Gallen besuchen, im interkantonalen Vergleich eher gering ist (Schuljahr 2019/20: CH 5,9 Prozent, SG 2,8 Prozent).

Nach Art. 123 VSG erteilt der Bildungsrat die Bewilligung zu privatem Einzelunterricht («Homeschooling»), wenn die für die Privatschulen geltenden Vorschriften erfüllt und zudem die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit sichergestellt ist.

Die Möglichkeit zu privatem Einzelunterricht fällt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht unter die Privatschulfreiheit nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a KV und auch aus Art. 62 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 19 BV lässt sich ein Anspruch auf privaten Einzelunterricht ableiten.[14] Der private Einzelunterricht spielt sich im Elternhaus der betreffenden Kinder ab. Der Bezug zu anderen Kindern ist nur schwach oder fehlt gänzlich, weshalb der Sicherstellung der Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit (Art. 123 Abs. 2 VSG) besonderes Augenmerk zu schenken ist.

Bezüglich des privaten Einzelunterrichts ist die Bewilligungspraxis des Bildungsrates traditionsgemäss restriktiv. Im Jahr 2022 erteilte der Bildungsrat erstmals entsprechende Bewilligungen, nachdem das Verwaltungsgericht die restriktive Praxis als prohibitiv gewertet hatte. Damit auch beim privaten Einzelunterricht die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit gewährleistet bleibt, verlangt der Bildungsrat, dass der Lerngruppenunterricht wenigstens 70 Prozent der Unterrichtszeit umfasst und die Lerngruppen dabei je Schulzyklus wenigstens drei Kinder aufweisen.

[14] Urteil des Bundesgerichtes 2C_738/2010 vom 24. Mai 2011.

Der Unterricht in den Lerngruppen muss durch Personen mit einem anerkannten Lehrdiplom für den entsprechenden Zyklus erfolgen.

Weder im Bericht 40.22.01 «Perspektiven der Volksschule 2030» noch im Auftrag des Kantonsrates zur vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes werden die Privatschulen und der Privatunterricht thematisiert. Ein Handlungsbedarf ergibt sich einerseits aus der Berichterstattung der Staatswirtschaftlichen Kommission (StwK) zur Domino Servite Schule vom 24. April 2025 (82.25.03), welche eine Intensivierung der Aufsicht über die Internate von Privatschulen verlangt. Im nachfolgenden Abschnitt werden weiterführende Aussagen dazu gemacht. Zudem zeigte sich im Laufe der Projektarbeit ein Handlungsbedarf im Bereich des privaten Einzelunterrichts.

3.12.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

3.12.2.a Berichterstattung der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Domino Servite Schule

In diesem Abschnitt wird die Berichterstattung der StwK vom 24. April 2025 Domino Servite Schule in Kaltbrunn zusammengefasst. Sie stellte eine wesentliche Grundlage für die Erarbeitung der künftigen Regelung im totalrevidierten Volksschulgesetz dar.

Im Jahr 1995 wurde von einigen Eltern die Privatschule Domino Servite mit Internat gegründet. Die Schule stand in engem Kontakt zur Mission Kwasizabantu Schweiz. Im Jahr 2019 erfolgte eine vollständige organisatorische und personelle Trennung der religiösen Gemeinschaft und der Schule von der in Südafrika beheimateten Mission Kwasizabantu. Die Schule trägt heute den Namen Christliche Schule Linth (CSL).

Ursprünglich als reine Primarschule gegründet, wurde die Domino Servite Schule ab dem Schuljahr 1997/98 um eine integrierte Oberstufe erweitert. Im Jahr 2002 wurde der Internatsbetrieb der kantonalen Aufsicht unterstellt. Im Jahr 2012 wurde das Internat jedoch aufgrund geringer Belegung wieder geschlossen.

Im Zusammenhang mit der Domino Servite Schule wurden Vorwürfe betreffend einer auf Angst basierenden Lehre und von körperlicher und religiös legitimierter Züchtigung laut. Die Betreiber der christlichen Schule Linth beschlossen im Jahr 2021, die Vergangenheit ihrer Vorgängerorganisationen im Rahmen einer externen und unabhängigen Untersuchung aufzuarbeiten. Der Schlussbericht stellt Fehlverhalten fest.

In der Folge prüfte die StwK, ob durch die staatlichen Aufsichtsbehörden Fehler gemacht worden sind. Zusammengefasst stellte sie fest, dass keine Hinweise für Verletzung von Berichtspflichten oder für eine mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens Domino Servite Schule vorliegen und die Arbeit der Aufsichtsbehörden den gesetzlichen Vorgaben entsprach.

Die StwK hält jedoch fest, dass die Aufsicht über Privatschulen und Internate einen hohen Ressourcenaufwand erfordern, der derzeit noch nicht vollständig erbracht werden kann. Im Hinblick auf die Schaffung des neuen Volksschulgesetzes formulierte sie entsprechende Empfehlungen. Diese werden in den nachfolgenden zwei Abschnitten zusammen mit den erarbeiteten Lösungsansätzen dargestellt.

3.12.2.b Bewilligungskriterien für Privatschulen

Die StwK formulierte im Hinblick auf die Schaffung des neuen Volksschulgesetzes die Empfehlungen, dass einerseits eine punktuelle Verschärfung der Aufsicht über die Privatschulen und anderseits eine angemessene Überprüfung der weltanschaulichen Ausrichtung als Teil des Bewilligungsverfahrens geprüft werden soll.

Die Überprüfung hat ergeben, dass die Bewilligungsvoraussetzungen für Privatschulen verschärft werden sollen. In Art. 63 Abs. 2 Bst. d des neuen Volksschulgesetzes wird deshalb verlangt, dass eine Privatschule weltanschaulich im Einklang mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung und den Zielen der Volksschule ausgerichtet sein muss. Das bedeutet, dass eine Privatschule mit extremistischer Ausrichtung keine Bewilligung erhält oder die zuvor erteilte Bewilligung verliert. Das Gleiche gilt für Schulen, welche grundlegende Ziele und Grundsätze der Volksschule ablehnen. So verlangt das Bundesgericht bei religiös geprägten Privatschulen, dass weltliche und religiöse Unterrichtsinhalte in genügender Weise getrennt werden. Das Konzept einer religiös geprägten Privatschule darf den humanistischen und demokratischen Grundsätzen der Volksschule nicht fundamental entgegenstehen, indem es auf der Haltung beruht, dass religiöses «Wissen» die Basis von allem später Erlernten und Erlebten bildet.[15]

Art. 63 Abs. 5 des neuen Volksschulgesetzes verpflichtet Privatschulen, ihre Verbindungen zu ideellen Vereinigungen und die personelle Besetzung der leitenden Funktionen offenzulegen. Die zuständige Behörde kann weiterführende Auskünfte verlangen, insbesondere über die Eigentumsverhältnisse. Entsprechende Auskünfte kann die Bewilligungsbehörde jederzeit verlangen, beispielsweise weil sie Anhaltspunkte für eine mögliche Verbindung zu einer ideellen Gruppierung erhalten hat, deren Gesinnung einer Bewilligung entgegensteht. Das gleiche gilt auch für den Fall, dass die Bewilligungsbehörde Anhaltspunkte über mögliche Entwicklungen hin zu einer bewilligungswidrigen weltanschaulichen Ausrichtung hat.

Die Regelung des neuen Volksschulgesetzes ist so ausgestaltet, dass ein Kaskadenmodell angewendet wird. In Verdachtsfällen können Massnahmen oder Kontrollen eingeleitet werden, deren Intensität mit dem Grad der Erhärtung steigt oder fällt.

3.12.2.c Aufsicht über die Internate von Privatschulen

Die StwK empfahl in ihrer Berichterstattung zur Domino Servite Schule eine Prüfung der Intensivierung der Aufsicht über die Internate von Privatschulen, verbunden mit einer allfälligen Angliederung an das Departement des Innern, welches u.a. aufgrund der im Amt für Soziales angegliederten Aufsicht über die stationären Kinder- und Jugendeinrichtungen über entsprechendes Know-how verfügt. Im Rahmen der Prüfung zeigte sich, dass die Frage der Ansiedelung der Aufsichtszuständigkeit nicht nur für die Privatschulinternate geprüft werden muss, sondern auch für die Sonderschulinternate.

Im Kanton St.Gallen bestehen elf stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen, die vom Amt für Soziales beaufsichtigt werden. Weiter werden im Kanton St.Gallen elf Sonderschulinternate und drei Privatschulinternate geführt, für welche das AVS im Auftrag des Bildungsrates die operative Aufsicht sicherstellt.

Hinsichtlich der Grundlagen der Aufsicht bestehen deutliche Unterschiede. Für die stationären Kinder- und Jugendeinrichtungen bestehen umfassende Grundlagen, beispielsweise Mindeststandards betreffend den Personalschlüssel und die Räumlichkeiten, Grundlagen für das Betriebskonzept, für die Finanzierung, für die Meldung von ausserordentlichen Ereignissen. Die

[15] Urteil des Bundesgerichtes 2C_807/2015 vom 18. Oktober 2016 Erw. 4.2.4.

Grundlagen der Internate von Sonderschulen und Privatschulen gehen deutlich weniger weit. So gibt es zu den Sonderschul- und Privatschulinternaten beispielsweise keine Grundlagen zum Personalschlüssel und zu den Räumlichkeiten oder zur Meldung von ausserordentlichen Ereignissen.

Auch bezüglich Tiefe und Umfang unterscheiden sich die Betriebskonzepte der einzelnen Institutionen. Sonderschulen und Privatschulen verfügen über eine interne Aufsicht, welche regelmässig prüft und Bericht erstattet. Die Sonderschulen verfassen zudem zuhanden der kantonalen Aufsichtsbehörde (Bildungsrat) einmal jährlich einen Tätigkeitsbericht.

Das AVS als vom Bildungsrat für die operative Durchführung der Aufsicht beauftragte Stelle führt Jahres- und Controlling-Gespräche mit einem jeweiligen Schwerpunktthema durch. Alle drei Jahre erfolgen zusätzliche Prüfungen durch die Abteilung Aufsicht und Schulqualität. Aktuell finden in der Aufsicht über die Sonderschulinternate keine Beobachtungssequenzen vor Ort statt.

Die Regierung plant, die Aufsicht über die Privat- und Sonderschulinternate gemäss der StwK-Empfehlung zu intensivieren. In einem ersten Schritt sollen die Grundlagen überprüft und soweit nötig vervollständigt werden. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob auch für die Privatschulinternate die Grundlagen vervollständigt werden müssen. Nach Abschluss der Grundlagenerarbeitung soll dem Amt für Soziales die Beaufsichtigung über die Sonderschulinternate übertragen werden. Gegebenenfalls gilt das Gleiche auch für die drei Privatschulinternate. Um sowohl die genannten Grundlagenarbeiten und im Anschluss daran die entsprechende Aufsichtstätigkeit zu erbringen, soll eine unbefristete 80-Prozent-Stelle geschaffen werden. Weiterführende Aussagen dazu werden in Abschnitt 8.2 gemacht.

3.12.2.d Privater Einzelunterricht

Die öffentliche Volksschule leistet einen entscheidenden Beitrag für die gesellschaftliche Integration, indem sie die Gemeinschaftsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler fördert und entwickelt. Diese Funktion kann sie erfüllen, weil alle Kinder eines Jahrgangs unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gemeinsam beschult werden. Aus diesem Grund sieht das neue Volksschulgesetz den privaten Einzelunterricht nicht mehr vor.

In der Projektarbeit kristallisierte sich die Lösung heraus, den seit dem Jahr 2022 im Kanton St.Gallen in Art. 123 VSG verankerten «privaten Gruppenunterricht» (vorstehend Abschnitt 3.12.1) im neuen Volksschulgesetz nicht als eigene Kategorie zu führen. Familien, die im Verbund mit anderen Familien ihre Kinder selbst beschulen möchten, haben die Möglichkeit, eine Privatschule zu gründen, sofern sie die entsprechenden Bewilligungsvoraussetzungen erfüllen. Die Mindestgrösse einer Privatschule beträgt derzeit fünf Kindern je Schulzyklus. Für eine Privatschule im Familienverbund gilt ebenfalls das in Abschnitt 3.12.2.b dargestellte Bewilligungs- und Aufsichtskriterium der weltanschaulichen Ausrichtung.

Das Weglassen des privaten Einzelunterrichts als eigene Beschulungskategorie steht im Einklang mit dem übergeordneten Recht. In einem neueren Urteil, das nicht den Kanton St.Gallen betrifft (2C_1005/2018 vom 22. August 2019), setzte sich das Bundesgericht mit der Frage auseinander, ob das elterliche Erziehungsrecht einen grundrechtlich geschützten Anspruch auf Homeschooling begründet. Es verneinte dies mit der Begründung, dass das Erziehungsrecht unter dem Vorbehalt des kantonalen Schulrechts und des Kindeswohls steht.

Bereits in einem früheren Urteil zum Kanton St.Gallen hielt das Bundesgericht fest, dass weder Art. 62 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 19 BV noch Art. 3 Abs. 1 Bst. a KV einen Anspruch auf privaten Einzelunterricht begründen (Urteil des Bundesgerichtes 2C_738/2010 vom 24. Mai 2011).

3.13 Spitalschulen

3.13.1 Ausgangslage

Im Kanton St.Gallen werden vier Spitalschulen betrieben (Standorte: Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen, Kinder- und Jugendpsychiatrisches Zentrum Sonnenhof in Ganterschwil sowie Tageskliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste in St.Gallen und Wattwil). Im Jahr 2003 legte die Regierung die Finanzierung der spitalpädagogischen Angebote im Kanton St.Gallen fest. Im Vollzug zeigte sich, dass der schulrechtliche Grundsatz, wonach die obligatorische Volksschule durch die Gemeinden finanziert wird, im Bereich der Spitalschulen nicht konsequent angewendet wurde bzw. die entsprechenden Kosten den kommunalen Schulträgern bisher nicht in Rechnung gestellt wurden.

Im Jahr 2024 erstellte das Gesundheitsdepartement unter Einbezug des BLD, des SGV und der Leistungserbringer eine Auslegeordnung zu den spitalpädagogischen Angeboten im Kanton St.Gallen. Gestützt darauf erliess die Regierung am 23. September 2025 eine Regelung über die Abgeltung der Spitalschulung für St.Galler Patientinnen und Patienten. Sie trat per 1. Januar 2026 in Kraft und hat im Sinne einer Übergangsregelung Bestand bis zum Inkrafttreten des neuen Volksschulgesetzes. Die neue Regelung beseitigt Mängel und Inkonsequenzen bei der Abrechnung der Spitalschulung gegenüber den kommunalen Schulträgern. Weil diese zu Mehrkosten für die Schulträger führt, übernimmt der Kanton in der der Übergangsphase bis zum Vollzugsbeginn des totalrevidierten Volksschulgesetzes 20 Prozent der anrechenbaren Kosten für schulpflichtige Kinder und Jugendliche in Spitalschulen. Trotz dieser Kostenübernahme wird der Kanton insgesamt jährlich um rund 235'000 Franken entlastet, während für die Schulträger eine Mehrbelastung von rund 705'000 Franken resultiert. Dieser Betrag wurde im Entlastungspaket 2026 in der Gesamtbeurteilung der Auswirkungen auf Kanton und Gemeinden ausgewiesen.

3.13.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Dem Kantonsrat wird gleichzeitig mit dem neuen Volksschulgesetz eine Vorlage zum Beitritt zur Interkantonalen Spitalschulvereinbarung vom 28. Oktober 2022 (nachfolgend Spitalschulvereinbarung) unterbreitet. Diese Vereinbarung stellt einen rechtsetzenden Vertrag zwischen Kantonen im Sinne von Art. 48 der Bundesverfassung dar. Sie regelt den kantonsübergreifenden Zugang zu Spitalschulen und die finanzielle Abgeltung. Die Vereinbarung beschlägt Fragen des interkantonalen Lastenausgleichs und untersteht daher der Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (IRV). Die Interkantonale Spitalschulvereinbarung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Vernehmlassung.

Die innerkantonale Regelung für die Spitalschulung wird in Art. 68 und 69 des neuen Volksschulgesetzes verankert. Art. 68 Abs. 1 bestimmt, dass die Führung einer Spitalschule eine entsprechende Grundlage in der Leistungsvereinbarung zwischen der betreffenden Institution und dem Kanton voraussetzt. Die Leistungsvereinbarung stellt aus Sicht des Kantons ein Instrument zur Steuerung der Spitalschulung dar.

Hinsichtlich des schulischen Angebots verweist Art. 68 Abs. 3 auf die Interkantonale Spitalschulvereinbarung. Diese regelt in Art. 2 den Grundsatz, dass die Spitalschulen für ein ausreichendes schulisches Angebot sorgen und nach Möglichkeit die Reintegration der hospitalisierten Schülerinnen und Schüler in die Herkunftsklasse oder in die Herkunftsschule unterstützen.

Das Angebot der Spitalschulen richtet sich an Schülerinnen und Schüler, welche die obligatorische Schule besuchen. Darüber hinaus steht sie auch Schülerinnen und Schülern offen, welche allgemeinbildende Angebote der Sekundarstufe II besuchen (vgl. Art. 1 Abs. 2 Spitalschulvereinbarung).

Der Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten lässt es meistens nur beschränkt zu, den in der Herkunftsschule verpassten Unterricht aufzuarbeiten. Lücken sind meist nicht zu vermeiden. Insofern kann eine Spitalschule den Lehrplan und die Lektionentafel nicht vollumfänglich erfüllen. In diesem Sinne unterstützen die Spitalschulen nach Möglichkeit die Reintegration der Schülerin oder des Schülers in die Herkunftsschule. Eine Gewährleistungspflicht für die Reintegration besteht indes nicht.

Für die Kostenverlegung der Spitalschulung sollen folgende Zuständigkeiten gelten:
– Für Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Volksschule: Kostentragung durch den zuständigen Schulträger;
– Schülerinnen und Schüler in Privatschulen: Kostentragung durch den kommunalen Schulträger am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts (zu dieser Lösung führt die Überlegung, dass die Eltern in der Regel am schulrechtlichen Aufenthaltsort Steuern zahlen);
– Schülerinnen und Schüler in spezialisierten privaten Sonderschulen: Kostentragung des Kantons im Sinne einer Vorleistung. Die Gemeinden beteiligen sich über die Schulträgerpauschale an den Kosten;
– Schülerinnen und Schülern in Schulen in Zentren des Asylbereichs: Der Kanton ist zuständig, für Schülerinnen und Schüler aus Asylzentren des Bundes oder des Kantons und die Gemeinden für die vom Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) geführten Asylzentren.
– Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II: Kostentragung durch den Kanton.

Die Ausgestaltung der Abgeltung erfolgt in Übereinstimmung mit der Interkantonalen Spitalschulvereinbarung und lehnt sich inhaltlich an die von der Regierung beschlossene Übergangsregelung an.

Im Sinne einer Vorfinanzierung vergütet der Kanton den Einrichtungen des Gesundheitswesens, die gestützt auf eine Leistungsvereinbarung eine Spitalschule führen, im ersten Quartal die mutmasslichen Kosten der Spitalschulung für das gesamte Kalenderjahr. Nach Ablauf des Kalenderjahres melden die Einrichtungen des Gesundheitswesens der Zahlstelle die effektiv erbrachten Unterrichtslektionen. Diese nimmt gestützt darauf eine Abrechnung vor.

Bei Schülerinnen und Schülern mit schulrechtlichem Wohnsitz im Kanton St.Gallen gelten die vorstehend dargestellten Zuständigkeiten. Bei ausserkantonalen Patientinnen und Patienten aus Kantonen, die der Spitalschulvereinbarung beigetreten sind, erfolgt die Rechnungsstellung an die zuständige Zahlstelle des jeweiligen Kantons.

3.14 Schulaufsicht, Schulentwicklung und Schulqualität

3.14.1 Ausgangslage

Grundlage für die kantonale Aufsicht bilden das VSG sowie das im November 2015 vom Bildungsrat erlassene Gesamtkonzept «Schulaufsicht und Schulqualität Kanton St.Gallen». Im Mittelpunkt stehen die Prüfung der Einhaltung kantonaler Vorgaben mit verbindlichen Verfahren und Instrumenten, die Prüfung geregelter Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie Intervention bei Missständen.

Die Schulträger legen anhand von schriftlichen Unterlagen und im mündlichen Austausch Rechenschaft darüber ab, wie sie die Einhaltung der Vorgaben, die ordnungsgemässen Prozesse und Abläufe in ihren Schuleinheiten sicherstellen. Am Ende des Aufsichtsprozesses erhält jeder Schulträger eine schriftliche Zusammenstellung der Ergebnisse, Erkenntnisse, Empfehlungen und Massnahmen.

Im Jahr 2013 entschied der Kantonsrat bei der Beratung des Entlastungsprogramms 2013, auf eine flächendeckende obligatorische Fremdevaluation zu verzichten.

Im Jahr 2020 wurde das Gesamtkonzept Schulaufsicht und Schulqualität Kanton St.Gallen einer Evaluation bei allen Schulträgern der Regelschule unterzogen.[16] Die Ergebnisse zeigen, dass sich diese Grundlage in der Praxis und in der Umsetzung mehrheitlich bewährt hat.

Der im Rahmen der Evaluation geäusserte Wunsch nach Fremdevaluation oder nach einer Beurteilung des Unterrichts mittels Unterrichtsvisitation durch die Aufsicht wurde mit Blick auf die anstehende Totalrevision des Volksschulgesetzes nicht umgesetzt.

Im Bericht 40.22.01 «Perspektiven der Volksschule 2030» wurde dargelegt, dass andere Instrumente und Kanäle geschaffen und genutzt werden müssen, um verlässliche Aussagen über die Unterrichtsqualität und somit zum Kerngeschäft der Schule zu erhalten. Eine solide und verbindliche Basis für eine Weiterentwicklung der Aufsicht bilden die lokalen Qualitätskonzepte der einzelnen Schulträger.

Gestützt auf diese Ausführungen formulierte der Kantonsrat für die Totalrevision des Volksschulgesetzes den Auftrag, dass Massnahmen zu ergreifen sind, um die Schulaufsicht zu verbessern und dadurch die Schulqualität zu steigern. Die Arbeit der Schulaufsicht soll sich auf Qualitätskriterien und nicht auf verwaltungsbezogene Kriterien stützen.

3.14.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Mit dem neuen Volksschulgesetz soll die Schulaufsicht als erforderlicher «Administrativakt» durch einen neuen Prozess mit einem Fokus auf der Schulqualität und der Qualitätsentwicklung ergänzt werden. Dementsprechend werden im neuen Volksschulgesetz zwei Artikel verankert:

– In Art. 70 Abs. 1 des neuen Volksschulgesetzes wird geregelt, dass die zuständige Stelle des Kantons (AVS im Auftrag des BLD) die Schulen beaufsichtigt und dabei insbesondere die Einhaltung der kantonalen Vorgaben überwacht. Die aufsichtsrechtliche Prüfung im Sinne eines «Administrativakts» soll etwa alle vier Jahre erfolgen. Dabei wird die Einhaltung der Vorgaben der Gesetze und der nachgelagerten Erlasse geprüft. Die kantonale Aufsichtsbehörde teilt den Schulträgern die Ergebnisse in einem Bericht mit.
– Art. 72 regelt die Schulqualität und die Schulentwicklung. Diese Aufgabe obliegt weiterhin den Schulträgern. Neu ist, dass die kantonalen Behörden diesen Prozess mit Beratung und Daten unterstützen. Dafür wird ein zeitlich vom «Administrativakt» getrennter neuer Prozess implementiert, der auf die Schulqualität (einschliesslich Unterrichtsqualität) und die Qualitätsentwicklung fokussiert. Die Basis für die Unterstützung des AVS bilden in erster Linie bereits verfügbare Daten, beispielsweise die Leistungsdaten aus der Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK), aus dem Monitoringbericht oder aus Längsschnittanalysen im Bildungsbereich. Ergänzend stellen die kantonalen Behörden dem Schulträger weitere verfügbare spezifische Daten zur Verfügung (z.B. Sozialindex). Der Schulträger kann die Datensammlung mit eigenen Daten ergänzen (z.B. Schulabgängerbefragung). Die Schulträger analysieren und interpretieren die Daten, unterstützt vom AVS. Gestützt auf die Erkenntnisse erstellen die Schulträger eine Entwicklungsplanung mit konkreten Massnahmen (z.B. Schulprogramm).
– . Das Schulprogramm dient dem Schulträger als Steuerungsinstrument. Der Inhalt wird zwischen AVS und Schulträger besprochen. Im Resultat ergibt sich daraus die Basis für eine datengestützte Schulentwicklung. Je nach konkreter Ausgestaltung der Instrumente für die Datenerfassung können die Schulträger eine Ausrichtung an den Ergebnissen ihrer Beschulungs- und Organisationsformen vornehmen. Es wird somit u.a. auch eine Outputsteuerung ermöglicht.

16 Der Bericht ist abrufbar unter https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/aus-dem-amt/berichte/.

Art. 72 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes nimmt die bereits heute bestehende Vorgabe (Art. 111 Abs. 3 VSG) auf, wonach die Schulträger ein lokales Qualitätskonzept erstellen. Gegebenenfalls wird das Qualitätskonzept im Rahmen des wiederkehrenden Prozesses zur Sicherung der Schulentwicklung und der Schulqualität aktualisiert. Schliesslich wird in Art. 72 Abs. 3 geregelt, dass das zuständige Departement Qualitätsstandards festlegen kann.

Den Prozessen zur Beaufsichtigung der Schulen und zur Sicherung der Schulentwicklung und der Schulqualität liegt das Verständnis des Qualitätsmanagements als Verbundaufgabe von Kanton und Schulträger zu Grunde, welches ein koordiniertes Zusammenspiel voraussetzt. Der Kanton hat dabei zwei Rollen. Einerseits nimmt er im Bereich der Aufsicht eine hoheitliche Kontrollfunktion ein, indem er die Einhaltung der Vorgaben prüft. Anderseits berät und begleitet er die Schulträger bei der Entwicklung und Sicherung der Schulqualität. In diesen Bereichen kommt den Schulträgern eine hohe Autonomie zu.

In der Projektarbeit wurde die flächendeckende Verankerung einer externen Schulevaluation im Sinne einer kantonalen Vorgabegeprüft und verworfen. Bei der externen Evaluation wird die pädagogische Arbeit einer Schule durch eine spezialisierte und von der Aufsichtsbehörde unabhängige Organisation systematisch bewertet. Auf der Grundlage der Bewertungsergebnisse leitet der Schulträger Massnahmen zur Sicherung der Schul- und Unterrichtsqualität ab.

Die Projektarbeiten kamen zum Schluss, auf eine flächendeckende externe Evaluation zu verzichten. Von einer durch den Schulträger verantworteten Qualitätsentwicklung, die gestützt auf Daten und in einer Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden vorangetrieben wird, wird ein höherer Nutzen und eine höhere Effektivität erwartet als von der externen Schulevaluation.

Den Schulträgern bleibt es aber unbenommen, bei Bedarf und auf eigene Kosten externe Evaluationskompetenz beizuziehen.

3.15 Lehrpersonen und Mitarbeitende der Schulen

3.15.1 Ausgangslage

Für den individuellen Erfolg des Lernens ist die Arbeit der Lehrpersonen von zentraler Bedeutung. Die Aufgaben der Lehrpersonen sind im Berufsauftrag geregelt (Art. 78ter ff. VSG). Der Kantonsrat erliess diese Bestimmungen am 16. September 2014 mit dem XVI. Nachtrag zum VSG (2015-057). Der Vollzug erfolgte ab 1. August 2015.

Die Besoldung der Lehrpersonen ist im Gesetz über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen (sGS 213.51; abgekürzt LLG) geregelt. Weitere Anstellungsbedingungen sind in der Verordnung zum Personalrecht der Volksschul-Lehrpersonen (sGS 213.14) festgelegt. Darüber hinaus enthält das geltende Volksschulgesetz weitere Bestimmungen zu den Rechten und Pflichten der Lehrpersonen.

Der Berufsauftrag der Lehrpersonen und die Regelungen zu den Anstellungsbedingungen und den Rechten und Pflichten der Lehrpersonen haben sich bewährt. Aktuell besteht kein Handlungsbedarf. Dementsprechend beinhaltet der Auftrag für die vorliegende Totalrevision keinen Prüfauftrag in diesem Bereich.

Ein punktueller Handlungsbedarf wurde im Rahmen der Beratung des Berichts 40.25.03 «Ursachen des Lehrpersonenmangels und der Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben» festgestellt. Dabei beauftragte der Kantonsrat der Regierung, im Rahmen der vorliegenden

Totalrevision des Volksschulgesetzes die Kündigungsfrist der Lehrpersonen (Art. 67bis VSG) von drei auf vier Monate zu erhöhen.

Darüber hinaus zeigten sich im Rahmen der Projektarbeit weitere vereinzelte Themen mit Handlungsbedarf.

3.15.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Die Kündigungsfrist für Lehrpersonen, welche nach geltendem Recht (Art. 67bis VSG) drei Monate beträgt, wird mit Art. 83 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes gemäss Auftrag des Kantonsrates auf vier Monate ausgedehnt. Die Ausdehnung der Kündigungsfrist bedeutet eine Angleichung an die Regelung anderer Kantone. So gilt unter anderem in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Schwyz und Zürich eine Kündigungsfrist von vier Monaten.

Mit einer Angleichung der Kündigungsfrist erhalten die Schulträger im Kanton St.Gallen die gleichen Chancen wie die Schulträger in den vorstehend genannten Kantonen. Steht nach einer Kündigung für die Suche einer Nachfolge eine um einen Monat längere Frist zur Verfügung, stellt dies einen erheblichen Vorteil dar. Dies gilt insbesondere in Phasen eines Lehrpersonenmangels, wie sie derzeit besteht.

Ein weiterer punktueller Anpassungsbedarf hat sich im Rahmen der Projektarbeit bei der lokalen Mitwirkung der Lehrpersonen und der Schulleitungen ergeben. Das geltende Recht sieht vor, dass eine Vertretung der Lehrpersonen (Art. 91 Abs. 1 VSG) bzw. der Schulleitung (Art. 114bis Abs. 3 VSG) an den Sitzungen von Rat und Kommissionen mit schulrätlichen Befugnissen teilnehmen. Die Gemeinden haben unterschiedliche Bedürfnisse und Möglichkeiten für den Einbezug von Schulleitung und Lehrpersonen. Insbesondere unterscheiden sich in diesem Punkt die Schulträger in ihren Strukturen. Neu wird keine generelle und einheitliche Regelung vorgegeben. Nach Art. 86 Abs. 1 des neuen Volksschulgesetzes regeln die Schulträger die lokale Mitwirkung und Mitverantwortung von Schulleitung und Lehrpersonen in ihrer Schulordnung.

3.16 Schulleitungen und Assistenzpersonen

3.16.1 Schulleitung

Das geltende Volksschulgesetz regelt die Hauptaufgaben der Schulleitungen in Art. 114bis. Die Schulträger sind gehalten, Schulleitungen einzusetzen. Für kleine Schulträger kann der Kanton Ausnahmen bewilligen. Das geltende Gesetz beinhaltet keine weitergehende Beschreibung der Aufgaben der Schulleitungen.

Der Schulleitung kommt bei der Führung der Schule und namentlich bei der Sicherung und Entwicklung der Schulqualität eine wichtige Rolle zu. Mit der Schaffung der Möglichkeit der spezifischen Zuteilung von Pensen über den Personalpool wurde die Personalführungsfunktion der Schulleitung in den vergangenen Jahren ausgebaut und gestärkt. Der Schulleitung wurde namentlich die Qualifikation und die Leistungsbewertung für den Lohnanstieg im Rahmen des Mitarbeitendengesprächs zugeordnet.

Die Regelung der Anstellungsbedingungen ist Sache der Schulträger. Der SGV, der VSLSG und die VSGP haben dazu ein Grundlagenpapier erstellt.

3.16.2 Assistenzpersonen

Assistenzpersonen sind Personen ohne pädagogische Ausbildung, welche die Lehrperson auf vielfältige Weise im Unterricht oder in der Führung der Klasse unterstützen. Sie arbeiten dabei im Auftrag der Lehrperson. Assistenzpersonen sind abzugrenzen von Personen mit pädagogischer Ausbildung und einem pädagogischen Auftrag in der Klasse.

Im Kanton St.Gallen setzen 88 von 90 Schulträgern Assistenzpersonen zur Unterstützung der Lehrpersonen ein. Gleich wie bei den Schulleitungen ist die Regelung der Anstellungsbedingungen auch für die weiteren Mitarbeitenden der Schulen Sache der Schulträger.

3.16.3 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

3.16.3.a Schulleitung

Im Zwischenbericht des BLD vom 24. April 2024 wird die Handlungsabsicht formuliert, dass für die Schulleitungen die Mindestanforderung bzw. die Ausbildung umschrieben werden sollen. Zudem soll das neue Volksschulgesetz die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Schulführungen im Grundsatz regeln.

In Art. 103 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes werden die Hauptaufgaben geklärt. Die Schulleitung ist verantwortlich für die administrative, organisatorische, pädagogische und personelle Führung der Volksschule und leitet die Arbeiten betreffend Schulqualität und Schulentwicklung.

Darüber hinaus werden im neuen Volksschulgesetz keine kantonalen Vorgaben zur Ausbildung und zu den Anstellungsbedingungen gemacht. Das entspricht den Leitprinzipien der Revision. Der Subsidiaritätsgrundsatz besagt, dass so viel kommunale Autonomie wie möglich zugelassen werden soll und nur so viel kantonale Vorgaben zu verankern sind wie nötig. Die Lösung entspricht auch dem Leitgedanken, wonach die Regelungskompetenz soweit möglich mit der Finanzierungszuständigkeit in Übereinstimmung gebracht wird.

Die Schulleitungen gehören dem kommunalen Verwaltungspersonal an. Dementsprechend ist es Sache der Schulträger, die Anstellungsbedingungen zu regeln. Sie sorgen auch dafür, dass geeignete und gut ausgebildete Personen als Schulleitungen angestellt werden. Dies wird im neuen Volksschulgesetz damit zum Ausdruck gebracht, dass «qualifizierte» Schulleitungen anzustellen sind. Sie haben dabei Personen anzustellen, die entsprechende Fähigkeiten mitbringen, die gemäss Gesetz beschriebenen Aufgaben zu erfüllen. Sie berücksichtigen dabei die vielfältigen möglichen Aus- und Weiterbildungen in diesem Bereich.

3.16.3.b Assistenzpersonen

Neu wird mit Art. 87 ein Artikel zu den Assistenzpersonen ins Volksschulgesetz aufgenommen. Die Schulträger können Assistenzpersonen einsetzen, die im Auftrag der Lehrperson unterstützende Aufgaben wahrnehmen. Die Regelung der Ausbildung und der Anstellungsbedingungen obliegt – gleich wie bei der Schulleitung – den Schulträgern.

Der Einsatz von Assistenzpersonen hat sich bei St.Galler Schulträgern in den vergangenen Jahren im schulischen Alltag faktisch etabliert. Sie tragen weder Klassen- noch Unterrichtsverantwortung. Diese Verantwortung verbleibt bei der Klassen- oder Fachlehrperson. Die Assistenzpersonen unterstützen im Schulalltag. Der Assistenzperson darf keine Verantwortung für die individuelle Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler übertragen werden.

3.17 Schülerinnen und Schüler

3.17.1 Ausgangslage

Das geltende Volksschulgesetz führt ergänzend zu den von der Bundes- und Kantonsverfassung garantierten Rechte der Schülerinnen und Schüler (ausreichender Grundschulunterricht, unentgeltlicher Grundschulunterricht, Schulbesuch am Aufenthaltsort, konfessionell neutraler Unterricht und Besuch einer Privatschule) keine weiteren Rechte auf.

Das geltende Volksschulgesetz normiert ausdrückliche Pflichten der Schülerinnen und Schüler, namentlich die Pflicht zum Besuch der Schule (Art. 45 bis 48 VSG), die Verpflichtung zu anständigem und rücksichtsvollem Verhalten (Art. 54 VSG) und zur korrekten Kleidung (Art. 54bis VSG).

3.17.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler besteht kein grundsätzlicher Handlungsbedarf. Soweit das nötig und sinnvoll ist, werden die betreffenden Bestimmungen redaktionell neu gefasst. Die explizit im Gesetz aufgeführten Rechte und Pflichten haben insofern einen besonderen Stellenwert, als sie justiziabel sind und zum Gegenstand von Disziplinar- oder Rechtsmittelverfahren gemacht werden können. Im Sinne einer schlanken Gesetzgebung wird auf die deklaratorische Verankerung von allgemein gehaltenen Rechten und Pflichten verzichtet. Vielmehr werden die folgenden ausdrücklichen Regelungen getroffen:

– Im Bereich der Rechte regelt Art. 74 Abs. 1 des neuen Volksschulgesetzes den Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf unentgeltlichen Grundschulunterricht gemäss Lehrplan und Lektionentafel.
– Der Umfang der explizit geregelten Pflichten wird etwas verkleinert. In Art. 74 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes wird in einer kompakten Bestimmung festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler den Unterricht und die als obligatorisch erklärten Schulveranstaltungen besuchen (Bst. a), sich aktiv und kooperativ am Schulbetrieb beteiligen (Bst. b), ihrem Entwicklungsstand entsprechend Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen (Bst. c) und sich anständig und rücksichtsvoll verhalten (Bst. d).

3.18 Eltern

3.18.1 Ausgangslage

Das geltende Recht regelt bezüglich der Eltern die folgenden Bereiche:

– Zusammenarbeit: Die Schule und die Eltern arbeiten in Erziehung und Ausbildung zusammen. Sie richten ihr Verhalten auf die Wahrung des Schulfriedens und des ungestörten Unterrichts aus (Art. 92 Abs. 1 VSG).
– Information: Die Schule informiert die Eltern in geeigneter Weise über wichtige Schulangelegenheiten, über besondere Schulanlässe (Art. 92 Abs. 2 VSG). Sie gibt den Eltern Gelegenheit zur Aussprache, wenn besondere Massnahmen zu treffen sind oder wenn die Leistung oder das Verhalten des Kindes zu Bemerkungen Anlass gibt (Art. 94 Abs. 1 VSG). Die Eltern können Auskunft über Leistung und Verhalten des Kindes verlangen und in dessen Arbeiten Einsicht nehmen (Art. 94 Abs. 2 VSG).
– Schulbesuche: Die Eltern können nach Absprache mit der Lehrperson jederzeit Unterrichtsstunden des Kindes besuchen (Art. 95 Abs. 1 VSG). Der Schulträger ordnet jährlich einen oder mehrere Besuchstage an (Art. 95 Abs. 2 VSG).
– Mitwirkungspflichten: Die Eltern haben das Kind zum regelmässigen Schulbesuch und zur Befolgung von Anordnungen anzuhalten (Art. 96 Abs. 1 VSG). Weiter stehen sie der Schule für Gespräche und weitere Kontakte zur Verfügung und informieren über Kind und Familie, soweit dies für den Erziehungs- und Bildungsauftrag erforderlich ist (Art. 96bis Abs. 1 Bst. a VSG). Sie unterstützen Lehrperson und Schule in Erziehung und Bildung sowie bei der

Umsetzung schulischer Massnahmen (Art. 96bis Abs. 1 Bst. b VSG) und halten das Kind zur Wahrung des Schulfriedens, zur Befolgung der Schulordnung und zu korrekter Bekleidung an (Art. 96bis Abs. 1 Bst. b VSG).
– Kostentragungspflichten: Die Weisungen zu den besonderen Unterrichtsveranstaltungen[17] regeln, dass die Schule den Eltern aus dem Wegbleiben des Kindes vom Elternhaus erwachsende Einsparungen bei Lagern usw. als Kostenbeitrag erheben darf, was auf 16 Franken je Tag und Schülerin oder Schüler limitiert wird. Falls eine Wahlpflicht zwischen mehreren, gleichwertigen Angeboten besteht, kann für eine Veranstaltung mit ausserordentlichem finanziellem Aufwand wie ein Skilager ein höherer Beitrag verlangt werden.
– Ordnungsbusse: Art. 97 VSG sieht vor, dass Eltern, die ihr Kind an der Erfüllung der Schulpflicht hindern, es nicht zum Schulbesuch anhalten oder die ihre Mitwirkungspflichten erheblich verletzen, mit wenigstens Fr. 200.– und insgesamt höchstens Fr. 1'000.– gebüsst werden können.

3.18.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Inhaltlich besteht kein grundlegender Handlungsbedarf. Die geltenden Regelungen werden im Kern übernommen und teilweise redaktionell überarbeitet.

Materiell geändert wird einzig der Rahmen für die Ordnungsbussen, der aus den 1980er-Jahren stammt und Bussen zwischen Fr. 200.– und Fr. 1'000.– vorsieht. Während die untere Schranke von Fr. 200.– unverändert bleibt, wird die Maximalbusse von bisher Fr. 1'000.– auf neu Fr. 2'000.–angehoben (Art. 95 Abs. 1 neues Volksschulgesetz). Im interkantonalen Vergleich liegt die Maximalbussenhöhe des neuen Volksschulgesetzes im unteren Bereich.[18]

3.19 Bildungsrat

3.19.1 Ausgangslage

Der Auftrag zur Totalrevision des Volksschulgesetzes beinhaltet unter anderem eine Überprüfung der Rolle des Bildungsrates des Kantons St.Gallen. Dieser erfüllt heute die Funktion einer Bildungskommission der Regierung im Bereich der Volks- und Mittelschule. Mit vielfältigen gesetzlichen Kompetenzen leitet und beaufsichtigt er die Schulen. Soweit die Regierung oder der Kantonsrat zuständig sind, ist er vorberatende Behörde. Der Bildungsrat umfasst zehn vom Kantonsrat gewählte Mitglieder und wird durch die Vorsteherin bzw. den Vorsteher des BLD präsidiert. Einmal je Monat findet eine Sitzung statt. Für die Geschäftsführung des Bildungsrates ist das Generalsekretariat des BLD verantwortlich.

Dem Bildungsrat obliegen heute im Bereich der Volksschule viele Aufgaben und weitgehende Kompetenzen:
– Schulbetrieb: Auswärtiger Schulbesuch in Grenzgebieten, Unterrichtsbeginn im Semester, Verteilung der wöchentlichen Unterrichtszeit, Vorschriften über weitere Blockzeiten, Festlegung von Schulferienwochen, Bezeichnung des Normalinventars, Beförderung und Übertritt, Vorgaben für zentrale Abklärungsstelle bei individuellen Lernzielen oder Befreiung von Lehrplaninhalten, Bekleidung von Schülerinnen und Schülern, Ausführungsbestimmungen zum Berufsauftrag sowie Beurteilung;

---

17 Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente.html

18 Interkantonaler Vergleich der maximalen Bussenwerte im Volksschulbereich: Zürich, Graubünden, Freiburg, Schwyz, Basel-Landschaft, Nidwalden, Appenzell Innerrhoden: Fr. 5'000.–; Jura: Fr. 4'000.–); Bern, Luzern: Fr. 3'000.–; Waadt, Genf, Appenzell Ausserrhoden: Fr. 2'000.–; Basel-Stadt, Solothurn, Wallis, Tessin, Schaffhausen: Fr. 1'000.–. Dieser Vergleich stützt sich auf eine unter https://edudoc.ch/ abrufbare Aufstellung (Stichwort «Bussen 2009») und auf die Volksschulerlasse der genannten Kantone.

– Erteilung des Grundauftrags der Schule und ihrer Ziele: Erlass des Lehrplans, Erlass des kantonalen Sonderpädagogik-Konzepts, Festlegung von Qualitätskriterien für Lehrmittel;
– Unterstützung bei der Schulentwicklung: Bewilligung, Befristung, Überwachung und Auswertung von Schulversuchen, Erteilung von Ausnahme-Bewilligung für altersdurchmischte Klassen auf der Oberstufe, Erteilung von Ausnahmebewilligungen im Bereich der Beurteilung, Kompetenz zur Einsetzung Pädagogischer Kommissionen;
– Leitung und Beaufsichtigung der Volksschule: Bewilligungswesen im Bereich der Privatschulen und des Privatunterrichts, Diplomanerkennung, Konvente (Besuchsrecht, Einberufungsrecht, Festlegung der Teilnahmeverpflichtung), Wahl der Mitglieder der Rekursstellen sowie der Schlichtungsstelle.
– Beurteilung von Rekursen bei Zuweisung zu einer Kleinklasse oder Sonderschule, Rückversetzung aus einer Kleinklasse oder Sonderschule, Schulpflicht, auswärtiger Schulbesuch, Besuch einer Schule für Hochbegabte, Disziplinarmassnahmen der Schulbehörde, Kontakt zu den Eltern, Ordnungsstrafen.

Im Bereich der Mittelschulen sind dem Bildungsrat heute die folgenden Aufgaben und Kompetenzen zugeordnet:
– Schulbetrieb: Aufnahme, Beförderung, Übertritt und Abschlussprüfung, Festlegung des Unterrichtsbeginns und Schulferien, Berufsauftrag der Mittelschullehrpersonen;
– Erteilung des Grundauftrags der Mittelschulen und Festlegung ihrer Ziele: Erlass der Lehrpläne, Verbindlicherklärung von Lehrmitteln;
– Unterstützung bei der Schulentwicklung: Anordnung von Schulversuchen, Bestellung von Fachkommissionen;
– Leitung und Beaufsichtigung Mittelschule: Festlegung von Organisation und Aufgaben der Rektorenkonferenz, Erlass von Vorschriften zu Abteilungs- oder Klassenkonferenzen, Wahl der Rektorinnen und Rektoren, Genehmigung der Führungsstruktur, Genehmigung der Wahl der Rektorinnen und Rektoren sowie der Prorektorinnen und Prorektoren, Wahl der Mittelschul- und Sekundarlehrpersonen in die Aufnahmeprüfungskommissionen, Mitwirkung in der Prüfungskonferenz der Mittelschulen mit einer Delegation, Anerkennung von Abschlusszeugnissen;
– Behandlung von Beschwerden gegen die Rektorin bzw. den Rektoren.

3.19.2 Künftige Regelung gemäss totalrevidiertem Volksschulgesetz

Zu Beginn der Projektarbeit wurde ein allfälliger Verzicht auf den Bildungsrat geprüft. Dabei erhärtete sich die Handlungsabsicht, dass er beibehalten werden soll und neu unter der Bezeichnung Bildungsbeirat als beratendes Gremium ausgerichtet werden soll die Regierung und das zuständige Departement (BLD) in strategischen Fragen unterstützt. Die bisherigen Aufgaben und Kompetenzen in den Bereichen Rechtsmittelwesen, Aufsicht und Führung entfallen. Ebenfalls aufgehoben werden seine Erlasskompetenzen.

Im Rahmen des VII. Nachtrags zum EG-BB wird die Schaffung eines Berufsbildungsrates und eines allfälligen Sekundarstufe-II-Rates geprüft werden. Die Regierung spricht sich dafür aus, dass nach Vorliegen der entsprechenden Grundlagen zum Berufsbildungsrat und zum Sekundarstufe-II-Rat auch die Schaffung eines Gesamtbildungsrates geprüft wird, der für die Volksschule, die Berufsbildung und die Mittelschulen zuständig ist (vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 1.5.3). Ein solcher Gesamtbildungsrat wäre mit stufenspezifischen Ausschüssen zu versehen, die sich mit den Fragen der jeweiligen Bildungsbereiche befassen. Zur Wahrung aller Optionen wird in Art. 99 Abs. 2 die Kompetenz der Regierung verankert, Ausschüsse einzusetzen und deren Aufgaben zu regeln.

Stimmt der Kantonsrat der Schaffung eines Gesamtbildungsrates zu, könnte die Regierung durch Verordnung die entsprechenden Ausschüsse bilden. Wird kein Gesamtbildungsrat geschaffen, so entfällt die Notwendigkeit zur Bildung von drei Ausschüssen in der Verordnung. Unabhängig davon ist nicht ausgeschlossen, dass ein Bedarf für einen Ausschuss im Bereich der Mittelschulen ergeben könnte.

Es ist zu klären, welche Stellen bzw. welche Behörden die beim Bildungsrat wegfallenden Aufgaben und Zuständigkeiten mit der Umsetzung der Totalrevision übernehmen werden. Die Umsetzung der Anpassungen erfolgt einerseits im neuen Volksschulgesetz. Es sind aber auch Anpassungen in der Volksschulverordnung, im Mittelschulgesetz und einigen weiteren Erlassen notwendig.

Anhang 1 zeigt die vorgesehenen Verschiebungen von Aufgaben und Zuständigkeiten im Detail auf. An dieser Stelle werden die wesentlichen Punkte in zusammengefasster Form präsentiert.
– In Bezug auf die Volksschule werden im geltenden Volksschulgesetz insgesamt 38 konkrete Aufgaben und Zuständigkeiten des Bildungsrates aufgeführt. Davon können zwölf ersatzlos gestrichen werden. Neun Aufgaben und Zuständigkeiten werden neu der Regierung zugeordnet, 15 dem zuständigen Departement (BLD) und deren zwei dem zuständigen Amt (AVS).
– In Bezug auf die Mittelschule werden im geltenden Mittelschulgesetz 19 konkrete Aufgaben und Zuständigkeiten des Bildungsrates aufgeführt. Davon können fünf ersatzlos gestrichen werden. Fünf Aufgaben und Zuständigkeiten werden neu der Regierung, vier dem zuständigen Departement (BLD) und fünf dem Amt für Mittelschule zugeordnet.

Der Bildungsrat, der heute über elf Mitglieder verfügt, soll verkleinert werden. Das neue Volksschulgesetz sieht im Interesse der Flexibilität keine fixe Mitgliederzahl vor, sondern eine Bandbreite von sieben bis neun Mitgliedern.

Die Zusammensetzung erfolgt nicht nach politischen, sondern nach fachlichen Kriterien. Die von der Regierung gewählten Mitglieder bringen ihre Expertise im Bereich des Volksschul- und Mittelschulwesens in die Beratung ein. Sie können aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft oder Gesellschaft stammen und sollen über einen Bezug zum Bildungswesen, idealerweise zur Volks- oder Mittelschule, verfügen.

Der fachliche Bezug kann je nach Herkunft unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei einer aus der Wirtschaft kann er beispielsweise in den Anforderungen liegen, welche die Lehr- und Ausbildungsbetriebe an Jugendliche stellen, welche die Volksschule verlassen.

Die reduzierte Gremiengösse trägt zu einer erhöhten Agilität in der Diskussion und in der Behandlung von Themen bei.

Den Vorsitz führt weiterhin die Vorsteherin bzw. der Vorsteher des zuständigen Departements (BLD). Sie oder er bringt Themen und Fragestellungen aktiv in den Bildungsbeirat ein und stellt sicher, dass die Ergebnisse in geeigneter Weise in die weiteren Arbeiten des Departements und der Regierung einfliessen.

Gegenstand der Behandlung des Bildungsbeirates können insbesondere in Erarbeitung stehende Konzepte, Gesetzgebungen oder politische Vorlagen von strategischer Bedeutung sein. Bei Bedarf kann der Bildungsbeirat befristet und für bestimmte Themen oder Aufgaben Arbeitsgruppen bilden.

Der Sitzungsrhythmus richtet sich nach der Anzahl der zu beratenden Geschäfte sowie nach dem zeitlichen Aufwand für deren Behandlung. Es ist davon auszugehen, dass der Bildungsbeirat mit seiner künftig ausschliesslich beratenden Funktion im Vergleich zu seinen bisherigen umfassenden Aufgaben weniger Sitzungen durchführen und weniger Besprechungszeit beanspruchen wird.

Heute bereitet das zuständige Departement (BLD) mit seinen Ämtern die Beschlüsse und Sitzungen des Bildungsrates vor. Mit der neuen Neuausrichtung des Gremiums als Bildungsbeirat verändern sich die entsprechenden Prozesse und die Vorbereitungsaufgaben.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Aufwand für die vom zuständigen Departement (BLD) und seiner Ämter zu leistenden Aufgaben unverändert bleiben wird. Für die benötigte Vorbereitungszeit ist es grundsätzlich unerheblich, welches Gremium oder welche Stelle den Entscheid fällt.

Ein Vorbehalt ist jedoch hinsichtlich der Mittelschulen anzubringen. Dort nimmt der Bildungsrat heute auch Aufgaben im Bereich der Führung und Aufsicht wahr. In diesen Bereichen wird das Amt für Mittelschulen infolge der Neuausrichtung des Bildungsbeirates zusätzliche Aufgaben erhalten.

Ob es zur Bewältigung dieser Aufgaben zusätzliche Ressourcen erforderlich sind, kann derzeit noch nicht abschliessend beurteilt werden. Gleiches gilt für allfällige finanzielle Auswirkungen. Bereits heute kann jedoch die Aussage gemacht werden, dass ein allfälliger zusätzlicher Ressourcenbedarf beim Amt für Mittelschulen durch Einsparungen beim Bildungsrat bzw. beim Bildungsbeirat geschaffen werden können, da dort Aufgaben und entsprechende Sitzungsgelder entfallen.

3.20 Drittänderungen

3.20.1 Neuregelung der Aufgaben und Zuständigkeiten des Bildungsbeirates

Der heutige Bildungsrat wird mit dem neuen Volksschulgesetz unter der Bezeichnung Bildungsbeirat als strategisch beratendes Gremium ausgestaltet. Für allgemeine Ausführungen wird auf Abschnitt 3.19 dieser Botschaft verwiesen.

Mit der Ausgestaltung des Bildungsbeirates als beratendes Gremium sind die heutigen Aufgaben des Bildungsrates neu zu regeln. Auf detaillierte Ausführungen wird an dieser Stelle mit Verweis auf die Anhang 1 verzichtet. Dort wird aufgezeigt, welche Stellen oder Behörden im Übergang die heutigen Aufgaben und Zuständigkeiten des Bildungsbeirates übernehmen werden.

Ein wesentlicher Teil der Drittänderungen betrifft die Aufgaben und Kompetenzen, die nach geltendem Recht der Bildungsrat wahrnimmt. Diese Änderungen betreffen nicht ausschliesslich das Volksschulgesetz, weil der Bildungsrat auch Aufgaben im Bereich der Mittelschulen wahrnimmt. Dementsprechend werden im Mittelschulgesetz entsprechende Anpassungen vorgenommen.

3.20.2 Spitalschulbesuch durch Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen

Für allgemeine Ausführungen zu den Spitalschulen wird auf Abschnitt 3.13 dieser Botschaft verweisen.

Neben den Schülerinnen und Schülern der Volksschule werden in Spitalschulen Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die allgemeinbildende Angebote der Sekundarstufe II besuchen.

Vor diesem Hintergrund wird im Mittelschulgesetz ein neuer Art. 12bis mit dem Artikeltitel «Spitalschulen» eingefügt. Dessen Abs. 1 legt fest, dass sich das schulische Angebot und die Grundsätze der Abgeltung sachgemäss nach der Interkantonalen Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern (ISV) richten. Das zuständige Departement erlässt ein Schulkonzept. Dieses kann von kantonalen Vorgaben abweichen.

Für Schülerinnen und Schüler, die eine Mittelschule im Kanton St.Gallen besuchen, trägt der Kanton die Kosten für die Spitalschulung (Abs. 4). Im interkantonalen Verhältnis richtet sich die Zahlungspflicht nach der ISV.

Den Einrichtungen des Gesundheitswesens, die eine Spitalschule führen, wird der Aufwand für die Spitalschule mit Beiträgen in der Form von Stundenpauschalen abgegolten (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a ISV). Die Abgeltungen umfassen ausschliesslich Kosten für die schulischen Angebote (Personal- und Betriebskosten, vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. b ISV).

3.20.3 Gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung an den Berufsfachschulen und Mittelschulen und die Verwendung der Bildungsidentität

In den Mittelschulen und Berufsfachschulen des Kantons St.Gallen wird die Schuladministrations-Applikation «Nesa» eingesetzt. Diese dient insbesondere der Bearbeitung von Personalien, Abschlussprüfungen, Fächerbelegungen, Klassen, Lehrpersonen, Noten sowie Zeugnissen.

Die Datenbearbeitung der Mittelschulen und der Berufsfachschulen ist derzeit auf Verordnungsstufe geregelt (Art. 16bis der Mittelschulverordnung [sGS 215.11] bzw. Art. 41 und Art. 41bis der Berufsbildungsverordnung [sGS 231.11]). Auf Stufe des formellen Gesetzes besteht jedoch keine ausdrückliche Grundlage.

Zur Schaffung der erforderlichen Klarheit und Rechtssicherheit werden im Rahmen der Drittänderungen zum neuen Volksschulgesetz gesetzliche Grundlagen für die Datenbearbeitung und Datenbekanntgabe der Mittelschulen und der Berufsfachschulen geschaffen.

Eine Bestimmung hat die Bearbeitung von Personendaten zum Gegenstand (Art. 35bis MSG und Art. 14bis EG-BB). Der Inhalt entspricht Art. 5 sowie Art. 6 des neuen Volksschulgesetzes. Für weiterführende Informationen wird auf die Bemerkungen zu den genannten Bestimmungen verwiesen.

Weiter wird eine gesetzliche Grundlage für die Verwendung der digitalen Bildungsidentität geschaffen (Art. 35ter MSG und Art. 14ter EG-BB). Die Bildungsidentität wird im Schulalltag für die sichere Online-Authentifizierung und den sicheren Abruf von digitalen Dienstleistungen eingesetzt. Konkret geht es dabei um den Dienst Edulog, der von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie eingeführt worden ist. Inhaltlich entsprechend die Drittänderungen Art. 7 des neuen Volksschulgesetzes. Für weiterführende Informationen wird auf die Bemerkungen zu genanntem Artikel verwiesen.

3.20.4 Weitere Drittänderungen

Mit dem neuen Volksschulgesetz wird für ausgewählte Begriffe eine neue Nomenklatur eingeführt. Das gilt beispielsweise für die Gliederung der Volksschule. Diese erfolgt neu in drei Zyklen. Soweit andere Gesetze die betreffenden Begriffe verwenden, wird im Rahmen der Drittänderungen im neuen Volksschulgesetz die neue Nomenklatur in den betreffenden Bestimmungen von anderen Gesetzen angepasst. Darüber hinaus werden – insbesondere in Fussnoten – die geänderten Nummern von Artikeln des neuen Volksschulgesetzes genannt.

4 Vernehmlassung

[wird später eingefügt]

5 Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich und Gegenstand

Gegenstand des vorliegenden Erlasses ist die Volksschule. Er umfasst die öffentliche Volksschule (Abs. 2 Bst. a), die Sonderschulen (Abs. 2 Bst. b), die Spitalschulen und die Schulen in Zentren des Asylbereichs (Abs. 2 Bst. c) und die Privatschulen (Abs. 2 Bst. d).

Der Volksschule zugeordnet sind zudem die schulpsychologische Versorgung und die ergänzenden Angebote (Abs. 3). Zu diesen gehören u.a. die schulergänzende Betreuung, die Führung von Tagesschulen, der Religionsunterricht der Landeskirchen sowie die Elternbildung.

Das Gesetz gilt für die Volksschule, die in vier Kategorien von Schulen unterteilt wird, in denen die Schulpflicht erfüllt werden kann (Abs. 2):

– Die öffentliche Volksschule umfasst alle von den öffentlich-rechtlichen Schulträgern geführten Schulen für Kinder und Jugendliche im volksschulpflichtigen Alter, in denen die Volksschulpflicht absolviert werden kann. Ebenfalls als öffentliche Schulen gelten Privatschulen, die gestützt auf einen entsprechenden Vertrag bzw. eine entsprechende Leistungsvereinbarung im Auftrag des kommunalen Schulträgers die Beschulung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen übernimmt (Urteil des Bundesgerichtes 2C_405/2022 vom 17. Januar 2025). Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler besucht die öffentliche Volksschule.
– In den Sonderschulen werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die aufgrund von Schulschwierigkeiten, von Verzögerungen oder Beeinträchtigungen in der Entwicklung oder von Behinderungen einen besonderen Bildungsbedarf aufweisen.
– Weiter gilt das Volksschulgesetz für die Spitalschulen und die Schulen in den Zentren des Asylbereichs.
– Schliesslich regelt das Volksschulgesetz die Privatschulen. Art. 3 Abs. 1 Bst. a der Kantonsverfassung gewährleistet das Recht, Privatschulen zu gründen und zu führen sowie zu besuchen.

Art. 2 Bildungsauftrag

Der Kern des Bildungsauftrags der Volksschule besteht einerseits im von der Bundesverfassung (Art. 19 und 62 BV) garantierten Grundschulunterricht (Abs. 1 Bst. a) und anderseits in der Erreichung der Bildungsziele (Abs. 1 Bst. b). Zum Bildungsauftrag der Schule gehört zudem die Unterstützung der Eltern in der Erziehung ihres Kindes (Abs. 1 Bst. c). Demgegenüber legt das geltende Recht in Art. 3 Abs. 3 VSG fest, dass die Volksschule die Schülerinnen und Schüler erzieht. Mit dem neuen Volksschulgesetz wird geklärt, dass die Erziehung in erster Linie den Eltern obliegt. Der vorrangige Auftrag der Schule ist die Bildung.

Der erste Satz von Abs. 2 nennt die Wertvorstellungen, an denen sich die Schulen ausrichten. Dazu gehören insbesondere die Grundsätze von Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit im Rahmen des Rechtsstaats. Diese Wertvorstellungen sind bereits im geltenden Recht verankert (Art. 3 Abs. 3 VSG). Sie gelten für alle Schulen und damit auch für die Privatschulen.

Für die öffentliche Volksschule, die Sonderschulen, die Spitalschulen und die Schulen in Zentren des Asylbereichs gilt das Gebot der konfessionellen und weltanschaulichen Neutralität (Abs. 2 Satz 2). Diese Vorgabe ergibt sich aus der verfassungsrechtlich gewährleisteten Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV).

Für Privatschulen gilt der Grundsatz, dass sie ein konfessionelles oder religiöses Profil aufweisen dürfen. Sie werden daher im Satz zur konfessionellen und weltanschaulichen Neutralität nicht genannt. Bei der Ausgestaltung des religiösen oder konfessionellen Profils sind die Privatschulen jedoch an die im ersten Satz von Abs. 2 genannt Prinzipien gebunden, insbesondere an Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit im Rahmen des Rechtsstaats. Das lässt sich wie folgt veranschaulichen: Eine religiös ausgerichtete Privatschule mit extremistischen Tendenzen, die den Rechtsstaat ablehnt, würde den ihr zustehenden Handlungsspielraum zur religiösen Profilbildung in unzulässiger Weise überschreiten.

Für Privatschulen, die aufgrund gesetzlicher Regelung oder aufgrund einer Vereinbarung mit einem Volksschulträger Teil der öffentlichen Volksschule sind, gilt das Gebot der konfessionellen und weltanschaulichen Neutralität in gleicher Weise wie für die öffentliche Volksschule, die Sonderschulen, die Spitalschulen und die Schulen in Zentren des Asylbereichs.

Art. 3 Bildungsziele
Die Bildungsziele der Volksschule umfassen die Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Haltungen. Sie bilden die Grundlage für die weitere schulische oder berufliche Ausbildung, für die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe, für die Partizipation an demokratischen Prozessen und für das lebenslange Lernen (Abs. 1). Inhaltlich knüpft die Bestimmung an die geltende Regelung von Art. 3 Abs. 1 VSG an. Diese nennt unter anderem den Erwerb grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten sowie den Zugang zu verschiedenen Bereichen der Kultur. Die vorgeschlagene Formulierung führt diese Zielsetzungen weiter und bringt sie in eine zeitgemässe und systematisch klarere Ordnung.

Die Volksschule fördert die Schülerinnen und Schüler und leitet sie zu selbständigem Denken, zu verantwortungsvollem Handeln und zu Dialogfähigkeit an (Abs. 2). Diese Bestimmung entspricht im Kern dem geltenden Recht. Art. 3 Abs. 2 VSG sieht ebenfalls die Anleitung zu selbständigem Denken und Handeln vor.

Die Bildungsziele von Art. 3 werden insbesondere durch den Lehrplan konkretisiert. Der Lehrplan beschreibt Unterrichtsbereiche, legt die Lernziele fest, bestimmt in der Lektionentafel die Unterrichtszeit für die einzelnen Fachbereiche nach Jahrgangsklasse und berücksichtigt die unterschiedlichen Bildungsbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler.

Art. 4 Begriffe
Soweit möglich werden Fachbegriffe in den betreffenden Gesetzesartikeln erläutert und definiert. In zwei Konstellationen ist dies jedoch nicht zweckmässig:

Es gibt erstens Begriffe, deren Erklärung mehrere Sätze erfordert, was im betreffenden Artikel unverhältnismässig viel Raum beanspruchen würde. Zweitens gibt es Begriffe, die nicht unmittelbar Gegenstand einer Bestimmung sind und daher beiläufig im Gesetzestext erscheinen (z.B. der Begriff «Kleinklasse»).

In diesen Fällen erfolgt die Begriffsklärung in Art. 4. Definiert werden die Begriffe «Regelschule», «Schulträger», «Eltern», «Schullaufbahnentscheid» «Fachlehrpersonen für einfache sonderpädagogische Massnahmen» und «Kleinklasse».

Art. 5 Datenbearbeitung
Für allgemeine Informationen zur Bearbeitung von Personendaten wird auf Abschnitt 3.10 verwiesen.

In Abs. 1 werde die Personendaten genannt, die zur Erfüllung der Aufgaben der Volksschule bearbeitet werden müssen. Darunter fallen auch besonders schützenswerte Personendaten und Persönlichkeitsprofile im Sinn des Datenschutzgesetzes.

In einer nicht abschliessenden Aufzählung werden in Abs. 1 Daten über Schülerinnen und Schülern in der Volksschule (Bst. a), über Kinder in der schulergänzenden Betreuung (Bst. b), über die Eltern (Bst. c) und die Lehrpersonen sowie das Verwaltungspersonal (Bst. d) genannt.

Abs. 2 führt in einer nicht abschliessenden Aufzählung auf, worauf sich die bearbeiteten Daten beziehen. Dazu gehören schulische Leistungen (Bst. a), das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten (Bst. b), sonderpädagogische Massnahmen (Bst. c), Disziplinarmassnahmen (Bst. d), die Religionszugehörigkeit (Bst. e), die Gesundheit (Bst. g) und die Familienverhältnisse (Bst. h).

Zudem wird in Bst. f geregelt, dass die AHV-Versichertennummer verwendet werden kann. Nach Art. 153c Abs. 1 Bst. a Ziff. 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) dürfen Bildungsinstitutionen die AHV-Versichertennummer verwenden, sofern dies für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. So wird die AHV-Nummer beispielsweise als Personenidentifikator für die Bildungsstatistik des Bundes benötigt, um Analysen über die Laufbahn der Schülerinnen und Schüler, Studierenden und der Lehrpersonen liefern zu können. Die Bildungsinstitutionen sind nach der aktuellen Gesetzgebung des Bundes befugt und verpflichtet, dem Bundesamt für Statistik (BFS) die AHVN13 für Erhebungen im Bildungsbereich zu liefern.

Art. 6 Datenbekanntgabe
Abs. 1 bildet die gesetzliche Grundlage für den E-Gov-Service «PUPIL@SG»[19], der im Bereich der Schuladministration in der Jahren 2023 und 2025 für alle Volksschulträger im Kanton schrittweise eingeführt wurde.

Weiter wird in Abs. 2 geregelt, dass Personendaten im Abrufverfahren unter den Schulträgern und mit Dritten ausgetauscht werden dürfen. Ein Abrufverfahren bezeichnet einen automatisierten Prozess, bei dem berechtigte Nutzerinnen oder Nutzer oder Systeme selbständig und nach Bedarf auf Daten zugreifen können. Ein Abrufverfahren ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen für eine Bekanntgabe der Daten nach dem Datenschutzgesetz erfüllt sind.

Zu einem Datenaustausch unter Schulträgern kommt es beispielsweise beim Übertritt von Schülerinnen und Schülern aus einer Primarschulgemeinde in eine Oberstufenschulgemeinde oder bei einem Umzug einer Schülerin oder eines Schülers innerhalb des Kantons St.Gallen. Der Datenaustausch ist nicht nur unter Schulträgern möglich, sondern auch mit Dritten. So werden beispielsweise die Personendaten von Schülerinnen und Schülern sowie von Eltern automatisiert zwischen der Volksschule und den Einwohnerkontrollen der Gemeinden ausgetauscht und bei Bedarf aktualisiert. Denkbar ist, dass künftig eine automatisierter Datenaustausch

19 Vgl. ABl 2021-00.001.842.

zwischen den Volksschulen und den Schulen auf der Sekundarstufe II (Mittelschulen und Berufsfachschulen) implementiert werden könnte.

Auch der Kanton selbst kann Daten nach Bedarf von den Schulträgern erhalten. Insbesondere werden diese benötigt für die Abgabe an das Bundesamt für Statistik.

Die Schulträger stellen den Landeskirchen für den Religionsunterricht weiterhin unentgeltlich Schulräume zur Verfügung. Der freiwillig zu besuchende Religionsunterricht wird in den Stundenplan der Volksschule aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund ist ein Datenaustausch zwischen der Volksschule und den Landeskirchen erforderlich. Abs. 3 schafft die gesetzliche Grundlage dafür, dass die Schulträger den als öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannten Religionsgemeinschaften Name, Vorname, Adresse sowie Klassen- und Schulhauszuteilung der Schülerinnen und Schüler bekanntgeben dürfen, die der entsprechenden Religionsgemeinschaft zugehören.

Art. 7 Bildungsidentität
Schulträger können Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende ihrer Schulen mit einer eindeutigen Bildungsidentität für die sichere Authentifizierung und den sicheren Abruf elektronischer Dienstleistungen ausstatten (Abs. 1).

Konkret betrifft dies den Dienst Edulog, den die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie eingeführt hat. Die Föderation der Identitätsdienste im Bildungsraum Schweiz (Edulog) ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, sich durch ein einziges Login – bestehend aus einem Benutzernamen oder Pseudonym und einem Passwort – bei mehreren im schulischen Alltag verwendeten Plattformen anzumelden. Dabei handelt es sich insbesondere um elektronische Lehr- und Lernmedien. Auch der Lehrmittelverlag St.Gallen bindet seine elektronischen Produkte an Edulog an.

Der Schulträger fungiert als Identitätsanbieter. Er verwaltet und speichert die Daten der Nutzenden (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen sowie Mitarbeitende der Schulverwaltung). Bei der Anmeldung bei einem Online-Dienst übermittelt Edulog neben einem Pseudonym jene Daten, die der jeweilige Dienst für die Nutzung benötigt. Edulog selbst speichert keine Personendaten. Diese verbleiben unter der Kontrolle der Identitätsanbieter (Schulträger).

Eine Bildungsidentität soll so lange bestehen bleiben, wie sie von der Schülerin oder vom Schüler genutzt wird. Wird sie nicht mehr genutzt, ist sie zu löschen.

Die Regierung regelt die Einzelheiten der Löschung durch Verordnung (Abs. 2). Dabei wird insbesondere zu prüfen sein, ob eine Regelung vorzusehen ist, die es erlaubt, eine bestehende Bildungsidentität nach Austritt aus der Volksschule in einer Mittelschule oder einer Berufsfachschule weiterhin zu verwenden.

Art. 8 1. Ort des Schulbesuchs; Grundsatz
Schülerinnen und Schüler besuchen die Volksschule des Schulträgers am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts (Abs. 1). Dies entspricht dem geltenden Recht (Art. 52 VSG).

Das Aufenthaltsprinzip ist Teilgehalt des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf unentgeltlichen Grundschulunterricht. Es besagt, dass eine Schülerin oder ein Schüler die öffentliche Volksschule am Ort ihres bzw. seines Aufenthalts besuchen darf und muss.

Der schulrechtliche Aufenthalt grenzt sich funktional vom zivilrechtlichen Wohnsitz sowie vom ausländer- oder asylrechtlichen Status ab. Aus der zivil- oder niederlassungsrechtlichen Situation einer Schülerin oder eines Schülers darf sich kein Hindernis für den Besuch des Volksschulunterrichts ergeben.

Zudem ist der schulrechtliche Aufenthalt persönlich eigenständig und nicht an den Aufenthaltsort der Eltern oder weiterer Angehöriger gebunden. Er entspricht dem ausserschulischen Lebensmittelpunkt, soweit dieser während einer gewissen Zeit konstant bleibt. Lebensmittelpunkt ist der Ort, an dem sich das Kind unter der Woche gewöhnlich aufhält, das heisst übernachtet.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen zum Besuch von Privatschulen, Spitalschulen, Sonderschulen und Talentschulen (Abs. 2). Diese Schulen müssen nicht am schulrechtlichen Aufenthaltsort besucht werden. Denn Privatschulen, Spitalschulen, Sonderschulen und Talentschulen befinden sich regelmässig nicht am schulrechtlichen Aufenthaltsort der Schülerin oder des Schülers.

Art. 9 Unzumutbarer Schulweg
Die Unentgeltlichkeit des Grundschulunterrichts erstreckt sich nicht nur auf den Unterricht an sich, sondern auch auf einen allfälligen Transport zum und vom Unterricht, sofern der Schulweg unzumutbar ist. Kriterien für die Beurteilung der Zumutbarkeit sind insbesondere das Alter der Schülerin oder des Schülers, die Länge des Schulwegs sowie dessen Gefährlichkeit.

Die Beurteilung der Zumutbarkeit obliegt dem Schulträger. Ist der Schulweg unzumutbar, sorgt er für den Transport der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers (Abs. 1).

Die Pflicht des Schulträgers zum Transport bei Unzumutbarkeit bezieht sich auf den Schulweg. Dieser umfasst den Weg vom Zuhause der Schülerin oder des Schülers zum Ort des Unterrichts der öffentlichen Volksschule am schulrechtlichen Aufenthaltsort.

Keine Pflicht zum Transport besteht über Mittag, soweit Schülerinnen und Schülern die schulergänzende Betreuung des Schulträgers offensteht (Abs. 2 Bst. a). Ebenfalls keine Transportpflicht besteht für den Weg vom Zuhause zur schulergänzenden Betreuung und zurück (Abs. 2 Bst. b).

Ist hingegen der Weg von der Schule zum Standort der schulergänzenden Betreuung unzumutbar, sorgt der Schulträger für Abhilfe.

Inhaltlich entspricht Art. 9 des neuen Volksschulgesetzes dem geltenden Recht (Art. 20 VSG).

Art. 10 Auswärtiger Schulbesuch
Im Grundsatz wird die geltende Regelung von Art. 53 VSG übernommen. Diese bestimmt, dass der Rat den auswärtigen Schulbesuch gegen Bezahlung des Schulgeldes gestatten oder anordnen kann, wenn besondere Gründe – etwa ein unzumutbarer Schulweg oder eine sinnvolle Klassenbildung – es rechtfertigen.

Nach geltendem Recht ist der aufnehmende Schulträger nur dann nicht zur Aufnahme einer auswärtigen Schülerin oder eines auswärtigen Schülers verpflichtet, wenn die Platzverhältnisse dies nicht erlauben. In Abs. 2 wird daher die Wendung «in der Regel» aufgenommen. Diese Präzisierung ermöglicht es dem aufnehmenden Schulträger, die Aufnahme beim Vorliegen besonderer Gründe abzulehnen.

Ein solcher Grund kann beispielsweise vorliegen, wenn die Grösse der aufnehmenden Klasse bereits im oberen Bereich der Bandbreite nach Art. 16 Abs. 1 des neuen Volksschulgesetzes liegt. Eine Ablehnung kommt allenfalls auch dann in Betracht, wenn die Schülerin oder der Schüler einen besonderen Bildungsbedarf aufweist und der aufnehmende Schulträger bereits zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse beschult und die dafür erforderlichen zusätzlichen Ressourcen nicht mehr bereitstellen kann.

Mit der Aufnahme werden die Organe des aufnehmenden Schulträgers für die Beschulung zuständig. Dies umfasst auch Anordnungen und Verfügungen von geringer Tragweite, insbesondere betreffend Unterricht, Elternkontakte, Zeugnisse, leichte und mittelschwere Disziplinarmassnahmen sowie einfache sonderpädagogische Massnahmen (mit Ausnahme der Zuweisung zu einer Kleinklasse). Anordnungen und Verfügungen von grosser Tragweite bleiben hingegen dem abgebenden Schulträger vorbehalten. Dazu zählen namentlich die Zuweisung zu einer Kleinklasse oder Sonderschule sowie schwere Disziplinarmassnahmen. Das Organ des Schulträgers am Beschulungsort stellt dem zuständigen Organ am schulrechtlichen Aufenthaltsort in diesen Fällen Antrag.

Als Spezialfall des auswärtigen Schulbesuchs – und nicht als verstärkte sonderpädagogische Massnahme – gilt der Besuch einer auswärtigen Talentklasse in den Bereichen Sport, Musik und Kunst nach Art. 59–62 des neuen Volksschulgesetzes.

Art. 11 Zivilrechtliche Unterbringung

Eine Fremdunterbringung von volksschulpflichtigen Kindern und Jugendlichen ausserhalb des Elternhauses kann aufgrund des Kindesschutzes (zivilrechtliche Unterbringung) oder aus schulischen, strafrechtlichen, medizinischen oder behinderungsbedingten Gründen erforderlich sein. Eine zivilrechtliche Fremdunterbringung erfolgt entweder in einem Kinder- oder Jugendheim oder in einer Pflegefamilie.

Bei einer zivilrechtlichen Unterbringung gilt das in Art. 8 geregelte Aufenthaltsprinzip. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler besuchen somit die öffentliche Volksschule des Schulträgers am Ort des Kinder- oder Jugendheim oder der Pflegefamilie.

Hinsichtlich der Kosten des Volksschulbesuchs wird das Prinzip des schulrechtlichen Aufenthalts bei zivilrechtlicher Unterbringung durchbrochen. Der Schulträger am zivilrechtlichen Wohnsitz der Schülerin oder des Schülers am Ort vor der zivilrechtlichen Unterbringung richtet dem Schulträger am Ort des Kinder- oder Jugendheims oder der Pflegefamilie das Schulgeld aus (Abs. 2).

Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 53ter VSG). Sie stellt sicher, dass den Standortgemeinden von Kinder- oder Jugendheim oder von Pflegefamilien keine zusätzlichen Kosten erwachsen.

Eine Schülerin oder ein Schüler kann unter bestimmten Umständen einen eigenen Wohnsitz am Ort des Kinder- oder Jugendheims oder der Pflegefamilie begründen, insbesondere wenn die Eltern die elterliche Sorge nicht ausüben oder getrennt leben. Das geltende Gesetz enthält hierzu keine Regelung.

Neu wird mit Abs. 3 bestimmt, dass in solchen Fällen der Schulträger am zuletzt von den Eltern oder von einem Elternteil abgeleiteten zivilrechtlichen Wohnsitz das Schulgeld entrichtet, wenn eine Schülerin oder ein Schüler nachträglich am Ort des Kinder- oder Jugendheims oder der Pflegefamilie einen eigenen zivilrechtlichen Wohnsitz begründet (Abs. 3). Diese Regelung beruht auf denselben gesetzgeberischen Absichten wie Abs. 2. Sie bezweckt, dass den

Standortgemeinden durch das Bestehen von Kinder- oder Jugendheimen oder von Pflegefamilien im Bereich der Volksschule keine zusätzlichen Kosten erwachsen.

Die vorstehend dargestellte Regelung gilt für innerkantonale Unterbringungen. Bei interkantonalen Unterbringungen gelangen andere Rechtsgrundlagen zur Anwendung, insbesondere die Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE (sGS 381.31).

Art. 12 Gliederung
Für allgemeine Informationen zur Gliederung der Volksschule wird auf Abschnitt 3.2 verwiesen.

Die Volksschule gliedert sich in drei Zyklen. Der erste und der zweite Zyklus umfassen je vier Schuljahre, der dritte Zyklus deren drei (Abs. 1). Dies entspricht der Gliederung des geltenden Lehrplans Volksschule des Kantons St.Gallen.

Diese Struktur begünstigt die angestrebte Flexibilisierung. Die Zusammenfassung der ersten beiden Volksschuljahre (heute Kindergarten) mit den ersten beiden Primarschuljahren zum ersten Zyklus erhöht die schulorganisatorische Flexibilität. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die Schulträger künftig neben der traditionellen Organisationsform – Kindergarten und Unterstufe der Primarschule – bei Bedarf auch altersdurchmischt geführte Organisationsformen einführen können, insbesondere die Basisstufe im ersten Zyklus.

Abs. 1 enthält einen Vorbehalt für abweichende Regelungen im Rahmen des Sonderschulunterrichts. Grundsätzlich orientieren sich auch die Sonderschulen an der Dreiteilung in Zyklen gemäss dem neuen Volksschulgesetz. Je ausgeprägter der besondere Bildungsbedarf aufgrund von Beeinträchtigungen oder Behinderungen ist, desto weniger orientiert sich die Struktur der Sonderschulen nach der Gliederung in Zyklen. Gleiches gilt sinngemäss für die Ausrichtung am Lehrplan.

Die Zyklen können im Einzelfall je nach individueller Entwicklung der Schülerin oder des Schülers schneller oder langsamer durchlaufen werden (Abs. 2). Dies entspricht dem geltenden Recht, das sowohl das Überspringen (Art. 31bis VSG) als auch das Wiederholen einer Klasse (Art. 31 Abs. 1 Bst. b VSG) vorsieht.

Die Regierung regelt die Voraussetzungen und das Verfahren durch Verordnung. Dabei ist vorgesehen, die geltenden Regelungen und die bisherige Praxis auf Verordnungsstufe zu verankern.

Art. 13 Schulträger
Die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden sind Trägerinnen der öffentlichen Volksschule (Abs. 1). Dies entspricht dem geltenden Recht (Art. 4 Abs. 1 VSG).

Ein Schulträger ist nicht verpflichtet, die gesamte Volksschule selbst zu führen. Führt ein Schulträger nur einen Teil der Volksschule, stellt er sicher, dass seinen Schülerinnen und Schülern der ausreichende Grundschulunterricht auf andere Weise zugänglich ist. Dies kann durch die Beteiligung an einer überkommunalen Oberstufe oder durch den Abschluss entsprechender Beschulungsverträge erfolgen.

Das geltende Recht lässt in Art. 4 Abs. 2 VSG die Konstituierung als Primarschulgemeinde oder als Oberstufenschulgemeinde zu. Im Grundsatz wird diese Regelung beibehalten. Aufgrund der neuen Gliederung der Volksschule in Zyklen ist jedoch eine redaktionelle Anpassung erforderlich.

Abs. 2 legt deshalb fest, dass eine Schulgemeinde die Volksschule über den ersten und zweiten Zyklus (Bst. a, das entspricht der heutigen Primarschulgemeinde) oder über den dritten Zyklus (Bst. b, das entspricht der heutigen Oberstufenschulgemeinde) führen kann.

Ungeachtet der angepassten Terminologie können bestehende Schulgemeinden die Bezeichnung «Primarschulgemeinde» oder «Oberstufenschulgemeinde» weiterhin führen.

Beschränkt ein Schulträger die Volksschule auf den ersten und zweiten Zyklus, gewährleistet er den Schülerinnen und Schülern den Besuch einer Schule des dritten Zyklus (Abs. 3). Dies kann beispielsweise durch Abschluss einer Vereinbarung mit einem benachbarten Schulträger des dritten Zyklus erfolgen. Möglich ist weiter, dass der Schulträger der Schule des ersten und zweiten Zyklus den Eltern die Kosten für den Besuch einer anerkannten privaten Oberstufe ausrichtet.

Der Katholische Konfessionsteil kann in der politischen Gemeinde St.Gallen eine öffentliche Volksschule des dritten Zyklus führen (Abs. 3). Dies entspricht dem geltenden Recht (Art. 4 Abs. 3 VSG). Gestützt auf diese Bestimmung führt der Katholische Konfessionsteil in der Stadt St.Gallen die als «Flade» bezeichnete Oberstufenschule. Für allgemeine Informationen zur Schulträgerschaft des Katholischen Konfessionsteils wird auf Abschnitt 3.3 verwiesen.

Art. 14 Einschulung und Dauer

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) beschloss am 14. Juni 2007 die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat [sGS 211.41]). Damit setzen die Kantone Art. 62 Abs. 4 BV um, der sie verpflichtet, wichtige Eckwerte im Bereich der obligatorischen Schule zu koordinieren.

Das HarmoS-Konkordat harmonisiert erstmals kantonsübergreifend die Dauer und die Ziele der Bildungsstufen sowie deren Übergänge. Gleichzeitig werden die bisherigen nationalen Regelungen zum Schuleintrittsalter und zur Schulpflicht aktualisiert.

Die Regierung beschloss am 23. Oktober 2007 den Beitritt zum HarmoS-Konkordat. Der Kantonsrat genehmigte den Beitritt am 16. April 2008. In der Volksabstimmung vom 30. November 2008 bestätigte die Stimmbevölkerung den Beitritt. Das HarmoS-Konkordat trat am 1. August 2009 in Kraft.

Am 25. September 2016 lehnte die Stimmbevölkerung des Kantons St.Gallen die Einheitsinitiative «Ja zum Ausstieg aus dem HarmoS-Konkordat» ab.

Die Einschulung und die Dauer der Volkschule werden durch das HarmoS-Konkordat geregelt. Das neue Volksschulgesetz verweist deshalb in Abs. 1 auf diese interkantonale Vereinbarung.

Das geltende Recht bestimmt in Art. 46 Abs. 1 VSG, dass der Rat nach Anhören der Eltern und der Lehrperson den Beginn der Schulpflicht um ein Jahr aufschieben (Bst. a) oder die Schülerin oder den Schüler in den ersten drei Monaten des Schuljahres ein Jahr zurückstellen (Bst. b) kann. Damit kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich Kinder beim Schuleintritt in unterschiedlichen Entwicklungsphasenbefinden. Der Aufschub und die Zurückstellung werden im HarmoS-Konkordat nicht ausdrücklich geregelt. Kantone, die dem HarmoS-

Konkordat beigetreten sind, können in ihrem Recht einen Aufschub des Schuleintritts oder eine Rückstellung vorsehen.[20]

Nach Art. 12 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes können die Zyklen im Einzelfall je nach individueller Entwicklung der Schülerin oder des Schülers schneller oder langsamer durchlaufen werden. Diese Regelung entspricht dem HarmoS-Konkordat, das in Art. 6 Abs. 5 vorsieht, dass die Zeit für das Durchlaufen der Schulstufen im Einzelfall abhängig von der individuellen Entwicklung der Schülerin oder des Schülers ist. Art. 14 Abs. 3 nimmt darauf Bezug und bestimmt, dass das schnellere oder langsamere Durchlaufen eines Zyklus die Schulpflicht entsprechend verkürzt oder verlängert.

Bewilligt die zuständige Stelle des Schulträgers beispielsweise einer Schülerin das Überspringen des letzten Schuljahres im ersten Zyklus, verkürzt sich ihre Volksschulzeit um ein Jahr von elf auf zehn Jahre. Umgekehrt führt die Wiederholung eines Schuljahres dazu, dass sich die Volksschulzeit um ein Jahr von elf auf zwölf Jahre verlängert.

Aus wichtigen Gründen kann der Schulträger eine Schülerin oder einen Schüler nach Absolvierung von elf Schuljahren aus der Schulpflicht entlassen. Dies entspricht dem geltenden Recht (Art. 49 Abs. 1 Bst. b VSG). Diese Regelung hat sich bewährt und wird beibehalten (Abs. 3).

Art. 15 Klassenbildung
Der Unterricht wird in der Regel in Klassen erteilt (Abs. 1). Eine Klasse ist eine festgelegte Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die gemeinsam den Volksschulunterricht besucht.

Jede Klasse wird von einer Klassenlehrperson geführt. Diese verantwortet die pädagogische Führung der Klasse und ist Ansprechperson für Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und für weitere Lehrpersonen.

Eine Klasse kann Schülerinnen und Schüler desselben Jahrgangs umfassen. Ebenso ist die Bildung von jahrgangsgemischten Klassen möglich.

Ein zentraler Leitgedanke der vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes besteht darin, die Flexibilität und damit den Handlungsspielraum der Schulträger zu erhöhen. Diese Grundhaltung kommt auch in Abs. 1 zum Ausdruck, indem der Unterricht in der Klasse als «die Regel» bezeichnet wird. Diese Formulierung eröffnet den Schulträgern die Möglichkeit, bei Bedarf abweichend von der Regel abzuweichen und alternative Organisationsformen des Unterrichts festzulegen. Gemeint sind damit pädagogische Konzepte, welche die klassische Klassenstruktur aufbrechen oder ergänzen. Dies lässt sich anhand folgender Beispiele veranschaulichen:
– Die Basisstufe ist eine Organisationsform des ersten Zyklus, in der Kinder im Alter von vier bis acht Jahren gemeinsam unterrichtet werden. Der Übergang vom spielerischen zum aufgabenorientierten Lernen erfolgt fliessend. Je nach Entwicklungs- und Lernstand kann die Basisstufe in drei bis fünf Jahren durchlaufen werden. Die Schülerinnen und Schüler sind dabei Klassen zugeteilt.
– Im ersten und zweiten Zyklus können Mehrstufenklassen gebildet werden, denen Schülerinnen und Schüler mehrerer Jahrgänge angehören (z.B. sämtliche Klassen des zweiten Zyklus). Werden beispielsweise in einer kleinen Schule im zweiten Zyklus insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, können sie in einer Mehrstufenklasse zusammengefasst und

[20] In der Mehrheit der Kantone ist eine um ein Jahr verschobene Einschulung möglich, vgl. dazu www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-12-stichtag-verschobene-einschulung.

von zwei Lehrpersonen im Teamteaching unterrichtet werden.[21] In Mehrstufenklassen kann für geeignete Sequenzen das Mentoring eingesetzt werden, bei dem ältere Kinder jüngere Kinder unterstützen. Dies fördert und stärkt die sozialen Kompetenzen. Mehrstufenklassen können nicht nur an kleinen Schulen geführt werden. Auch grössere Schulen setzen diese Organisationsform aus pädagogischen Gründen ein.
– Die Lernlandschaft bezeichnet ein offenes Schulkonzept, in dem die traditionellen Klassenzimmer durch flexible Räume wie Lernbüros, Ateliers und Gruppenräume ergänzt werden. Ein Teil des Unterrichts findet im Klassenverband in sogenannten «Input-Lektionen» statt. Den weiteren Unterricht absolvieren die Schülerinnen und Schüler ausserhalb der klassischen Klassenzimmer in Gruppen- oder Einzelarbeit, die von Lehrpersonen betreut und begleitet wird. Dabei bearbeiten die Schülerinnen und Schüler häufig individuelle und ihrem Leistungsvermögen angepasste Aufträge im Sinne einer Binnen- oder Niveaudifferenzierung.

Im dritten Zyklus erfolgt der Unterricht ganz oder teilweise nach Leistungsanforderungen, wobei die Durchlässigkeit gewährleistet wird (Abs. 2). Konkret sind die folgenden Organisationsformen möglich (weiterführende Informationen dazu finden sich in Abschnitt 3.2.2.c):
– leistungsgetrennte Oberstufe (vormalige Sekundar- und Realschule);
– leistungsgetrennte Oberstufe mit Niveauunterricht;
– kooperative Oberstufe mit Niveauunterricht;
– gemischte Oberstufe mit Niveauunterricht.

Bei Eintritt in die Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler in den ersten drei Organisationsformen einem Leistungsprofil (Basisanforderung oder erweiterte Anforderungen) zugeteilt. Bei Eintritt in die gemischte Oberstufe erfolgt keine Zuteilung in ein Leistungsprofil. In allen Organisationsformen mit Niveauunterricht erfolgt die Niveauzuteilung in den ausgewählten Fächern ebenfalls beim Eintritt in die Oberstufe.

Es besteht die Möglichkeit, die leistungsgetrennte Oberstufe (Sekundar- und Realschule) noch während einer befristeten Übergangszeit weiterzuführen und sie langfristig durch andere Organisationsformen abzulösen. In der Vernehmlassung wird hierzu eine entsprechende Frage unterbreitet.

Art. 16 Klassengrösse
Die Minimal- und Maximalwerte der Klassengrösse sind im geltenden Recht teilweise auf Gesetzesstufe und teilweise auf Verordnungsstufe geregelt (vgl. Art. 27 VSG und Art. 3bis VVU). Die bisherigen Werte werden übernommen (16 bis 24 Schülerinnen und Schüler für Regelklassen; 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen).

Neu werden sämtliche Minimal- und Maximalwerte auf Stufe des formellen Gesetzes verankert. Auf eine weitergehende Differenzierung der Bandbreite nach Primar-, Sekundar- und Realschule, wie sie das geltende Recht vorsieht, wird auf Stufe des Gesetzes verzichtet.

Von den Bandbreiten der Klassengrösse kann aus organisatorischen oder pädagogischen Gründen abgewichen werden (Abs. 2). Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Recht (Art. 27 Abs. 2 VSG).

[21] Würden die 30 Schülerinnen und Schüler rechnerisch auf zwei Klassen verteilt, läge die Klassengrösse bei 15, was unterhalb der Bandbreite (16 bis 24) liegt. Der Schulträger kann ausgleichende Massnahmen treffen, indem er die zur Verfügung gestellten Ressourcen je Klasse um beispielsweise je 20 Prozent kürzt. Die 30 Kinder der Mehrstufenklasse würden somit mit 160 Prozent der Ressourcen einer Jahrgangsklasse mit 19 Schülerinnen und Schülern geführt.

Werden die Höchstzahlen der Bandbreiten der Klassengrösse überschritten, trifft der Schulträger ausgleichende Massnahmen (Abs. 3). Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Recht (Art. 27 Abs. 2 Ziff. 2 VSG).

Die Einzelheiten werden im Rahmen der Vorgaben zum Personalpool in der Volksschulverordnung geregelt.

Art. 16 Abs. 1 Bst. b regelt die Grösse der Kleinklassen. In Kleinklassen werden Kinder mit Schulschwierigkeiten gefördert, die mit weiteren einfachen sonderpädagogischen Massnahmen nicht angemessen gefördert werden können, jedoch noch keine verstärkte sonderpädagogische Massnahme benötigen.

Die Zuweisung zu einer Kleinklasse kann auch aufgrund Lern- und Sozialverhaltens erfolgen. In Kleinklassen werden die Anforderungen dem Lernvermögen bzw. dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler angepasst.

Dies wird insbesondere durch tiefere Klassenbestände ermöglicht. Sie erlauben es den Lehrpersonen, verstärkt und gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen.

Die starre Vorgabe des geltenden Rechts, wonach die Zuweisung zu einer Kleinklasse eine Abklärung des SPD voraussetzt, wird gelockert (vgl. Abschnitt 3.11.4.b) Neu soll auf eine solche Abklärung beispielsweise verzichtet werden können, wenn der Besuch einer Kleinklasse als befristete Massnahme von kurzer Dauer vorgesehen ist, etwa für drei Monate infolge einer akuten Lernblockade.

Mit dieser Regelung wird die angestrebte Erhöhung der Flexibilität umgesetzt.

Art. 17 Personalpool
Im Kanton St.Gallen wurde der Personalpool im August 2017 als Führungs- und Planungsinstrument für die Organisation der Volksschule eingeführt. Er definiert und beschreibt das einer Schule zur Verfügung stehende Unterrichtspensum sowie dessen Verwendung.

Der Personalpool bezweckt, dass die personellen Ressourcen nicht nach dem «Giesskannenprinzip» auf die einzelnen Klassen verteilt werden, sondern bedarfsgerecht eingesetzt werden. Ziel ist es, jeder Schülerin und jedem Schüler unabhängig von Klassengrösse und der Klassenzusammensetzung eine möglichst chancengerechte Förderung zu ermöglichen.

Das BLD gibt den Schulträgern den Personalpool auf der Basis der von der Regierung in der Verordnung festgelegten Berechnungsgrundlagen vor (Abs. 1). Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 91^{quinquies} Abs. 1 VSG).

Im Bereich des Personalpools sind keine Veränderungen vorgesehen. Die Eckwerte der geltenden Berechnungsgrundlagen werden übernommen. Entsprechend führt das neue Volksschulgesetz im Bereich des Personalpools zu keinen Kostenfolgen.

Ausgaben der Schulträger für den Einsatz der Lehrpersonen gelten als gebunden, soweit der Personalpool eingehalten ist (Abs. 2). Der Schulträger erstattet dem zuständigen Departement Bericht über die Einhaltung des Personalpools (Abs. 3). Beide Regelungen werden unverändert aus dem geltenden Recht übernommen (Art. 91^{quinquies} Abs. 2 und 3 VSG).

Art. 18 Schuljahr
Die Regelung zum Schuljahr wird inhaltlich unverändert aus dem geltenden Recht übernommen (Art. 17 VSG).

Art. 19 Ferien
Die Regelung zu den Ferien wird inhaltlich unverändert aus dem geltenden Recht übernommen (Art. 18 VSG).

Art. 20 Schulfreie Tage
Art. 19 Abs. 1 VVU bestimmt nach geltendem Recht, dass der Rat aus besonderen Gründen einzelne Tage oder Halbtage für schulfrei erklären kann. Abs. 2 der genannten Bestimmung regelt, dass der Unterricht in der Regel vor- oder nachgeholt wird und dass je Schuljahr nicht mehr als drei Tage oder sechs Halbtage für schulfrei erklärt werden können. Diese Regelung betrifft eine Kompetenz der Schulträger, die aufgrund ihrer Bedeutung auf Gesetzesstufe zu verankern ist. Die bisherige Verordnungsbestimmung wird deshalb inhaltlich unverändert in Art. 20 des neuen Volksschulgesetzes übernommen.

Art. 21 Urlaub für Familienauszeit
Für allgemeine Informationen zum Thema Urlaub für eine Familienauszeit wird auf Abschnitt 3.5 verwiesen.

Eine Schülerin oder ein Schüler kann in der gesamten Volksschulzeit einmal einen Urlaub für eine Familienauszeit beziehen. Die Höchstdauer beträgt 35 aufeinanderfolgende Schultage (Abs. 1). Diese Regelung ermöglicht es beispielsweise, den Urlaub zwischen die Sommer- und Herbstferien zu legen und die Auszeit unter Einbezug dieser Ferien entsprechend zu verlängern.

Ein Urlaub für eine Familienauszeit setzt ein Gesuch voraus (Abs. 1). Voraussetzung für dessen Bewilligung ist, dass das Erreichen der Lernziele gemäss Lehrplan sichergestellt ist, wofür die Eltern verantwortlich sind (Abs. 2).

Die Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung (Abs. 3), insbesondere das Verfahren sowie den Inhalt des Gesuchs. Es ist vorgesehen, die Fristen in der Verordnung so festzulegen, dass Gesuche frühzeitig eingereicht werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Eltern die Erreichung der Lernziele rechtzeitig planen können. Weiter kann der Inhalt des Gesuchs in der Verordnung näher konkretisiert werden. So kann beispielsweise vorgesehen werden, dass die Eltern dem Schulträger zusammen mit dem Gesuch ein Konzept einreichen, das darlegt, wie die Lernziele erreicht werden sollen.

Die zuständige Stelle des Schulträgers prüft das Gesuch. Sie kann bei Bedarf Auflagen zur Sicherstellung der Lernzielerreichung verfügen.

Mit der neuen kantonalen Regelung entfällt für die Schulträger die Möglichkeit, im kommunalen Recht eigene – grosszügigere oder restriktivere – Regelungen zu Familienurlauben oder -auszeiten vorzusehen.

Art. 22 Absenzen

Art. 96 Abs. 2 VSG bestimmt nach geltendem Recht, dass die Eltern ihr Kind an höchstens zwei Halbtagen je Schuljahr durch schriftliche Mitteilung an die Lehrperson vom Unterricht befreien können. Die Anzahl der sogenannten Joker-Halbtage wird nicht mehr als zeitgemäss beurteilt und von bisher zwei auf neu vier Halbtage erhöht.

Alle übrigen Absenzen setzen einen wichtigen Grund sowie eine Bewilligung der zuständigen Stelle des Schulträgers voraus (Abs. 2). Dies lässt sich anhand der folgenden Beispiele veranschaulichen.

– Die Eltern einer Schülerin ersuchen um Urlaub für einen nicht christlichen religiösen Feiertag. Bewilligt die zuständige Stelle des Schulträgers das Urlaubsgesuch, gilt das Fernbleiben der Schülerin vom Unterricht am betreffenden Tag als entschuldigt.
– Ein Schüler mit einer besonderen musikalischen Begabung nimmt an einem mehrtägigen internationalen Jugendmusikwettbewerb teil. Die zuständige Stelle des Schulträgers bewilligt das entsprechende Urlaubsgesuch. Das Fernbleiben des Schülers vom Unterricht während der Dauer des Wettbewerbs gilt als entschuldigt.
– Eine Schülerin erkrankt. Ihr Vater meldet dies vor Unterrichtsbeginn der Lehrperson. Da die Schülerin auch am folgenden Tag noch nicht gesund ist, informiert der Vater die Lehrperson erneut. Am übernächsten Tag besucht die Schülerin den Unterricht wieder. Nach dem kommunalen Recht des betreffenden Schulträgers ist die Schulleitung für die Bewilligung von Absenzen bis zu sieben Tagen zuständig. Die Lehrperson informiert daher die Schulleitung. Mit der Bewilligung durch die Schulleitung gilt die Absenz der Schülerin an den beiden betreffenden Schultagen als entschuldigt.
– Ein Schüler stürzt auf dem schneebedeckten Schulweg. Eine zufällig anwesende Bekannte beobachtet den Unfall und bringt den Schüler zum Arzt. Dieser stellt einen Knochenbruch im Bereich des Unterarms fest. Anschliessend bringt die Bekannte den Schüler zu seiner Familie. Der Vater teilt der Lehrperson die unfallbedingte Absenz nachträglich mit. Mit der nachträglichen Bewilligung durch die Schulleitung gilt die unfallbedingte Absenz als entschuldigt.

Die Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung (Abs. 3). Der Inhalt des geltenden Verordnungsrechts soll übernommen werden. So sollen nicht voraussehbare Abwesenheiten weiterhin durch die Eltern nachträglich begründet werden (vgl. Art. 16 Abs. 2 VVU). Zudem soll in der Volksschulverordnung eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach der Schulträger das Verfahren vor Ort in der Schulordnung regelt (vgl. Art. 16 Abs. 3 VVU).

Art. 23 Besondere Schulveranstaltungen

Die Regelung der besonderen Schulveranstaltungen (z.B. Lager) als Bestandteil des obligatorischen Unterrichts entspricht dem geltenden Recht (Art. 17bis VSG).

Art. 24 Schulordnung

Aus dem geltenden Recht (Art. 33 Abs. 1 VSG) wird der Grundsatz übernommen, wonach der Schulträger eine Schulordnung als allgemeinverbindliches Reglement erlässt, die den örtlichen Schulbetrieb regelt (Abs. 1).

Die Schulordnung ist an das neue Recht anzupassen – gemäss Art. 109 des neuen Volksschulgesetzes bis zum 31. Mai 2032. In der Übergangszeit sind altrechtliche Schulordnungen im Lichte des neuen Volksschulgesetzes auszulegen.

In der Schulordnung ist unter anderem die lokale Mitwirkung und Mitverantwortung der Lehrpersonen (Art. 86 des neuen Volksschulgesetzes) sowie die Mitwirkung der Schulleitung zu regeln.

Art. 33 Abs. 1 VSG sieht nach geltendem Recht vor, dass die Schulordnung Vorschriften über das Verhalten der Schülerin und des Schülers ausserhalb der Schule enthalten kann. Solche Bestimmungen sollen künftig nicht mehr Bestandteil der Schulordnung sein.

Der Schulweg liegt – unter Vorbehalt seiner Zumutbarkeit – nicht in der Verantwortung der Schule, sondern in jener der Eltern. Die Regelungen der Schulordnung haben sich daher auf das Schulareal und auf die Unterrichtszeiten zu beschränken.

Allfällige Bestimmungen über das Verhalten auf dem Schulareal ausserhalb der Unterrichtszeiten können in der Hausordnung der Schulanlagen geregelt werden.

Art. 25 Schulanlagen
Nach geltendem Recht sind die Schulträger verpflichtet, die Schulanlagen Dritten zur Verfügung stellen, soweit der Schulbetrieb es gestattet (Art. 11 Abs. 2 VSG). Diese Bestimmung wird übernommen (Abs. 2).

Der Schulträger kann ein Benützungsreglement erlassen, das eine Gebührenpflicht vorsehen kann. Die Grundzüge der Gebühren sind in einem allgemeinverbindlichen kommunalen Reglement im Sinne eines formellen Gesetzes zu regeln. Auf Gemeindeebene erlässt die Legislative (Bürgerversammlung oder Gemeindeparlament) allgemein verbindliche Reglemente. Diese unterstehen in der Regel dem obligatorischen oder fakultativen Referendum.

Gestützt auf das allgemeinverbindliche Reglement erlässt der Schulträger den konkreten Gebührentarif und die weiteren Einzelheiten. Diese Regelungen unterstehen nicht dem fakultativen Referendum.

Hinter diesen Anforderungen steht das Bestreben, dass die Abgabepflichten voraussehbar und rechtsgleich ausgestaltet sind und die Gebühren zweckgebunden, verhältnismässig sowie nicht missbräuchlich erhoben werden. Dabei sind das Äquivalenzprinzip und das Kostendeckungsprinzip sind zu beachten.

Art. 26 Lehrplan und Lektionentafel
Die Bestimmung zum Lehrplan und zur Lektionentafel entspricht im Wesentlichen dem geltenden Recht (Art. 14 VSG). Ergänzend wird – mit Blick auf den geltenden Lehrplan – festgehalten, dass dieser die zu erreichenden Lernziele und Kompetenzen sowie die grundlegenden Inhalte des Unterrichts festlegt.

Art. 27 Dispensation
Eine Dispensation ist eine Freistellung vom Unterricht. Sie setzt einen triftigen Grund voraus.

Mit der Dispensation vom Unterricht wird eine Schülerin oder ein Schüler von der Pflicht befreit, bestimmte Fächer oder Unterrichtsinhalte zu besuchen. Dies lässt sich anhand des folgenden Beispiels veranschaulichen. Eine Schülerin leidet an einer länger andauernden Verletzung und kann deshalb vorübergehend nicht am Sportunterricht teilnehmen. Bis zur vollständigen Genesung wird sie von der zuständigen Stelle des Schulträgers vom Sportunterricht dispensiert.

Über die Bewilligung von Dispensationen entscheiden die Schulträger nach pflichtgemässem Ermessen. Mit Rücksicht auf die verfassungsmässige Schulpflicht und im Interesse eines geordneten Schulalltags haben sie bei der Ausübung ihres Ermessens Zurückhaltung zu üben.

Je umfangreicher die verpassten Unterrichtsinhalte sind, desto restriktiver sind Dispensationen zu handhaben. Weil bei einer Dispensation – wenn auch aus begründetem Anlass – ganze Unterrichtsinhalte entfallen können, stellt sich in besonderer Weise die Frage nach der ausreichenden Umsetzung des verfassungsmässigen Bildungsauftrags. Eine Dispensation ist daher stets in Spannungsfeld zum Schulobligatorium zu beurteilen.

Die Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung (Abs. 2). In der Volksschulverordnung soll insbesondere eine Bestimmung aufgenommen werden, wonach der Schulträger das Verfahren vor Ort in der Schulordnung regelt (vgl. Art. 16 Abs. 3 VVU). Sie regeln in Ergänzung zu

den übergeordneten kantonalen Grundlagen im kommunalen Recht, unter welchen Bedingungen und unter welchen Umständen Dispensationen in der eigenen Schule möglich sind.

Art. 28 Unterrichtsorganisation
Nach geltendem Recht wird der Unterricht im Kindergarten und in der Primarschule am Vormittag in Blockzeiten erteilt. Art. 3 Abs. 1 der Weisungen des Bildungsrates zur Unterrichtsorganisation, zur Klassenbildung und zum Personalpool in der Volksschule vom 18. Mai 2016[22] bestimmt, dass die Blockzeit um 8 Uhr beginnt und vier Unterrichtslektionen umfasst. Während dieser Zeit fällt der Unterricht nicht aus. Bei Krankheit der Lehrperson werden die Kinder betreut oder durch eine Stellvertretung unterrichtet. In der Oberstufe bestehen keine Blockzeiten.

Diese Grundsätze werden übernommen. Abs. 1 bestimmt, dass die Regierung die Blockzeiten im ersten und zweiten Zyklus regelt. Die Einzelheiten sollen in der Volksschulverordnung entsprechend der geltenden Regelung abgebildet werden.

Zusätzlich zu den Blockzeiten werden in der Volksschulverordnung auch Einzelheiten zur Unterrichtsorganisation – einschliesslich der Dauer der Unterrichtseinheiten – sowie der Stundenplanung geregelt (Abs. 1). Dabei sollen die Grundsätze des geltenden Rechts übernommen werden.

Art. 29 Lehr- und Lernmedien a) Grundsätze
Der im geltenden Recht verwendete Begriff «Lehrmittel» wird ersetzt. Neu wird der zeitgemässe Begriff «Lehr- und Lernmedien» verwendet. Dieser umfasst auch interaktive digitale Ressourcen und trägt damit der erweiterten Bedeutung moderner Unterrichtsmittel Rechnung.

Lehr- und Lernmedien vermitteln die für den Unterricht erforderlichen Inhalte. Dazu zählen einerseits klassische Lehrmittel in Buchform, aber anderseits auch Medien zur Vermittlung oder zur Aneignung von Lerninhalten über Grossbildschirme, Computer oder Tablets.

Inhaltlich werden die Bestimmungen des geltenden Rechts (Art. 21 und Art. 22 VSG) sinngemäss übernommen. Die Kompetenz zur Festlegung von Qualitätskriterien, die nach geltendem Recht dem Bildungsrat zukommt (Art. 21 Abs. 1 VSG), weist das neue Volksschulgesetz in Art. 29 Abs. 1 dem zuständigen Departement (BLD) zu.

Auf der Grundlage dieser Qualitätskriterien sprechen sich die Schulträger unter Einbezug des BLD in geeigneter Weise untereinander ab und geben Empfehlungen für Lehr- und Lernmedien ab (Abs. 2). Der Kanton kann Lehr- und Lernmedien herstellen, einkaufen und an die Schulträger vertreiben (Abs. 3).

Der Kanton betreibt weiterhin den Lehrmittelverlag St.Gallen, der organisatorisch dem AVS angegliedert ist. Die Regelung des geltenden Rechts, wonach der Kanton für den Lehrmittelverlag eine eigene Rechnung auf Vollkostenbasis führt (Art. 22 Abs. 3 VSG) wird inhaltlich unverändert übernommen. Davon ausgenommen sind Lehr- und Lernmedien, die der Kanton den Schulträgern unentgeltlich abgibt (vgl. Art. 30 Abs. 2).

22 Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente.html.

Art. 30 b) Finanzierung
Auch hinsichtlich der Finanzierung der Lehr- und Lernmedien werden die Bestimmungen des geltenden Rechts (Art. 22 und Art. 23 VSG) sinngemäss übernommen. Die Schulträger bestimmen die Lehr- und Lernmedien und stellen diese sowie das Verbrauchsmaterial ihren Schulen auf eigene Kosten zur Verfügung (Abs. 1).

Der Kanton kann den Schulträgern unentgeltlich Lehr- und Lernmedien abgeben (Abs. 2). Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn für einen bestimmten Fachbereich oder für ein bestimmtes Thema auf dem Lehrmittelmarkt kein geeignetes Produkt verfügbar ist. So ist es für einen Lehrmittelverlag wirtschaftlich nicht rentabel, ein Lehrmittel zur «Heimatkunde» eines einzelnen Kantons zu entwickeln.

Mit der kantonalen Finanzierung ist der verbindliche Einsatz der betreffenden Lehr- und Lernmedien im Unterricht verbunden. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Lernfördersysteme (z.B. Stellwerk). Zudem hat der Bildungsrat für den Fachbereich Natur, Mensch und Gesellschaft die Reihe St.Gallerland als obligatorisch erklärt. Diese aus sieben Arbeitsheften bestehende Reihe wird ebenfalls durch den Kanton finanziert.

Art. 31 Zeugnis
Für allgemeine Informationen zu den Themen Zeugnis, Beurteilung und Notengebung und die dazu geprüften Handlungsalternativen wird auf den Abschnitt 3.6 verwiesen.

Die Bestimmungen des geltenden Rechts zum Zeugnis (Art. 30 VSG) werden in das neue Volksschulgesetz übernommen. Die Leistung in den einzelnen Unterrichtsbereichen wird im Zeugnis mit ganzen und halben Noten beurteilt (Abs. 1). Ausnahmen bedürfen der Bewilligung des zuständigen Departementes.

Die Kompetenz zur Regelung der Einzelheiten – insbesondere der Notenwerte, der Bewertung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens sowie des Beurteilungszeitraums – wird der Regierung zugewiesen (Abs. 2 Bst. a bis c).

Das geltende Verordnungrecht regelt, welche Anmerkungen im Zeugnis angebracht werden können (Art. 17 VVU). Es ist sachgemäss, die Anmerkungen auf Gesetzesstufe im Rahmen der von der Regierung zu regelnden Aspekten ausdrücklich zu erwähnen (Abs. 2 Bst. d). Materiell soll das geltende Verordnungsrecht (Art. 17 VVU) übernommen werden.

Im Zeugnis sollen weiterhin nicht bewilligte oder unzureichend begründete Abwesenheit sowie häufige Abwesenheit erwähnt werden können.

Art. 32 Schullaufbahnentscheide
Der Begriff des Schullaufbahnentscheids wird in Art. 4 des neuen Volksschulgesetzes definiert. Dabei handelt es sich um einen Entscheid des Schulträgers, der den Bildungsweg der Schülerin oder des Schülers beeinflusst.

Dazu zählen insbesondere die Promotion am Ende des Schuljahres, die Repetition eines Schuljahres, das Überspringen einer Klasse, der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule sowie der Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe einschliesslich der Zuteilung zu einem Leistungsprofil und zu Niveaugruppen. Ebenfalls erfasst sind der Wechsel des Leistungsprofils (heute Real- bzw. Sekundarschule) sowie Änderungen im Niveauunterricht auf der Oberstufe.

Weitere Schullaufbahnentscheide bestehen im Bereich der Sonderpädagogik, etwa die Festlegung individueller Lernziele, die Zuweisung zu einer Kleinklasse oder die Anordnung einer verstärkten Massnahme.

Aus Sicht der Schülerin oder des Schülers sowie der Eltern sind Schullaufbahnentscheide je nach Inhalt und Folgen von unterschiedlicher Bedeutung. Eine problemlose Promotion in die nächste Klasse des zweiten Zyklus ist in der Regel von geringerer Tragweite als der Übertritt in den dritten Zyklus (Oberstufe, einschliesslich Zuteilung zu Leistungsprofilen und Niveaufächern) oder die Zuweisung zu einer Kleinklasse oder zu einer Sonderschule.

Schullaufbahnentscheide können schutzwürdige Interessen der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers berühren, einschränken oder gar verletzen. Sie müssen daher bei Bedarf der rechtlichen Überprüfung im Rechtsmittelverfahren zugänglich sein. Aus diesem Grund werden Schullaufbahnentscheide grundsätzlich in Form einer Verfügung erlassen (Abs. 2).

Eine Ausnahme besteht bei der Promotion. Diese kann formlos erfolgen, sofern zwischen Lehrperson und Eltern Einvernehmen besteht und es sich nicht um den Übertritt in den dritten Zyklus oder um eine Promotion im dritten Zyklus handelt (Abs. 2). Die problemlose und einvernehmliche Promotion in die nächsthöhere Klasse beeinträchtigt keine schutzwürdigen Interessen der Schülerin oder des Schülers. Der Erlass einer formellen Verfügung ist in solchen Fällen nicht angezeigt.

Die Lehrperson informiert die Eltern in der Regel im Rahmen des Elterngesprächs über die bevorstehende Promotion. Sind die Eltern einverstanden, erfolgt die Promotion formlos. Äussern die Eltern am Elterngespräch Bedenken oder Einwände gegen die Promotion, kann nicht von einem Einvernehmen ausgegangen werden. In diesem Fall erfolgt die Promotion mittels formeller Verfügung.

Für bestimmte Schullaufbahnentscheide ist ein Gutachten der zentralen Abklärungsstelle (SPD) erforderlich. Dies gilt zunächst für die Anordnung verstärkter sonderpädagogischer Massnahmen (Art. 50 Abs. 1).

Im Bereich der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen wird für die Zuweisung zu einer Kleinklasse in der Regel ein Gutachten der zentralen Abklärungsstelle verlangt (Art. 45 Abs. 1). Die Regierung kann zudem durch Verordnung vorsehen, dass für weitere einfache sonderpädagogische Massnahmen vorgängig ein Gutachten der zentralen Abklärungsstelle einzuholen ist (Art. 45 Abs. 2).

Unabhängig davon kann ein Schulträger für bestimmte Fragestellungen – etwa im Zusammenhang mit einem Nachteilsausgleich – für seine Schulen eine Abklärung beim SPD zwingend vorsehen.

Art. 33 Schulpsychologische Versorgung a) Grundsätze
Nach geltendem Recht sorgen zwei Dienste für die schulpsychologische Versorgung im Kanton St.Gallen. Dabei handelt es sich einerseits um den SPD des Kantons St.Gallen, der vom Kanton und den Schulträgern gemeinsam getragen wird (vgl. Art. 43 Abs. 1 VSG). Anderseits kann die Stadt St.Gallen eigenständig für ihre schulpsychologische Versorgung sorgen (Art. 43bis Abs. 1 VSG). Von dieser Möglichkeit macht sie mit der Führung eines eigenen Schulpsychologischen Dienstes Gebrauch.

Auf diese Differenzierung wird mit dem neuen Volksschulgesetz verzichtet. Künftig soll ein einheitlicher Dienst für alle Schulträger die schulpsychologische Versorgung im Kanton sicherstellen. Für die Begründung und die Einzelheiten wird auf Abschnitt 3.8 verwiesen.

Darüber hinaus wird der Grundsatz von Art. 43 Abs. 1 VSG übernommen, wonach der Kanton und die Schulträger gemeinsam für die schulpsychologische Versorgung sorgen (Abs. 1). Der schulpsychologische Dienst der Stadt St.Gallen wird als zusätzliche Regionalstelle in den gemeinsamen Dienst von Kanton und Schulträgern integriert.

Art. 34 b) Kostentragung
Die Regelung des geltenden Rechts zur Kostentragung der schulpsychologischen Versorgung (Art. 43 Abs. 2 VSG) wird unverändert übernommen. Die Kosten der Grundleistungen tragen Kanton und Schulträger je zur Hälfte (Abs. 1). Die Kosten von Zusatzleistungen trägt der Schulträger allein (Abs. 2).

Art. 35 Ergänzende Angebote a) schulergänzende Betreuung
In den vergangenen Jahren wurde die schulergänzende Betreuung schrittweise im Volksschulgesetz verankert. Mit dem X. Nachtrag vom 31. Juli 2007 (nGS 43–85) wurden die Schulträger verpflichtet, für Schülerinnen und Schüler einen Mittagstisch anzubieten. Mit dem XXV. Nachtrag vom 24. Januar 2023 (nGS 2023-011) wurde die Angebotspflicht der schulergänzenden Betreuung über die Mittagszeit hinaus ausgedehnt.

Das neue Volksschulgesetz übernimmt die Bestimmungen des geltenden Rechts (Art. 19bis und 19ter VSG). Der Schulträger bietet für die Schülerinnen und Schüler des ersten und zweiten Zyklus bedarfsgerecht eine schulergänzende Betreuung von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und während acht Wochen der Schulferien an (Abs. 1 Bst. a und b). Im Sinn einer Klärung wird neu ausdrücklich festgelegt, dass das Angebot auch eine Mittagsverpflegung umfasst (Abs. 1 Bst. c).

Das Angebot für Schülerinnen und Schüler des dritten Zyklus umfasst wie bisher wenigstens einen Aufenthaltsraum für die mitgebrachte Mittagsverpflegung (Abs. 2).

Der Besuch der schulergänzenden Betreuung bleibt für Schülerinnen und Schüler weiterhin freiwillig (Abs. 4). Der Schulträger kann weiterhin von den Eltern Beiträge erheben (Art. 92 Abs. 1 Bst. b).

Art. 36 b) Tagesschule
In der schulergänzenden Betreuung können die Familien die angebotenen Bedarfseinheiten bedarfsgerecht, freiwillig und modular in Anspruch nehmen. Schule und Betreuung verfügen in der Regel über eine eigene Leitung und eigenes Personal.

Einen weitergehenden Ansatz verfolgt die (gebundene) Tagesschule. In ihr werden Unterricht und Betreuung über den ganzen Tag bzw. über die gesamte Schulwoche hinweg miteinander verbunden. Schule und Betreuung sind organisatorisch und pädagogisch nicht getrennt.

In einer klassischen Tagesschule besuchen alle Schülerinnen und Schüler das Angebot von morgens bis am späten Nachmittag. Eine Abmeldung von einzelnen Betreuungseinheiten ist nicht vorgesehen. Die Tagesschule ermöglicht eine flexible Organisation von Unterricht, Projektarbeit, Ausflügen, Aufgabenhilfe usw. Schule und Betreuung folgen einem gemeinsamen pädagogischen Konzept und stehen unter einer einheitlichen Leitung.

Bis zu einem gewissen Grad kann das Lehr- und Betreuungspersonal bereichsübergreifend eingesetzt werden, etwa wenn eine Klassenassistenz nach dem Unterricht auch Betreuungsaufgaben übernimmt.

In der Schweiz ist die freiwillig und bedarfsgerecht nutzbare schulergänzende Betreuung vorherrschend, so auch im Kanton St.Gallen. Tagesschulen sind in der Schweiz bislang wenig verbreitet.

Mit dem neuen Volksschulgesetz wird den Schulträgern ermöglicht, bei Bedarf eine Tagesschule zu führen, in der Unterricht und Betreuung durch pädagogische, organisatorische, personelle und räumliche Massnahmen verbunden werden (Abs. 1).

Der Besuch der Tagesschule ist freiwillig (Abs. 1). Ein Schulträger kann den Besuch der Tagesschule somit nicht für obligatorisch erklären. Ein Obligatorium würde einen unzulässigen Eingriff in das von Art. 13 Abs. 1 BV geschützte Familienleben darstellen.

Entscheidet sich ein Schulträger für die Führung einer Tagesschule, hat er weiterhin ein bedarfsgerechtes schulergänzendes Betreuungsangebot bereitzustellen, solange eine entsprechende Nachfrage besteht. Er kann die Angebote «Tagesschule» und «schulergänzende Betreuung» entweder parallel führen oder miteinander kombinieren.

Bei einer Kombination besuchen die Kinder der Tagesschule sämtliche Betreuungseinheiten innerhalb der vom Schulträger definierten Zeitspanne nach Abs. 2. Die Kinder der schulergänzenden Betreuung nehmen demgegenüber nur diejenigen Betreuungseinheiten in Anspruch, für die sie angemeldet sind. Bei der Ausgestaltung der Beiträge kann der Schulträger zwischen Tagesschule und schulergänzender Betreuung differenzieren.

Bei einer Zusammenführung von Tagesschule und bedarfsgerechter Betreuung werden die Bereiche Unterricht und Betreuung organisatorisch, führungsmässig und personell miteinander verbunden.

Der Volksschulunterricht in der Tagesschule ist unentgeltlich. Nach Art. 92 Abs. 1 Bst. c kann der Schulträger von Eltern, die ihr Kind für die Tagesschule angemeldet haben, Beiträge für die Betreuung ausserhalb der Unterrichtszeiten erheben.

Es ist daher sachlich vertretbar, wenn der Schulträger die Elternbeiträge für den Besuch der Tagesschule tiefer festlegt als die Beiträge für den Besuch sämtlicher Betreuungseinheiten der schulergänzenden Betreuung. Eine solche Differenzierung kann insbesondere damit begründet werden, dass die Planung in der Tagesschule einfacher ist als in der bedarfsgerechten schulergänzenden Betreuung, bei der die Auslastung der angebotenen Betreuungseinheiten stark variieren kann.

Das zuständige Departement kann einer Tagesschule Abweichungen vom Lehrplan, von der Lektionentafel sowie von weiteren kantonalen Vorgaben bewilligen, sofern das Erreichen der Lernziele und Kompetenzen nicht gefährdet ist (Abs. 3). Würden beispielweise die kantonalen Vorgaben zur Unterrichtsorganisation und zu den Unterrichtszeiten gemäss den entsprechenden Weisungen[23] für eine gebundene Tagesschule umfassende Gültigkeit haben, wäre das zu einschränkend.

[23] Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente.html.

Art. 37 c) Religionsunterricht
Nach geltendem Recht (Art. 16 Abs. 1 VSG) ist der Religionsunterricht Sache der Behörden der als öffentlich-rechtliche Körperschaft anerkannten Religionsgemeinschaften (nachfolgend Landeskirchen). Die Schulträger sind verpflichtet, die Räumlichkeiten für die Erteilung des Religionsunterrichts unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und die im Lehrplan vorgesehenen Lektionen in den Stundenplan aufzunehmen.

Der landeskirchliche Religionsunterricht kann nach geltendem Recht auch während der Blockzeiten stattfinden. Findet der Religionsunterricht während der Blockzeiten statt, entsteht dem Schulträger zusätzlicher Betreuungsaufwand für jene Schülerinnen und Schüler, die nicht angemeldet sind.

Im Verlauf der Projektarbeit wurde die Ausrichtung des Volksschulgesetzes in Bezug auf den Religionsunterricht kontrovers diskutiert. Im Zwischenbericht des BLD vom 24. April 2024 wird ausgeführt, dass im Projekt zunächst die Auffassung vorherrschte, die im Volksschulgesetz verankerten Privilegien der Landeskirchen beim Religionsunterricht entsprächen nicht mehr den aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten und seien deshalb aufzuheben. Im weiteren Verlauf der Projektarbeit wurde diese Haltung relativiert.

Im Ergebnis spricht sich die Regierung dafür aus, dass die Schulträger weiterhin verpflichtet bleiben, ihre Räumlichkeiten für den Religionsunterricht der Landeskirchen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Religionsunterricht der Landeskirchen soll weiterhin in den Stundenplan der Volksschule aufgenommen werden. Neu soll er jedoch ausserhalb der Blockzeiten stattfinden.

Für die Schulträger stellt dies sowohl eine organisatorische Vereinfachung als auch eine finanzielle Entlastung dar, da die Pflicht zur Betreuung der nicht für den Religionsunterricht angemeldeten Schülerinnen und Schüler entfällt.

Die Schulträger nehmen auch im dritten Zyklus (heute Oberstufe) die Lektionen des Religionsunterrichts der Landeskirchen in den Stundenplan auf. Der dritte Zyklus kennt – anders als der erste und zweite Zyklus (heute Kindergarten und Primarschule) – keine Blockzeiten.

Die Bestimmung von Art. 37 Abs. 2 des neuen Volksschulgesetzes, wonach der landeskirchliche Religionsunterricht ausserhalb der Blockzeiten in den Stundenplan aufzunehmen ist, ist im dritten Zyklus dahingehend zu verstehen, dass die betreffenden Lektionen an den Randzeiten des Unterrichts stattfinden.

Die öffentliche Volksschule gibt den Landeskirchen die für die Organisation des Religionsunterrichts erforderlichen Personendaten bekannt (Name und Vorname, Wohnadresse sowie Klassen- und Schulhauszuteilung, vgl. Art. 6 Abs. 3).

Auch im Schulbetrieb gibt die Schule der Landeskirche Informationen bekannt. Erkrankt beispielsweise eine für den Religionsunterricht angemeldete Schülerin oder ein angemeldeter Schüler, macht die öffentliche Volksschule der mit dem Religionsunterricht beauftragten Stelle der Landeskirche eine entsprechende Mitteilung.

Art. 38 d) weitere Angebote
Der Schulträger kann im Rahmen des allgemeinen Schulzwecks weitere Angebote führen (Abs. 1). Dies entspricht dem geltenden Recht (Art. 10 Abs. 1 VSG). Zu den weiteren Angeboten zählen insbesondere Kurse der Elternbildung, Angebote der Schulsozialarbeit sowie Aufgabenhilfe oder Aufgabenbegleitung.

Im Bereich der Elternbildung nimmt neben den Schulträgern auch der Kanton Aufgaben wahr (Abs. 2). So betreibt er heute eine Koordinationsstelle, welche die Schulträger bei der Elternbildung unterstützt und die entsprechenden Aktivitäten auf kantonaler Ebene koordiniert. Darüber hinaus führt der Kanton eigene kantonale Angebote der Elternbildung durch.

Art. 39 Sonderpädagogischen Massnahmen a) Grundsatz
Im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen werden die gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes an die aktuellen Entwicklungen sowie an den ausgewiesenen Handlungsbedarf angepasst. Für allgemeine Ausführungen wird auf Abschnitt 3.11 dieser Botschaft verwiesen.

Sonderpädagogische Massnahmen unterstützen Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf, insbesondere bei Schulschwierigkeiten, Verzögerungen oder Beeinträchtigungen in der Entwicklung sowie bei Behinderungen oder besonderen Begabungen im intellektuellen Bereich (Abs. 1).

Diese Definition entspricht grundsätzlich jener des geltenden Rechts (Art. 34 Abs. 1 VSG). Im Bereich der besonderen Begabungen jedoch wird mit dem neuen Volksschulgesetz eine systematische Präzisierung vorgenommen. Das geltende Recht verwendet den offen gehaltenen Begriff der «besonderen Begabungen». Im neuen Volksschulgesetz wird dieser Begriff in Art. 39 Abs. 1 dahingehend präzisiert, dass es sich um «besondere Begabungen im intellektuellen Bereich» handelt.

Damit wird klargestellt, dass besondere Begabungen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst nicht zur Sonderpädagogik zählen. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass Talentschulen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst in der Regel keine spezifischen pädagogischen Massnahmen zur Deckung eines besonderen Bildungsbedarfs ergreifen. Sie richten sich vielmehr organisatorisch auf die spezifischen Bedürfnisse der begabten Schülerinnen und Schüler aus. Für weitere Einzelheiten wird auf Abschnitt 3.11.5.b dieser Botschaft verwiesen.

Schülerinnen und Schülern mit ausgewiesenem Bedarf steht eine ausgewiesene Massnahme zu (Abs. 2). Dieser Grundsatz des geltenden Rechts (Art. 35 Abs. 2 VSG) wird unverändert übernommen.

Als einfache sonderpädagogische Massnahme gelten niederschwellige Unterstützungsmassnahmen in der Regelschule (Abs. 3). Dazu zählen insbesondere die integrierte schulische Förderung (ISF), die heilpädagogische Frühförderung für Kinder, die den ersten Zyklus besuchen, die Logopädie, die Psychomotoriktherapie, die Legasthenietherapie sowie die Dyskalkuliethera-pie. Ebenfalls zu den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule zählt die Zuweisung zu einer Kleinklasse.

Als verstärkte sonderpädagogische Massnahme gelten Unterstützungsmassnahmen bei einem weitergehenden besonderen Bildungsbedarf, dem mit einer einfachen sonderpädagogischen Massnahme nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann (Abs. 4).

Nach geltendem Recht werden die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen in spezialisierten Sonderschulen umgesetzt. Mit dem neuen Volksschulgesetz wird ergänzend die integrierte Sonderschulung ermöglicht. Weiterführende Informationen hierzu enthalten Abschnitt 3.11 dieser Botschaft sowie die nachfolgenden Bemerkungen zu Art. 51.

Art. 40 b) persönlicher Geltungsbereich
Ein Teil der sonderpädagogischen Massnahmen richtet sich an nicht schulpflichtige Kinder bzw. Jugendliche (Abs. 1). Im Sinn einer Ausweitung des persönlichen Geltungsbereichs erfasst das Volksschulgesetz im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen auch Kinder und Jugendliche, die noch nicht schulpflichtig sind (Abs. 1 Bst. a; heilpädagogische Frühförderung, die vor Beginn der Schulpflicht einsetzt) sowie solche, die die Schulpflicht bereits erfüllt haben (Abs. 1 Bst. b; fortgesetzte Sonderschulung, die nach Abschluss der Schulpflicht längstens bis zum Ablauf des Schuljahrs nach Vollendung des 20. Altersjahrs weitergeführt werden kann). Die Regelung zum persönlichen Geltungsbereich entspricht dem geltenden Recht (Art. 34bis VSG). Sie setzt die Vorgabe von Art. 62 Abs. 3 BV um, nach welcher Kantone für eine ausreichende Sonderschulung aller Kinder und Jugendlichen mit einer Behinderung bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr sorgen.

Art. 41 c) zentrale Abklärungsstelle
Der besondere Bildungsbedarf wird durch eine zentrale Abklärungsstelle ermittelt (Abs. 1). Die Anordnung einer verstärkten sonderpädagogischen Massnahme erfolgt stets auf Grundlage eines Gutachtens der zentralen Abklärungsstelle (Art. 50 Abs. 1). Im Bereich der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen gilt dieser Grundsatz in abgeschwächter Form auch für die Zuweisung zu einer Kleinklasse, die in der Regel auf Grundlage eines Gutachtens erfolgt (Art. 45 Abs. 1). Die Regierung kann durch Verordnung für weitere einfache sonderpädagogische Massnahmen die vorgängige Einholung eines Gutachtens bei der zentralen Abklärungsstelle vorsehen (Art. 45 Abs. 2).

Unter der Bezeichnung «Schulpsychologischer Dienst des Kantons St.Gallen» besteht ein Verein im Sinn von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210) mit Sitz in Rorschach. Der Verein bezweckt die Organisation eines Schulpsychologischen Dienstes zur Durchführung der schulpsychologischen Beratung im Sinn des Volksschulgesetzes. Der Schulpsychologische Dienst nimmt damit eine von Staat und Gemeinden gemeinsam getragene Aufgabe wahr und erbringt eine gesetzlich vorgesehene Dienstleistung. Die Aufgaben der zentralen Abklärungsstelle werden dem schulpsychologischen Dienst des Kantons St.Gallen übertragen.

Das zuständige Departement schliesst mit der zentralen Abklärungsstelle eine Leistungsvereinbarung ab (Abs. 2).

Art. 42 d) Anordnung
Abs. 1 nennt im Sinn einer Ausnahmebestimmung jene sonderpädagogischen Massnahmen, die von der zuständigen Stelle des Kantons angeordnet werden. Dazu zählen die heilpädagogische Frühförderung vor der Schulpflicht (Bst. a) und die fortgesetzte Sonderschulung nach der Schulpflicht (Bst. b). Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 36 Abs. 1 Bst. b VSG). Sie hat zur Folge, dass diese Massnahmen vollumfänglich durch den Kanton finanziert werden. Es ist vorgesehen, dass weiterhin das AVS als zuständige Stelle des Kantons eingesetzt wird.

Abs. 2 umschreibt den Regelfall. Alle übrigen sonderpädagogischen Massnahmen werden von der zuständigen Stelle des Schulträgers angeordnet. Jeder Schulträger regelt in der Schulordnung oder in einem allgemeinverbindlichen Gemeindeerlass, welche kommunale Stelle (z.B. Rat, Schulkommission, Rektor oder Schulleitung) für die Anordnung von sonderpädagogischen Massnahmen zuständig ist. Dabei kann eine Differenzierung vorgenommen werden. So kann beispielsweise die Kompetenz für die Anordnung von einfachen sonderpädagogischen Massnahmen einer anderen kommunalen Stelle zugewiesen werden als die Anordnung von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen.

Art. 43 d) Ausgestaltung
Sonderpädagogische Massnahmen orientieren sich am Bedarf der Schülerin oder des Schülers in Erfüllung des Bildungsauftrags, unter Berücksichtigung des Aufwands von Schulträger und Kanton (Abs. 1).

Ausgangspunkt für die Anordnung von sonderpädagogischen Massnahmen bildet der besondere Bedarfsbedarf der Schülerin oder des Schülers. Dieser kann in einer Schulschwierigkeit, einer Verzögerung oder Beeinträchtigung in der Entwicklung einer Behinderung oder einer besonderen Begabung im intellektuellen Bereich liegen. Bei der Anordnung der sonderpädagogischen Massnahme sind sodann der Aufwand die organisatorischen Möglichkeiten der Schulträger zu berücksichtigen. Die Kosten der sonderpädagogischen Massnahmen müssen verhältnismässig sein.

Es sind demnach keine Massnahmen umzusetzen, die zwar dem Bedarf entsprechen, jedoch unverhältnismässig hohe Kosten verursachen. Umgekehrt darf auf sonderpädagogische Massnahmen nicht verzichtet werden, sofern sie mit verhältnismässigem Aufwand verbunden sind.

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf haben Anspruch auf ein angemessenes, auf das Leben vorbereitendes Bildungsangebot von guter Qualität an öffentlichen Schulen. Ein darüberhinausgehendes Mass an individueller Betreuung, das theoretisch immer möglich wäre, kann jedoch mit Rücksicht auf das begrenzte staatliche Leistungsvermögen nicht eingefordert werden (BGE 144 I 1 Erw. 2.2; 141 I 9 Erw. 3.3; Urteil 2C_227/2023 vom 29. September 2023 Erw. 4.5).

Sonderpädagogische Massnahmen werden in der Regel befristet verfügt und von der zuständigen Stelle regelmässig auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit überprüft (Abs. 2).

Die Regelung von Art. 43 zur Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen entspricht dem geltenden Recht (Art. 35 Abs. 1 und 3 VSG).

Art. 44 Sonderpädagogik-Konzept
Das geltende Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St.Gallen beschreibt die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf von der Geburt bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr. Es verschafft einen Überblick über sämtliche sonderpädagogische Angebote und legt gestützt auf Gesetz und Verordnung die Rahmenbedingungen für deren Ausgestaltung fest. Nach geltendem Recht erlässt der Bildungsrat das Sonderpädagogik-Konzept (Art. 37ter Abs. 1 VSG).

An der grundsätzlichen Ausrichtung des Sonderpädagogik-Konzepts wird festgehalten. Es vollzieht die Grundsätze des neuen Volksschulgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen zu den sonderpädagogischen Massnahmen (Abs. 1) und regelt insbesondere:
– die Grundlagen der Sonderpädagogik in fachlich-pädagogischer und organisatorisch-betrieblicher Hinsicht (Abs. 2 Bst. a);
– die Grundlagen der Förderkonzepte und Förderplanungen des Schulträgers und der Sonderschulen (Abs. 2 Bst. b);
– die wirkungsorientierten Instrumente zur Überwachung und Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen (Abs. 2 Bst. c);
– die Grundlagen für die Tätigkeit der zentralen Abklärungsstelle (Schulpsychologischer Dienst, Abs. 2 Bst. d).

Nachdem der Bildungsrat künftig unter der Bezeichnung Bildungsbeirat eine beratende Funktion ausübt, wird die Kompetenz zum Erlass des Sonderpädagogik-Konzepts dem zuständigen Departement (BLD) zugewiesen (Abs. 3). Zu berücksichtigen ist dabei der Einbezug des Lenkungsausschusses Sonderpädagogik bei der Erarbeitung bzw. bei Anpassungen. Für das Sonderpädagogik-Konzept massgebend sind Grundsätze des neuen Volksschulgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen. Das Sonderpädagogik-Konzept fasst Grundlagen zusammen, erläutert und konkretisiert diese.

Art. 45 Einfache sonderpädagogische Massnahmen a) Gutachten
Die einfachen sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule umfassen u.a. die integrierte schulische Förderung (ISF), die heilpädagogische Frühförderung für Kinder, die den ersten Zyklus besuchen, die Logopädie, die Psychomotoriktherapie, die Legasthenietherapie und die Dyskalkulietherapie.

Vor der Anordnung einer einfachen sonderpädagogischen Massnahme wird in der Regel kein Gutachten der zentralen Abklärungsstelle (schulpsychologischer Dienst) eingeholt. Nach geltendem Recht gilt für die Zuweisung zur Kleinklasse eine Ausnahme (Art. 36bis Abs. 1 VSG).

Dieser Grundsatz wird gelockert. Neu wird geregelt, dass die zuständige Stelle des Schulträgers «in der Regel» vor einer Zuweisung zu einer Kleinklasse ein Gutachten bei der zentralen Abklärungsstelle einholt (Abs. 1). Auf die Einholung eines Gutachtens kann neu beispielsweise dann verzichtet werden, wenn der Besuch einer Kleinklasse als befristete Massnahme von kurzer Dauer vorgesehen ist, beispielsweise für drei Monate infolge einer akuten Lernblockade. Mit dieser Regelung wird für die Schulträger die Flexibilität erhöht.

Die Regierung kann durch Verordnung vorsehen, dass für weitere einfache sonderpädagogische Massnahmen vorgängig ein Gutachten bei der zentralen Abklärungsstelle einzuholen ist (Abs. 2). Nach geltender Regelung ist das beispielsweise bei der Logopädie ab 40 Lektionen je Schuljahr vorgesehen.

Art. 46 b) Durchführung
Der Schulträger führt die einfachen sonderpädagogischen Massnahmen in der Regelschule durch (Abs. 1). Er erlässt ein Förderkonzept, das der Genehmigung durch die zuständige Stelle des Kantons bedarf (Abs. 2). Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 Bst. a VSG).

Art. 47 c) behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung
Der Kanton sorgt für behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (Abs. 1). Dabei handelt es sich um eine Beratung durch externe Fachpersonen mit dem Ziel, die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung in der Regelschule zu erleichtern und zu unterstützen.

Bei einer Beeinträchtigung im Bereich des Sehens oder Hörens beispielsweise unterstützen externe Fachpersonen das betreffende Kind bei der Bedienung von technischen Geräten und die Lehrperson beim Einsatz von spezifischen pädagogischen Hilfsmitteln.

Die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung wird von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erbracht, die in spezialisierten Sonderschulen oder Diensten tätig sind und über vertiefte zielgruppenspezifische Fachkenntnisse verfügen. Sie suchen die Regelschule für punktuelle Beratung auf, beispielsweise zu Beginn des Schuljahres, je Quartal, je Halbjahr oder bei besonderen Vorkommnissen.

Art. 47 hat die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Form einer einfachen sonderpädagogischen Massnahme zum Gegenstand. Diese richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ohne verstärkte sonderpädagogische Massnahme die Regelschule besuchen. Dies im Unterschied zu Beratung und Unterstützung bei einer integrierten Sonderschulung, wo diese einen integralen Bestandteil des festgelegten Ressourcenpakets bildet.

Die Regierung regelt durch Verordnung die Einzelheiten (Abs. 2).

Art. 48 d) Finanzierung
Grundsätzlich trägt der Schulträger die Kosten für einfache sonderpädagogische Massnahmen (Abs. 1). Einfache sonderpädagogische Massnahmen sind u.a. die integrierte schulische Förderung (ISF), die Logopädie, die Psychomotoriktherapie oder die Führung von Kleinklassen.

Eine Ausnahme bildet die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule (Abs. 1). Sie zählt zu den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen, wenn sie von Regelschülerinnen und Regelschülern in Anspruch genommen wird. In diesem Fall trägt ausnahmsweise der Kanton die vollen Kosten dieser einfachen sonderpädagogischen Massnahme.

Besucht beispielsweise eine hörbehinderte Schülerin oder ein hörbehinderter Schüler die Regelschule, ist unter Umständen keine verstärkte sonderpädagogische Massnahme nötig. Es kann genügen, wenn eine auf die Hörbehinderung spezialisierte Fachperson regelmässig die Schülerin oder den Schüler sowie die Lehrpersonen beim Einsatz unterstützender Geräte und geeigneter Methoden berät.

Ist die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung jedoch Bestandteil einer verstärkten sonderpädagogischen Massnahme, gilt der Grundsatz der hälftigen Kostentragung durch Kanton und Schulträger im Rahmen der Ausrichtung des jährlichen Pauschalbeitrags. Der Kanton übernimmt die Vorfinanzierung.

Art. 49 Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen a) Zuständigkeit
Neu wird im Volksschulgesetz festgehalten, dass die Gewährleistung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen eine gemeinsame Aufgabe von Kanton, Gemeinden, Schulträgern und Sonderschulen ist (Abs. 1). Für allgemeine Ausführungen sowie die Gründe dieser Regelung wird auf den Abschnitt 3.11.6 dieser Botschaft verwiesen.

Art. 50 b) Gutachten
Die zuständige Stelle des Schulträgers verfügt eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme auf Grundlage eines Gutachtens der zentralen Abklärungsstelle. Diese Bestimmung entspricht sinngemäss dem geltenden Recht (Art. 36bis Abs. 1 VSG), wonach vor der Verfügung des Besuchs einer Sonderschule ein entsprechendes Gutachten einzuholen ist.

Da neu auch die integrierte Sonderschulung in der Regelschule ermöglicht wird, beschränkt sich die Pflicht, die Verfügung auf ein Gutachten abzustellen, nicht mehr ausschliesslich auf die Zuweisung zu einer Sonderschule. Sie gilt neu für sämtliche verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen.

Art. 51 c) Durchführung
Eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme kann entweder in einer Sonderschule (Abs. 1 Bst. a) oder ganz oder teilweise integriert in der Regelschule (Abs. 1 Bst. b) durchgeführt werden.

Anders als das geltende Recht lässt das neue Volksschulgesetz die integrierte Sonderschulung in der Regelschule zu. Für allgemeine Ausführungen dazu wird auf Abschnitt 3.11.2 dieser Botschaft verwiesen.

Neu möglich ist auch die teilweise integrierte Sonderschulung. Dabei absolviert die Schülerin oder der Schüler einen Teil der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme in der Regelschule und den übrigen Teil in einer spezialisierten Sonderschule. Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme liegt in diesem Fall bei der Sonderschule.

In Abs. 2 werden die Voraussetzung für die integrierte Sonderschulung geregelt. Die Schülerin oder der Schüler muss zunächst vom Besuch der Regelschule profitieren (Abs. 2 Bst. a). Mit anderen Worten muss der Besuch der Regelschule dem Wohl der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers dienen.

Der besondere Bildungsbedarf kann aufgrund der Schwere oder der Art einer Beeinträchtigung oder Behinderung derart ausgeprägt sein, dass die Schülerin oder der Schüler in der Regelschule nicht in ausreichendem Masse profitieren kann. Dies ist insbesondere bei mehrfachen und schweren Beeinträchtigungen oder Behinderungen in der Regel der Fall. Die betreffenden Kinder und Jugendlichen werden weiterhin eine spezialisierte Sonderschule besuchen.

Neben objektiven Gründen können jedoch auch subjektive Gründe ausschlaggebend sein. Weisen beispielsweise zwei Kinder eine vergleichbare Beeinträchtigung aus, kann im Einzelfall dennoch nur bei einem Kind eine integrierte Sonderschulung angezeigt sein kann, etwa wenn das andere Kind beispielsweise ausgeprägt ängstlich veranlagt ist.

Die zentrale Massnahme, die im Einzelfall die Voraussetzungen für die Ermöglichung der integrierten Sonderschulung schafft, liegt in der Bereitstellung eines Ressourcenpakets für die integrierte Sonderschulung: Weiterführende Ausführungen dazu finden sich in Abschnitt 3.11.3.

Das Ressourcenpaket ermöglicht die spezifische Förderung der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers. Es kann verschiedene Massnahmen umfassen, z.B. Schulische Heilpädagogik, Logopädie oder Psychomotoriktherapie. Möglich ist etwa auch der Einsatz einer Assistenzperson oder eine Erhöhung der Anzahl Unterrichtslektionen im Teamteaching.

Das Ressourcenpaket dient einerseits der gezielten Förderung der Schülerin oder des Schülers mit verstärkter sonderpädagogischer Massnahme. Anderseits stellt es sicher, dass die integrierte Sonderschulung keine Ressourcen beansprucht, die für die Regelschülerinnen und -schüler vorgesehen sind.

Die integrierte Sonderschulung setzt weiter voraus, dass der besondere Bildungsbedarf mit angemessenen Massnahmen im Unterricht der Regelschule gedeckt werden kann (Abs. 2 Bst. b). Damit wird das Kriterium des geltenden Rechts aufgenommen, wonach bei der Anordnung und Festlegung der sonderpädagogischen übernommen, wonach bei der Anordnung und Ausgestaltung einer sonderpädagogischen Massnahme der Aufwand von Schulträger und Kanton zu berücksichtigen ist (Art. 35 Abs. 1 VSG).

Die dritte Voraussetzung besteht darin, dass keine überwiegenden Interessen der Regelklasse einer integrierten Sonderschulung entgegenstehen (Abs. 2 Bst. c). Es gibt Klassenkonstellationen, in denen die pädagogische Tragfähigkeit nicht ausreicht. Dies kann beispielsweise bei

einer grossen Primarschulklasse mit 23 Kindern der Fall sein, in der überdurchschnittlich viele Kinder bereits einfache sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen.

Die Kriterien werden so ausgestaltet, dass die Einführung der integrierten Sonderschulung mit Mass erfolgt. Es werden Rahmenbedingungen geschaffen, die eine Überforderung des Systems vermeiden sollen.

Art. 52 d) stationäre Unterbringung
Ist für den Besuch einer Sonderschule die stationäre Unterbringung einer Schülerin oder eines Schülers angezeigt, holt die zuständige Stelle des Schulträgers vor der Verfügung das Einverständnis der Eltern ein (Abs. 1). Bei fehlendem Einverständnis ersucht sie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde um Anordnung der stationären Unterbringung, wenn sie diese als im dringenden Interesse der Schülerin oder des Schülers liegend betrachtet (Abs. 2). Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 36 Abs. 2 VSG).

Art. 53 e) Finanzierung
Für allgemeine Ausführungen zur Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen wird auf Abschnitt 3.11.3 dieser Botschaft verweisen.

Nach geltendem Recht (Art. 39bis Abs. 1 VSG) trägt der Kanton im Sinn einer Vorfinanzierung den Aufwand der anerkannten privaten Sonderschule für die Erfüllung der Leistungsvereinbarung, unter Abzug der Beiträge der Eltern sowie unter Berücksichtigung von Unterhalt und Sanierung der Infrastruktur. Gestützt auf die Leistungsvereinbarung richtet er den Sonderschulen leistungsabhängige Beiträge aus.

Die Schulträger beteiligen sich nachgelagert an diesen Kosten, indem sie dem Kanton je Schülerin und je Schüler in Sonderschulen einen pauschalen Beitrag ausrichten. Dieser wurde im Rahmen des Entlastungspakets 2026 auf das Schuljahr 2026/27 hin von Fr. 40'000.– um Fr. 2'000.– auf Fr. 42'000.– erhöht.

Mit dem neuen Volksschulgesetz wird der Grundsatz der je hälftigen Kostentragung für die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen durch Kanton und Schulträger konsequent umgesetzt (Abs. 1 i.V.m. Abs. 3).

Vom Grundsatz der gemeinsamen Kostentragung mit hälftiger Aufteilung wird bei der heilpädagogischen Frühförderung vor der Schulpflicht und bei der fortgesetzten Sonderschulung nach der Schulpflicht abgewichen (Abs. 1).

Der Kanton übernimmt weiterhin die Vorfinanzierung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen (Abs. 2). Der Grundsatz der Vorfinanzierung gilt sowohl für den Besuch einer Sonderschule als auch für die integrierte Sonderschulung in einer Regelklasse.

Den Sonderschulen richtet der Kanton gestützt auf die Leistungsvereinbarung weiterhin leistungsabhängige Beiträge aus. Bei der integrierten Sonderschulung richtet er dem Schulträger einen pauschalen Beitrag aus, mit dem dieser die Umsetzung des Ressourcenpakets finanziert (vgl. dazu die Bemerkungen zu Art. 51 in diesem Abschnitt).

Der Schulträger erhöht insbesondere den Beschäftigungsgrad der Lehr- und Fachpersonen, die mit der Umsetzung des Ressourcenpakets betraut sind. Das kann beispielsweise Fachlehrpersonen der integrierten schulischen Förderung oder der Logopädie betreffen. Möglich ist aber eine Erhöhung des Beschäftigungsgrads der Klassenassistenz oder der Anzahl der im

Teamteaching erteilten Lektionen. Den Einnahmen des Schulträgers für das Ressourcenpaket stehen entsprechende Ausgaben für die Umsetzung der Massnahme gegenüber.

Der Schulträger entrichtet unabhängig vom Durchführungsort für jede Schülerin und für jeden Schüler mit einer verstärkten sonderpädagogischen Massnahme einen jährlichen Pauschalbeitrag (Abs. 3). Während heute ein fester Betrag zur Anwendung kommt (Fr. 42'000.– ab Schuljahr 2026/27) wird der Pauschalbeitrag künftig jährlich durch das zuständige Departement (BLD) festgelegt und an die Kostenentwicklung angepasst. Der Beitrag wird so bemessen, dass sich insgesamt eine hälftige Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und Schulträgern ergibt (Abs. 3). Das BLD hört vor der Festlegung des Beitrags den Lenkungsausschuss Sonderpädagogik an.

Das bedeutet, dass der jährliche Pauschalbeitrag des Schulträgers für Schulungen in spezialisierten Sonderschulen gleich hoch ist wie für integrierte Sonderschulungen. Diese Regelung stellt sicher, dass die integrierte Sonderschulung nicht mit finanziellen Anreizen oder gar mit Fehlanreizen verbunden ist. Für Einzelheiten zum Finanzierungsmechanismus wird auf die Abschnitte 3.11.2 und 3.11.3 dieser Botschaft verwiesen.

Ausgaben des Schulträgers für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen gelten als gebunden, soweit sie die kantonalen Vorgaben einhalten und im Einzelfall ausgewiesen sind (Abs. 4). Für die sonderpädagogischen Massnahmen gilt damit derselbe Grundsatz wie für die Regelschule (vgl. Art. 17 Abs. 2).

Art. 54 Sonderschulen a) Grundsatz
Als Sonderschulen gelten spezialisierte Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen unterrichtet werden (Abs. 1). Im Kanton St.Gallen bestehen derzeit 20 Trägerschaften anerkannter Sonderschulen. Dazu zählen insbesondere Schulen für Kinder mit geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung, mit Körperbehinderungen, mit schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten sowie mit Sprach- oder Hörbehinderungen Zwölf dieser Sonderschulen führen ein Internat.

Art. 55 b) private Sonderschulen
Private Sonderschulen können vom zuständigen Departement nach Massgabe des Versorgungskonzepts anerkannt werden (Abs. 1). Nach der Anerkennung schliesst das zuständige Departement (BLD) mit der privaten Sonderschule eine Leistungsvereinbarung ab.

Diese Grundsätze entsprechen dem geltenden Recht (Art. 39 Abs. 1 und 2 sowie Art. 40bis Abs. 1 Bst. a VSG).

Die näheren Vorschriften über die Anerkennung und Finanzierung von privaten Sonderschulen werden weiterhin durch die Regierung erlassen (Abs. 2) und entsprechen dem geltenden Recht (Art. 39ter Abs. 1 VSG).

Art. 56 c) kantonale Sonderschule
Alle Sonderschulen im Kanton St.Gallen sind heute private Institutionen, die vom Kanton anerkannt worden sind und mit diesem eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben.

Das geltende Recht bestimmt in Art. 40ter Abs. 1 VSG, dass die Regierung durch Verordnung eine kantonale Sonderschule einführen kann, wenn ein dringender Versorgungsbedarf nicht durch anerkannte private Sonderschulen gedeckt werden kann. Diese Regelung wurde mit dem XIV. Nachtrag zum Volksschulgesetz vom 19. November 2013 (nGS 2014-061) zur Sicherstellung des verfassungsmässigen Schulungsauftrags in das Volksschulgesetz aufgenommen.

In der Botschaft zum XIV. Nachtrag führte die Regierung aus, dass sich die seit Jahrzehnten bestehende Auslagerung der Sonderschulung an private Trägerschaften bewährt habe und ohne Not nicht davon abgewichen werden solle. Nur wenn ein Versorgungsnotstand drohe, solle der Kanton eine eigene, öffentlich getragene Sonderschule führen können. An dieser Grundhaltung wird festgehalten.

Dementsprechend kann die Regierung weiterhin bei einem dringenden Versorgungsbedarf durch Verordnung eine kantonale Sonderschule einführen, sofern dieser Bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann. Neu werden in diesem Zusammenhang neben den privaten Sonderschulen auch andere Massnahmen erwähnt. Damit ist insbesondere ergänzend die mögliche integrierte Sonderschulung in der Regelschule gemeint.

Zur Feststellung eines allfälligen Versorgungsnotstands ist eine Gesamtbeurteilung erforderlich. Diese ist vom paritätisch zusammengesetzten Lenkungsausschuss Sonderpädagogik (vgl. Art. 58 i.V.m. Art. 100 Abs. 3) vorzunehmen.

Art. 57 d) Kantonsbeitrag für den Kauf einer Liegenschaft oder für bauliche Massnahmen privater Sonderschulen

Sämtliche Sonderschulen im Kanton St.Gallen sind private Institutionen, die vom Kanton anerkannt wurden und mit diesem eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben. Sie erhalten vom Kanton eine Pauschale für Instandhaltung und die Instandsetzung der bestehenden baulichen Infrastruktur. An diesen Kosten beteiligen sich die Schulträger über ihren jährlichen Pauschalbeitrag.

Für zusätzliche baulichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung zusätzlicher Sonderschulplätze bestand bis vor Kurzem keine ausdrückliche rechtliche Grundlage. Die Regierung hat am 9. September 2025 mit Art. 24a der Verordnung über die Anerkennung und Finanzierung von privaten Sonderschulen (Sonderschulverordnung [sGS 213.951]) eine entsprechende Grundlage geschaffen. Anlass dafür war die sehr angespannte Raumsituation an den St.Galler Sonderschulen. Damit wurde eine tragfähige Grundlage für den notwendigen Ausbau der Sonderschulplätze geschaffen.

Gestützt auf die neue Bestimmung kann der Kanton Ersatz- und Neubauten oder den Erwerb von Liegenschaften durch Darlehen und durch Pauschalen zur Deckung von Amortisation und Verzinsung des Fremdkapitals unterstützen. Voraussetzung ist, dass der Bedarf im Raumprogramm ausgewiesen ist und die Massnahme für die Erfüllung der Leistungsvereinbarung erforderlich ist. Die im September 2025 geschaffene Regelung des geltenden Rechts wird mit der vorliegenden Bestimmung in das neue Volksschulgesetz überführt.

Soweit es um die Schaffung notwendiger Sonderschulplätze geht, damit jeder Schülerin und jedem Schüler mit ausgewiesenem Bedarf eine ausgewiesene Massnahme zugewiesen werden kann (Art. 39 Abs. 2), handelt es sich um gebundene Ausgaben.

Art. 58 e) Versorgungskonzept

Im Grundsatz wird die Bestimmung des geltenden Rechts übernommen. Das Versorgungskonzept ist heute Bestandteil des von der Regierung erlassenen Sonderpädagogik-Konzepts. Neu soll es im Rahmen der gemeinsamen Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden durch den Lenkungsausschuss Sonderpädagogik (vgl. Abschnitt 3.11.6 dieser Botschaft) erlassen werden.

Art. 59 Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung; Grundsatz
In Art. 39 Abs. 1 werden die «besondere Begabungen im intellektuellen Bereich» ausdrücklich im Zusammenhang mit den sonderpädagogischen Massnahmen genannt. Damit wird klargestellt, dass besondere Begabungen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst nicht zur Sonderpädagogik zählen. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass Talentschulen in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst in der Regel keine spezifischen pädagogischen Massnahmen zur Deckung eines besonderen Bildungsbedarfs ergreifen. Für weitere Einzelheiten wird auf Abschnitt 3.11.5 dieser Botschaft verwiesen.

Damit wird mit dem neuen Volksschulgesetz im Bereich der besonderen Begabungen eine systematische Präzisierung vorgenommen. Folge davon ist, dass die Art. 59–62 zu Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung in einem eigenen Abschnitt mit der gleichlautenden Überschrift zusammengefasst sind. Inhaltlich wird die bestehende Praxis indes übernommen.

Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst oder mit einer besonderen intellektuellen Begabung besuchen grundsätzlich die Regelschule (Abs. 1). Dieser Grundsatz steht unter dem Vorbehalt von Art. 62. Danach bewilligt die zuständige Stelle des Schulträgers den Besuch einer auswärtigen Talentklasse, wenn sich das Talent in der Regelschule am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts nicht entfalten kann.

Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen können zusätzliche Urlaube und Dispensationen gewährt werden, die für die Förderung der besonderen Begabung erforderlich sind (Abs. 2). Die Regierung regelt durch Verordnung die Einzelheiten.

Das Sonderpädagogik-Konzept (vgl. Art. 44 Abs. 1) und die Förderkonzepte (vgl. Art. 46 Abs. 2) umfassen Ausführungen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung (Abs. 3). Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Recht.

Art. 60 Talentschule a) Ausrichtung
Eine Talentschule für Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst richtet sich organisatorisch auf die Förderung der besonderen Begabung aus (Abs. 1). Darin unterscheidet sie sich von einer Talentschule für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung im intellektuellen Bereich. Diese richtet sich inhaltlich und organisatorisch auf die Förderung der besonderen Begabung aus (Abs. 2).

Art. 61 Führung
Ein Schulträger oder eine Privatschule kann mit Bewilligung des zuständigen Departementes (BLD) eine Talentschule führen (Abs. 1).

Sofern die Erreichung der Lernziele und Kompetenzen gewährleistet ist, kann das zuständige Departement (BLD) für Talentschulen eine Abweichung von Vorgaben zur Schul- und Unterrichtsorganisation bewilligen. Damit werden insbesondere flexible Stundenpläne oder Organisationsformen ermöglicht.

Für Talentschulen für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung im intellektuellen Bereich kann das zuständige Departement eine Abweichung vom Lehrplan, von der Lektionentafel und von anderen kantonalen Vorgaben bewilligen, soweit die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler dies erfordern (Abs. 3).

Art. 62 c) Besuch
Kann sich das Talent in der Regelschule am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts nicht entfalten, bewilligt die zuständige Stelle des Schulträgers den Besuch einer auswärtigen Talentschule (Abs. 1). Voraussetzung ist, dass die Talentschule über eine Bewilligung des zuständigen Departements (BLD) verfügt (vgl. Art. 61 Abs. 1).

Der abgebende Schulträger leistet für den Besuch einer auswärtigen Talentschule ein Schulgeld (Abs. 2). Die Regierung legt dessen Höhe durch Verordnung fest (Abs. 2).

Diese Grundsätze entsprechen dem geltenden Recht (Art. 35ter Abs. 1 und Art. 53bis Abs. 1 VSG).

Art. 63 Bewilligungspflicht von Privatschulen
Privatschulen bedürfen weiterhin einer kantonalen Bewilligung. Die Bewilligungskriterien werden im Sinn der Berichterstattung der StwK vom 24. April 2025 zur Domino Servite Schule (82.25.03) neu ausgerichtet und geschärft. Für weiterführende allgemeine Ausführungen wird auf Abschnitt 3.12 dieser Botschaft verwiesen.

Heute erteilt der Bildungsrat die Bewilligung für Privatschulen. Mit dem neuen Volksschulgesetz kommt ihm künftig eine beratende Funktion zu. Die Zuständigkeit für die Erteilung von Privatschulbewilligungen wird daher neu dem zuständigen Departement (BLD) zugewiesen (Abs. 1).

Ein Teil der Kriterien der Privatschulbewilligung entspricht dem geltenden Recht. Das gilt sinngemäss für die geeigneten Räumlichkeiten und die Infrastruktur (Abs. 2 Bst. a, vgl. Art. 117 Abs. 1 Bst. a VSG), für die zweckmässige Organisation und qualifizierte Schulleitung (Abs. 2 Bst. b, vgl. Art. 117 Abs. 1 Bst. a VSG), für das Erfordernis einer kantonalen Lehrbewilligung für die Lehrpersonen der Privatschule (Abs. 2 Bst. c, vgl. Art. 120 Abs. 1 VSG), für die dauerhafte Sicherstellung des Schulbetriebs (Abs. 2 Bst. f, vgl. Art. 117 Abs. 1 Bst. a VSG) und für die Vorgabe, dass der Unterricht der Privatschule demjenigen der öffentlichen Volksschule gleichwertig sein muss (Abs. 2 Bst. e, vgl. Art. 117 Abs. 1 Bst. a VSG).

Je Zyklus muss mindestens eine Lehrperson im Besitz eines EDK-anerkannten Lehrdiploms oder einer gleichwertigen Ausbildung sein. Die weiteren Lehrpersonen müssen mindestens über eine kantonale Lehrbewilligung für Privatschulen verfügen (Abs. 2 Bst. c). Eine Person erhält eine Lehrbewilligung, wenn sie für die vorgesehene Lehrtätigkeit eine ausreichende Ausbildung nachweist und die persönlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Lehrbewilligung kann befristet werden.

Für das Ausstellen einer Lehrbewilligung gelten folgende Kriterien:

Voraussetzung	**Art der Bewilligung**
Lehrpersonen mit einem Lehrdiplom des Kantons St.Gallen	
– auf der Stufe ihres Unterrichts	keine Bewilligung notwendig
– auf einer anderen Stufe	befristet / unbefristet
Lehrpersonen mit ausserkantonalem, gleichwertigen Lehrdiplom	
– auf der Stufe ihres Unterrichts	keine Bewilligung notwendig
– auf einer anderen Stufe	befristet / unbefristet

Voraussetzung	**Art der Bewilligung**
Lehrpersonen mit ausländischem Diplom	
– auf der Stufe ihres Unterrichts	
– sofern eine Anerkennung durch die EDK vorliegt	keine Bewilligung notwendig
– wenn keine Anerkennung durch die EDK vorliegt	befristet / unbefristet
– auf einer anderen Stufe	befristet / unbefristet
kein Lehrdiplom	befristet

Befristete Lehrbewilligungen werden in der Regel für zwei Schuljahre ausgestellt. Die Verlängerung einer Lehrbewilligung erfolgt auf Gesuch der Privatschule. Die Schulaufsicht visitiert im Rahmen der Qualitätsprüfung die Lehrperson. Gestützt darauf wird entschieden, ob die befristete Lehrbewilligung verlängert oder allenfalls in eine unbefristete Lehrbewilligung umgewandelt wird.

Generell kann gesagt werden, dass die Erteilung einer Lehrbewilligung gemäss den vorliegenden Kriterien durch eine kantonale Stelle der Qualitätssteuerung und -sicherung im Privatschulbereich dient.

Darüber hinaus werden die Bewilligungsvoraussetzungen verschärft. Neu wird festgehalten, dass Privatschulen weltanschaulich im Einklang mit der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung und den Bildungszielen der Volksschule stehen müssen (Abs. 2 Bst. d).

Nicht erfüllt wäre dieses Bewilligungskriterium etwa bei einer Privatschule mit extremistischer Ausrichtung oder mit einer Gesinnung, welche die rechtstaatliche Grundordnung ablehnt.

Wie im geltenden Recht kann die erstmalige Bewilligung mit Auflagen verbunden werden (Abs. 3, vgl. Art. 117 Abs. 2 VSG). Neu wird zudem ausdrücklich festgelegt, dass die erstmalige Bewilligung befristet erteilt wird (Abs. 3).

Damit wird sichergestellt, dass sich die Privatschule in den ersten Betriebsjahren bewähren muss, bevor eine unbefristete Bewilligung erteilt wird.

Privatschulen für ausländische Schülerinnen und Schüler, die sich vorübergehend in der Schweiz aufhalten, kann die Bewilligung ausnahmsweise auch dann erteilt werden, wenn die Gleichwertigkeit des Unterrichts nicht vollständig gewährleistet ist (Abs. 4). Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Recht (Art. 118 Abs. 1 VSG).

Im Sinn der Berichterstattung der StwK zur Domino Servite Schule wird in Abs. 5 neu eine Offenlegungspflicht eingeführt. Privatschulen haben ihre Verbindungen zu Vereinigungen mit ideellen Zwecken sowie die personelle Besetzung ihrer leitenden Funktionen in geeigneter Form offenzulegen, beispielsweise in ihrem Internetauftritt.

Die zuständige Stelle des Kantons kann weiterführende Auskünfte verlangen, insbesondere über die Eigentumsverhältnisse.

Diese Bestimmung erleichtert es den Eltern von Schülerinnen und Schülern sowie der Aufsichtsbehörde, die Werthaltungen und die Ausrichtung der Trägerschaft der Privatschule einzuschätzen. Zudem schafft diese Bestimmung Transparenz bei Änderungen in leitenden Funktionen oder bei den Verbindungen zu Vereinigungen mit ideellen Zwecken.

Art. 64 Massnahmen bei Verstössen
Abs. 1 regelt die nötigen Anordnungen bei Missständen bis hin zum Entzug der Bewilligung.
– Bst. a: Hat die Aufsichtsbehörde begründete Zweifel an der Erfüllung der Voraussetzungen für die Bewilligung, kann sie Auskünfte verlangen oder Schulbesuche und Befragungen durchführen.
– Bst. b, c und d: Liegen erhebliche Mängel bei der Qualität des Unterrichts oder Gesetzesverstösse vor, kann die Aufsichtsbehörde nötigenfalls Auflagen zur Behebung bzw. zur Wiederherstellung der Bewilligungsfähigkeit anordnen. Dasselbe gilt, wenn Schülerinnen und Schüler pädagogischen oder weltanschaulichen Einflüssen ausgesetzt werden, die ihre physische, psychische oder sexuelle Integrität beeinträchtigen oder gefährden oder der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung zuwiderlaufen.
– Als äusserste Massnahme kann einer Privatschule die Bewilligung entzogen werden. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Der Entzug der Bewilligung setzt gravierende Missstände voraus.
  In der Regel kommen vor einem Bewilligungsentzug mildere Massnahmen zur Anwendung, etwa die Erteilung von Auflagen oder die Androhung des Bewilligungsentzugs. Können die Missstände auf diese Weise nicht behoben werden, kann bei entsprechender Schwere der Entzug der Bewilligung verfügt werden.
  In schwerwiegenden Fällen kann die Bewilligung auch ohne vorgängige Massnahmen – Verwarnung, Auflage, Androhung des Bewilligungsentzugs usw. – angeordnet werden

Art. 65 Meldepflichten
Die Privatschule meldet Eintritt und den Austritt einer Schülerin oder eines Schülers dem Schulträger am Ort des schulrechtlichen Aufenthalts innert vierzehn Tagen (Abs. 1). Besucht die Schülerin oder der Schüler eine ausserkantonale Privatschule, reichen die Eltern innert der gleichen Frist dem Schulträger eine entsprechende Bestätigung ein.

Die Privatschulen melden der kantonalen Aufsichtsbehörde unaufgefordert und unverzüglich wesentliche Veränderungen hinsichtlich der Bewilligungsvoraussetzungen (Abs. 2).

Die Regelungen entsprechen dem geltenden Recht (Art. 122 VSG).

Art. 66 Zugang zu Angeboten der Regelschulen
Grundsätzlich absolvieren Privatschülerinnen und Privatschüler ihre Volksschulzeit unabhängig vom Schulträger an ihrem Aufenthaltsort. In bestimmten Konstellationen kann sich jedoch die Frage stellen, ob ihnen ein Zugang zu einzelnen Angeboten des Schulträgers am Aufenthaltsort offensteht, etwa im Zusammenhang mit einer schulpsychologischen Abklärung oder mit dem Bezug von Logopädie.

Das Verwaltungsgericht hat in seinem Entscheid Nr. 013-20 vom 26. Mai 2021[24] ausgeführt, dass mit dem Besuch einer Privatschule im Grundsatz ein Verzicht auf das gesamte Angebot der öffentlichen Schule verbunden ist. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn ein Angebot weder stundenplanmässig noch organisatorisch mit dem obligatorischen Unterricht verknüpft ist. Die Regelung des neuen Volksschulgesetzes ist mit der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes vereinbar und fasst diese zusammen.

[24] Im Internet abrufbar unter https://publikationen.sg.ch/rechtsprechung-departemente-detail/391/.

Schülerinnen und Schüler, die eine Privatschule besuchen, haben am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts Anspruch auf Therapien wie Logopädie und Psychomotoriktherapie, einschliesslich der dafür erforderlichen Dienstleistungen der zentralen Abklärungsstelle (Abs. 1 Bst. a).

Dies bedeutet, dass sich Privatschülerinnen und Privatschüler an den öffentlichen Schulträger am Aufenthaltsort wenden können, wenn eine schulpsychologische Abklärung oder eine weitere vom Schulunterricht der Regelschule stundenplanmässig und organisatorisch losgelöste einfache sonderpädagogische Massnahme (insb. Logopädie und Psychomotoriktherapie) als angezeigt erscheint (Abs. 1 Bst. a).

Die zuständige Stelle des Schulträgers entscheidet über Art und Umfang der Leistungen. Dabei gelten dieselben Kriterien wie für die Regelschülerinnen und Regelschüler. Die Kosten trägt der öffentliche Schulträger am Ort des Aufenthalts.

Ohne diese Regelung bestünde die Gefahr, das Privatschülerinnen und -schüler trotz ausgewiesenem Bedarf nach einer schulpsychologischen Abklärung oder nach Logopädie bzw. Psychomotoriktherapie keinen Zugang zu den entsprechenden Leistungen erhielten. Es ist deshalb sachgerecht, dass Privatschülerinnen und Privatschüler über den Schulträger am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts Zugang zu den genannten Angeboten erhalten.

Weiter steht den Privatschülerinnen und Privatschülern am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts der Zugang zur schulergänzenden Betreuung offen. Für sie gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie für die Regelschülerinnen und Regelschüler der öffentlichen Volksschule.

Der öffentliche Schulträger ist nicht verpflichtet, für Privatschülerinnen und Privatschüler besondere organisatorische Vorkehrungen zu treffen, etwa in Bezug auf den Transport oder die Öffnungszeiten.

Im Übrigen besteht kein Anspruch auf die von den Schulträgern zur Verfügung gestellten Leistungen (Abs. 2).

Privatschülerinnen und Privatschüler haben am Ort der Privatschule keinen Anspruch auf Besuch der schulergänzenden Betreuung, sofern sie dort nicht ihren schulrechtlichen Aufenthalt haben. Ein Grund für diese Regelung liegt darin, dass die Eltern am Standort der Privatschule keine Steuern entrichten. Es wäre daher nicht sachgerecht, wenn der öffentliche Schulträger aufgrund einer Privatschule zusätzliche Plätze in seiner schulergänzenden Betreuung zur Verfügung stellen und finanzieren müsste.

Im Bereich der ergänzenden Angebote haben die Privatschülerinnen und Privatschüler bzw. deren Eltern keinen Anspruch zum Besuch der Elternbildung und der weiteren Angebote nach Art. 38. Das gilt namentlich für die Schulsozialarbeit, die Aufgabenhilfe bzw. Aufgabenbegleitung oder den Besuch von Freifächern sowie für freiwillige Kursangebote in den Schulferien.

Art. 67 Schulen in Zentren des Asylbereichs
Asylsuchende Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter haben sowohl das Recht als auch die Pflicht, den Volksschulunterricht zu besuchen. Im Kanton St.Gallen werden in Zentren des Asylbereichs eigene Schulen geführt. Das gilt namentlich für das vom Bund betriebene Asylzentrum in Altstätten.

Asylschulen bestehen zudem in den vom Kanton geführten Zentren sowie in den Kollektivunterkünften mit Zentrumscharakter, die vom Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) im Auftrag der St.Galler Gemeinden betrieben werden. Kollektivunterkünfte ohne Zentrumscharakter verfügen hingegen nicht über eine eigene Schule.

Heute richtet sich der Betrieb der Schulen in den Zentren des Asylbereichs nach dem Rahmenkonzept zur Beschulung von schulpflichtigen Kindern in den Kollektivunterkünften im Asyl- und Flüchtlingsbereichs, das vom Trägerverein TISG und vom kantonalen Migrationsamt erarbeitet und vom Bildungsrat am 24. März 2021 genehmigt wurde.

Das Rahmenkonzept sieht vor, dass asylsuchende Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter in den Zentren des Asylbereichs unterrichtet werden. Sie besuchen somit nicht die örtliche Regelschule.

In den Zentren des Asylbereichs werden die Schülerinnen und Schüler durch qualifizierte Lehrpersonen unterrichtet. Es kommt ein auf ihre Bedürfnisse ausgerichteter Lehrplan zur Anwendung. Dieser orientiert sich am Lehrplan der Volksschule und legt einen Schwerpunkt auf das Erlernen der deutschen Sprache. Der Unterricht bereitet auf einen allfälligen Übertritt in die Regelschule vor.

Bewusst wird in einzelnen Punkten von Vorgaben des kantonalen Schulrechts abgewichen. Da die Kinder in den Schulferien nicht verreisen, wird beispielsweise der Ferienumfang zugunsten einer Reduktion der Anzahl Wochenlektionen angepasst.

Das geltende Recht regelt mit Art. 6 Abs. 1 der Asylverordnung (sGS 381.12) lediglich einen Teilbereich der Beschulung von asylsuchenden Kindern und Jugendlichen. Die Bestimmung bezieht sich ausschliesslich auf die kantonalen Kollektivunterkünfte.

Für die Schulen des Bundesasylzentrums (BAZ) in Altstätten und für die Kollektivunterkünfte des Trägervereins TISG (Zentren) besteht heute keine ausdrückliche kantonalrechtliche Grundlage.

Es ist sachgerecht und zweckmässig, im Rahmen der Totalrevision des Volksschulgesetzes eine neue Regelung zu schaffen, die sämtliche Schulen für asylsuchende Kinder und Jugendliche erfasst. Dabei soll die heutige Regelung und Praxis abgebildet werden, namentlich in Bezug auf Organisation, Zuständigkeit und Finanzierung.

Die Zentren des Asylbereichs führen in der Regel eine interne Schule, in der die Schülerinnen und Schüler in altersgemischten Organisationsformen unterrichtet werden (Abs. 1).

Bewusst wird nicht der in der Asylverordnung (sGS 381.12) gebräuchliche Begriff der «Kollektivunterkunft» übernommen. Eine Kollektivunterkunft ist nicht zwingend als Zentrum ausgestaltet; auch kleinere Unterkunftseinheiten wie etwa begleitete Wohngruppen gelten als Kollektivunterkünfte.

Die Begriffswahl in Art. 67 trägt diesem Umstand Rechnung. Sie stellt klar, dass nicht jede Kollektivunterkunft eine Schule führen muss, sondern nur Zentren des Asylbereichs, in denen mehrere Kinder im schulpflichtigen Alter wohnen. Nur in solchen Zentren ist die Führung einer eigenen Schule sachgerecht.

Ausnahmsweise kann in einem Zentrum auf die Führung einer Schule verzichtet werden, etwa wenn zu wenige Kinder und Jugendliche im volksschulpflichtigen Alter dort wohnen und die Führung einer eigenständigen Schule nicht sachgerecht wäre.

In solchen Fällen haben die Kinder und Jugendliche im volksschulpflichtigen Alter gleichwohl das Recht und die Pflicht, die Volksschule zu besuchen. Wird in einem Zentrum ausnahmsweise keine Schule geführt, besuchen die betreffenden Kinder und Jugendlichen die örtliche öffentliche Schule.

Gleiches gilt für Wohneinrichtungen ohne Zentrumscharakter, etwa eine begleitete Aussenwohngruppe.

Das zuständige Departement erlässt ein Schulkonzept (Abs. 2), das vom Lehrplan, von der Lektionentafel sowie von anderen kantonalen Vorgaben abweichen kann, soweit die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler dies erfordern.

In Abs. 3 wird der bereits heute geltende Grundsatz verankert, wonach der Kanton die Kosten für die Schulen im Bundesasylzentrum in Altstätten sowie für die von ihm geführten Zentren trägt. Die Kosten der weiteren Schulen trägt jeweils die staatliche Ebene, welche die betreffenden Zentren des Asylbereichs führt. Bei den vom Trägerverein TISG geführten Kollektivunterkünfte sind dies die Gemeinden.

Der Bund vergütet den Kantonen die Kosten aus dem Vollzug des Asylgesetzes mittels Pauschalen (Art. 88 des eidgenössischen Asylgesetzes [SR 142.31]). Nach kantonalem Recht haben der Kanton und der Verband St.Galler Gemeindepräsidien Anspruch auf diese Pauschalen (vgl. Art. 17 der Asylverordnung [sGS 381.12]). Die Bundespauschalen umfassen auch einen Anteil für den Unterricht von asylsuchenden Kindern und Jugendlichen.

In Abs. 4 wird festgelegt, dass sich die Kostentragung für die schulpsychologische Versorgung und für verstärkte sonderpädagogische Massnahmen nach Art. 69 Abs. 1 Bst d und e richtet. Dies bedeutet, dass der Kanton für die entsprechenden Kosten für Schülerinnen und Schüler aus den vom Bund oder vom Kanton getragenen Zentren aufkommt. Besucht eine Schülerin oder ein Schüler hingegen eine Schule eines von den Gemeinden getragenen Zentrums des Asylbereichs, richtet sich die Kostentragung danach, welcher staatlichen Ebene die Integrationspauschale nach Art. 45a des Sozialhilfegesetzes ausgerichtet wird. Hat beispielsweise eine politische Gemeinde den für Volksschule bestimmten Anteil der Pauschale erhalten, so trägt sie die entsprechenden Kosten. Wurde die Pauschale oder der für Volksschule bestimmte Anteil dem Trägerverein TISG abgetreten, kommt dieser für die Kosten auf.

Art. 68 Spitalschulen a) Grundsatz
Das geltende Recht enthält keine ausdrückliche Regelung zu den Spitalschulen. Mit dem neuen Volksschulgesetz soll hierfür eine Grundlage geschaffen werden.

Zum ausgewiesenen Handlungsbedarf sowie zu allgemeinen Ausführungen wird auf den Abschnitt 3.13 dieser Botschaft verwiesen.

Abs. 1 bestimmt die Voraussetzungen. Die Führung einer Spitalschule durch ein Spital oder eine Klinik setzt eine entsprechende Grundlage in der Leistungsvereinbarung zwischen der betreffenden Institution und dem Kanton voraus.

Die Leistungsvereinbarung dient aus Sicht des Kantons als Steuerungsinstrument. Vor dem Abschluss oder der Anpassung einer Leistungsvereinbarung werden die Schulträger einbezogen.

Das kann beispielsweise über den Verband St.Galler Volksschulträger (SGV) geschehen. Die Schulträger und das zuständige Departement (BLD) werden sich im Vollzug auf die Einzelheiten des Einbezugs verständigen.

Der Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten lässt es häufig nur eingeschränkt zu, den in der Herkunftsschule verpassten Unterricht aufzuarbeiten; Lernlücken sind daher oftmals nicht zu vermeiden. Eine Spitalschule kann den Lehrplan und die Lektionentafel folglich nicht vollumfänglich erfüllen.

Die Spitalschule stellt für schulpflichtige Patientinnen und Patienten ein ausreichendes schulisches Angebot sicher (Abs. 2).

Das schulische Angebot sowie die Grundsätze der Abgeltung richten sich sachgemäss nach der ISV (Abs. 3). Die Spitalschulen orientieren sich am Lehrplan der öffentlichen Volksschule und schaffen geeignete Rahmenbedingungen für eine ausreichende individuelle Schulung der betroffenen Schülerinnen und Schüler (vgl. Art. 3 Abs. 1 ISV). Sie stellen ein ausreichendes schulisches Angebot im Sinn von Art. 2 Abs. 1 ISV sicher. Sie unterstützen nach Möglichkeit die Reintegration in die Herkunftsschule. Zu diesem Zweck pflegen sie einen angemessenen Austausch mit der verantwortlichen Klassen- oder Fachlehrperson der Herkunftsschule (vgl. Art. 2 Abs. 1 ISV).

Die ISV wird innerkantonal sachgemäss auf die Grundsätze der Abgeltung angewendet. Die Abgeltung erfolgt in Form von Beiträgen als Stundenpauschalen (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a ISV).

Die Beiträge umfassen ausschliesslich die Kosten für die schulischen Angebote, namentlich Personal- und Betriebskosten (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. b ISV).

Art. 69 b) Finanzierung der Spitalschulung
Bei der Kostentragung der Spitalschulung kommen die folgenden Grundsätze zur Anwendung.

Schülerinnen und Schüler in Regelschulen und Schulen des Asylbereichs
Die Kosten der Spitalschulung trägt der Schulträger für Schülerinnen und Schüler der Regelschule (Abs. 1 Bst. a) und der Kanton für Schülerinnen und Schüler der vom Bund oder vom Kanton getragenen Zentren des Asylbereichs (Abs. 1 Bst. d). Besucht die Schülerin oder der Schüler eine Schule eines von den Gemeinden getragenen Zentrums des Asylbereichs, trägt die staatliche Ebene die Kosten, das für die Schülerin oder den Schüler die Integrationspauschale (Art. 45a des Sozialhilfegesetzes [sGS 381.1]) erhält (Abs. 1 Bst. e).

Schülerinnen und Schüler in Privatschulen
Für Schülerinnen und Schüler, die eine Privatschule besuchen, trägt der Schulträger am Ort ihres schulrechtlichen Aufenthalts die Kosten der Spitalschule (Abs. 1 Bst. c). Diese Lösung ist sachgemäss und ausgewogen.

Es würde zu einer Ungleichbehandlung führen, wenn die Eltern von Privatschülerinnen und -schülern die Kosten der Spitalschule selbst tragen müssten. Zwar beträfe die Kostentragungspflicht nur wenige Fälle, da Kinder und Jugendliche nur sehr selten eine Spitalschule besuchen. Bei einem längeren Spitalaufenthalt können jedoch erhebliche Kosten anfallen. Es ist daher naheliegend und sachgerecht, dass der Schulträger am schulrechtlichen Aufenthaltsort die Kosten übernimmt. Diese Lösung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Eltern in der Regel am schulrechtlichen Aufenthaltsort Steuern entrichten.

Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen
Besucht die Schülerin oder der Schüler eine Sonderschule, trägt zunächst der Kanton die Kosten (Abs. 1 Bst. b). Diese werden im Rahmen der hälftigen Kostentragung nach Art. 53 angerechnet.

Der Kanton finanziert die Kosten der Spitalschulung vor (Abs. 3 Satz 1). Die zuständige Stelle des Kantons koordiniert die Rechnungstellung (Abs. 3 Satz 2). Nach Ablauf des Kalenderjahres melden die Kliniken und Spitäler der Zahlstelle die erbrachten Unterrichtslektionen. Die Zahlstelle sorgt für die Abrechnung.

Für Patientinnen und Patienten aus dem Kanton St.Gallen erfolgt die Rechnungsstellung gemäss Abs. 1.

Für Patientinnen und Patienten aus anderen Kantonen, die der Interkantonalen Spitalschulvereinbarung beigetreten sind, wird die Rechnung an die zuständige Zahlstelle des betreffenden Kantons zugestellt.

Art. 70 Schulaufsicht a) Aufsichtsbehörde
Nachdem der Bildungsrat künftig unter der Bezeichnung Bildungsbeirat eine rein beratende Funktion ausüben wird, wird die Aufsicht über die Schulen neu der zuständigen Stelle des Kantons (AVS) zugewiesen (Abs. 1)

Art. 71 b) Meldung an die Aufsichtsbehörde
Wer Kenntnis davon erhält, dass eine Schülerin oder ein Schüler in einer Schule oder im Rahmen der schulpsychologischen Versorgung oder eines ergänzenden Angebots in ihrer oder seiner physischen, psychischen oder sexuellen Integrität erheblich beeinträchtigt oder gefährdet ist, erstattet der Aufsichtsbehörde Meldung (Abs. 1). Trägerinnen und Träger von Berufsgeheimnissen sind bei Meldungen nach Abs. 1 dieser Bestimmung vom Berufsgeheimnis befreit (Abs. 2).

Im neuen Volksschulgesetz werden die Empfehlungen umgesetzt, welche die StwK in ihrem Bericht vom 24. April 2025 zur Domino Servite Schule in Kaltbrunn formuliert hat (vgl. Abschnitt 3.12.2.a dieser Botschaft). Die in Art. 71 verankerte Meldepflicht beschränkt sich jedoch nicht auf Privatschulen, sondern gilt für sämtliche Einrichtungen und Angebote nach dem neuen Volksschulgesetz.

Art. 72 Schulentwicklung und Schulqualität a) Grundsatz
Für allgemeine Informationen zur Neuausrichtung der Regelungen in den Bereichen Schulaufsicht, Schulentwicklung und Schulqualität wird auf Abschnitt 3.14 dieser Botschaft verwiesen.

Der Schulträger sichert die Schulqualität und sorgt im Rahmen der kantonalen Vorgaben für die nötige Schulentwicklung (Abs. 1). Neu wird dabei eine Unterstützungsfunktion der zuständigen Stelle des Kantons (AVS) verankert. Diese stellt dem Schulträger insbesondere Daten zur Verfügung und berät ihn in Fragen der Schulentwicklung. Die Unterstützung erfolgt zeitlich getrennt von der aufsichtsrechtlichen Tätigkeit.

Bei den zur Verfügung gestellten kantonalen Daten kann es sich namentlich um Leistungsdaten aus der Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) oder um Auswertungen aus dem Monitoringbericht sowie aus Längsschnittanalysen im Bildungsbereich handeln. Der Schulträger kann die Datensammlung mit eigenen Daten ergänzen, etwa durch solche einer Schulabgängerbefragung.

Die Schulträger analysieren und interpretieren die Daten, unterstützt vom AVS. Gestützt auf die gewonnenen Erkenntnisse erstellen die Schulträger eine Entwicklungsplanung mit konkreten Massnahmen.

Die zuständige Stelle des Schulträgers erlässt ein lokales Qualitätskonzept (Abs. 2). Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 111 Abs. 3 VSG).

Das zuständige Departement kann Qualitätsstandards festlegen (Abs. 3).

Art. 73 b) Schulversuche
Im Rahmen von Schulversuchen können Grundlagen und Erfahrungen für die Weiterentwicklung der Volksschule gewonnen werden. Ein Schulversuch ist eine zeitlich befristete Erprobung, in deren Rahmen eine Schule oder eine Klasse mit Zustimmung und unter Aufsicht der zuständigen Behörde eine neue Organisationsform oder Unterrichtsmethode testet.

Nach geltendem Recht sind Schulversuche zulässig (Art. 15 VSG). Da der Bildungsrat künftig unter der Bezeichnung Bildungsbeirat eine rein beratende Funktion ausübt, wird die Kompetenz zur Anordnung eines Schulversuchs und zur Festlegung der Rahmenbedingungen dem zuständigen Departement (BLD) zugewiesen (Abs. 1).

In Abs. 2 wird der bisher geltende Grundsatz verankert, wonach Schulversuche befristet, überwacht und ausgewertet werden (vgl. Art. 15 Abs. 2 VSG).

Neu wird in Abs. 3 festgehalten, dass die Regierung im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge ausrichten kann. Dies bedeutet, dass ein Beitrag zunächst in den Aufgaben- und Finanzplan und anschliessend ins Budget aufzunehmen ist. Ein Schulversuch stellt eine neue Ausgabe dar. Die Beschlussfassung richtet sich nach den allgemeinen finanzhaushaltsrechtlichen Zuständigkeiten.

Art. 74 Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler
Im geltenden Volksschulgesetz sind die Bestimmungen zu den Rechten und Pflichten der Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Artikeln geregelt. Eine eigenständige Bestimmung mit der Überschrift «Rechte und Pflichten» besteht jedoch nicht.

Den ausdrücklich im Gesetz genannten Rechten kommt ein besonderer Stellenwert zu. Sie sind einklagbar und können Gegenstand von Rechtsmittelverfahren bilden. Umgekehrt können die im Volksschulgesetz verankerten Pflichten bei einer Verletzung zu einer Disziplinarmassnahme oder zu Bussen führen.

Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, eine eigenständige und kompakte Bestimmung ins Volksschulgesetz aufzunehmen. Diese soll die zentralen Rechte und Pflichten in knapper und übersichtlicher Form festhalten. Auf einen ausführlichen und detaillierten Katalog wird verzichtet. Die gewählte Formulierung stellt sicher, dass die nach der Erfahrung wesentlichsten Rechte und Pflichten ausdrücklich genannt werden.

Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf unentgeltlichen Grundschulunterricht gemäss Lehrplan und Lektionentafel (Abs. 1).

Sie sind verpflichtet zum Besuch des Unterrichts und der als obligatorisch erklärten besonderen Schulveranstaltungen (Abs. 2 Bst. a). Zudem haben sie sich aktiv und kooperativ am Schulbetrieb zu beteiligen (Abs. 2 Bst. b). Weiter übernehmen sie ihrem Entwicklungsstand

entsprechend Verantwortung für den eigenen Lernprozess (Abs. 2 Bst. c) und verhalten sich anständig und rücksichtsvoll (Abs. 2 Bst. d).

Art. 75 Disziplinarmassnahmen
Der geltende Art. 55 Abs. 1 VSG sieht vor, dass gegenüber Schülerinnen und Schülern, deren Verhalten Anlass zu Beanstandungen gibt, ein auswärtiger Schulbesuch oder andere erzieherisch sinnvolle Disziplinarmassnahmen angeordnet werden können. Als schwerste Massnahme ist der Ausschluss von der Schule vorgesehen. Vorbehalten bleibt der Besuch der besonderen Unterrichts- und Betreuungsstätte.

Die geltende Regelung zu den Disziplinarmassnahmen wird punktuell angepasst, soweit sich gestützt auf die bisherige Erfahrung ein Handlungsbedarf zeigt.

Der Auslöser für Disziplinarmassnahmen wird im neuen Volksschulgesetz neu definiert. Während das geltende Recht auf eine «Beanstandung» abstellt, setzt die neue Bestimmung eine «Pflichtverletzung» voraus (Abs. 1).

Es handelt sich weiterhin um eine «Kann-Bestimmung». Die zuständige Behörde verfügt somit über ein Ermessen, ob Disziplinarmassnahmen anzuordnen sind. Besteht Anlass für eine Massnahme, entscheidet die zuständige Stelle des Schulträgers nach pflichtgemässem Ermessen. Dabei hat sie das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten. Dieses verlangt, dass die Disziplinarmassnahme geeignet und erforderlich ist sowie für die betroffene Schülerin oder den betroffenen Schüler zumutbar bleibt. Eine Massnahme gilt als erforderlich, wenn keine mildere Massnahme zur Verfügung steht.

Das geltende Recht bezeichnet den Ausschluss von der Schule als schwerste Disziplinarmassnahme. Der Wortlaut des Gesetzes konkretisiert die entsprechenden Voraussetzungen nicht näher. Dadurch könnte der Eindruck entstehen, ein Schulausschluss sei unbefristet zulässig und es bestehe keine untere Altersgrenze.

Ein solcher Schluss wäre indes unzutreffend. Rechtsprechung und Praxis haben die Voraussetzungen und Grenzen des Schulausschlusses im Laufe der Zeit präzisiert und konkretisiert. Danach gilt insbesondere Folgendes:
– Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 129 I 12, BGE 129 I 35, BGE 134 I 153) ist der befristete Schulausschluss grundsätzlich zulässig und geeignet, eine gestörte Schulordnung wieder herzustellen, um das angestrebte Ziel zu erreichen, der Schule die Erfüllung ihrer Aufgabe gegenüber den anderen Schülerinnen und Schülern wieder zu ermöglichen. Bei der Anordnung eines befristeten Schulausschlusses ist der Aspekt der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen. Ein solcher kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes angeordnet werden, wenn mildere Massnahmen, verbunden mit der Androhung des Ausschlusses, nicht den gewünschten Erfolg gezeigt haben oder der Disziplinarverstoss so schwer war, dass die fehlbare Schülerin oder der fehlbare Schüler wegen Untragbarkeit von der Schule ausgeschlossen werden muss, weil diese ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen kann (ultimo ratio).
– Das Bundesgericht hat sodann festgehalten, dass ein disziplinarischer Ausschluss nach Art. 55 des geltenden VSG die Schulpflicht nicht beendet (BGE 129 I 47 Erw. 11.3).
– Mit dem V. Nachtrag zum Volksschulgesetz vom 8. November 2001 (nGS 37–3) ergänzte der Kantonsrat Art. 55 Abs. 2 VSG dahingehend, dass beim Schulausschluss als schwerste Disziplinarmassnahme der Vorbehalt des Besuchs einer besonderen Unterrichts- und Betreuungsstätte (BUB) angebracht wurde. BUB-Platzierungen können nach geltendem Recht für männliche Jugendliche ab 13 Jahren in das Jugendheim Platanenhof in Oberuzwil erfolgen (offene Abteilung) und für weibliche Jugendliche in der Jugendstätte Bellevue in Altstätten.

Der BUB-Aufenthalt dauert längstens sieben Monate. Nach Abschluss des Besuchs der BUB ist die oder der Jugendliche weiterhin schulpflichtig, sofern sie oder er die obligatorische Schulzeit noch nicht abgeschlossen hat oder eine Anschlusslösung gefunden wurde.

Am Schulausschluss als schwerster Disziplinarmassnahme wird im Grundsatz festgehalten. Neu werden jedoch im Volksschulgesetz klare Rahmenbedingungen festgelegt, die mit der bestehenden Gerichtspraxis vereinbar sind.

Der Schulausschluss ist künftig zwingend zu befristen. Er kann je Schuljahr und Schülerin oder Schüler für höchstens sechs Schulwochen angeordnet werden (Abs. 3 Bst. a). Der Schulausschluss wird mit geeigneten Massnahmen zur Wiedereingliederung verbunden (Abs. 3 Bst. b) und kann Auflagen beinhalten (Abs. 3 Bst. c).

Ausgeschlossene Schülerinnen und Schüler sollen während der Dauer des Ausschlusses nicht sich selbst überlassen bleiben. Sie können beispielsweise zur Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramme für Jugendliche oder zur Absolvierung eines Praktikums verpflichtet werden, etwa in einem Landwirtschafts- oder Gewerbebetrieb.

Wiedereingliederungsmassnahmen können unter Einbezug des Schulpsychologischen Dienstes erfolgen und beispielsweise mit der Versetzung in ein anderes Schulhaus des Schulträgers oder in ein Schulhaus eines anderen Schulträgers verbunden werden.

Im neuen Volksschulgesetz wird die Zuweisung zur Besonderen Unterrichts- und Betreuungsstätte (BUB) im Sinn eines disziplinarischen Schulausschlusses nicht mehr vorgesehen.

Die Regierung regelt die weiteren Disziplinarmassnahmen durch Verordnung (Abs. 4).

Nach geltendem Verordnungsrecht wird zwischen den Disziplinarmassnahmen der Lehrperson (Art. 12 und Art. 12bis VVU) einerseits und solchen der Schulbehörde (Schulrat, Art. 13 VVU) anderseits unterschieden. Diese Differenzierung wirkt sich auf den Instanzenzug aus.

Disziplinarmassnahmen der Lehrperson können – mit Ausnahme der Anmerkung einer Beanstandung im Zeugnis – mit Rekurs bei der Rekursstelle Volksschule angefochten werden (Art. 129 Abs. 1 Bst. h VSG). Demgegenüber sind Rekurse gegen Disziplinarmassnahmen des Rates an den Bildungsrat zu richten (Art. 130 Abs. 1 Bst. d VSG).

Die Differenzierung im geltenden Recht zwischen leichten und schweren Disziplinarmassnahmen hat sich bewährt. Daher wird in Abs. 4 festgelegt, dass die Verordnung weiterhin eine Differenzierung zwischen leichten und schweren Disziplinarmassnahmen vorsehen muss (vgl. auch Art. 107 des neuen Volksschulgesetzes betreffend Zuständigkeit der Rekursstelle Volksschule betreffend Rekurse gegen leichte Disziplinarmassnahmen).

Art. 76 Unterrichtsberechtigung der Lehrpersonen

Lehrpersonen sind zur Erteilung von Unterricht berechtigt, wenn sie über ein von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) anerkanntes Lehrdiplom verfügen, das dem zu erteilenden Unterricht entspricht (Abs. 1). Inhaltlich wird damit die Regelung von Art. 57 Abs. 1 des geltenden VSG aufgenommen und präzisiert.

Sofern die Gleichwertigkeit gewährleistet ist, kann im Einzelfall eine andere Qualifikation einem anerkannten Lehrdiplom gleichgestellt werden (Abs. 2). Nachdem der Bildungsrat künftig unter der Bezeichnung Bildungsbeirat eine rein beratende Funktion ausübt, wird die entsprechende Kompetenz dem zuständigen Departement (BLD) zugewiesen.

Der Begriff des Einzelfalls ist dabei weit zu verstehen. Dieser kann sich einerseits auf eine Person und deren individuelle Qualifikation beziehen. Anderseits kann auch eine spezifische Qualifikation im Sinn eines Ausbildungstyps oder Ausbildungswegs einen Einzelfall darstellen, sofern deren Gleichwertigkeit abstrakt geprüft und für eine Mehrzahl von Personen bejaht werden kann.

In begründeten Fällen können die Schulträger Personen befristet anstellen, die weder ein anerkanntes Lehrdiplom noch eine gleichwertige Qualifikation besitzen, jedoch eine ausreichende Ausbildung nachweisen und die persönlichen Voraussetzungen erfüllen (Abs. 3). Das entspricht dem geltenden Recht (Art. 58 VSG).

Art. 77 Berufsauftrag
Der Berufsauftrag für die Lehrpersonen der Volksschule sowie der anerkannten privaten Sonderschulen umschreibt die Aufgabenfelder von Lehrpersonen. Er schafft Klärung, Transparenz und Orientierung bezüglich der Verteilung der Jahresarbeitszeit auf die Aufgabenfelder.

Zugleich dient der Berufsauftrag den Schulleitungen als Führungsinstrument bei der Planung, Zuweisung und Überprüfung der Aufgaben. Für weiterführende Ausführungen wird auf die Handreichung «Berufsauftrag für Lehrpersonen der Volksschule» des Amtes für Volksschule verwiesen.[25]

Der Berufsauftrag der Lehrpersonen des geltenden Rechts hat sich bewährt und wird unverändert ins neue Volksschulgesetz übernommen. Er umfasst weiterhin die Arbeitsfelder Unterricht (Abs. 1 Bst. a), Schülerinnen und Schüler (Abs. 1 Bst. b), Schule (Abs. 1 Bst. c) und Lehrperson (Abs. 1 Bst. d).

Die Methodenfreiheit ist gewährleistet, soweit sie nicht durch den Lehrplan eingeschränkt wird (Abs. 2). Damit wird die bestehende Regelung von Art. 76 Abs. 3 VSG übernommen. Ergänzend wird festgehalten, dass die Lehrpersonen den Unterricht im Rahmen ihres Berufsauftrags nach anerkannten pädagogischen und didaktischen Grundsätzen gestalten.

Die Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung (Abs. 3). Dazu gehören insbesondere die Umschreibungen der Arbeitsfelder, die Bandbreiten für die Gewichtung der Arbeitsfelder und die Arbeitszeit je Lektion im Arbeitsfeld Unterricht. Das geltende Recht weist die Kompetenz zur Regelung der Einzelheiten dem Bildungsrat zu (Art. 78ter Abs. 2 VSG). Nachdem der Bildungsrat künftig unter der Bezeichnung Bildungsbeirat eine rein beratende Funktion ausübt, wird die entsprechende Kompetenz der Regierung zugewiesen.

Die Regierung kann durch Verordnung die zuständige Stelle des Schulträgers ermächtigen, Lehrpersonen mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 30 Prozent oder mit einem befristete Arbeitsverhältnis von weniger als fünf Wochen Dauer von den Arbeitsfeldern Schülerinnen und Schüler oder Schule zu befreien (Abs. 4). Diese Regelung entspricht Art. 10 Abs. 3 des Reglements des Bildungsrates über den Berufsauftrag der Volksschul-Lehrpersonen[26].

Dies kann dazu führen, dass die betreffende Lehrperson einen höheren Anteil ihrer Arbeitszeit im Arbeitsfeld «Unterricht» erbringt und einen entsprechend tieferen Anteil in anderen Arbeitsfeldern erbringt namentlich im Arbeitsfeld «Schule». Sie kann etwa von der Teilnahme an besonderen Veranstaltungen wie Teamsitzungen, Projektwochen oder Lager befreit werden. Eine

25 Berufsauftrag für Lehrpersonen der Volksschule, Handreichung für Schulführung; abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/anstellung-lehrpersonen/.

26 Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/anstellung-lehrpersonen/.

solche Anpassung bewirkt, dass bei einem Vollpensum (Beschäftigungsgrad von 100 Prozent) eine entsprechend höhere Zahl von Lektionen erteilt wird.

Es erscheint sachgerecht, die hierfür massgebliche Grundsatzregelung (Abs. 4) neu auf Gesetzesstufe zu verankern.

Art. 78 Berufseinführung a) Begleitung durch die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen

Die Regierung wurde bei der Beratung des Berichts 40.25.03 «Ursachen des Lehrpersonenmangels und der Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben» eingeladen, die Berufseinführung anzupassen und die Berufseinsteigenden gezielt im Bereich der Elternarbeit und bei herausfordernden Situationen zu stärken und zu unterstützen.

An seiner Sitzung vom 26. Juni 2024 hat der Bildungsrat dem IV. Nachtrag zum Reglement über den Berufsauftrag der Volksschul-Lehrpersonen zugestimmt. Darin beschloss er Anpassungen im Bereich der Berufseinführung, die auf das Schuljahr 2025/26 in Vollzug gesetzt wurden.

Berufseinsteigende Lehrpersonen erhalten nach abgeschlossener Ausbildung eine Entlastung im Umfang von einer Lektion je Unterrichtswoche entsprechend ihrem Anstellungsumfang im Arbeitsfeld «Unterricht» zugunsten des Arbeitsfelds «Lehrperson». Die Schulleitung ist vor Ort im Rahmen der Personalführung für die Unterstützung verantwortlich und regelt die lokale Begleitung.

Zusätzlich werden die berufseinsteigenden Lehrpersonen durch die Pädagogische Hochschule St.Gallen begleitet (Abs. 1). Sie besuchen ab dem zweiten Semester in den ersten beiden Berufsjahren verbindlich 15 Stunden themenspezifisches Fachcoaching. Die Themen «Elternarbeit» und «herausfordernde Situationen» sind integrierter Bestandteil des Pflichtangebots. Zusätzlich können spezifische Wahlfachangebote besucht werden. Die Schulträger können im Rahmen dieser Berufseinführung auf eigene Kosten weitergehende Dienstleistungen der PHSG beziehen (Abs. 3).

Die zuständige Stelle des Kantons bestimmt das Grundangebot (Abs. 2 Satz 1).

Der Kanton trägt die Kosten (Abs. 2 Satz 2). Er finanziert die Begleitung durch die PHSG weiterhin im Rahmen des Leistungsauftrags.

Art. 79 b) Beratung und Förderung durch eine Lehrperson

Die zuständige Stelle des Schulträgers bezeichnet eine Lehrperson, welche die Lehrperson während der Berufseinführung berät und fördert (Abs. 1).

Die Finanzierung der lokalen Begleitung durch den Kanton wurde im Rahmen des Entlastungspakets 2026 aufgehoben.[27] Darüber hinaus entspricht die Ausgestaltung der Berufseinführung in Art. 78 und 79 dem geltenden Recht (Art. 62bis VSG).

[27] Vgl. Massnahme Nr. M43 (Bildungsdepartement, Reduktion des Kantonsbeitrags an die Pädagogische Hochschule St.Gallen) des Entlastungspakets 2026 (33.25.09). Demzufolge wird die Finanzierung der lokalen Unterstützung für Berufseinsteigende ab dem Jahr 2027 nicht mehr über die Pädagogische Hochschule St.Gallen erfolgen , sondern direkt durch die verantwortlichen Arbeitgeber (Schulträger).

Art. 80 Tätigkeitsverbot
Die Bestimmung greift die geltende Bestimmung von Art. 61 Abs. 1 VSG in redaktionell überarbeiteter Form auf. Das allgemein gehaltene Kriterium der «fehlenden Eignung» wird durch eine Aufzählung konkreter Gründe ersetzt, die gegenüber einer Lehrperson Tätigkeitsverbot rechtfertigen:
– Ein erster Grund ist die wiederholte oder schwere Verletzung von Berufspflichten. Bei wiederholten Verstössen gilt, dass ein Tätigkeitsverbot umso eher ausgesprochen werden kann, je schwerer die einzelnen Pflichtverletzungen wiegen. Bei einer erstmaligen Pflichtverletzung setzt ein Tätigkeitsverbot eine besonders schwere Pflichtverletzung voraus.
– Ein weiterer Grund für die Anordnung eines Tätigkeitsverbots liegt vor, wenn eine Lehrperson ihre Vertrauenswürdigkeit mit ihrem Verhalten schwer beeinträchtigt hat. Als Beispiele kommen etwa sexuelle Übergriffe oder Drogenhandel in Betracht.
– Schliesslich kann auch ein gesundheitlicher Grund der weiteren Ausübung der Tätigkeit als Lehrperson entgegenstehen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine schwere gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt, welche die ordnungsgemässe Erfüllung der Berufspflichten dauerhaft oder in erheblichem Mass verunmöglicht. Als Beispiele kommen eine schwere psychische Erkrankung, etwa eine Schizophrenie, oder eine Demenzerkrankung in Betracht.

Die Schulträger melden der zuständigen Stelle des Kantons (AVS) die für ein Tätigkeitsverbot erheblichen Vorfälle und Wahrnehmungen (Abs. 3). Die zuständige Stelle des Kantons (AVS) meldet seinerseits die Verfügung und Aufhebung von Tätigkeitsverboten den Schulträgern und der EDK (Abs. 2).

Das Tätigkeitsverbot bezieht sich heute auf Lehrpersonen. Mit dem neuen Volksschulgesetz wird der Anwendungsbereich erweitert. Neu können auch weitere Mitarbeitende der Schulen, der schulpsychologischen Versorgung oder der ergänzenden Angebote mit einem Tätigkeitsverbot belegt werden (Abs. 4 Bst. b Satz 1). Zudem wird geklärt, dass das Gleiche auch für Lehrpersonen an Privatschulen, Schulen in Zentren des Asylbereichs und Spitalschulen gilt (Abs. 4 Bst. a).

Die EDK führt ein «Verzeichnis von Lehrpersonen ohne Unterrichtsbefugnis». Tätigkeitsverbote, die gegenüber weiteren Mitarbeitenden ausgesprochen werden, die keine Lehrpersonen sind, werden folglich nicht der EDK gemeldet. Das Gesetz sieht deshalb vor, dass das zuständige Departement (BLD) eine eigene Liste der weiteren Personen mit einem Tätigkeitsverbot führt (Abs. 4 Bst. b Satz 2). Schulträger und Arbeitgeber erhalten Auskunft aus dieser Liste in Bezug auf einen konkreten Einzelfall, soweit sie ein berechtigtes Interesse nachweisen (Abs. 4 Bst. b Satz 3).

Art. 81 Weiterbildung
Das geltende Recht hält in Art. 79 Abs. 1 VSG fest, dass die Lehrperson zu fachlicher und pädagogischer Fortbildung berechtigt und verpflichtet ist.

Die Weiterbildung der Lehrpersonen ist Bestandteil des Berufsauftrags. Zum Arbeitsfeld Schule, das die gemeinsame pädagogische und organisatorisch-administrative Gestaltung der Schule umfasst, gehört auch die schulinterne Weiterbildung. Das Arbeitsfeld Lehrperson umfasst demgegenüber die individuelle Weiterbildung der Lehrperson gemäss Absprache mit der Schulleitung.

Die Berechtigung und Verpflichtung der Lehrperson zur Weiterbildung ergibt sich aus dem Berufsauftrag. Zur Vermeidung von Redundanzen wird daher darauf verzichtet, die entsprechende Regelung von Art. 79 Abs. 1 VSG in das neue Recht zu überführen.

Nach geltendem Recht gewährt der Kanton Beiträge (Art. 79 Abs. 2 VSG). Er kann die Kosten der Weiterbildung ganz oder teilweise tragen.

Diese Regelung wird im Grundsatz beibehalten und zugleich konkretisiert. Neu wird ausdrücklich festgehalten, dass der Kanton für ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot sorgt (Abs. 1 Satz 1). Gemeint ist damit das vom zuständigen Amt (AVS) zusammengestellte und verantwortete Weiterbildungsprogramm.

Einerseits stellt das zuständige Amt (AVS) sicher, dass kantonale Projekte und Entwicklungsvorhaben durch geeignete Weiterbildungsangebote begleitet und finanziert werden. Anderseits soll das Weiterbildungsprogramm den Lehrpersonen ein individuelles Angebot zur Weiterentwicklung ihrer fachlichen, pädagogischen, didaktischen und sozialen Kompetenzen der einzelnen Lehrperson zur Verfügung stellen.

Die Angebote stehen Fach- und Lehrpersonen der öffentlichen Volksschule St.Gallen und der Sonderschulen sowie den Lehrpersonen bewilligter Privatschulen offen, die über eine Lehrbewilligung verfügen.

Bei diesen Weiterbildungsangeboten übernimmt der Kanton die Kurskosten. Diese umfassen die Honorare und Spesen der Kursleitenden sowie die anfallenden Infrastrukturkosten. Zudem wird ein Anteil an die Materialkosten getragen.

Die Schulträger regeln die Übernahme der Reise- und Verpflegungsspesen der teilnehmenden Lehrpersonen sowie des verbleibenden Anteils an den Materialkosten.

Von den Schulträgern selbst organisierte schulinterne Weiterbildungen werden unter bestimmten Voraussetzungen auf Gesuch hin vom Kanton finanziell unterstützt.

Die Kosten für individuelle Weiterbildungsmassnahmen, welche die Schulleitung mit einer Lehrperson ausserhalb der beschriebenen kantonalen Angebote vereinbart, trägt demgegenüber der Schulträger.

Das zuständige Departement (BLD) kann im Rahmen des Berufsauftrags bestimmte Weiterbildungen für obligatorisch erklären (Abs. 1 Satz 2). Eine solche Möglichkeit besteht bereits nach geltendem Recht. So erliess der Bildungsrat beispielsweise am 26. August 2021 Weisungen zur Weiterbildung von Volksschul-Lehrpersonen im Rahmen der IT-Bildungsoffensive (ITBO)[28].

Der Kanton kann sich ganz oder teilweise an den damit verbundenen Kosten beteiligen (Abs. 2). Nach heutiger Praxis tut er dies namentlich für Weiterbildungen, die er für obligatorisch erklärt.

Das geltende Recht bestimmt, dass der Schulträger Fortbildungsurlaub bewilligen kann (Art. 79 Abs. 3 VSG). Eine entsprechende Regelung braucht im neuen Volksschulgesetz nicht verankert zu werden. Der Grund liegt darin, dass nach dem Erlass des geltenden Art. 79 Abs. 3 VSG mit Art. 6 des Gesetzes über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen (sGS 213.51, abgekürzt LLG) eine gesetzliche Grundlage zur Intensivweiterbildung geschaffen wurde. Zur Vermeidung von Redundanzen verweist das neue Volksschulgesetz auf die einschlägige Bestimmung des LLG (Abs. 3).

---

28 Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente.html.

Art. 82 Anwendbares Personalrecht
Das Anstellungsverhältnis der Lehrperson richtet sich nach Abs. 1 der Bestimmungen des LLG (Abs. 1).

Soweit das neue Volksschulgesetz und das LLG keine spezifische Regelung vorsehen, wird das Personalgesetz (sGS 143.1) sachgemäss angewendet (Abs. 2). Dies ist namentlich der Fall für die Ausübung von Nebenbeschäftigungen oder öffentlichen Ämtern, die Streiterledigung, das Schlichtungsverfahren, die personalrechtlichen Massnahmen bei Pflichtverletzungen, für die einvernehmliche Verlängerung des Arbeitsverhältnisses nach Erreichen des Pensionsalters und für den bezahlten und unbezahlten Urlaub.

Die Vorschriften für die Lehrpersonen gelten sachgemäss auch für die Fachlehrpersonen für einfache sonderpädagogische Massnahmen (Abs. 3, vgl. dazu die Legaldefinition in Art. 4 Abs. 1 Bst. e).

Art. 83 Beendigung des Arbeitsverhältnisses a) durch Kündigung
Im Rahmen der Beratung des Berichts 40.25.03 «Ursachen des Lehrpersonenmangels und der Belastung durch unterrichtsfremde Aufgaben» erteilte der Kantonsrat der Regierung unter anderem den Auftrag, im totalrevidierten Volksschulgesetz die Kündigungsfrist für Lehrpersonen von heute drei (Art. 67bis VSG) auf neu vier Monate zu verlängern (vgl. dazu auch Abschnitt 1.3, Bst. d).

Dementsprechend wird in Art. 83 Abs. 2 festgelegt, dass das Arbeitsverhältnis durch die zuständige Stelle des Schulträgers oder durch die Lehrperson bis Ende September oder Ende März schriftlich auf das Semesterende gekündigt werden kann (Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2).

Mit der Verlängerung der Kündigungsfrist erfolgt eine Angleichung an die Regelung in anderen Kantonen. So gilt unter anderem in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Schwyz und Zürich eine Kündigungsfrist von vier Monaten.

Das befristete Arbeitsverhältnis, das für länger als ein Semester begründet wurde, kann wie das unbefristete Arbeitsverhältnis gekündigt werden (Abs. 3). Dies entspricht der Regelung des geltenden Rechts (Art. 68ter Abs. 1).

Das geltende Recht enthält eine Spezialregelung für die Kündigung von Jobsharing-Stellen. Kündigt eine Lehrperson, die sich ein Pensum mit einer anderen Lehrperson teilt, ihr Arbeitsverhältnis, kann der Schulträger das Arbeitsverhältnis der anderen Lehrperson kündigen (in Art. 68bis Abs. 1 VSG). Mit dem Instrument der sogenannten Anschlusskündigung wird verhindert, dass der Schulträger durch die Kündigung einer Partner-Lehrperson auf unbestimmte Zeit an das Jobsharing gebunden bleibt.

Würde diese Möglichkeit der Anschlusskündigung im Jobsharing beibehalten, müsste die Kündigungsfrist für die zuerst kündigende Lehrperson auf fünf Monate verlängert werden, um eine ausreichende Vorlaufszeit sicherzustellen. Im Rahmen einer Stellungnahme im Jahr 2023 beantragten sowohl SGV als auch KLV, auf eine Erhöhung der Kündigungsfrist bei Lehrpersonen mit Jobsharing von vier auf fünf Monate zu verzichten.

Mit Blick auf die Auswirkungen für die betroffenen Lehrpersonen erscheint eine Kündigungsfrist von fünf Monaten als unverhältnismässig. Kein anderer Kanton kennt eine Kündigungsfrist von fünf Monaten für Lehrpersonen.

Aus diesen Gründen soll auf die Möglichkeit zur Anschlusskündigung beim Jobsharing verzichtet werden.

Art. 84 b) aus Altersgründen
Das Arbeitsverhältnis endet aus Altersgründen nach Vollendung des 65. Altersjahres der Lehrperson auf Ende des Semesters (Abs. 1). Diese Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 74 Abs. 1 VSG).

Das geltende Recht sieht vor, dass das Arbeitsverhältnis nach Erreichen des Pensionsalters im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann (Art. 74 Abs. 2 VSG). Eine nähere Regelung der Einzelheiten enthält das geltende Volksschulgesetz nicht.

Neu wird zur Vermeidung einer Redundanz auf das Personalgesetz verwiesen (Abs. 2). Dieses bestimmt in Art. 28 Abs. 2, dass Arbeitgeberin oder Arbeitgeber sowie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in gegenseitigem Einvernehmen das Ende des Arbeitsverhältnisses aus Altersgründen über das 65. Altersjahr hinaus verschieben können.

Art. 85 Konvente
Das geltende Recht bezeichnet die kantonalen Stufenkonvente als Organe der Mitverantwortung (Art. 87 Abs. 1 VSG). Der Begriff «Konvent» steht dabei für den Zusammenschluss der Lehrpersonen. In der Volksschule des Kantons St.Gallen bestehen die folgenden Konvente:
– Kantonale Kindergarten Konferenz (KKgK);
– Kantonale Unterstufenkonferenz (KUK);
– Kantonale Mittelstufen Konferenz (KMK);
– Verband Oberstufenlehrpersonen Kanton St.Gallen (Sek 1 St.Gallen);
– Lehrpersonen Gestaltung St.Gallen (LGSG);
– Konferenz der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SG (KSH).

Über die Konvente erhält die Lehrerschaft im Kanton St.Gallen Mitsprache und nimmt ihre Mitverantwortung wahr. Sie befassen sich insbesondere mit pädagogischen Fragestellungen ihrer jeweiligen Stufe oder ihres Fachbereichs und geben zuhanden des Bildungsrates und des zuständigen Departementes (BLD) Stellungnahmen ab.

Die Konvente versammeln sich jährlich wenigstens einmal (Art. 87 Abs. 2 VSG). Die Versammlungen finden in der unterrichtsfreien Zeit statt (Art. 88 Abs. 1 VSG).

Die Konvente organisieren sich selbst. Sie können die Durchführung ihrer Versammlungen einer privatrechtlichen Organisation der Lehrpersonen übertragen (Art. 88 Abs. 3 VSG).

Der Bildungsrat kann die Lehrpersonen zur Teilnahme an Versammlungen verpflichten (Art. 88 Abs. 2 Bst. c VSG). In diesem Fall wird der Besuch der Versammlung dem Arbeitsfeld «Schule» angerechnet. (Art. 88 Abs. 3 VSG).

Der Zusammenschluss der Lehrpersonen zu Konventen zum Zweck der Mitsprache und Mitverantwortung hat sich bewährt. Das neue Volksschulgesetz übernimmt die Grundsätze des geltenden Rechts.

Die Konvente der Lehrpersonen werden als Organe der Mitverantwortung ausgestaltet (Abs. 1). Sie organisieren sich selbst (Abs. 2 Bst. a) und versammeln sich jährlich wenigstens einmal in der unterrichtsfreien Zeit (Abs. 2 Bst. b). Die Konvente behandeln Schulfragen von allgemeiner Bedeutung (Abs. 2 Bst. c).

Das zuständige Departement (BLD) kann den Konventen Fragen und Themen zur Behandlung und zur Stellungnahme unterbreiten (Abs. 3). Es kann Lehrpersonen zur Teilnahme an Versammlungen verpflichten (Abs. 4).

Im neuen Volksschulgesetz wird auf den bisher verwendeten Begriff «Stufenkonvent» verzichtet. Hintergrund ist, dass das neue Volksschulgesetz die Volksschule nicht mehr nach Stufen (Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe) gliedert, sondern nach den Zyklen des Lehrplans. Es ist daher möglich, dass sich die bisherigen Stufenkonvente künftig umbenennen oder neu organisieren, insbesondere im ersten Zyklus. Eine Notwendigkeit für eine gesetzliche Vorgabe besteht nicht, denn die Konvente organisieren sich selbst (Abs. 2 Bst. a).

Der Kanton, namentlich die zuständige Stelle (AVS), richtet den Konventen bereits heute einen finanziellen Beitrag aus. Im Bereich der Volksschule beläuft sich dieser für die genannten auf rund 60'000 Franken je Jahr. Zusätzlich erhalten weitere Verbände, insbesondere VSLSG und KLV, finanzielle Beiträge.

Eine formelle gesetzliche Grundlage für diese Beitragsleistungen besteht im geltenden Recht jedoch nicht; sie beruhen auf einer gewohnheitsrechtlichen Praxis. Neu wird daher in Abs. 4 ausdrücklich vorgesehen, dass das zuständige Departement (BLD) den Konventen im Rahmen der bewilligten Kredite einen jährlichen Staatsbeitrag ausrichten kann. Damit wird die bisherige Praxis auf eine klare gesetzliche Grundlage gestellt.

Neben den Konventen erwähnt das geltende Recht unter der Abschnittsüberschrift «Mitverantwortung» in Art. 90 VSG die pädagogischen Kommissionen des Bildungsrates. Diese bearbeiten im Auftrag des Bildungsrates und in Zusammenarbeit mit der zuständigen Stelle (AVS) Geschäfte zu pädagogischen und unterrichtsspezifischen Fragestellungen.

Im neuen Volksschulgesetz erhält der Bildungsrat unter der neuen Bezeichnung Bildungsbeirat eine beratende Rolle. In der Konsequenz entfällt die Notwendigkeit einer Pädagogischen Kommission Volksschule beim Bildungsbeirat.

Es erscheint jedoch zweckmässig, dass dem zuständigen Departement (BLD) zusätzlich zu den Konventen und Verbänden bei Bedarf weiterhin eine Pädagogische Kommission Volksschule mit Vertretungen aus der Schulpraxis zur Verfügung steht. Die konkrete Ausgestaltung dieser Kommission ist noch offen.

Art. 86 Lokale Mitwirkung und Mitverantwortung
Nach geltendem Recht nimmt je eine Vertretung der Lehrpersonen (Art. 91 Abs. 1 VSG) sowie der Schulleitung (Art. 114bis Abs. 3 VSG) an den Sitzungen von Rat und Kommissionen mit schulrätlichen Befugnissen teil.

Im Rahmen der Projektarbeiten zeigte sich, dass die Schulträger sehr unterschiedliche Bedürfnisse und strukturelle Möglichkeiten hinsichtlich des Einbezugs von Schulleitungen und Lehrpersonen in Schulkommission und Rat aufweisen. Dabei bestehen insbesondere Unterschiede zwischen kleinen und grossen Schulträgern.

Für einen als Einheitsgemeinde organisierten grossen Schulträger kann die Umsetzung des geltenden Rechts anspruchsvoll sein. Der Gemeinde- oder Stadtrat, der dort die Funktion des Rates wahrnimmt, behandelt an seinen Sitzungen eine Vielzahl von Traktanden, von denen lediglich ein kleiner Teil die Volksschule betrifft. Unter diesen Umständen erweist sich eine verpflichtende Teilnahme von Vertretungen der Schulleitung und der Lehrpersonen nicht in jedem Fall als sachgerecht.

Die lokale Mitwirkung und Mitverantwortung von Lehrpersonen und Schulleitung bleibt weiterhin von grosser Bedeutung. Das neue Volksschulgesetz verzichtet jedoch bewusst auf eine allgemein gehaltene Vorgabe.

Stattdessen werden die Schulträger beauftragt, die Mitwirkung und Mitverantwortung von Lehrpersonen und Schulleitung in der Schulordnung zu regeln (Abs. 1). Damit wird es den Schulträger ermöglicht, die konkrete Ausgestaltung den jeweiligen lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen anzupassen.

Diese Regelung steht im Einklang mit dem Leitgedanken der vorliegenden Totalrevision, den Schulträgern mehr Flexibilität und einen erweiterten Handlungsspielraum einzuräumen.

Art. 87 Assistenzpersonen
Assistenzpersonen sind Mitarbeitende der Volksschule, die über keine pädagogische Ausbildung verfügen und die Lehrpersonen während des Unterrichts sowie in administrativen und organisatorischen Belangen unterstützen.

Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise die Begleitung einzelner Schülerinnen und Schüler oder von Gruppen beim selbständigen Üben und Bearbeiten von Aufgaben, die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial, die Begleitung von Exkursionen, Schulreisen oder Lagern sowie die enge Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf.

Der Einsatz von Assistenzpersonen bezweckt, die Lehrperson in administrativen und organisatorischen Aufgaben zu entlasten und ihnen mehr Zeit für ihren pädagogischen Kernauftrag zu verschaffen.

Das geltende Volksschulgesetz enthält keine ausdrückliche Regelung zu den Assistenzpersonen. Im Rahmen der Projektarbeiten zeigte sich aufgrund der weiten Verbreitung von Assistenzpersonen in der Volksschule ein Regelungsbedarf.

Neu wird daher eine schlanke Grundsatzbestimmung in das Volksschulgesetz aufgenommen. Diese sieht vor, dass der Schulträger Assistenzpersonen einsetzen kann, die im Auftrag der Lehrperson unterstützende Aufgaben im Unterricht wahrnehmen (Abs. 1).

Die Schulträger sind nicht verpflichtet, Assistenzpersonen anzustellen. Entscheidet sich ein Schulträger dafür, darf er den Assistenzpersonen keine pädagogischen Aufgaben und auch keine Klassenverantwortung übertragen. Diese Aufgaben sind den pädagogisch geschulten Lehrpersonen vorbehalten.

Assistenzpersonen gehören dem kommunalen Verwaltungspersonal an. Entsprechend ist es Sache der Schulträger, die Anstellungsbedingungen festzulegen und die Kriterien für Auswahl und Einsatz festzulegen.

Art. 88 Zusammenarbeit Schule und Eltern
Schule und Eltern arbeiten bei der Erfüllung des Bildungsauftrags zusammen und richten dabei ihr Verhalten auf die Wahrung des Schulfriedens, einen ungestörten Unterricht sowie auf das Wohl der Schülerin oder des Schülers aus (Abs. 1). Die Schule informiert die Eltern in geeigneter Weise über die Leistungen und das Verhalten ihres Kindes sowie über wichtige Schulangelegenheiten und besondere Schulanlässe (Abs. 2).

Die Abs. 1 und 2 entsprechen inhaltlich dem geltenden Recht (Art. 92 VSG). Die Bestimmung hat sich in der Praxis bewährt und wird in redaktionell leicht angepasster Form ins neue Recht übernommen.

Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern beruht auf einem wechselseitigen Informationsaustausch. Während Abs. 2 die Informationspflicht der Schule regelt, erscheint es folgerichtig, in einem neuen Abs. 3 auch die Informationspflicht der Eltern gegenüber der Schule festzulegen. Konkret wird festgehalten, dass die Eltern die Schule über Angelegenheiten informieren, die für die Beschulung ihres Kindes bedeutsam sind (Abs. 3).

Art. 89 Rechte
Die Eltern werden vorgängig angehört, wenn bezüglich ihres Kindes besondere Massnahmen zu treffen sind (Abs. 1). Das gilt beispielsweise für die Schullaufbahnentscheide (Art. 32) oder die Anordnung von Disziplinarmassnahmen (Art. 75).

Die Eltern können Einsicht in die Arbeiten ihres Kindes sowie in die Schulakten nehmen (Abs. 2).

Zudem können die Eltern nach Absprache mit der Lehrperson Unterrichtsstunden ihres Kindes besuchen (Abs. 3 erster Halbsatz). Nehmen Eltern das Besuchsrecht in Anspruch, melden sie sich bei der Lehrperson für den Schulbesuch an. Diese bezeichnet in der Folge den Zeitpunkt und die Dauer des Unterrichtsbesuchs.

Voraussetzung für den Unterrichtsbeuch durch Eltern ist, dass der Schulbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird (Abs. 3 zweiter Halbsatz). Ist dies nicht gewährleistet, kann der Schulträger das Recht auf individuellen Unterrichtsbesuch einschränken oder verweigern.

Ein Grund für eine Einschränkung kann namentlich dann vorliegen, wenn Eltern in unverhältnismässiger Häufigkeit Unterrichtsbesuche wünschen. Zu häufige Unterrichtsbesuche können den Schulbetrieb beeinträchtigen, indem sie Schülerinnen und Schüler ablenken und Unruhe im Schulzimmer verursachen. Ein Verweigerungsgrund kann beispielsweise auch dann vorliegen, wenn Eltern durch ihr Verhalten den Schulfrieden gestört haben und bei einem weiteren Schulbesuch mit weiteren Störungen zu rechnen ist.

Art. 90 Verantwortung für den Schulbesuch
Die Eltern sind verantwortlich, dass ihr Kind den Unterricht sowie die obligatorischen Schulveranstaltungen besucht und angeordnete sonderpädagogische Massnahmen wahrnimmt.

Dabei handelt es sich um eine zentrale Verantwortung und Verpflichtung der Eltern. Die Regelung bezüglich der Verantwortung zum Besuch von Schule und Schulveranstaltungen entspricht inhaltlich dem geltenden Recht (Art. 96 Abs. 1 VSG) und wird in redaktionell überarbeiteter Form ins neue Volksschulgesetz übernommen.

Neu wird die Verantwortung für die Wahrnehmung von angeordneten sonderpädagogischen Massnahmen in die Bestimmung aufgenommen. Dies bedeutet, dass Eltern ihr Kind nicht eigenmächtig aus einer bereits angeordneten sonderpädagogischen Massnahme herausnehmen können, etwa aus der Logopädie, der Psychomotoriktherapie oder der Integrierten Schulischen Förderung (ISF).

Sind Eltern mit einer angeordneten Massnahme nicht einverstanden, haben sie zunächst das Gespräch mit der zuständigen Lehr- oder Fachperson zu suchen. Kann auf diesem Weg keine Lösung gefunden werden, steht ihnen das Recht zu, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Art. 91 Mitwirkungspflicht
In Ergänzung zu Art. 90, der die zentrale elterliche Pflicht der Verantwortung für den Schulbesuch zum Gegenstand hat, regelt Art. 91 die Mitwirkungspflicht als weitere elterliche Pflicht.

Eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen ist für den Lernerfolg und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler von zentraler Bedeutung. Eltern haben einerseits Anspruch auf Informationen (vgl. Art. 88 Abs. 2). Anderseits sind sie verpflichtet, der Lehrperson und der Schule für Gespräche und weitere Kontakte zur Verfügung zu stehen (Bst. a). Diese Formulierung wird inhaltlich unverändert aus dem geltenden Recht übernommen (Art. 96bis Abs. 1 Bst. a).

Das Beurteilungsgespräch stellt im Schulalltag die häufigste Form des Austauschs dar. Dabei werden unter angemessenem Einbezug der Schülerin oder des Schülers der Leistungsstand, das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten sowie allfällige Massnahmen zur Förderung und zur Gestaltung der weiteren Schullaufbahn besprochen (vgl. Art. 3 des Reglements des Bildungsrates des Kantons St.Gallen über Beurteilung, Promotion und Übertritt in der Volksschule vom 19. Juni 2019[29]).

Weitere Gespräche zwischen Lehrperson und Eltern erfolgen beispielsweise vor einem Laufbahnentscheid oder vor Anordnung einer sonderpädagogischen Massnahme.

Weiter unterstützen die Eltern die Lehrperson und die Schule bei der Erfüllung des Bildungsauftrags sowie bei der Umsetzung sonderpädagogischer Massnahmen (Bst. b). Zudem halten sie ihr Kind zur Wahrung des Schulfriedens und zur Befolgung der Schulordnung an (Bst. c).

Im geltenden Recht erstreckt sich die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern auch auf die Erziehung. Diese Formulierung erscheint vor dem Hintergrund der heutigen Rollenverteilung nicht mehr zeitgemäss.

Im Sinne der Aufgabenteilung weist das neue Volksschulgesetz der Volksschule den Bildungsauftrag zu und den Eltern den Erziehungsauftrag. Damit werden die jeweiligen Verantwortungsbereiche deutlicher voneinander abgegrenzt, ohne die notwendige Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern in Frage zu stellen.

Art. 92 Beiträge der Eltern a) Regelschule
Die Bundesverfassung garantiert den Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (Art. 19 Abs. 1 BV). Für dessen Umsetzung sind die Kantone zuständig. Sie sorgen dafür, dass der Grundschulunterricht ausreichend und obligatorisch ist, allen Kindern offensteht, der staatlichen Leitung oder Aufsicht untersteht und an öffentlichen Schulen unentgeltlich ist (Art. 62 Abs. 2 BV).

Das Bundesgericht hat diese verfassungsrechtlichen Vorgaben dahingehend konkretisiert, dass die Unentgeltlichkeit nicht nur den Volksschulunterricht im Rahmen des Stundenplans umfasst, sondern auch obligatorische Schulveranstaltungen ausserhalb des Stundenplans, namentlich Lager und Exkursionen.

29 Abrufbar unter www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/weisungen-und-reglemente.html.

Den Eltern dürfen lediglich jene Kosten in Rechnung gestellt werden, die ihnen aufgrund der Abwesenheit ihres Kindes effektiv erspart bleiben. Bei Lagern beschränkt sich dies nach der Rechtsprechung im Wesentlichen auf die Verpflegung der Kinder. Keine Einsparung ergibt sich für die Eltern bei der Unterkunft. Diese müssen sie auch bei Abwesenheit ihres Kindes bereithalten (vgl. dazu insb. BGE 144 I 1 Erw. 3.1).

Das geltende Recht beinhaltet die folgenden Bestimmungen zur Kostenbeteiligung der Eltern im Bereich der Volksschule:
- Für den obligatorischen Unterricht und die obligatorisch erklärten Veranstaltungen regelt Art. 17bis Abs. 2 VSG, dass die Eltern an den Kosten beteiligt werden können, soweit ihnen Einsparungen erwachsen.
- Im Bereich der freiwilligen Angebote können von den Eltern nach geltendem Recht Kostenbeiträge verlangt werden:
  - für die freiwillige Aufgabenhilfe, sofern der Schulträger eine solche zur Verfügung stellt (Art. 41 Abs. 2 VSG);
  - für die Kosten der Verpflegung beim Besuch des Integrationskurses für fremdsprachige Jugendliche (Art. 114^{quater} Abs. 3 Bst. a);
  - für die Inanspruchnahme des Mittagstischs (Art. 19bis VSG) bzw. für die schulergänzende Betreuung (Art. 19ter VSG);
  - für Fächer und Kurse, deren Durchführung einen ausserordentlichen Materialaufwand erfordert (Art. 23 Abs. 2 VSG).

Der Handlungsbedarf besteht darin, im neuen Volksschulgesetz eine Regelung zu den Elternbeiträgen zu verankern, die mit dem übergeordneten Recht sowie der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Einklang steht. Dementsprechend wird festgelegt, dass die zuständige Stelle des Schulträgers von den Eltern folgende Beiträge erheben kann:
- für die Verpflegung bei besonderen Unterrichtsveranstaltungen, soweit ihnen durch das Wegbleiben ihres Kindes Einsparungen erwachsen (Abs. 1 Bst. a, entspricht der geltenden Bestimmung von Art. 17bis Abs. 2 VSG und fängt Art. 114^{quater} Abs. 3 Bst. a auf);
- für die Inanspruchnahme der schulergänzenden Betreuung (Abs. 1 Bst. b, entspricht den geltenden Bestimmungen von Art. 19bis und 19ter VSG), was auch Beiträge an die Mittagsverpflegung einschliesst;
- für die Verpflegung und Betreuung ausserhalb der Unterrichtszeiten in der Tagesschule (Abs. 1 Bst. c, neue Bestimmung).
- für die Inanspruchnahme der weiteren freiwilligen Angebote des Schulträgers (Abs. 1 Bst. d, fängt die bestehende Bestimmung von Art. 41 Abs. 2 VSG auf. Die neue Bestimmung gilt nicht nur für die freiwillige Aufgabenhilfe, sondern generell für die von Art. 38 erfassten weiteren Angeboten).
- Wahlfächer, die einen ausserordentlichen Materialaufwand erfordern (Abs. 1 Bst. e, entspricht der geltenden Bestimmung von Art. 23 Abs. 2 VSG).

In Abs. 2 wird eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Elternbeiträge bei besonderen Unterrichtsveranstaltungen mit ausserordentlichem finanziellem Aufwand geschaffen. Voraussetzung ist, dass den Schülerinnen und Schülern eine Wahlmöglichkeit offensteht und wenigstens ein gleichwertiges kostenloses Angebot gewählt werden kann.

Diese Bestimmung zielt in erster Linie auf Winterlager, insbesondere auf Skilager. Steht den Schülerinnen und Schülern in einem solchen Lager ein kostenloses Alternativprogramm – etwa Schlitteln, Wandern oder Schlittschuhlaufen – zur Auswahl, kann der Schulträger gestützt auf Abs. 2 von den Eltern jener Schülerinnen und Schüler, die das Programm «Ski- und Snowboardfahren» wählen, einen Kostenbeitrag an den ausserordentlichen Aufwand, namentlich an die Kosten für die Benützung der Anlagen des Skigebiets erheben.

Unabhängig davon kann der Schulträger gestützt auf Abs. 1 Bst. a von allen Eltern der am Winterlager teilnehmenden Schülerinnen und Schülern einen Beitrag an die Verpflegungskosten verlangen. Dieser Beitrag entspricht der Einsparung, die den Eltern durch das Wegbleiben ihres Kindes entsteht.

Art. 93 b) sonderpädagogische Massnahmen
Schwer oder mehrfach beeinträchtige Kinder und Jugendliche besuchen eine spezialisierte Sonderschule. Die Schülerinnen und Schüler kehren über Mittag nicht nach Hause zurück und werden in der Schule verpflegt.

Einem Teil dieser Schülerinnen und Schüler ist es aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung auch am Abend nicht möglich, nach Hause zurückkehren. In diesen Fällen erfolgen die Betreuung und Unterbringung im Internat der Sonderschule.

Nach geltendem Recht entrichten die Eltern der betreffenden Schülerinnen und Schüler einen Pauschalbeitrag an die Verpflegung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler in der Sonderschule. Je nach Beanspruchung werden Beiträge erhoben für die Mittagsverpflegung und -betreuung, für das Internat (Verpflegung, Freizeitgestaltung, Betreuung und Pflege), für die Inanspruchnahme von Wochenend- und Ferienangeboten sowie für die behinderungsbedingte Krisenintervention. Die Sonderschulen stellen den Eltern die entsprechenden Beiträge je Tag, je Monat oder quartalsweise in Rechnung.

Das bestehende System der Elternbeiträge im Bereich der Sonderschulen soll weitergeführt werden. Entsprechend wird im neuen Volksschulgesetz festgehalten, dass die Sonderschulen von den Eltern pauschale Beiträge erheben können, soweit diesen aus der verstärkten sonderpädagogischen Massnahme in einer Sonderschule Einsparungen entstehen (Abs. 1). Die Regelung entspricht dem geltenden Recht (Art. 39bis Abs. 4 VSG).

Art. 94 c) Uneinbringlichkeit
Es kommt vor, dass Eltern geschuldete Beiträge nicht entrichten und diese uneinbringlich bleiben. Das geltende Recht sieht für pauschale Elternbeiträge im Zusammenhang mit dem Besuch einer Sonderschule vor, dass in solchen Fällen die zuständige politische Gemeinde die Kosten übernimmt (Art. 39bis Abs. 4 VSG).

Abs. 1 greift diese Regelung auf und erstreckt sie auf sämtliche Elternbeiträge nach dem neuen Volksschulgesetz (Abs. 1).

Eine Beschränkung der Kostenübernahme auf Elternbeiträge im Bereich der Sonderschulen erscheint nicht sachgerecht. Die einheitliche Regelung trägt dem Grundsatz der Rechtsgleichheit Rechnung und schafft Klarheit für die Praxis.

Art. 95 Ordnungsbusse
Kommt es zwischen Schule und Eltern zu Schwierigkeiten, stehen das Gespräch und der Dialog im Vordergrund. Ziel ist es, Differenzen im direkten Austausch einvernehmlich zu klären.

Kann auf diesem Weg keine Lösung erzielt werden, kann der Schulträger als nächstes Mittel die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 95 in Erwägung ziehen. Erweist sich auch diese Massnahme als erfolglos, steht es dem im äussersten Fall offen, die Strafverfolgungsbehörden aufzurufen (Art. 108).

Die zuständige Stelle des Schulträgers kann Eltern mit Fr. 200.– bis Fr. 2'000.– büssen, wenn sie ihr Kind an der Erfüllung der Schulpflicht hindern oder es nicht zum Schulbesuch anhalten (Abs. 1 Bst. a) oder ihre Mitwirkungspflicht erheblich verletzen (Abs. 1 Bst. b). Die Verhängung einer Busse kommt erst in Betracht, wenn mildere Massnahmen zu keiner Lösung geführt haben. In der Regel ist der Busse eine Verwarnung voranzustellen (Abs. 2). Vorbehalten bleiben schwerwiegende oder wiederholte Vergehen.

Die Grundsätze zur Verhängung einer Busse entsprechen dem geltenden Recht (Art. 97 VSG). Angepasst wird einzig der Bussenrahmen, der noch aus den 1980er-Jahreen stammt. Der Höchstbetrag der Busse wird von Fr. 1'000.– auf neu Fr. 2'000.– erhöht. Im interkantonalen Vergleich liegt die maximale Bussenhöhe des Kantons St.Gallen eher im unteren Bereich.[30]

Die Busse nach Art. 95 stellt eine Ordnungsbusse dar, die nach den Regeln des Verwaltungsverfahrens zu verfügen und anzufechten ist.[31] Es handelt sich um eine verwaltungsrechtliche Sanktion mit disziplinarischem Charakter. Sie dient der Durchsetzung der obligatorischen Schulpflicht und gibt der Schulbehörde ein Instrument an die Hand, in einfach gelagerten Fällen der elterlichen Pflicht, das Kind zum regelmässigen Schulbesuch anzuhalten, rasch und wirksam durch eine begrenzte, aber spürbare Sanktion Nachachtung zu verschaffen. Damit soll in nicht schwerwiegenden Fällen im Interesse aller Beteiligter, insbesondere auch der Schülerin oder des Schülers, unbürokratisch und rasch entschieden werden können (vgl. dazu das Urteil B 2019/242 des Verwaltungsgerichtes des Kantons St.Gallen vom 11. Mai 2020[32]).

Nach geltendem Recht (Art. 97 VSG) ist die Kompetenz zur Verfügung einer schulrechtlichen Busse dem Rat zugewiesen. Die Kompetenz ist nicht delegierbar. Dies wird mit dem neuen Volksschulgesetz flexibilisiert. Die Kompetenz zur Aussprache von Bussen wird im neuen Volksschulgesetz der zuständigen Stelle des Schulträgers zugewiesen (Art. 95 Abs. 1). Damit obliegt es dem Schulträger, in der Schulordnung festzulegen, welche Stelle – etwa der Gemeinderat bzw. Schulrat, die Rektorin oder der Rektor, die Schulleiterin oder der Schulleiter – zur Verhängung von Bussen ermächtigt ist.

Die neue Regelung entspricht dem Leitgedanken des vorliegenden Gesetzgebungsvorhabens, den Schulträgern mehr Flexibilität und einen erweiterten Handlungsspielraum einzuräumen. Dadurch werden Lösungen ermöglicht, die den jeweiligen organisatorischen Strukturen und dem unterschiedlichen Komplexitätsgrad der Schulträger angemessen Rechnung tragen.

Praxisgemäss wird jener Elternteil mit der Ordnungsbusse belegt, der die Pflichtverletzung begangen hat. Haben beide Eltern gemeinsam an der Pflichtverletzung mitgewirkt, können sie beide gebüsst werden. In solchen Fällen ist es zulässig, gegenüber jedem Elternteil eine Busse bis zum gesetzlichen Höchstbetrag von Fr. 2'000.– zu verfügen.

Art. 96 Regierung
Die Regierung beaufsichtigt das Volksschulwesen (Abs. 1). Die Aufsicht der Regierung betrifft grundsätzliche und übergeordnete Belange. Sie ist zwischen der Oberaufsicht des Kantonsrates (vgl. Art. 65 Bst. j KV) und der Fachaufsicht der Aufsichtsbehörde (AVS) nach Art. 70 anzusiedeln.

---

30 Im Sinn eines unvollständigen Vergleichs werden nachfolgend Maximalbussenbeträge von ausgewählten Kantonen präsentiert, die in den vergangenen 15 Jahren ihre Volksschulgesetze totalrevidiert haben: Graubünden, Schwyz, Zürich: Fr. 5'000.–; Appenzell Ausserrhoden: Fr. 2'000.–; Solothurn: Fr. 1'000.–).

31 Demgegenüber fällt die Busse nach Art. 108 unter die Strafbestimmungen. Hier gelten die Grundsätze und Regeln des Strafverfahrens.

32 Abrufbar unter https://entscheidsuche.ch/dok/SG_Publikationen/SG_VGN_001_B-2019-242_2020-05-11.pdf.

Das geltende Recht legt in Art. 99bis VSG fest, dass die Regierung im Fall einer besonderen oder ausserordentlichen Lage nach Art. 6 oder 7 des eidgenössischen Epidemiengesetzes (SR 818.101) befristete und gesamtkantonal geltende gesundheitspolizeiliche Massnahmen in der Volksschule zur Abwehr und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und anderer Gefährdungen der Gesundheit anordnet.

Diese Bestimmung wurde im Rahmen der Vorlage 40.23.04 «Optimierungen bei der Vorbereitung auf künftige Pandemien» sowie 22.23.05 «Nachtrag zum Bevölkerungsschutzgesetz» ins VSG aufgenommen. Die geltende Bestimmung wird unverändert ins neue Volksschulgesetz überführt.

Art. 97 Zuständiges Departement
Das zuständige Departement erfüllt die Aufgaben, die ihm durch Gesetz, Verordnung oder Beschluss der Regierung übertragen werden.

Art. 98 Bildungsbeirat a) Bestand und Aufgaben
Der Bildungsrat wird neu unter der Bezeichnung Bildungsbeirat als beratendes Gremium ausgerichtet. Für allgemeine Informationen zu dieser Neuausrichtung und zu den Gründen wird auf Abschnitt 3.19 verwiesen.

Der Bildungsbeirat berät die Regierung und das zuständige Departement in strategischen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung (Abs. 1). Das bedeutet, dass der Bildungsbeirat entsprechende Fragestellungen behandelt. Die Beratung des Departementes erfolgt unmittelbar, da die Vorsteherin oder der Vorsteher des zuständigen Departements (BLD) den Vorsitz führt (Art. 99 Abs. 1 Bst. a). Die Beratungsfunktion gegenüber der Regierung erfolgt in indirekter Weise über die Vorsteherin oder den Vorsteher des zuständigen Departementes.

Der Bildungsbeirat wird vor der Änderung kantonaler Grundlagen angehört (Abs. 2). Die Anhörung betrifft Grundlagen von grundsätzlicher Bedeutung. Darunter fallen insbesondere Regierungs- und Kantonsratsvorlagen zur Volksschule.

Über die Vorberatung von Vorlagen hinaus kann der Bildungsbeirat in geeigneter Form in Gesetzgebungsprojekte oder Strategieprozesse einbezogen werden. Die Anhörung erstreckt sich zudem auf weitere Grundlagen von grundsätzlicher Bedeutung.

Die geplanten Änderungen an Grundlagen werden im Bildungsbeirat stufengerecht behandelt. Die Ergebnisse werden anschliessend im zuständigen Departement (BLD) analysiert und zuhanden der Vorsteherin oder des Vorstehers aufbereitet. In Vorlagen an die Regierung oder an den Kantonsrat wird die Position des Bildungsbeirates dargestellt.

Soweit die Positionen des Bildungsbeirates übernommen werden, genügen knappe Erläuterungen. Werden sie im weiteren Bearbeitungsprozess nicht berücksichtigt, ist dies in geeigneter Form in der Vorlage auszuweisen und zu begründen. Dadurch wird den zuständigen Behörden – Regierung und gegebenenfalls Kantonsrat – eine sachgerechte Auseinandersetzung mit den Positionen des Bildungsbeirates ermöglicht.

Eine Vorberatung erfolgt nicht bei sämtlichen Geschäften. Sie findet statt, wenn eine Vorlage von grundsätzlicher Bedeutung ist und die strategische Ausrichtung betrifft.

Die Regierung spricht sich dafür aus, dass ein Gesamtbildungsrat geschaffen wird, der für die Volksschule, für die Berufsbildung und für die Mittelschulen zuständig ist. Ein solcher Rat wäre mit Ausschüssen zu versehen, die sich mit Fragen der einzelnen Bildungsstufen befassen.

Über eine allfällige Ausgestaltung als Gesamtbildungsrat kann indessen erst entschieden werden, wenn die Grundlagen für die mögliche Schaffung eines Berufsbildungsrates bzw. eines Sekundarstufe-II-Rates (für Berufsbildung und Mittelschulen) vorliegen. Der Kantonsrat beauftragte die Regierung im Rahmen des VII. Nachtrags zum EG-BB mit den entsprechenden Arbeiten, die im August 2025 aufgenommen wurden. Die Vernehmlassung ist im dritten Quartal 2027 geplant.

Die Regierung spricht sich dafür aus, dass nach Vorliegen der Grundlagen zum Berufsbildungsrat bzw. zu einem allfälligen Sekundarstufe-II-Rat auch die Option eines Gesamtbildungsrates mit Zuständigkeit für Volksschule, Berufsbildung und Mittelschule geprüft wird.

Vor dieser Ausgangslage werden die Regelungen im neuen Volksschulgesetz zum Bildungsbeirat so ausgestaltet, dass sie kompatibel sind mit den sich erst später abzeichnenden Lösungen im Bereich der Berufsbildung:
– Im neuen Volksschulgesetz werden die gesetzlichen Grundlagen für eine Zuständigkeit des Bildungsbeirates für die Volksschule und die Mittelschule geschaffen. Zu diesem Zweck wird das Mittelschulgesetz (sGS 215.1) mittels Drittänderungen angepasst.
– Wird künftig ein Gesamtbildungsrat mit Zuständigkeit für die Volksschule, die Berufsbildung und die Mittelschule geschaffen, wird mit Art. 99 Abs. 2 vorgezeichnet, dass die Regierung bei Bedarf durch Verordnung Ausschüsse einsetzen und deren Aufgaben festlegen kann. Für diesen Fall wäre es naheliegend, für die Volksschule, die Berufsbildung und die Mittelschule je einen Ausschuss zu bilden. Eine solche Ausprägung findet sich beispielsweise beim Bildungsrat des Kantons Zürich.
– Wird künftig ein Sekundarstufe-II-Rat mit Zuständigkeit für die Berufsbildung und die Mittelschule geschaffen, können die Bestimmungen des neuen Volksschulgesetzes unverändert belassen werden. Anpassungsbedarf bestünde diesfalls im EG-BB und im MSG.

Der Bildungsbeirat verfügt über ein Antragsrecht (Abs. 2). Dieses kommt einerseits im Rahmen der Beratung von Änderungen kantonaler Grundlagen zum Tragen. Anderseits steht es dem Bildungsbeirat offen, unabhängig von den durch das zuständige Departement (BLD) traktandierten Geschäften eigene Anträge stellen. Anträge, die nicht in die abschliessende Kompetenz des zuständigen Departementes (BLD) fallen, werden von der Vorsteherin oder vom Vorsteher des Departementes in geeigneter Form der Regierung unterbreitet.

Art. 99 b) Zusammensetzung und Verfahren
Die Regierung wählt sieben bis neun Mitglieder aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft (Abs. 1 Bst. b). Die Vertretungen aus Wissenschaft und Wirtschaft sollen über einen Bezug zur Volksschule verfügen.

Im Bereich Wissenschaft kommt beispielsweise eine Person aus der pädagogischen Lehre oder Forschung in Betracht. Im Bereich Wirtschaft ist an eine Person zu denken, die über ausgewiesene Kenntnisse der Wirtschaft als Arbeitgeberin bzw. Ausbildungsstätte von Absolventinnen und Absolventen der Volksschule verfügt.

Die Vorsteherin oder der Vorsteher des zuständigen Departements führt den Vorsitz (Abs. 1 Bst. a). Das entspricht dem geltenden Recht (Art. 101 Abs. 1 VSG).

Art. 100 Lenkungsausschuss Sonderpädagogik a) Bestand und Aufgaben
Das neue Volksschulgesetz schafft Instrumente zur Steuerung des Bereichs der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen im Sinn einer Verbundaufgabe von Kanton, Gemeinden, Schulträgern und Sonderschulen. Dem Lenkungsausschuss Sonderpädagogik kommt dabei

eine zentrale Rolle zu. Für weiterführende Ausführungen wird auf Abschnitt 3.11.6 dieser Botschaft verwiesen.

Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik behandelt Themen der Koordination im Bereich der Sonderpädagogik, insbesondere betreffend die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen (Abs. 1). Er wird vor der Änderung kantonaler Grundlagen im sonderpädagogischen Bereich vom zuständigen Departement angehört (Abs. 2 Bst. a) und hat gegenüber dem zuständigen Departement ein Antragsrecht (Abs. 2 Bst. b).

Damit stellt sich die Frage nach der Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen dem Lenkungsausschuss Sonderpädagogik und dem Bildungsbeirat. Das neue Volksschulgesetz lässt diese Frage bewusst offen.

Auf redundante Behandlung sonderpädagogischer Themen in beiden Gremien soll in der Regel verzichtet werden. Gleichwohl sind Konstellationen denkbar, in denen eine Grundlage ausnahmsweise in beiden Gremien behandelt wird. Das gilt insbesondere für Vorlagen oder Vorhaben von ausgeprägter strategischer Bedeutung.

Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik erlässt das Versorgungskonzept (Abs. 3). Dieses ist heute Bestandteil des von der Regierung erlassenen Sonderpädagogik-Konzepts. Es erfasst mit Blick auf den Vollzug der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen die Planung des Bedarfs, des Angebots, der Standorte und der Belegung.

Das Versorgungskonzept bildet eine Grundlage für die Leistungsvereinbarungen mit privaten Sonderschulen. Es stellt ein zentrales Planungsinstrument dar.

Die Umsetzung der darin vorgesehenen Stossrichtungen obliegt zunächst dem zuständigen Amt. Dieses prüft die erforderlichen Massnahmen und leitet sie gegebenenfalls ein. Soweit das Amt nicht zuständig ist, gelangt es an das Departement. Ist das Departement nicht zuständig, gelangt es an die Regierung.

Unmittelbare Kostenfolgen ergeben aus dem Versorgungskonzept nicht. Solche entstehen erst gestützt auf allfällige Beschlüsse der zuständigen Behörden über konkrete Massnahmen.

Art. 101 b) Zusammensetzung und Verfahren
Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik ist paritätisch zusammengesetzt. Ihm gehören einerseits vier Vertretungen der Gemeinden und der Schulträger sowie anderseits vier Vertretungen des Kantons an (Abs. 2). Die Regierung wählt die Mitglieder des Kantons. Die weiteren vier Mitglieder werden von den Gemeinden und Schulträgern bestimmt. Dem Lenkungsausschuss Sonderpädagogik sollen somit insgesamt acht stimmberechtigte Mitglieder angehören.

Eine Kantonsvertretung übernimmt den Vorsitz (Abs. 3), beispielsweise die Leiterin oder der Leiter des Amtes für Volksschule.

Damit der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik seine Rolle im Sinn einer zielführenden Bewältigung der Verbundaufgabe wahrnehmen kann, ist vorgesehen, dass ihm je eine Vertretung der privaten Sonderschulen und der zentralen Abklärungsstelle angehören (Abs. 3). Diese Vertretungen verfügen über eine beratende Stimme.

Der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik kann weitere Personen mit beratender Funktion beiziehen. Das gilt sowohl für die ständige Vertretung als auch für den situationsbezogenen Beizug im Einzelfall.

Darüber hinaus konstituiert sich der Lenkungsausschuss Sonderpädagogik selbst (Abs. 5). Das Geschäftsreglement regelt die Einzelheiten.

Art. 102 Rat
Der Rat erfüllt die Aufgaben des Schulträgers, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Vereinbarung, Gemeindeordnung oder allgemeinverbindliches Reglement anderen Behörden übertragen sind (Abs. 1). Es ist Sache des Schulträgers, in der Schulordnung als allgemein verbindliches kommunales Reglement festzulegen, welche konkreten Aufgaben der Rat wahrnimmt.

Die Aufgaben, die das neue Volksschulgesetz den Schulträgern zuordnet, können an andere Behörden delegiert werden. Das gilt für Kommissionen mit schulrätlichen Befugnissen und die Schulleitung. Sofern der Schulträger eine Rektorin oder einen Rektor bzw. auch Funktionen mit anderen Bezeichnungen einsetzt, können auch dieser Stelle Aufgaben zugewiesen werden.

Die konkreten Aufgabenzuteilungen sind in der Schulordnung festzulegen, die nach Art. 109 bis spätestens zum 31. Mai 2032 an das neue Recht angepasst werden muss.

Art. 103 Schulleitung
Nach geltendem Recht sind die Schulträger verpflichtet, Schulleitungen einzusetzen. Der Schulleitung kommt bei der Führung der Schule und namentlich bei der Sicherung und Entwicklung der Schulqualität eine wichtige Rolle zu. Für weiterführende Ausführungen wird auf Abschnitt 3.16 dieser Botschaft verwiesen.

Der Schulträger setzt eine qualifizierte Schulleitung ein (Abs. 1). Mit der Formulierung «eine Schulleitung» wird keine bestimmte Anzahl festgelegt. Grössere Schulträger können mehrere Schulleitungen einsetzen.

Es steht den Schulträgern somit offen, bei Bedarf eine Gesamtschulleitung einzusetzen (zum Beispiel ein Rektorat). Die Schulleitungsorganisation kann zudem mehrere Hierarchiestufen umfassen.

Die Schulleitung ist verantwortlich für die administrative, organisatorische, pädagogische und personelle Führung der Volksschule. Zudem leitet sie die Arbeiten im Bereich der Schulqualität und der Schulentwicklung (Abs. 2).

Das Gesetz sieht keine kantonalen Vorgaben zur Ausbildung oder zu den Anstellungsbedingungen vor. Das entspricht den Leitprinzipien der Revision. Nach dem Subsidiaritätsgrundsatz soll so viel kommunale Autonomie wie möglich zugelassen werden und sollen nur so viele kantonale Vorgaben verankert werden, wie erforderlich sind.

Die Schulleitungen gehören dem kommunalen Verwaltungspersonal an. Entsprechend liegt es in der Zuständigkeit der Schulträger, die Anstellungsbedingungen zu regeln. Die fachliche und persönliche Qualifikation der Schulleitung muss gewährleisten, dass sie die administrative, organisatorische, pädagogische und personelle Führung der Volksschule wahrnehmen sowie die die Arbeiten im Bereich Schulqualität und Schulentwicklung leiten kann. Dabei ist die jeweilige Organisationsstruktur des Schulträgers zu berücksichtigen. Diese soll so ausgestaltet werden, dass die vorhandenen Ressourcen in der gesamten Organisation zum Tragen kommen. Eine Schulleitung muss folglich nicht alle Aufgaben selber erledigen.

Das geltende Recht sieht für kleine Schulträger eine Ausnahme vor (Art. 114bis Abs. 1 VSG). Diese Ausnahmebestimmung entfällt im neuen Volksschulgesetz. Hintergrund bildet die Tatsache, dass inzwischen alle Schulträger eine Schulleitung eingesetzt haben.

Art. 104 Rekursstellen Volksschule
Nach geltendem Recht beurteilen drei Instanzen Rekurse im Bereich der Volksschule. Hinsichtlich der Verfügungen der Schulträger betreffend Schülerinnen und Schüler oder Eltern besteht eine Arbeitsteilung. Das geltende Recht weist je einen Teil der Rekurse der Rekursstelle Volksschule und dem Bildungsrat zu (vgl. Art. 128 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 VSG). Zudem ist das zuständige Departement (BLD) heute Rekursinstanz. Es beurteilt Verfügungen und Entscheide der Schulträger betreffend Volksschul-Lehrpersonen.

Die bestehenden Rekursstellen Volksschule sind regional organisierte Rekursinstanzen des Kantons. In ihrem Zuständigkeitsbereich stellen sie die unmittelbare Vorinstanz zum kantonalen Verwaltungsgericht dar.

Die Regelungen des geltenden Rechts zu den Rekursstellen Volksschule werden sinngemäss übernommen.

Eine Rekursstelle Volksschule besteht aus fünf nebenamtlich tätigen Mitgliedern (Abs. 2 Satz 1). Sie dürfen weder dem Rat angehören noch für eine Schule eines Schulträgers im Einzugsgebiet tätig sein (Abs. 2 Satz 2). Gewählt werden die Mitglieder der Rekursstellen durch die Regierung (Abs. 2 Satz 3). Das geltende Recht weist diese Kompetenz dem Bildungsrat zu (Art. 110bis Abs. 1 VSG).

Wird die Schule von einer Einheitsgemeinde geführt, gelten nicht sämtliche Mitarbeitenden der Gemeinde als für die Schule tätig. Von der Mitgliedschaft in der Rekurskommission ausgeschlossen sind alle Mitarbeitende jener Verwaltungseinheit, welche die Schule führt. Für Mitarbeitende anderer Verwaltungseinheiten besteht diese Einschränkung nicht.

Der Schulträger stellt der Rekursstelle Volksschule kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung (Abs. 3).

Der Bildungsbeirat wird infolge der Neuausrichtung als beratendes Gremium künftig keine Rekurse mehr behandeln. Mit dem neuen Volksschulgesetz geht die Zuständigkeit für die Behandlung von Rekursen vom Bildungsrat an das zuständige Departement (BLD) über (Art. 107 Abs. 1).

Der schulträgerinterne Rechtsmittelweg wird durch das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1) geregelt. Dieses bestimmt in Art. 40 Abs. 2, dass die Gemeinden durch allgemeinverbindliches Reglement bestimmen können, dass Verfügungen und Entscheide unterer Instanzen unmittelbar an die kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden können.

Art. 105 Amtsdauer und Amtszeitbeschränkung
Die Amtsdauer des Lenkungsausschusses Sonderpädagogik, des Bildungsbeirates und der Rekursstellen Volksschule beträgt vier Jahre (Abs. 1). Ihr Beginn richtet sich nach dem Gesetz über die Amtsdauer (sGS 117.1). Dieses legt in Art. 1 Abs. 2 Bst. c für die auf Amtsdauer bestellten Behörden des Kantons den Amtsdauerbeginn per 1. Juni fest.

Der Amtsdauerbeginn der Rekursstellen Volksschule wurde mit dem XXVII. Nachtrag zum Volksschulgesetz (nGS 2023-007) auf den 1. September verlegt (vgl. Art. 110bis Abs. 2bis VSG). Der Grund liegt darin, dass die überwiegende Mehrzahl der Rekurse, die durch die Rekursstellen Volksschule zu bearbeiten und zu beurteilen sind, mit Blick auf den Schuljahreswechsel in den Monaten Mai bis August anfallen. Der Amtsdauerwechsel soll nicht in diese Phase mit hoher Geschäftslast fallen. Deshalb erfolgt der Amtsdauerbeginn der Rekursstellen Volksschule am 1. September (Abs. 1).

Die Wiederwahl in den genannten Gremien ist zweimal möglich (Abs. 2). Die Mitgliedschaft endet spätestens mit Vollendung des 70. Altersjahres (Abs. 3).

Im Rahmen der Erarbeitung der Verordnung ist zu prüfen, ob für Mitarbeitende des Kantons, der Gemeinden oder der Schulträger, die Einsitz in den Bildungsbeirat oder in den Lenkungsausschuss Sonderpädagogik nehmen, Ausnahmen hinsichtlich der Wiederwahl (Abs. 2) sowie über der Amtszeitbeschränkung (Abs. 3) vorgesehen werden sollen.

Art. 106 Grundsatz
Keine Bemerkungen.

Art. 107 Rekurs
In Abs. 1 und 2 wird hinsichtlich der beiden Rekursinstanzen nach neuem Volksschulgesetz die jeweilige Zuständigkeit abgegrenzt. Grundsätzlich steht gegen Verfügungen und Entscheide der zuständigen Stelle des Schulträgers, die gestützt auf das neue Volksschulgesetz oder auf die Gesetzgebung über die Besoldung der Volksschul-Lehrpersonen ergangen sind, der Rekurs an das zuständige Departement (BLD) offen (Abs. 1). Mit dem Vorbehalt von Abs. 2 wird der Zuständigkeitsbereich der Rekursstelle Volksschule festgelegt (Rekurse gegen Verfügungen und Entscheide über die Klassenzuweisung, die Zumutbarkeit des Schulwegs und den Transport von Schülerinnen und Schülern, das Zeugnis, über Schullaufbahnentscheide mit Ausnahme der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen und des Besuchs einer Kleinklasse, über einfache sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule [mit Ausnahme des Besuchs einer Kleinklasse] und über Disziplinarmassnahmen).

Art. 108 Strafbestimmung
Wenn es zwischen der Schule und Eltern zu Schwierigkeiten kommt, stehen zunächst das Gespräch und der Dialog im Vordergrund. Falls auf diesem Weg keine Lösung gefunden wird, kann der Schulträger die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 95 in Erwägung ziehen. Kann das Problem auch auf diesem Weg nicht gelöst werden, steht es dem Schulträger im äussersten Fall offen, die Strafverfolgungsbehörden aufzurufen.

Das Strafverfahren kommt nur in schweren Fällen in Frage. Die Strafbestimmung hat zwei Tatbestände zum Gegenstand. Erstens macht sich strafbar, wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Kind an der Erfüllung der Schulpflicht hindert oder nicht zum Schulbesuch anhält (Bst. a). Das entspricht der Strafbestimmung des geltenden Rechts (Art. 131 VSG). Neu wird der Tatbestand der erheblichen Verletzung der Mitwirkungspflicht durch Eltern in die Strafbestimmung aufgenommen (Bst. b). Die verschärfende Grundvoraussetzung, dass es sich um einen schweren Fall handeln muss, gilt auch bezüglich der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Ein Schulträger könnte die Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden beispielsweise dann in Betracht ziehen, wenn Eltern ihr Kind zwar in die Schule schicken, aber den Kontakt zur Klassenlehrperson, zur Schulleitung, zu Behördenmitgliedern und zu anderen Mitarbeitenden der Schule konsequent verweigern.

Der Strafrahmen der Busse liegt zwischen Fr. 1'000.– und Fr. 5'000.–. Das entspricht dem geltenden Recht (Art. 131 VSG).

Art. 109 Übergangsbestimmungen a) Schulordnung
Die Schulträger passen ihre Schulordnungen an das neue Recht an. Die damit zusammenhängenden Arbeiten sind aufwändig. Für die Erarbeitung der entsprechenden Vorlage, die Beratung und die politische Beschlussfassung wird eine Vorlaufzeit benötigt. Daher legt das neue Volksschulgesetz fest, dass der Rat die Schulordnung bis zum 31. Mai 2032 dem neuen Recht anpasst (Abs. 1).

Es ist möglich, dass in der Übergangszeit einzelne Bestimmungen der lokalen Schulordnungen in einem Spannungsverhältnis zum neuen Volksschulgesetz stehen oder diesem gar widersprechen. In solchen Fällen geht das neue Volksschulgesetz als übergeordnetes kantonales Recht vor. Die betreffenden Bestimmungen sind in der Übergangszeit im Lichte des neuen Volksschulgesetzes auszulegen und anzuwenden.

Art. 110 b) Verfügungen
Keine Bemerkungen.

Drittänderungen
Für Bemerkungen zu den Drittänderungen wird auf Abschnitt 3.20 verwiesen.

6 Grundzüge des zugehörigen Verordnungsrechts

Nach Art. 5 Abs. 1bis des Staatsverwaltungsgesetzes (sGS 140.1) unterbreitet die Regierung dem Kantonsrat bei Entwürfen mit Gesetzesrang im Rahmen der Botschaft auch die Grundzüge des angedachten zugehörigen Verordnungsrechts, wenn die Verordnung von erheblicher Bedeutung ist.
[folgt im Rahmen der Botschaft zuhanden des Kantonsrates]

7 Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter

Der Kantonsrat hat in der Septembersession 2022 den Bericht der Redaktionskommission «Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in Erlassen» (82.22.06) zur Kenntnis genommen. Demnach soll die Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung künftig nicht nur in allen Entwürfen neuer bzw. totalrevidierter Erlasse, sondern grundsätzlich auch in allen Änderungen bisheriger Erlasse erfolgen. Aus gewichtigen Gründen kann von dieser Umsetzung Abstand genommen werden, was in der Botschaft zu begründen ist.

Im neuen Volkschulgesetz werden die Geschlechter sprachlich gleich behandelt. In den Erlassen, die im Rahmen des neuen Volksschulgesetzes eine Drittänderung erfahren, ist die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter bereits umgesetzt. Es besteht lediglich eine Ausnahme: Das VRP verwendet verschiedentlich noch ausschliesslich die männliche Form (z. B. Präsident, Richter oder Gerichtsschreiber). Eine Anpassung dieses Erlasses zur Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung wäre relativ umfassend und aufwändig. Im Rahmen der untergeordneten Drittänderung des VRP, die vorliegend vorgenommen wird, erscheint dies als unverhältnismässig. Die Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzgebung über die Verwaltungsrechtspflege ist jedoch für die anstehende Totalrevision des VRP vorgemerkt.

8 Personelle und finanzielle Auswirkungen

8.1 Bildungsbeirat

Die Neuausrichtung des Bildungsbeirates als rein beratendes Gremium wirkt sich aufwandmindernd aus. Mit dem Wegfall bisheriger Aufgaben und Zuständigkeiten benötigt das Gremium weniger Sitzungen, was die Kosten senkt. Zusätzlich ist eine Reduktion der Mitgliederzahl vorgesehen (vgl. Abschnitt 3.19), was ebenfalls zu einer Entlastung beiträgt.

Hinsichtlich der Aufgaben und Zuständigkeiten des Bildungsbeirates ist festzuhalten, dass in der Regel die Vorbereitung der Geschäfte einen grösseren zeitlichen Aufwand erfordert als deren Behandlung und der Beschlussfassung. Wird der Bildungsbeirat künftig als rein beratendes Gremium ausgestaltet, entfallen bei ihm bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten. Diese sind künftig einer anderen Stelle zuzuweisen. Am Aufwand für die Vorbereitung der betreffenden Geschäfte und die hierfür erforderliche Zeit ändert sich indessen grundsätzlich nichts.

Insgesamt kann die Aussage gemacht werden, dass die Neuausrichtung des Bildungsbeirates bei den benötigten personellen Ressourcen der Verwaltung zu keinen erheblichen Veränderungen führt.

Ein Vorbehalt ist jedoch im Bereich der Mittelschulen anzubringen. Heute kommen dem Bildungsrat im Bereich der Führung und Beaufsichtigung der Mittelschulen verschiedene Aufgaben zu. Das Amt für Mittelschulen erarbeitet derzeit die Grundlagen für die künftige Organisation nach der Neuausrichtung des Bildungsrates unter seiner neuen Bezeichnung Bildungsbeirate. Es erstellt ein Konzept, in das die Aufgaben und Zuständigkeiten sowie die dafür erforderlichen Ressourcen darlegt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die finanziellen Auswirkungen noch nicht verlässlich beziffert werden. Sofern das Amt für Mittelschulen für die neuen und zusätzlichen Aufgaben mehr Ressourcen benötigen sollte, so sollen diese kostenneutral durch Verrechnung mit der Kosteneinsparung beim Bildungsrat respektive Bildungsbeirat geschaffen werden.

8.2 Aufsicht über die Internate von Sonderschulen und Privatschulen

Die Intensivierung und Neuausrichtung der Aufsicht über die Internate von Privat- und Sonderschulen wird in Abschnitt 3.12.2.a dieser Botschaft näher dargelegt. Zur Umsetzung dieser Massnahmen ist eine unbefristete 80-Prozent-Stelle vorgesehen. Der neuen Stelle soll zunächst die Federführung für die Erarbeitung der nötigen Grundlagen übertragen werden. In einer weiteren Phase wird sie die operativen Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufsicht über die Internate von Privat- und Sonderschulen wahrnehmen.

Für die zusätzliche 80-Prozent-Stelle werden wiederkehrende Brutto-Kosten von rund 120'000 Franken veranschlagt. Darin eingeschlossen sind die Lohnnebenkosten. Die Stelle ist der Referenzfunktion FBE3 (Fachbearbeitung 3) und in den Lohnklassen 22 bis 27 eingereiht. Die Schaffung dieser Stelle erfolgt in Umsetzung des StwK-Berichts zur Domino Servite Schule. Diese Empfehlungen im Rahmen der vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes berücksichtigt.

8.3 Sonderpädagogik

Die Umsetzung der vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes wird im Bereich der Sonderpädagogik zu Auswirkungen auf die Gesamtkosten und zu Verlagerungen bei der Finanzierung durch Kanton und Schulträger führen.

Die Kosten und die Finanzierung der Sonderpädagogik sind von erheblicher Komplexität. Zudem ist die Datenlage im Bereich der bereits heute bestehenden integrierten Sonderschulungen unvollständig. Aus diesen Gründen beruht die Abschätzung der Kostenfolgen auf einer vereinfachten Annäherung. Für weiterführende Einzelheiten dazu wird auf Abschnitt 3.11.3 dieser Botschaft verwiesen.

Der erste Kosteneffekt ergibt sich aus der Anpassung des Kostenschlüssels für die Finanzierung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen. Nach dem neuen Volksschulgesetz werden diese Kosten je hälftig von Kanton und Schulträger getragen. Somit erhöht sich mit Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes der Anteil der Schulträger von heute 47 Prozent auf künftig 50 Prozent (Basis Budget 2026). Entsprechend reduziert sich der Anteil des Kantons im gleichen Umfang von 53 auf 50 Prozent. Dieser Effekt führt zu einer Kostenverschiebung: Während sich die Kosten der Schulträger für die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen um rund 5 Mio. Franken erhöhen, reduzieren sie sich im gleichen Umfang beim Kanton.

Der zweite Kosteneffekt steht in Zusammenhang mit der Ermöglichung der integrierten Sonderschulung in der Regelschule. Für den Kanton ist mittelfristig mit jährlich wiederkehrenden Mehrkosten in der Grössenordnung von rund 5,2 Mio. Franken zu rechnen. Für die Schulträger, die heute einen grossen Teil der Kosten der 380 integrierten Sonderschulung tragen, führt die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes zu einem jährlich wiederkehrenden Minderaufwand von rund 0,6 Mio. Franken.

In der Gesamtbetrachtung sind für den Kanton mittelfristig jährlich wiederkehrende Mehrkosten in der Höhe von rund 0,2 Mio. zu erwarten, welche auf die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes zurückzuführen sind. Für die Schulträger liegen die zu erwartenden jährlich wiederkehrenden Mehrkosten in der Grössenordnung von rund 4,4 Mio. Franken.

Den genannten Mehrkosten im Bereich der Sonderpädagogik stehen neue Instrumente mit kostensenkendem Potential gegenüber. Mit der Ausgestaltung der Sonderpädagogik als Verbundaufgabe von Kanton, Schulträgern und Sonderschulen in Verbindung mit der Übertragung von Kompetenzen an den Lenkungsausschuss Sonderpädagogik erweitern sich die Möglichkeiten der beteiligten Akteure zur steuernden Einflussnahme.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine verlässlichen Aussagen darüber getroffen werden, in welche Richtung diese Steuerung wirken wird und welche finanziellen Effekte sich daraus ergeben. Es erscheint indessen wahrscheinlich, dass die Beteiligten darauf hinwirken werden, das Wachstum der Sonderschulquote zu dämpfen oder diese allenfalls leicht zu senken.

Hinsichtlich der Entwicklungen der Kosten im Bereich der Sonderpädagogik sind auch Umstände zu berücksichtigen, die unabhängig von der Totalrevision zum Tragen kommen werden (Ohnehin-Effekte).

- Gemäss den Szenarien des Bundessamts für Statistik ist im Kanton St.Gallen bis zum Jahr 2029 mit einem Anstieg von rund 2'200 Schülerinnen und Schüler in der Volksschule zu rechnen, was einer Zunahme von 3,5 Prozent entspricht. Zwischen 2029 und 2034 ist gemäss heutiger Prognose mit einem leichten Rückgang um rund 1'800 Kinder und Jugendliche bzw. –2,8 Prozent zu rechnen.
- Bis zum vorgesehenen Umsetzungszeitpunkt des neuen Volksschulgesetzes im August 2028 ist von einer gleichbleibenden bis leicht steigenden Sonderschulquote auszugehen. Für die Zeit nach dessen Umsetzung ist – wie bereits ausgeführt – damit zu rechnen, dass Kanton, Schulträger und Sonderschulen im Rahmen der neuen Steuerungsmöglichkeiten darauf hinwirken werden, das Wachstum der Sonderschulquote zu dämpfen oder diese allenfalls zu senken. Die Höhe der damit verbundenen Einsparungen von Kanton und Schulträger lässt sich derzeit nicht verlässlich beziffern.

8.4 Überprüfung der Aufgabenteilung Kanton und Gemeinden

Der Zwischenbericht des BLD vom 24. April 2024 legt die beabsichtigte Stossrichtung in den übergeordneten Themen dar. Er enthält auch Aussagen zur Finanzierung der Volksschule.

Eine stärkere Mitfinanzierung durch den Kanton wird im Zwischenbericht nicht vorgesehen. Dort wird vielmehr festgehalten, dass eine Anpassung der Finanzierungsanteile im Zusammenhang mit einer Veränderung der Trägerschaft angezeigt wäre. Eine solche Veränderung ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Totalrevision.

Der Kantonsrat hat in der Wintersession 2025 die Regierung beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden einen Aufgaben- und Verzichtsplan zu erstellen. Dabei werden u.a. die folgenden Überprüfungen verlangt:
– Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden nach den Grundsätzen der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz;
– Strukturen der Aufgabenerfüllung auf Ebene Kanton und Gemeinden.

Die Arbeiten am Aufgaben- und Verzichtsplan sowie an den entsprechenden Überprüfungen werden im Jahr 2026 aufgenommen und sind gemäss Auftrag bis Ende 2028 abzuschliessen. Damit überschneiden sie sich zeitlich mit den Arbeiten an der vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes.

Ohne den Ergebnissen dieser Arbeiten vorzugreifen, hält die Regierung zur künftigen Aufgabenteilung bereits heute Folgendes fest:
– Organisation und Finanzierung der Volksschule sollen weiterhin in die Verantwortung der Gemeinden verbleiben. Entsprechend räumt das Gesetz den Gemeinden viel Autonomie und einen weitgehenden Gestaltungsspielraum ein.
– In Abweichung davon soll die Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen weiterhin von Kanton und Gemeinden gemeinsam getragen werden. Dem bestehenden Finanzierungsschlüssel wird mit Schaffung eines gemeinsamen, paritätisch zusammengesetzten Steuerungsgremiums Rechnung getragen. Damit werden die erforderlichen Strukturen für die Verbundaufgabe geschaffen.
– Allfällige Verschiebungen, die sich vorgängig im Rahmen von Gesetzgebungsvorhaben wie der vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes ergeben, sind im Rahmen der Aufgaben- und Verzichtsplanung anzurechnen.

8.5 Anpassungen an PUPIL@SG

Im Bereich der Volksschule besteht der obligatorische E-Gov-Service PUPIL@SG. Für weiterführende Erläuterungen dazu wird auf Abschnitt 3.10 verweisen.

Mit der Applikation PUPIL@SG erledigt die Schulverwaltung die administrativen Prozesse und die Lehrpersonen nutzen das System für die vielfältigen Administrativarbeiten im Schulbetrieb. Durch das neue Volksschulgesetz werden gewisse Neuregelungen bei Zuständigkeiten und Prozessen vorgenommen. Diese führen in der Applikation zu einem Anpassungsbedarf.

Der konkrete Bedarf kann heute noch nicht bestimmt werden. Nach Vorliegen der Vernehmlassungsresultate kann eine erste Einschätzung vorgenommen werden, wie gross die fachliche und technische Auswirkung auf das System ist. Anschliessend kann im Rahmen der E-Gov-Gremien ein separates Projekt für die notwendigen Anpassungen gestartet werden. Zu beachten ist, dass je nach Anpassungsbedarf dafür ein bis zwei Jahre eingeplant werden müssen.

Die Kosten sind in jedem Fall im Rahmen von E-Gov je zur Hälfte durch die Gemeinden und durch den Kanton zu tragen.

8.6 Fazit

Verlässlich beziffern lässt sich die Schaffung einer neuen 80-Prozent-Stelle für die Intensivierung der Aufsicht über die Internate der Sonderschulen und Privatschulen. Für diese Stelle entstehen dem Kanton jährlich wiederkehrende Mehraufwendungen in der Höhe von 120'000 Franken. Die Schaffung dieser Stelle geht auf eine Empfehlung der StwK in ihrem Bericht zur Domino Servite Schule zurück, die unabhängig von der vorliegenden Totalrevision des Volksschulgesetzes hätte geprüft werden müssen.

Noch offen ist, ob im Amt für Mittelschulen im Zuge der Übernahme von Aufgaben und Zuständigkeiten des Bildungsrates zusätzliche personelle Ressourcen benötigt werden. Falls dies der Fall sein sollte, werden die zusätzlichen Ressourcen kostenneutral mit entsprechenden Einsparungen beim Bildungsrat bzw. Bildungsbeirat geschaffen.

Im Bereich Sonderpädagogik führt das neue Volksschulgesetz zu einem jährlich wiederkehrenden Mehraufwand. Für die Schulträger liegt dieser voraussichtlich in der Grössenordnung von 4,4 Mio. Franken und für den Kanton in der Grössenordnung von rund 0,2 Mio. Franken. Für weiterführende Informationen wird auf die Abschnitte 3.11.3 sowie 8.3 dieser Botschaft verwiesen.

Darüber hinaus entsteht beim Kanton ein weiterer jährlich wiederkehrender Mehraufwand von rund 0,1 Mio. Franken im Zusammenhang mit der Schaffung einer unbefristeten Stelle mit einem Beschäftigungsgrad von 80 Prozent für die Intensivierung der Aufsicht über die Internate von Privat- und Sonderschulen. Diese Stelle geht auf die Berichterstattung der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Domino Servite Schule vom 24. April 2025 zurück und kann unabhängig vom neuen Volksschulgesetz umgesetzt werden.

Der gesamte Nettoaufwand von Schulträgern und Kanton für die Regelschule und die Sonderpädagogik belief sich gemäss der Eidgenössischen Finanzstatistik im Jahr 2023 auf insgesamt 1,372 Mrd. Franken. Davon entfielen 1,228 Mrd. Franken auf die Funktion «Obligatorische Schule» und 0,144 Mrd. Franken auf die Funktion «Sonderschule». Gemessen an diesem Gesamtaufwand sind die auf die vorliegende Totalrevision zurückzuführenden finanziellen Folgen von verhältnismässig geringem Gewicht.

Dem dargestellten Mehraufwand steht ein derzeit nicht bezifferbarer Minderaufwand gegenüber, der sich aus den neuen Steuerungsmöglichkeiten von Kanton, Schulträgern und Sonderschulen im Bereich der Sonderpädagogik zu erwarten ist. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich allfällige kostensenkende Effekte bereits kurz nach der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes realisieren lassen. Vielmehr ist anzunehmen, dass Kanton, Schulträger und Sonderschulen eine gewisse Zeit benötigen werden, bis die gemeinsame Steuerung ihre Wirkung entfaltet und entsprechende finanzielle Effekte sichtbar werden.

Aus Gründen der Vollständigkeit wird darauf hingewiesen, dass sich für die Schulträger im Zusammenhang mit dem Religionsunterricht Einsparungen ergeben können. Da dieser Unterricht neu ausserhalb der Blockzeiten bzw. in Randzeiten stattfindet, müssen die Schulträger keine Betreuung mehr für Schülerinnen und Schüler anbieten, die den Religionsunterricht nicht besuchen. Es liegen keine Daten vor, welche eine Bezifferung dieses Effekts erlauben würden.

9 Referendum

Das Volksschulgesetz untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum (Art. 49 Abs. 1 Bst. a KV i.V.m. Art. 5 des Gesetzes über Referendum und Initiative [sGS 125.1]). Mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen des Volksschulgesetzes (siehe Abschnitt 8.6) kann festgehalten, dass diese keinesfalls so gross sein werden, dass die Schwellenwerte des obligatorischen Finanzreferendums (eine einmalige neue Ausgabe zulasten des Kantons von mehr als 15 Mio. Franken oder eine während mindestens zehn Jahren wiederkehrende neue Jahresausgabe von mehr als 1,5 Mio. Franken) überschritten werden. Weitere Abklärungen zum Finanzreferendum erübrigen sich daher.

10 Antrag

Wir beantragen Ihnen, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf das Volksschulgesetz einzutreten.

Im Namen der Regierung

Beat Tinner
Präsident

Dr. Benedikt van Spyk
Staatssekretär

Anhang 1: Übersicht über die Verteilung der bisherigen Aufgaben und Kompetenzen des Bildungsrates

[gemäss separatem Dokument]

Anhang 2: Synoptische Darstellung Entwurf neues Volksschulgesetz / geltendes Volksschulgesetz

[gemäss separatem Dokument]

Volksschulgesetz

[Entwurf des Bildungsdepartementes; gemäss separatem Dokument]